# 신임수사관
# 길라잡이



경찰청
KOREAN NATIONAL POLICE AGENCY


경찰청
Korean National Police Agency

# 발 간 사 Preface

'수사 경찰'이라는 새로운 여정을 시작하게 된 신임수사관 여러분을 환영합니다.

수사는 실력 있고 당당한 경찰, 국민이 신뢰하는 안심 공동체를 만들기 위해 특히 중요한 분야 중 하나입니다.

수사구조개혁을 통한 형사사법시스템의 변화와 함께, 우리 경찰은 책임수사에 대한 국민의 기대와 정면으로 마주하고 있습니다.

이제 현장 수사관의 수사 역량 강화는 국민의 안전과 신뢰를 지키기 위한 가장 중요한 과제가 되었습니다. 수사관 여러분의 끊임없는 학습과 노력은 '수사 절차의 공정성'과 '수사 결과의 완결성'에 대한 국민의 믿음에 응답하는 길이 될 것입니다.

경찰청은 현장 수사관 여러분의 이러한 헌신에 조금이나마 도움이 되고자, 「교육훈련대개혁」을 통해 '역량기반 교육 훈련 체계'를 구축하고 있습니다.

본 교재 역시 교육훈련대개혁의 일환으로, 신임수사관 여러분이 필요로 하는 역량을 가장 쉽게 개발할 수 있도록 제작하였습니다. 특히 실제 사건처리 순서를 최대한 반영하여 목차를 구성하고, 설명 내용에 대해서는 현장 수사를 처음 시작하는 수사관도 이해가 가능하도록 표현을 감수·정비하였습니다.



책임수사의 실현을 위해서는 수사시스템의 고도화 및 인력 증원 등 수사인프라 개선도 지속적으로 필요하지만, 가장 중요한 것은 사건을 수사하는 수사관의 역량입니다. 본 교재를 통한 꾸준한 학습으로 수사관으로서 기대되는 전문성과 능력을 촘촘히 배양해 주실 것을 당부드립니다.

신임수사관 여러분! 2021년 경찰 수사권 독립과 함께 수사 경찰은 현재 역사상 가장 중요한 시기를 보내고 있습니다. 여러분이 앞으로 걸어가실 한걸음 한걸음은 '경찰 책임수사 체제 확립'의 역사에 중요한 족적이 될 것입니다.

쉽지 않을지도 모를 길을 걸어가는 신임수사관 여러분의 빛나는 사명감에 감사를 표하며, 본 교재가 여러분의 앞날을 밝히는 작은 등대가 되어주기를 기원합니다.

2023년 11월

경찰청장 **윤 희 근**

## 책을 펴내며 Preface

국가수사본부가 출범한 지 어느덧 3년이 흘렀습니다. 그간 책임 수사를 확립하는 데 많은 어려움이 있었음에도 묵묵히 소임을 다해 준 신임수사관 여러분께 먼저 감사의 마음을 전합니다.

국가수사본부는 현장 수사관의 어려움을 보듬는 데 최선을 다하겠습니다. 이를 위해 우선 수사관 교육 자료를 표준화하고 내실 있게 만들어 경찰의 수사역량을 향상시키는 동시에 현장 업무를 지원하고자 합니다.

본 교재는 수사의 시작부터 마무리까지 전 과정을 다루며, 복잡한 규정과 지침을 쉽게 설명하여 신임수사관의 이해를 돕는데 중점을 두었습니다.

아울러 각종 판례와 법령, 수사구조 개혁 이후의 최신 실무 사례와 같은 다양한 내용을 수록하여 수사 현장에서 도움이 될 수 있도록 하였습니다.

또한 KICS 게시판과 폴넷 등에 흩어져 있는 수사 교재 및 지침을 통합해 신임수사관들이 자료를 쉽게 찾아 활용할 수 있게 하였습니다.



나날이 진화하는 범죄에 대응하기 위해서는 수사관의 역량을 강화해야 합니다. 본 교재가 여러분의 수사 능력을 향상시키고 업무를 하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

국가수사본부는 앞으로도 더 나은 수사환경을 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

2023년 11월

국가수사본부장 **우 종 수**

# 차 례 Contents


## 제1장

**수사의 기초**

제1절 수사의 기본 원칙 2
제2절 사건처리 절차 개요 8

## 제2장

**수사의 개시**

제1절 입건전조사 14
제2절 고소·고발의 접수 26
제3절 자 수 32
제4절 수사개시 단계 유의사항 33

## 제3장

**수사의 진행**

제1절 출석요구 38
제2절 범죄사실 작성 42
제3절 진술조서 작성 51
제4절 수사보고서 작성 78
제5절 피의자신문조서 작성 103
제6절 공소시효의 확인 130
제7절 수사정보의 수집과 분석 133

## 제4장

**강제수사**

제1절 임의수사와 강제수사 160
제2절 대인적 강제처분 : 체포영장에 의한 체포 167
제3절 대인적 강제처분 : 긴급체포 177
제4절 대인적 강제처분 : 현행범 체포 184
제5절 대인적 강제처분 : 구속 189
제6절 대물적 강제처분 : 압수·수색·검증 200
제7절 통신 수사 223

## 제5장

### 죄종별 특칙 및 유의사항


제1절 스토킹·성폭력 범죄 관련 특칙 및 유의사항 236
제2절 가정폭력·아동학대 범죄 관련 특칙 및 유의사항 240
제3절 소년범의 수사 관련 특칙 및 유의사항 244
제4절 장애인 수사 관련 특칙 및 유의사항 248
제5절 외국인 수사 관련 특칙 및 유의사항 251
제6절 출입국 규제 관련 특칙 및 유의사항 258
제7절 여권행정제재 관련 특칙 및 유의사항 265
제8절 공직선거법 관련 특칙 및 유의사항 267
제9절 공무원 수사 관련 특칙 및 유의사항 268
제10절 경찰공무원 수사 관할 관련 특칙 및 유의사항 271
제11절 교통사고처리특례법 입건전조사종결 특칙 및 유의사항 273
제12절 폭력사건 처리에 관한 특칙 및 유의사항 274


## 제6장

### 수사의 종결


제1절 종결의 형태 278
제2절 수사결과보고서 및 결정서 작성 285
제3절 수사·조사 결과 통지 및 통보 302
제4절 송치·불송치 결정 후 조치 309


## 제7장

### 원표 및 수사자료표 작성


제1절 범죄통계원표 318
제2절 수사자료표 321

KOREAN
NATIONAL
POLICE
AGENCY

# 신임수사관 길라잡이

제1장

# 수사의 기초

제1절 수사의 기본 원칙
제2절 사건처리 절차 개요

# 제1장 수사의 기초

## 제1절 수사의 기본 원칙

### Ⅰ. 수사의 의의

우리 대법원은 수사란 범죄혐의의 유무를 명백히 하여 공소의 제기와 유지 여부를 결정하기 위하여 범인을 발견, 확보하고 증거를 수집, 보전하는 수사기관의 활동이라고 정의한다(대법원 1999. 12. 7. 98도3329). 그러나 수사의 정의를 이처럼 공소제기 유무를 전제로 소송 절차적 측면을 강조하게 되면 재심사건에 대한 진상조사, 범죄피해자 보호, 범죄예방활동과 직결된 경찰활동 등을 포섭하기 어렵다. 범죄수사학에서는 사건의 진상을 규명하는 활동으로 보다 넓게 해석하면서 수사관은 범죄사실을 재구성하고 발생한 범죄와 범인의 인과관계를 밝혀내는 것을 임무로 규정하기도 하고, 최근에는 **범죄혐의 유무를 밝히기 위해 범인, 범죄사실과 증거에 관해 필요한 조사를 하는 수사기관의 활동**이라고 보다 폭넓게 정의되기도 한다.

범인이 자살하는 등 공소권 없음이 명백하다고 하더라도 대상자가 해당 범죄로 인한 피해자인지 여부를 확인하거나 발생된 범죄의 진상을 파악하기 위해서는 사실관계를 확인할 필요가 있다.

경찰청, 「수사연구관보고서 제5편 경찰 수사의 패러다임」 2021, 252면

### Ⅱ. 수사의 근거 법령 및 규칙

수사에 적용되는 법규는 일반절차를 규정한 형사소송법부터 각종 특례절차를 규정한 가정폭력처벌법, 성폭력처벌법, 마약거래방지법 등 다양한 법률이 있으며, 처벌규정을 두고 있는 각종 특별형법 외에 특례절차나 보호절차 등을 규정하여 수사활동에 직접 관련된 법률만 100여 개가 넘는다.

수사관들에게 필수적인 일반절차 규정은 다음과 같다.

### 수사 일반절차 규정

| 구분 | 규정명 |
|---|---|
| 법률 | 형사소송법 |
| 대통령령 | 검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정 |
| 행안부령 | 경찰수사규칙 |
| 경찰청훈령 | 범죄수사규칙 |
| 경찰청훈령 | 입건전조사 사건 처리에 관한 규칙 |




**[경찰 범죄수사 규정집]**
POLAW SEARCH 〉 수사매뉴얼

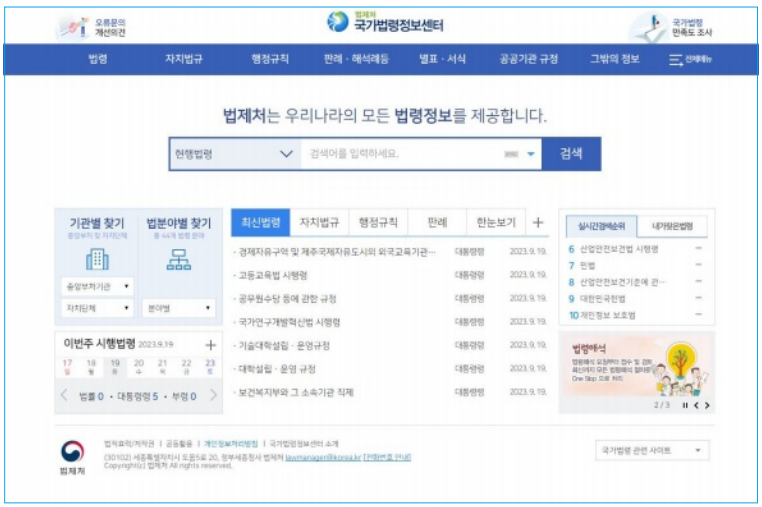
수사에 관해서 전술한 특별법과 이에 따른 법규명령(대통령령, 부령 등), 행정규칙(경찰청 훈령, 예규 등) 등 각종 법규를 총칙, 협력과사건이첩, 수사의 개시·진행·종결 순으로 나누어 대법원과 헌법재판소의 판결과 결정, 인권위 권고 등을 첨부, 정리하여 「경찰 범죄수사 규정집」으로 편찬해 둔 바 있다. 또한 법제처에서 운영하는 국가법령정보센터를 통해서 현행법령 및 행정규칙과 과거 폐지 또는 개정 전의 규정도 확인해 볼 수 있으며, 외부망(www.law.go.kr) 또는 내부망의 POLAW SEARCH와 KICS 포털을 통해 접속할 수 있다.




**[POLAW SEARCH 우측상단]**



**[KICS 포털게시판 좌측하단]**



## Ⅲ. 사건의 관할·단위·이송

### 1. 사건 관할과 사건 이송

사건 관할이란 어떤 경찰관서에서 특정 사건의 수사를 진행하고 종결할 권한과 책임을 지는 가의 문제를 말한다. 사건 관할을 명확히 결정짓는 것은 한정된 자원과 인력을 집중하여 효율적이고 신속한 수사를 하기 위해 필수적인 것으로, 특히 사건 발생 초기 단계에서 중요한 의미를 지닌다.

사건 이송은 한 경찰관서에서 수사 중인 사건을 다른 경찰관서로 옮기는 수사주체의 변경을 말한다. 이송은 일체의 사건 관할이 없는 관서에서 사건 관할이 있는 관서로 이송하는 것이 일반적이나, 사건 관할이 있더라도 병합수사의 필요성 또는 별도 지침 등에 의해 이송하는 경우도 있다.

#### 가. 사건의 관할 및 관할사건수사에 관한 규칙

경찰청 훈령으로 「사건의 관할 및 관할사건수사에 관한 규칙(관할규칙)」을 두고 있다. 이 규칙에서는 경찰관이 범죄를 수사함에 있어 사건의 관할에 관한 일반적인 기준과 절차를 규정하고 있다.

**관할규칙(경찰청훈령) 주요 규정**

제3조 제3호 "경찰관서"란 경찰청, 시·도경찰청, 경찰서를 말한다.

제7조(사건관할의 유무에 따른 조치) ⑤ … 경찰청장은 개별사건의 특수성을 고려하여 사건관할 및 그에 따른 조치에 대해 별도 지침을 마련하여 따로 정할 수 있다.

제9조(사건의 관할에 대한 지휘건의) ① 시·도경찰청장 및 경찰서장은 사건의 관할이 분명하지 아니하여 관할에 의문이 있는 경우에는 각각 바로 위 상급 경찰관서의 장에게 서면으로 별지 제1호서식의 수사지휘건의서를 작성하여 사건의 관할에 관한 지휘건의를 할 수 있다.

##### (1) 사건 관할 기준

사건의 관할은 범죄지, 피의자의 주소·거소 또는 현재지 관할 경찰서를 기준으로 한다. 관할이 다른 수 개 사건이 서로 관련이 있을 때는 1개 사건에 관하여 관할이 있는 경찰관서가 다른 사건까지 병합 수사할 수 있다.

##### (2) 사건 관할이 불분명한 경우의 관할 지정

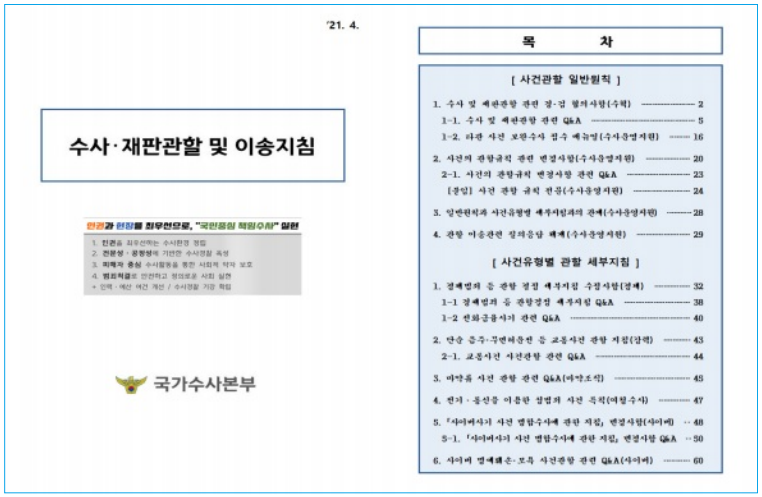
전화, 인터넷 등 정보통신매체 이용 범죄, 대중교통수단 이동 중에서 발생한 범죄, 외국에서 발생한 범죄에서 범죄지와 피의자가 모두 불명확한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 사건을 최초로 접수한 관서를 사건의 관할 관서로 한다. 다만 다른 국가기관과의 협정이 있으면 이 규칙보다 우선하여 적용한다.

### (3) 사건 관할의 유무에 따른 조치

경찰관은 사건 관할 여부를 불문하고 이를 접수하여야 한다. 사건을 접수한 관서는 일체의 관할이 없다고 판단되면 사건의 관할이 있는 관서에 이송하여야 한다. 범죄지 관할 관서에 우선적으로 이송한다.

## 나. 별도 지침 및 상급관서 지휘조정

범죄의 다양한 형태 및 신종 범죄의 발생을 고려할 때 관할규칙에서 모든 형태의 관할과 이송을 규정하기는 어렵다. 따라서 일반 규정인 관할규칙 외에 경찰청 국가수사본부 내 죄종별 담당부서에서 사건유형별 관할 세부지침을 두어 사건 관할과 이송을 관리하고 있으며, 이에 대한 해석과 적용에 대해서도 상급경찰관서에서 관할 지휘조정(관할규칙 제9조)을 통해서 탄력적으로 대응하고 있다.


'21. 4.

수사·재판관할 및 이송지침

국가수사본부

목 차

[ 사건관할 일반원칙 ]

1. 수사 및 재판관할 관련 경·검 협의사항(수력) ····· 2
1-1. 수사 및 재판관할 관련 Q&A ····· 5
1-2. 타관 사건 보완수사 접수 예규정(수사준칙지원) ····· 16
2. 사건의 관할규칙 관련 변경사항(수사준칙지원) ····· 20
2-1. 사건의 관할규칙 변경사항 관련 Q&A ····· 23
[경찰] 사건 관할 규칙 전문(수사준칙지원) ····· 24
3. 일반원칙과 사건유형별 세부지침과의 관계(수사준칙지원) ····· 28
4. 관할 이송관련 상의중단 해제(수사준칙지원) ····· 29

[ 사건유형별 관할 세부지침 ]

1. 경제범죄 등 관할 결정 세부지침 수정사항(경제) ····· 32
1-1 경제범죄 등 관할결정 세부지침 Q&A ····· 38
1-2 전화금융사기 관련 Q&A ····· 40
2. 단순 증주·무면허운전 등 교통사고 관할 지침(갑력) ····· 43
2-1. 교통사고 사건관할 관련 Q&A ····· 44
3. 마약류 사건 관할 관련 Q&A(마약조직) ····· 45
4. 한국·중산층 이종범죄 실범죄 사건 특적(여청수사) ····· 47
5. 「사이버사기 사건 명탐수사에 관한 지침」 변경사항(사이버) ·· 48
5-1. 「사이버사기 사건 명탐수사에 관한 지침」 변경사항 Q&A ·· 50
6. 사이버 명예훼손·모욕 사건관할 관련 Q&A(사이버) ····· 60

**[관할 및 이송 관련 주요 지침]**

21년 국수본 출범 초기 수사 및 재판관할 관련하여 일부 혼선이 있어 수사기관협의회(경찰-해경-검찰청)를 통해 정리하였으며, 이는 「수사운영지원담당관-4124(2021.4.21.)수사·재판관할 및 이송지침 통보(하달)」 하달되었다.

수사실무지침 제3장 2.사건이송에 관한 지침, 3.사건의 관할 관련 지침 등에도 수록되어 있다.

사건 유형별 세부지침은 계속 개정되고 있으므로 시도청 죄종별 담당부서를 통해 재확인해야 한다.

## 2. 타 수사기관과의 관계

### 가. 검찰

검사가 수사 개시 범위 외 사건을 접수한 경우 이송해야 한다. 또한 경·검 사건 경합 시 경찰이 우선권을 가지는 경우(수사준칙 제18조 제2항 제1호 단서), 타 수사기관에서 수사하는 것이 적절하다고 판단되는

**[검사의 수사 개시 범위]**

검찰청법 제4조(검사의 직무)

가. 부패범죄, 경제범죄, 공직자범죄, 선거범죄, 방위사

업범죄, 대형참사 등 대통령령으로 정하는 중요 범죄
나. 경찰공무원이 범한 범죄
다. 가목·나목의 범죄 및 사법경찰관이 송치한 범죄와 관련하여 인지한 각 해당 범죄와 직접 관련성이 있는 범죄

수사실무지침 제3장 1.경찰과 검찰의 수사경합에 관한 지침 참조

경우에는 이송할 수 있다.

반대로 경찰은 심신장애로 벌할 수 없는 경우, 기소되어 사실심 계속 중인 사건과 포괄일죄를 구성하는 사건의 경우 검사에게 이송해야 한다(수사준칙 제51조 제3항).

수사의 경합이란 동일한 범죄사실을 수사하게 된 경우를 의미한다. 경·검의 수사 경합 시 검사는 경찰에게 사건 송치를 요구할 수 있고, 이 경우 경찰은 지체 없이 검사에게 사건을 송치해야 한다. 단 검사가 영장을 청구하기 전에 경찰이 영장을 신청한 경우에는 경찰이 계속 수사할 수 있다.

## 나. 해양경찰

경찰청-해양경찰청 간 업무협력 양해각서('17. 9. 22.)에 따라 해양경찰청에서 우선적으로 관할하는 해양범죄는 다음과 같다.

**양해각서 제4조(수사관할) 제2항)**

1. 해양에서 발생한 범죄
2. 해양에서 발생하여 육상으로 이어지는 범죄
3. 육상에서 발생하여 해양으로 이어지는 범죄 중 해양 관련성이 높거나 해양에 중대한 영향을 미치는 범죄
4. 어민 등 해양 관련 종사자의 해양 관련 범죄
5. 선박, 조선수, 해양플랜트, 물양장 등 해양과 관련된 장소에서의 해양 관련 범죄

## 다. 국방부

군과 경찰은 그간 「국방부와 경찰청과의 수사업무 공조협정(경찰청고시 제2006-3호, 2006. 2. 28. 제정)」에 따라 수사의 분담과 조정을 진행해 왔다. 최근 군사법원법이 개정되어 △성폭력범죄 △군인 등의 사망사건 관련 범죄 △군인 등이 그 신분취득 전에 저지른 범죄에 대해서는 일반 법원이 재판권을 행사하게 되었고 수사 역시 경찰이 담당하게 되었다.

**개정 군사법원법 주요 내용**

1. 군사법원 항소심(2심) 민간 법원 이관
2. 국방부 장관 소속 군사법원 설치 등(군단급 이상 부대 소속 보통군사법원 → 국방부 소속 5권역 군사법원)
3. 각 군 참모총장 소속 검찰단 설치, 관할관·심판관 제도 폐지
4. △성범죄 △입대 전 발생 범죄 △사망의 원인이 되는 범죄 일반법원 관할 이전




**[군인범죄 수사실무지침]**
수사심사정책담당관-11189
(2022. 7. 1.)

## 라. 특별사법경찰관리

경찰수사규칙 제8조에서는 수사에 필요한 경우 특별사법경찰관리와 긴밀히 협력하도록 일반적인 규정을 두고 있다. 경찰관이 특별사법경찰관리의 직무범위에 속하는 범죄를 먼저 알게 되어 직접 수사하고자 할 때에는 소속 관서장의 지휘를 받아 수사하여야 하고(범죄수사규칙 제3조), 사건을 이송할 때는 필요한 조치를 한 후 관련 수사자료와 함께 신속하게 이송하여야 하며(제4조), 이송받아 수사를 종결한 때에는 그 결과를 특별사법경찰관리에게 통보하도록 규정하고 있다. 또한 수사가 경합할 때에는 소속 경찰관서 수사부서의 장의 지휘를 받아 해당 특별사법경찰관리와 그 수사에 관하여 필요한 사항을 협의한다(제6조).

**실무상 특사경으로 고소·고발 사건을 이송하기 위해서는 근로기준법과 같은 전속관할이 아닌 이상, 경찰도 관할권이 있으므로 사전에 협의를 진행**해야 한다.

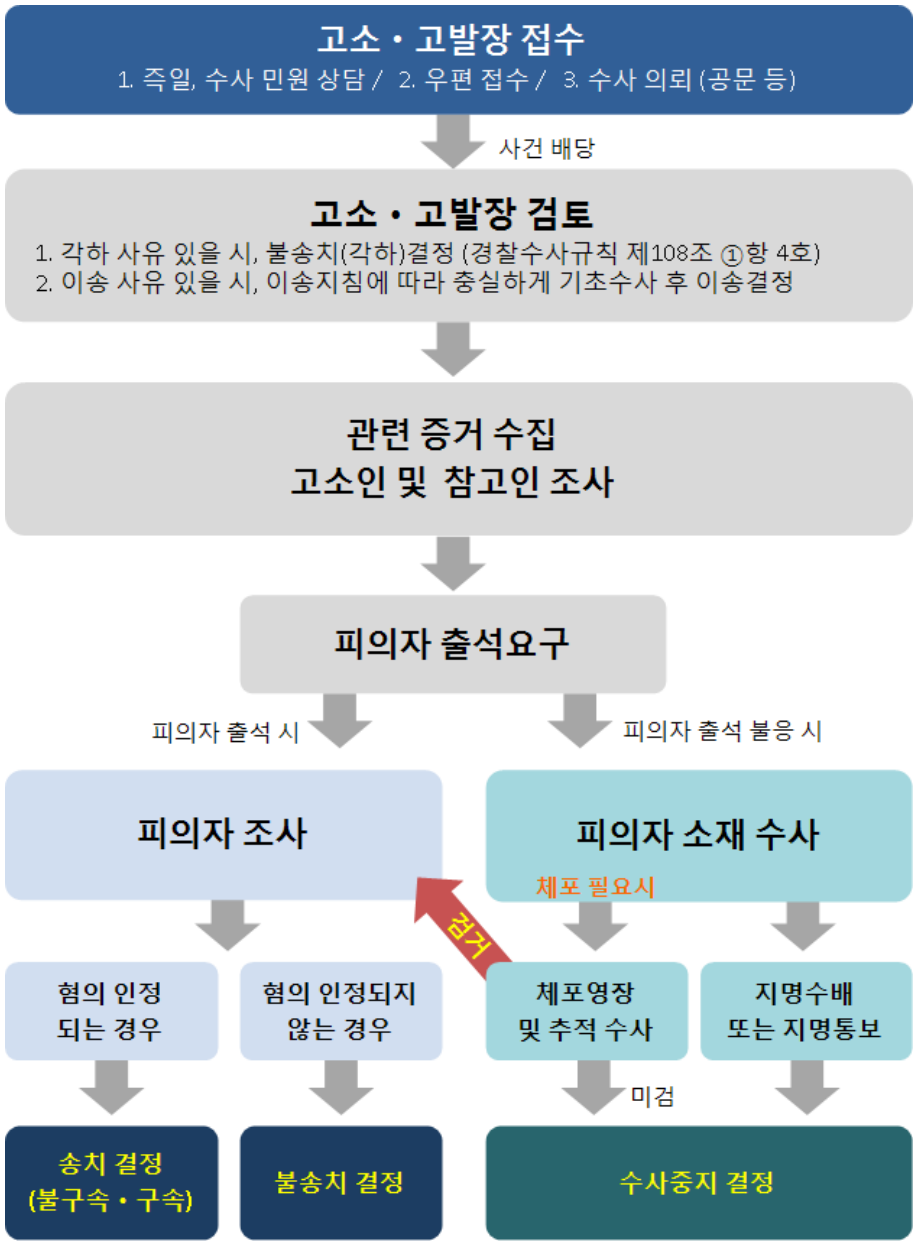
## 마. 고위공직자범죄수사처

경찰이 범죄를 수사하는 과정에서 공수처법 제2조에 규정된 '고위공직자로 재직 중 본인 또는 가족이 범한 죄 및 관련 범죄'를 인지한 경우 그 사실을 즉시 공수처에 통보하여야 한다. 통보 후 절차대로 수사를 진행하고, 공수처에서 사건 이첩을 요청하는 경우 그 요청에 응해야 한다.

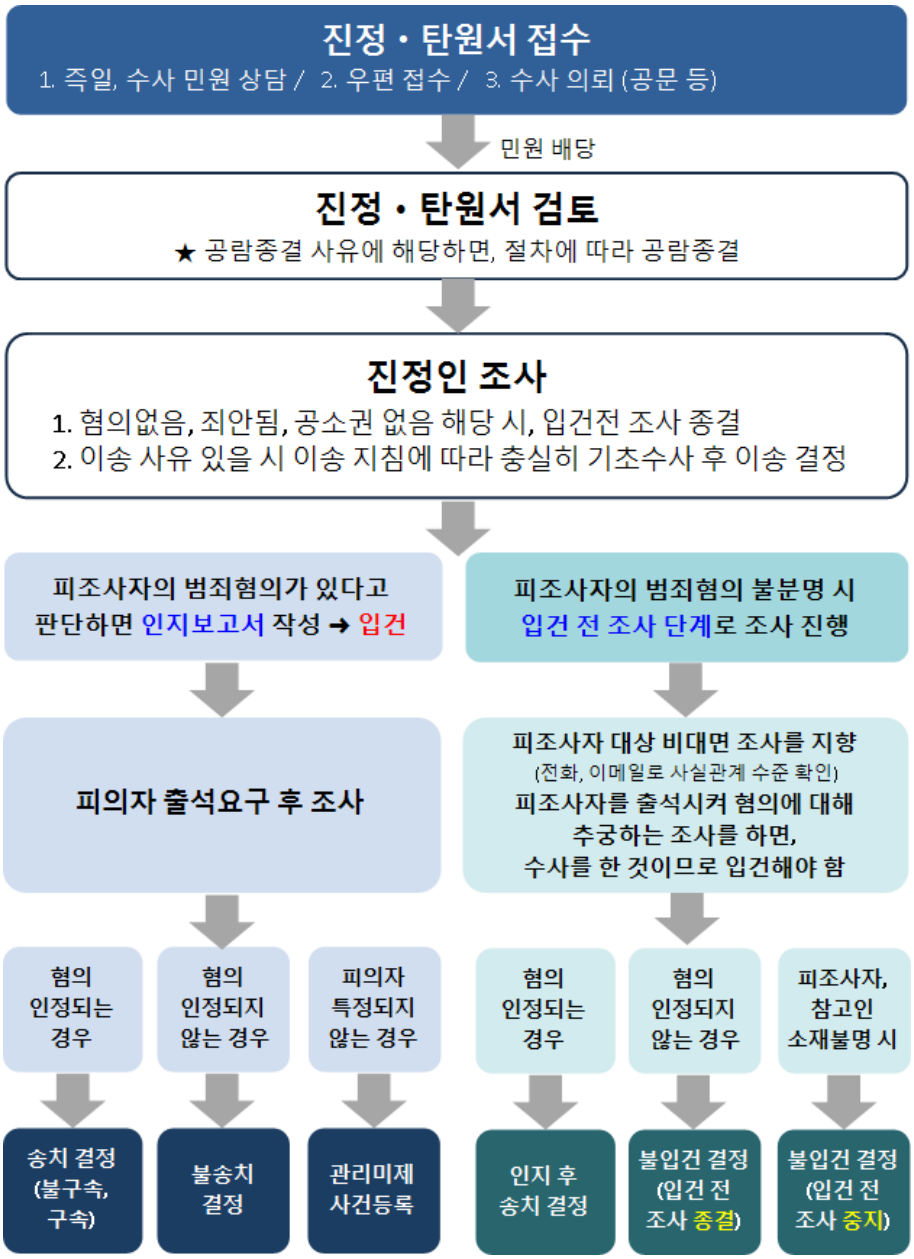
수사실무지침 제2장 6.고위공직자범죄 인지 통보 관련 지침 참고

## 제2절 사건처리 절차 개요

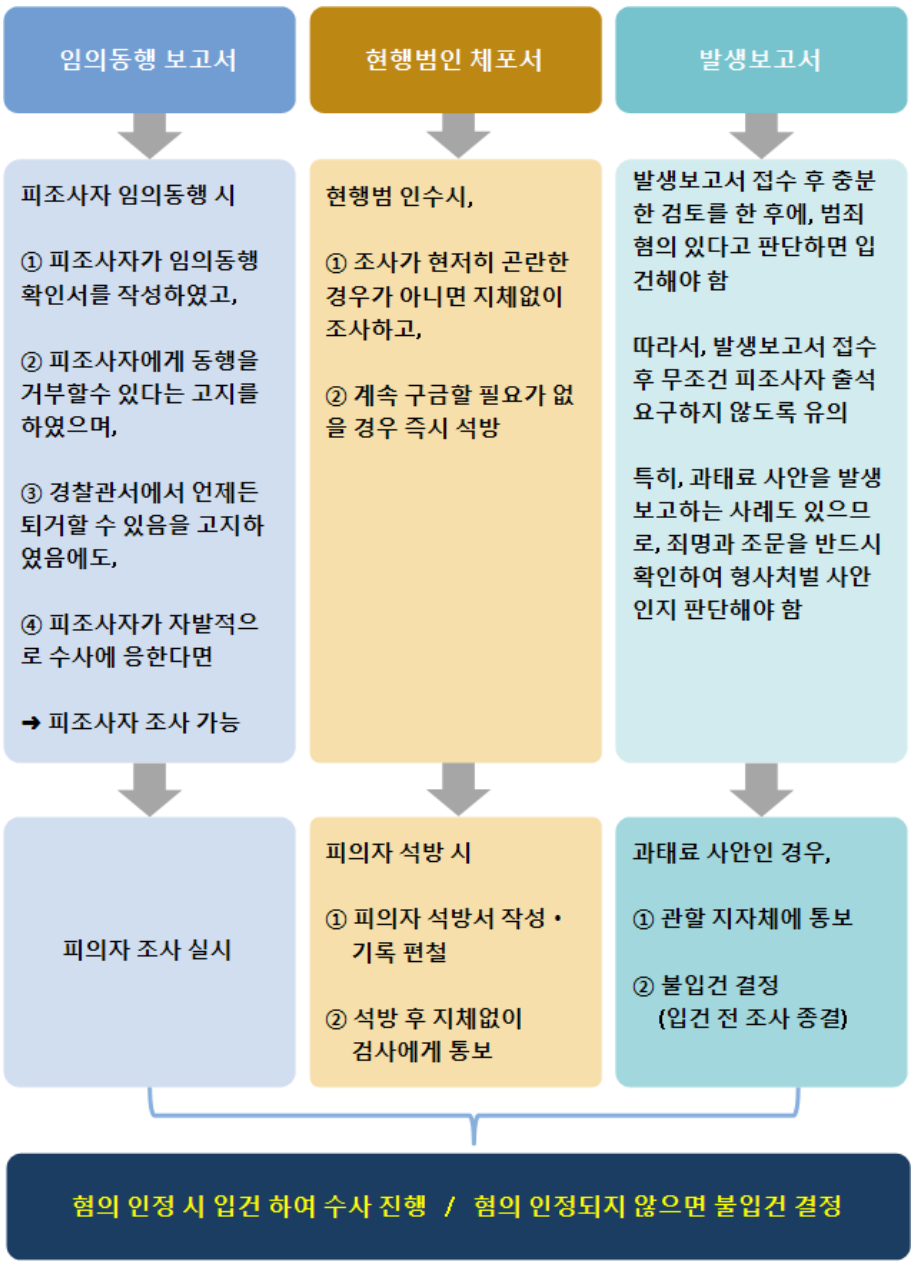
### 1. 고소·고발 사건 처리 절차



## 2. 진정·탄원 사건 처리 절차



## 다. 발생사건 등 처리 절차


임의동행 보고서
현행범인 체포서
발생보고서
피조사자 임의동행 시
① 피조사자가 임의동행 확인서를 작성하였고,
② 피조사자에게 동행을 거부할수 있다는 고지를 하였으며,
③ 경찰관서에서 언제든 퇴거할 수 있음을 고지하였음에도,
④ 피조사자가 자발적으로 수사에 응한다면
➜ 피조사자 조사 가능
현행범 인수시,
① 조사가 현저히 곤란한 경우가 아니면 지체없이 조사하고,
② 계속 구금할 필요가 없을 경우 즉시 석방
발생보고서 접수 후 충분한 검토를 한 후에, 범죄혐의 있다고 판단하면 입건해야 함
따라서, 발생보고서 접수 후 무조건 피조사자 출석 요구하지 않도록 유의
특히, 과태료 사안을 발생보고하는 사례도 있으므로, 죄명과 조문을 반드시 확인하여 형사처벌 사안인지 판단해야 함
피의자 조사 실시
피의자 석방 시
① 피의자 석방서 작성·기록 편철
② 석방 후 지체없이 검사에게 통보
과태료 사안인 경우,
① 관할 지자체에 통보
② 불입건 결정 (입건 전 조사 종결)
혐의 인정 시 입건 하여 수사 진행 / 혐의 인정되지 않으면 불입건 결정


경찰청
Korean National Police Agency

KOREAN
NATIONAL
POLICE
AGENCY

# 신임수사관 길라잡이

제2장

# 수사의 개시


제1절 입건전조사

제2절 고소·고발의 접수

제3절 자 수

제4절 수사개시 단계 유의사항

# 제2장 수사의 개시

## 제1절 입건전조사

「입건전조사」는 수사의 개시 이전의 조사활동에 해당하나 교재 구성의 편의상 제2장 수사의 개시에서 서술하였다.
- 편집자 주 -

### Ⅰ. 「입건전조사」의 의의

#### 1. 내사와 「입건전조사」의 관계

내사와 「입건전조사」의 개념은 동일하다. '21년 형사소송법 개정과 함께 개정된 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제16조 제3항과 「경찰수사규칙」 제19조에서 '입건전조사'를 명문화하였고, '내사' 용어가 '은밀하게 뒷조사를 한다'는 부정적 인식을 내포하고 있는 점, 용어 자체의 명확성이 부족하다는 점에서 '내사' 용어를 「입건전조사」로 모두 변경하였다.

이와 더불어 舊 경찰 내사 처리규칙은 「입건 전 조사 사건 처리에 관한 규칙(경찰청 훈령, 21. 8. 30. 전부개정)- 이하 '입건전조사규칙'」으로 전환되었으며 △피내사자, 피진정인을 '피조사자'로 △내사·수사 절차를 '입건전조사·수사 절차'로 △ 내사 중을 '입건전조사 중'으로 △진정내사는 '진정사건'으로 △신고내사는 '신고사건'으로 △첩보내사는 '첩보사건'으로 △기타내사는 '기타조사사건'으로 명칭을 변경하였다.

**입건전조사사건의 분류**

1. 진정사건 : 범죄와 관련하여 진정·탄원 또는 투서 등 서면으로 접수된 사건
2. 신고사건 : 범죄와 관련하여 112신고·방문신고 등 서면이 아닌 방법으로 접수된 사건
3. 첩보사건 : 범죄첩보 제출사건, 진상 확인 필요가 있는 사건
4. 기타조사사건 : 위 각 호를 제외한 범죄 의심할 만한 정황 있는 사건

#### 2. 입건전조사의 개념

입건전조사는 진정·탄원 또는 투서, 신고, 범죄에 관한 정보, 풍문 등을 통해 범죄혐의가 있을 수 있는 정보를 입수한 수사기관이 수사개시에

앞서 범죄혐의 유무를 확인하기 위해 범죄인지 전의 단계에서 수행하는 조사활동을 말한다. 즉, 수사기관이 수사를 개시하기 이전에 범죄혐의 자체가 있는지 여부를 확인하기 위하여 행하는 사전적인 조사절차이다. 수사기관은 범죄에 관한 진정이나 탄원, 신고, 범죄첩보, 신문 기타 출판물의 기사, 풍문이나 풍설 등이 있을 때에는 먼저 그 사안의 진상을 조사한 후 범죄혐의가 객관적으로 있다고 인정될 때에 정식으로 수사에 착수하게 된다. 이와 같이 입건전조사는 수사 개시 이전에 범죄혐의 유·무 발견을 위한 제도가 아닌 혐의의 존재 여부를 파악하여 수사개시 여부를 판단하는 기초사실 조사에 해당한다.

입건전조사를 받는 자를 피조사자라고 하며, 피조사자는 수사개시에 의해 피의자로 된다. 21년 형사소송법 개정 후 후속 입법으로 대통령인 검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정이 제정되었고, 제16조 제3항에 「입건전조사활동」이라고 하여 입건전조사 관련된 규정을 정하고 있다. 또한, 수사준칙에 따른 하위법령으로 경찰수사규칙 제19조에 입건전조사에 대한 구체적인 내용이 명시되어 있고, 입건전조사와 관련한 세부 절차는 「입건 전 조사 사건 처리에 관한 규칙(경찰청훈령)」에 규정되어 있다.

대법원 역시 수사의 개시여부 또는 조사활동의 종결여부의 판단은 수사기관이 제반 상황에 대응하여 자신에게 부여된 권한을 적절하게 행사할 수 있도록 합리적인 재량에 위임되어 있는 행위로 인정하고 있다(대법원 2006.12.7. 선고 2004다14932 등).

입건전조사규칙 상, 피조사자는 종래 피내사자, 피진정인 명칭을 변경하고 입건전조사 사건의 대상이 되는 사람을 통칭하는 것으로 해석되고,

경찰수사규칙 제44조(영상녹화물의 제작 및 보관), 범죄수사규칙 제85조(영상녹화물의 제작·보관), 제62조(수사관서 이외의 장소에서의 조사) 조사의 대상이 되는 사람이라는 의미인 '피조사자'개념과 차이가 있다.

**입건전조사 관련 법령상 근거**

**수사준칙 제16조(수사의 개시)** ③ 검사 또는 사법경찰관은 입건 전에 범죄를 의심할 만한 정황이 있어 수사 개시 여부를 결정하기 위한 사실관계의 확인 등 필요한 조사를 할 때에는 적법절차를 준수하고 사건관계인의 인권을 존중하며, 조사가 부당하게 장기화되지 않도록 신속하게 진행해야 한다.

**경찰수사규칙 제19조(입건 전 조사)** ① 사법경찰관은 수사준칙 제16조제3항에 따른 입건 전에 범죄를 의심할 만한 정황이 있어 수사 개시 여부를 결정하기 위한 사실관계의 확인 등 필요한 조사(이하 "입건전조사"라 한다)에 착수하기 위해서는 해당 사법경찰관이 소속된 경찰관서의 수사 부서의 장(이하 "소속수사부서장"이라 한다)의 지휘를 받아야 한다.

| 구분 | 내 용 | 참 고 |
|---|---|---|
| 수사준칙<br>(제16조) | ① 수사개시 및 즉시 입건 의무<br>② 관련 없는 사건의 수사개시 금지<br>③ 적법절차 준수·사건관계인 인권 존중<br>④ 피혐의자·사건관계인의 통지의무<br>⑤ 통지의 구체적인 방법 및 절차<br>⑥ 서류의 열람 및 복사 | 〈즉시 입건 의무〉<br>1. 피혐의자의 수사기관 출석조사<br>2. 피의자신문조서의 작성<br>3. 긴급체포<br>4. 체포·구속영장의 청구 또는 신청<br>5. 사람의 신체, 주거, 관리하는 건조물, 자동차, 선박, 항공기 또는 점유하는 방실에 대한 압수·수색 또는 검증영장(부검을 위한 검증영장은 제외한다)의 청구 또는 신청) |
| 경찰수사<br>규칙<br>(제19조) | ① 소속부서장의 지휘 규정<br>② 입건전조사의 구분 및 처리 | - |
| 경찰수사<br>규칙<br>(제20조) | 불입건 결정 통지 규정 | 피혐의자와 진정인·탄원인·피해자 또는 그 법정대리인에게 불입건 결정을 한 날부터 7일 이내 통지 |
| 입건전조사<br>규칙<br>(제7조<br>제2항) | 입건전조사 통지 규정 | 입건전조사를 개시한 경우 7일 이내 및 조사에 착수한 날부터 매 1개월이 지난 날에 진정인·탄원인·피해자 또는 그 법정대리인에게 조사 진행상황 통지 |
| | 조사기간 초과에 대한 보고 | 조사기간이 3개월을 초과하는 경우에는 입건전조사진행상황 보고서를 작성하여 수사부서의 장에게 보고 |
| 입건전조사<br>규칙<br>(제9조) | 불입건 결정 지휘(일몰제) | 조사에 착수한 후 6개월 이내에 수사절차로 전환하지 않은 사건에 대하여 수사부서의 장은 불입건 결정 지휘를 하거나 다수의 관계인 조사, 관련자료 추가확보·분석, 외부 전문기관 감정 등 계속 조사가 필요한 사유가 소명된 경우에는 6개월의 범위 내에서 조사기간을 연장 할 수 있다. |

## 3. 수사와 입건전조사의 구분

우리 형사소송법은 「범죄의 혐의 있다고 사료하는 때에는 범인, 범죄사실과 증거를 수사하여야 한다」고 규정(형사소송법 제196조)하고 있고, 그 수사와 관련하여 일련의 규정(형사소송법 제195조~제245조의4)을 두고 있다. 이에 대하여 수사기관이 범죄의 혐의가 있다고 사료되기 이전 범죄의 혐의를 발견하기 위한 활동을 입건전조사라고 하며, 수사와 구분하고 있다. 즉 입건전조사는 수사의 전 단계라고 볼 수 있다.

수사기관이 범죄인지 절차를 거쳐 범죄를 인지한 경우나 고소·고발을 받은 경우가 수사에 해당함은 명백하다. 그러나 수사기관이 인지절차를 거치지 아니하였고 또한 고소·고발이 없는 경우 수사기관의 활동에 대하여 언제부터 입건전조사가 아니라 수사라고 볼 것인지가 문제된다. 수사준칙 제16조 제1항은 ① 피혐의자의 수사기관 출석조사, ② 피의자신문조서의 작성, ③ 긴급체포, ④ 체포·구속영장의 청구 또는 신청, ⑤ 사람의 신체, 주거, 관리하는 건조물, 자동차, 선박, 항공기 또는 점유하는 방실에 대하여 압수·수색·검증영장을 청구 또는 신청하는 경우에는 수사를 개시한 것으로 보고, 이 경우에는 해당 사건을 즉시 입건해야 한다고 규정하고 있으므로, 위와 같은 수사기관의 활동에 대해서는 입건전조사가 아니라 수사라고 보아야 한다는 의미로 해석된다.

범죄혐의 유무를 기준으로 입건전조사(舊내사)와 수사를 구별하는 기준에 대해 형식설과 실질설의 견해가 대립하고 있으나, 판례(대법원 2001.10.26. 선고 2000도2968 판결)는 범죄인지서를 작성하기 전이라도 수사가 가능하다는 입장이므로 실질설을 취한다고 볼 수 있다. 실질설에 의해 수사와 입건전조사를 구별하는 경우 입건 절차를 밟기 전 실질적인 수사에 나가더라도 위법하다고 할 수 없지만 그러한 경우 형사소송법상 수사절차에 관한 규제가 그대로 적용되어야 한다.

**학설정리 : 형식설과 실질설**

① 형식설은 입건 유무를 기준으로 파악하여 수사기관이 피혐의자를 피의자로 입건하기 전에는 입건전조사로, 입건한 후에는 통상의 수사로 구분하여 범죄의 혐의를 확인함으로써 수사기관 조사활동의 효율성을 강조한다.

② 실질설은 범죄혐의가 있음을 수사기관이 외부적으로 표시하는 순간을 기준으로 수사기관이 범죄혐의가 있다고 판단하여 외부적으로 일반적이고 통상적인 수사라고 볼만한 일련의 조치가 있을 때에는 입건 전이더라도 통상의 수사로 보고 그 이전에는 입건전조사로 봄으로써 피조사자의 인권보호나 방어권의 강화를 강조한다.

## 4. 피혐의자와 피조사자의 관계

21년 수사권개혁 이후, 종래 일반적으로 사용하던 피혐의자, 피조사자, 피내사자에 대한 용어의 사용에 있어 실무적으로 헛갈리는 부분이 발생하였다. 전술한 바와 같이 피내사자, 피진정인은 피조사자로 변경되었는데, 「입건전조사사건 규칙」에서 정의하는 피조사자는 보편적으로 사용되는 피조사자와 차이가 있다. 보편적으로 사용하는 피조사자의 사전적 의미는 '조사 대상이 되는 사람'을 지칭하는 용어이고, 위 규칙의 피조사자는 '입건전조사대상자'란 의미의 피조사자이다.

수사준칙에는 피조사라는 용어는 사용하지 않고, 모두 피혐의자라는 용어를 사용하고 있고, 경찰수사규칙, 범죄수사규칙의 피조사자는 입건전 조사 사건 처리에 관한 규칙의 피조사자(입건전조사대상자)가 아닌 사

차후, 입건전조사 사건 처리에 관한 규칙의 피조사자는'입건전조사대상자'로 변경할 필요가 있다는 의견도 있다.

전적 의미의 피조사자라는 용어를 사용하고 있다. 피혐의자 용어에 대해 일반적으로 「범죄혐의가 있다고 추정되는 사람」으로 해석된다. 입건전조사는 수사의 개시에 전에 이루어지는 조사활동이므로 조사 결과 조사대상자(피조사자)에게 범죄혐의가 있다고 의심될 경우에는 수사준칙, 경찰수사규칙에 의해 '피혐의자'라는 용어를 사용해야 할 것으로 보인다.

〔 **피조사자(입건전조사대상자) → 피혐의자 → (입건) → 피의자** 〕

검찰은 검찰사건사무규칙에 따라 내사사건, 조사사건(내사사건 진행 중 수사의 단서로써 수사 개시 필요시), 형사사건(입건)으로 구분하고 있음

실무적으로 입건전조사단계에서 사실 확인을 위한 대물적 강제처분이 가능하며, 형사소송법에 의한 압수수색영장은 범죄를 범하였다고 의심할 만한 정황이 있어야 하고 수사준칙에는 피조사자가 아닌 피혐의자 용어만 명시되어 있으므로, 압수수색영장을 신청하는 경우에는 '피조사자' 용어가 아닌 '피혐의자' 용어를 사용하는 것이 타당해 보인다. 수사준칙 및 경찰수사규칙에서의 입건, 통지 등 절차와 관련된 사항의 피혐의자는 입건 전 조사 사건 처리에 관한 규칙의 피조사자와 동일하게 해석해야 하고, 동일한 절차를 진행해야 한다.

## 5. 진술거부권과 강제처분

실무상, 입건전조사의 최종단계에 이르면 피조사자 본인을 임의동행 또는 출석을 요구하여 입건전조사 사실에 관해 진술서나 진술조서를 작성하고, 범죄의 혐의사실이 인정되면 범죄인지(입건)와 동시에 피의자신문조서 작성, 송치 또는 불송치 결정을 하게 되고, 혐의점을 발견하지 못하면 입건전조사를 계속하거나, 입건전조사 종결 처분을 하게 된다.

**경찰청 수사기획과-10017 (2017. 6. 1.)** 「참고인(피혐의자) 진술조서 작성 시 진술거부권 고지 철저 지시」
...참고인 진술조서 및 기타 형식으로 조사하더라도 대상자 본인의 범죄 혐의에 대하여 조사하는 경우에는 조사 시작 이전에 진술거부권을 고지해야...

수사단계에서 검사 또는 사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 피의자가 아닌 자(참고인)의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다(형사소송법 제221조). 참고인에 대한 조사 과정에서 진술거부권을 고지할 필요는 없다는 견해가 있는데 그 이유는 진술거부권 고지대상이 되는 피의자 지위는 수사기관이 범죄혐의를 인정하여 수사를 개시하는 행위를 한 때에 인정하기 때문이다. 입건전조사 단계에서의 피조사자와 수사단계에서의 참고인의 개념은 차이점이 있으나, 경찰청에서는 **입건전조사 사건에서 대상자의 범죄혐의에 대하여 조사하는 경우에는 진술거부권을 고지해야 한**

**다고 명시**하고 있다.

형사소송법 상 체포·구속·압수는 원칙적으로 범죄 혐의를 인정될 수 있음을 전제로 입건 절차를 거친 후 진행해야 하므로, 범죄혐의가 아직 확정되지 않은 입건전조사단계의 강제처분은 피조사자(피혐의자)의 인권 보호 및 방어권 행사에 중대한 위해요소가 되지 않도록 가능한 입건 후 강제처분을 진행하도록 한다. 다만, 실무적으로 입건전조사단계에서 압수·수색·검증 등의 대물적 강제처분이 이루어지고 있고 입건전조사는 수사의 일부에 해당되고 현행 수사준칙에는 특정 행위에 대하여 강제처분에 대한 입건 규정을 정하고 있는 점 등, **입건전조사단계에서의 강제수사는 제한적으로 가능하다고 해석된다.**

법원은 입건 전 사건의 대물적 강제처분에 대해 혐의사실의 구체성 및 중대성, 법정형, 압수·수색으로 인한 법익침해의 가능성, 다른 증거수집 방법의 존부 등을 총체적으로 고려하여 영장 발부 여부를 판단하고 있다. 입건전조사사건은 입건전조사보고서, 첩보보고서에 기재된 혐의 내용이 구체적으로 특정되어 있고 그 첩보가 내부자의 제보 등 개연성이 있다고 볼 자료가 있으면 압수수색영장이 발부되고, 그렇지 아니하면 '범죄혐의에 대한 소명 부족'을 이유로 영장이 기각되고 있음을 유념한다.

**영장 종류별 범죄혐의 관련 필요 요건**

- **체포영장** : 범죄혐의가 소명자료에 의하여 입증되는 객관적이고 합리적인 혐의
- **구속영장** : 피의자가 죄를 범하였음을 인정할 수 있는 고도의 개연성과 무죄 추정을 깨뜨릴 수 있을 정도의 유죄 판결에 대한 개연성
- **압수영장** : 객관적인 자료에 의해 뒷받침되는 범죄혐의

**현재 실무적으로 입건전조사단계에서 허용되고 있는 강제처분은**

① 금융계좌추적용 압수영장
② 기관 또는 기업에 피혐의자의 인적사항 특정 및 사실관계 확인을 위한 압수수색영장(사람의 신체, 주거, 관리하는 건조물, 자동차, 선박, 항공기 또는 점유하는 방실은 제외)
③ 통신 영장 및 허가서
④ 부검용 압수 및 검증영장

등이 있다.

## Ⅱ. 「입건전조사」 개시·진행·종결

### 1. 입건전조사사건의 개시

진정사건, 신고사건, 첩보사건, 기타조사사건에 대해 수사의 단서로서 조사할 가치가 있다고 인정되는 경우에는 이를 수리하고, 소속 수사부서장에게 보고해야 한다(입건전조사규칙 제44조). 첩보사건의 조사를 착수하고자 할 때에는 '입건전조사착수보고서'를 작성하고, 소속 부서장에게 보고하고 지휘를 받아야 한다. 수사부서장은 수사 단서로서 조사할 가치가 있다고 판단하는 사건·첩보 등에 대하여 소속 경찰관에게 '입건전조사착수지휘서'에 의하여 조사의 착수를 지휘할 수 있다. 조사과정에서 범죄혐의가 있다고 판단될 때에는 지체 없이 범죄인지서를 작성하여 소속 수사부서장의 지휘를 받아 수사를 개시한다(입건전조사규칙 제8조).



**[수사실무지침]** 수사개시단계 〉 입건전조사 관련 지침




**[중요사건 시·도경찰청 중심 수사 및 지휘체계 구축 계획]**
국수본 수사운영지원담당관
-271(2021. 1. 11.)

중요 입건전조사 사건은 수사 사건에 준하여 시·도청 및 국가수사본부로 보고하여 지휘를 받도록 한다. 특히 사안의 중요성, 사회적 파급력, 수사의 효율성, 관서 의견 등을 고려하여 죄종·규모 등에 따라 필요하다고 판단되는 경우에는 시·도청으로 사건 이관, 시·도청 직접 조사 진행하도록 한다. 보고·지휘의 구체적인 대상 및 절차 등에 관해서는 범죄수사규칙 별표1·2 및 「중요사건 시·도경찰청 중심 수사 및 지휘체계 구축 계획」을 참조한다.

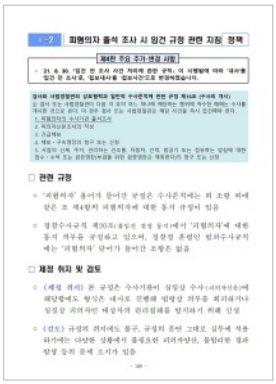
## 2. 입건전조사사건의 진행

### 가. 수사준칙 상 수사개시 간주

참고인 진술조서 작성 중 피의자로 전환해야 할 필요가 있는 경우에는 참고인 진술조서 작성을 종결한 후 팀장·과장에게 先보고하여 승인을 받은 후 피의자 신문조서를 작성하고,

참고인 조사 내용 및 제반 증거에 비추어 범죄혐의가 있다고 판단할 경우에는 범죄인지서 결재 절차를 통해 수사개시 이후 피의자신문으로 진행한다.

수사준칙 제16조 제1항에서 입건 의무를 부여하고 있는 행위에 착수한 경우에는 수사를 개시한 것으로 보아 사건을 즉시 입건해야 한다. 본 규정은 수사기관이 실질상 수사(피의자신문)에 해당함에도 형식은 입건전조사로 진행해 법령상 의무를 회피하거나 실질상 피의자인 대상자의 권리침해를 방지하기 위해 신설된 것이나, 규정의 문언 그대로 실무에 적용하기에는 다양한 상황에서 불필요한 피의자 양산, 불합리한 결과 발생 등의 문제 소지가 있다.




**[수사실무지침]** 수사개시단계 〉 피혐의자 출석 조사 시 입건 규정 관련 지침

특히 '피혐의자 출석 조사' 관련, '진정·첩보사건 등을 조사하면서 피진정인·피조사자를 출석시켜 조사하는 경우에 즉시 입건 의무가 발생하는 것인지에 대한 문제가 발생한다. **이러한 경우 조사를 하였다는 것만으로는 입건 의무가 발생하지 않으며 피진정인 등을 조사한 결과 수사개시의 사유가 없다면 입건전조사종결이 가능**하다.

본 규정의 취지는 형식은 입건전조사이면서 실질상 피의자신문으로 볼 수 있는 수사행위를 하지 않도록 하는 것이므로, **단순히 사실관계 특정을 위한 문답이나 확인을 위한 질문 등을 하는 경우에는 대상자에게 전후 사실관계를 확인하는 정도의 조사로 실질에 있어서도 참고인 조사에 해당한다고 보아 입건 의무가 발생하지 않는 것으로 해석된다.** 따라서 실무적으로는 개인 간 분쟁을 기본으로 하는 일선서의 진정·탄원 사건 등은 특별한 사정이 없는 한 본 규정에 따른 입건의무가 발생하지 않는다

고 할 것이다. 구체적 지침은 수사실무지침 '피혐의자 출석 조사 시 입건 규정 관련 지침'을 참조한다.

**입건전조사규칙 제7조(조사의 보고·지휘·방식 등)** ① 조사의 보고·지휘, 출석요구, 진정·신고사건의 진행상황의 통지, 각종 조서작성, 압수·수색·검증을 포함한 강제처분 등 구체적인 조사 방법 및 세부 절차에 대해서는 그 성질이 반하지 않는 한 「경찰수사규칙」, 「범죄수사규칙」을 준용한다. 이 경우 「수사」를 「조사」로 본다.

## 나. 입건전조사 진행상황 통지

경찰관은 신고·진정·탄원에 대해 입건전조사를 개시한 경우에는 신고·진정·탄원에 따라 ①조사에 착수한 날 및 ②조사한 착수한 날부터 매 1개월이 지난 날로부터 7일 이내에 진정인·탄원인·피해자 또는 그 법정대리인(피해자가 사망한 경우에는 그 배우자·직계친족·형제자매를 포함)에게 조사 진행상황을 통지해야 한다. 다만, 진정인 등의 연락처를 모르거나 소재가 확인되지 않으면 연락처나 소재를 알게 된 날로부터 7일 이내에 조사 진행상황을 통지해야 한다.

다만, 위 규정에도 불구하고 진정인, 피해자가 아닌 제3자의 신고사건, 첩보사건 및 기타조사사건에 대해서는 입건전조사 진행상황을 통지하지 않는다. 입건전조사사건의 조사 기간이 3개월이 초과하는 경우에는 '입건전조사진행상황보고'를 작성하여 수사부서장에게 보고(결재) 후 사건기록에 편철한다. 통지로 인한 2차 피해 등 우려되는 경우 관련 내용을 기재한 '입건전조사보고서' 작성하여 수사부서장의 보고(결재) 후 통지 생략 가능하고, '입건전조사보고서'는 사건기록에 편철해야 한다.

**[경찰수사규칙 제11조 제4항에 따른 생략 사유]**

- 진정인등의 통지 불원
- 진행상황을 이미 고지
- 사건관계인의 명예·권리침해
- 사건관계인의 보복범죄·2차 피해 우려

통지는 서면·전화·전자우편·문자메시지 등 진정인 등이 요청방법, 별도 요청한 방법이 없는 경우 서면·문자메시지로 통지한다. 서면 통지하는 경우 통지서는 팀장을 결재를 받아야 하고, 서면 외의 방법으로 통지하는 경우에는 통지 방법 및 내용을 전조사보고서로 작성하여 팀장 결재를 받아야 한다.

## 다. 입건전조사사건의 일몰제 지침

일몰제에 관하여 경찰수사규칙 제95(장기사건 수사종결), 범죄수사규칙 제227조(장기사건 수사종결), 입건전조사 사건 처리에 관한 규칙 제9조(불입건 결정 지휘)를 근거로 하고 있다. **입건전조사사건은 원칙적으로 6개월 이내 수사절차로 전환하지 않은 사건에 대해 불입건 결정을 해야 한다.** 다만 다수의 사건관계인 조사, 관련자료 추가확보·분석, 외부 전문

기관 감정의 장기화 등의 사유로 인해 계속 입건전조사가 필요하여 그 구체적인 사유가 소명된 경우에는 6개월 연장할 수 있다.

수사기획과-23347('17. 12.26) 장기 기획(인지) 수사 일몰제 시행 계획,
21. 7. 26. 국가수사본부「장기 기획(인지)수사 일몰제」 준수 재강조 지시 재강조 지시
등 참조

고소·고발을 제외한 수사사건 및 모든 입건전조사 사건은 일몰제 지침이 적용된다. 고소·고발 사건은 수사준칙 제16조의2 및 경찰수사규칙 제24조에 의해 3개월 이내에 처리하도록 규정되어 있다. 적용 시점은 수사사건은 범죄인지서 결재 완료일, 입건전조사사건은 킥스 접수번호 부여 시점이다. 불가피한 사유로 킥스를 미사용한 경우에는 입건전조사 착수 보고서 결재 시점을 기준으로 한다.

## 3. 입건전조사사건의 종결

**경찰수사규칙 제19조(입건 전 조사)** ② 사법경찰관은 입건전조사한 사건을 다음 각 호의 구분에 따라 처리해야 한다.

1. 입건 : 범죄의 혐의가 있어 수사를 개시하는 경우
2. 입건전조사 종결(혐의없음, 죄가안됨 또는 공소권없음) : 제108조제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 사유가 있는 경우
3. 입건전조사 중지 : 피혐의자 또는 참고인 등의 소재불명으로 입건전조사를 계속할 수 없는 경우
4. 이송 : 관할이 없거나 범죄특성 및 병합처리 등을 고려하여 다른 경찰관서 또는 기관(해당 기관과 협의된 경우로 한정한다)에서 입건전조사할 필요가 있는 경우
5. 공람 후 종결 : 진정·탄원·투서 등 서면으로 접수된 신고가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 같은 내용으로 3회 이상 반복하여 접수되고 2회 이상 그 처리 결과를 통지한 신고와 같은 내용인 경우
   나. 무기명 또는 가명으로 접수된 경우
   다. 단순한 풍문이나 인신공격적인 내용인 경우
   라. 완결된 사건 또는 재판에 불복하는 내용인 경우
   마. 민사소송 또는 행정소송에 관한 사항인 경우

### 가. 입건(수사의 개시)

입건전조사한 결과 피혐의자에게 범죄혐의가 있는 경우 입건하여 수사를 개시한다. 다음에서는 입건전조사활동의 결과를 포함하여 수사의 개시라는 취지에서 입건을 폭넓게 살펴보겠다.

입건(立件)이란 수사기관에 비치된 접수부에 수사대상이 되는 사건을 등재하여 일련번호(사건번호)를 부여받는 것으로, 수사기관이 범죄혐의가 있어 수사를 개시하는 것을 말한다.

입건과 인지, 사건의 수리는 개념상 구별된다. 인지란 수사기관이 스스로 범죄 정보를 수집하여 수사에 착수하는 것을 의미하는 것으로 입건의 한 방법이고, 입건은 수사를 개시하는 절차로 인지뿐만 아니라 고소·고발·자수 등 수사의 단서에 의해 수사가 개시되는 경우를 포함하는 개념이다. 사건의 수리는 수사관서에 사건이 접수되는 것을 총칭하는 것으로 입건뿐만 아니라 검찰 등 타기관으로부터 이송 등을 포함한다. 실무상으로 입건절차를 거치기 전에 수사를 개시하여 진행하는 경우도 있는데, 이런 경우 실질적인 수사의 개시 시점과 형식적인 수사의 개시 시점이 달라진다.

또한 수사의 단서별로 입건절차가 달라지는데 ① 범죄를 인지한 경우에는 인지절차를 거쳐 사건을 입건하게 되고, ② 고소·고발을 받은 경우에는 고소장이나 고발장이 수사기관에 접수됨과 동시에 입건이 된다.

**경찰수사규칙**
**제18조(수사의 개시)**

① 사법경찰관은 법 제197조 제1항에 따라 구체적인 사실에 근거를 둔 범죄의 혐의를 인식한 때에는 수사를 개시한다.

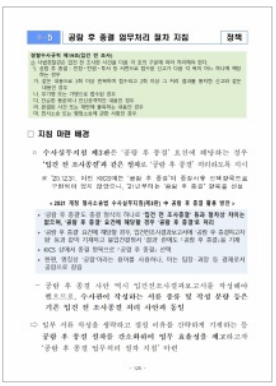
② 사법경찰관은 제1항에 따라 수사를 개시할 때에는 지체 없이 별지 제11호서식의 범죄인지서를 작성하여 사건기록에 편철해야 한다.

**Q & A**
**입건취소는 언제 할 수 있는지**

⇨ 허위·오인신고, 이중접수 등 단순착오나 업무미숙으로 인한 경우에만 가능하고, 그러한 사안이 아님에도 절차상 편의 등을 위한 입건 취소는 금지합니다.

## 나. 공람종결

공람 후 종결 일부 서류 작성을 생략하고 결정 이유를 간략하게 기재하는 등 공람 후 종결 절차를 간소화하여 업무 효율성을 제고하고자 '공람 후 종결 업무처리 절차 지침' 마련되었다. 「공람 후 종결」도 종결 형식의 하나로 '입건전조사종결' 등과 절차상 차이는 없으며, '공람 후 종결' 요건에 해당할 경우 '공람 후 종결'로 처리한다.



**[수사실무지침]** 수사 개시 단계 〉 공람 후 종결 업무처리 절차 지침

팀원은 배당받은 진정사건 중 「공람 후 종결」 요건에 부합하는 사건 확인 시 민원서류 및 확인한 자료와 함께 보고하고, 팀장 역시 요건에 해당한다고 판단하게 되면 팀원은 관련 입건전조사보고서 작성하여 결재상신(팀장-과장), 소속 과장 결정(입건전조사보고서 결재)으로 공람 후 종결한다. 불입건결정서 '결과' 란에도 「공람 후 종결」을 기재하고, KICS 상에서 종결 항목으로 「공람 후 종결」을 선택하는데, 명칭상 '공람'이라는 용어를 사용하고 있는 것이고 팀장·과장의 결재로서 공람 후 종결이 되는 것이다.

공람 후 종결은 입건전조사결과보고서 및 경찰수사규칙 제19조 제2항 제5호 가목, 나목, 마목에 대해서는 진술조서 작성 생략이 가능하다. 불입건 결정서의 '불입건 이유' 기재도 단순하게 **"경찰수사규칙 제19조 제2항 제5호 ○목의 공람 후 종결 사유에 해당하여 공람 후 종결한다"와**

'가' ~ '마'목의 요건 자체가 구

체적으로 제시되어 있어 별도의 부가설명 없이 조항을 기재하는 것으로도 공람 후 종결 이유가 파악 가능하다.

**같이 간략히 기재한다.** 공람 후 종결 사건의 통지 생략에 대해서는 규정이 없으므로, 경찰 수사규칙 제20조 제4항의 불입건 결정 통지 생략 사유에 해당하지 않는다면 통지해야 한다.

## 다. 입건전조사종결

입건전조사를 진행하였으나 혐의없음, 죄가안됨 또는 공소권없음 사유가 확인되었을 경우에는 신속히 입건전조사종결을 해야 한다(경찰수사규칙 제19조 제2항 제2호, 제108조 제1호~제3호).

불입건 결정서는 경찰의 '입건하지 않는 결정'에 대한 서류로, 입건전조사사항과 그 결과를 상세하게 기재하는 입건전조사결과보고서와는 차이가 있으며,

경찰 수사서류 열람·복사에 관한 규칙 제9조(적용의 특례) ② 피의자(피혐의자를 포함한다), 사건관계인 또는 그 변호인은 불입건 결정서, 수사중지 결정서에 대해 열람·복사를 신청할 수 있다.

입건전조사결과보고서를 생략하고 불입건 결정서만 작성하는 경우가 있는데 '입건전조사결과보고서'와 '불입건 결정서'는 그 의미와 그에 따른 작성 방법에 있어 차이가 있고, 경찰 수사서류 열람·복사에 관한 규칙은 피혐의자 및 사건관계인이 불입건 결정서에 대해 열람·복사를 신청할 수 있다고 규정하고 있으므로, **공람 후 종결을 제외하고는 입건전조사결과보고서 작성을 임의로 생략하지 않도록 하고**, 입건전조사 결과보고서를 작성하면 결재 상신(팀장-과장) 후 수사기록에 편철한다.

입건전조사종결의 불입건결정서 및 편철서는 팀장 명의로 작성하고, 입건전조사결과보고서 및 불입건결정서의 맺음말과 결과는 다음과 같은 문장을 사용한다.

## 라. 불입건 결정 통지

**〈미통지 사유〉**

1. 혐의 내용 및 동기, 진정인 또는 피해자와의 관계 등에 비추어 통지로 인해 진정인 또는 피해자의 생명·신체·명예 등에 위해(危害) 또는 불이익이 우려되는 경우
2. 사안의 경중 및 경위, 진정인 또는 피해자의 의사, 피진정인·피혐의자(피조사자)와의 관계, 분쟁의 종국적 해결에 미치는 영향 등을 고려하여 통지하지 않는 것이 타당하다고 인정되는 경우

수사준칙 제16조제4항에 따라 입건전조사 종결하는 피혐의자(피조사자)와 사건관계인(진정인·탄원인·피해자 또는 그 법정대리인)에게 입건하지 않는 결정을 통지하는 경우에는 그 결정을 한 날부터 7일 이내에 통지해야 한다. 다만, 피혐의자(피조사자)나 진정인 등의 연락처를 모르거나 소재가 확인되지 않으면 연락처나 소재를 알게 된 날부터 7일 이내에 통지해야 한다(경찰수사규칙 제20조). 통지 절차와 방식은 진행상황 통지와 동일하다.

### [입건전조사결과보고서 및 불입건결정서 작성례]

| 입건전조사결과보고서 | 결정서 결과 | 결정서 불입건이유 |
|---|---|---|
| 죄가 되지 아니하여 입건전조사 종결(죄가안됨) 하고자 합니다. | 입건전조사종결 (죄가안됨) | 피조사자는 범행 당시 12세의 형사미성년자여서 죄가 되지 아니한다.<br>입건전조사 종결한다. |
| 범죄가 인정되지 아니하여 입건전조사 종결(혐의없음) 하고자 합니다. | 입건전조사종결 (혐의없음) | ~ 행위 대하여 처벌하는 규정이 없어 범죄가 되지 않는다.<br>입건전조사 종결한다. |
| 증거 불충분하여 입건전조사 종결(혐의없음) 하고자 합니다. | 입건전조사종결 (혐의없음) | ~이를 인정할 만한 자료가 없어 증거가 불충분하여 범죄혐의가 없다.<br>입건전조사 종결한다. |
| 처벌의사 없어 입건전조사 종결(공소권없음) 하고자 합니다. | 입건전조사종결 (공소권없음) | 피조사자는 피해자의 처벌의사 없어 공소권 없다.<br>입건전조사 종결한다. |
| 피혐의자의 소재가 발견될 때까지 입건전조사 중지(피혐의자 중지) 하고자 합니다. | 입건전조사중지 (피혐의자중지)<br>※ 참고인중지도 동일함 | 피혐의자는 현재 소재불명이다.<br>피혐의자의 소재가 발견될 때까지 입건전조사 중지한다. |
| 단순 풍문이므로 공람 후 종결 하고자 합니다. | 공람 후 종결 | 경찰수사규칙 제19조 제2항 제5호 가목의 공람 후 종결 사유에 해당하여 공람 후 종결한다. |

### [혐의없음 사유 中 범죄인정안됨과 증거불충분의 구분]

**1. 범죄인정안됨**

**(1) 구성요건해당성이 없는 경우**

① 피의사실 자체는 진실이라고 하더라도 범죄구성요건에 해당하지 아니함이 명백한 경우 (민사법정에서 당사자 본인이 허위 진술한 경우, 법률상 체포·구금되지 아니한 피의자가 도주한 경우 등)

② 피의사실 자체는 범죄구성요건에 해당하는 형식을 갖추고 있으나 법리상 범죄로 되지 않거나(불가벌적 사후행위에 해당하는 경우 등), 피의자의 행위가 아무런 범죄구성요건에도 해당하지 아니함이 명백한 경우 (위증에 있어서 피의자가 법률에 의하여 선서한 사실이 없는 경우 등)

③ 고의·과실을 인정할 수 없음이 명백하거나, 행위와 결과 사이에 인과관계가 인정되지 아니함이 명백한 경우

④ 헌법재판소의 위헌결정으로 처벌규정이 소급하여 효력을 상실한 경우 (다만 가중처벌규정만이 위헌 결정된 경우에는 기본 구성요건을 정한 규정으로 의율)

**(2) 피의사실이 인정되지 아니하는 경우**

① 피의자가 그 행위자가 아님이 명백한 경우(진범이 따로 나타난 경우, 피의자의 알리바이가 성립되는 경우 등)

② 피의자의 범행임을 인정할 증거가 없음이 명백한 경우(피의자가 범인임을 알고 있는 유일한 목격자의 진술 또는 피의자가 범인임을 뒷받침하였던 유일한 물증이 허위로 판명된 경우 등)

**2. 증거불충분**

혐의없음(증거불충분)이란 피의사실에 관한 증거가 있으나 그것만으로는 유죄의 판결을 받기에 충분하지 않은 경우, 즉 종국적으로 기소할 정도의 증거가 수집되지 아니하여 피의사실을 인정하기에 증거가 충분하지 않은 경우를 말한다.

① 피의사실에 관하여 피의자의 자백은 있으나 그 보강증거가 없는 때

② 고소·고발사건에서 고소인·고발인의 진술 및 그에 부합되는 증거만으로 피의자의 변명을 뒤집기 어렵거나 부족한 경우 등

## 제2절 고소·고발의 접수

# Ⅰ. 고소

## 1. 고소의 의의

법정대리인의 고소권의 성질에 대하여 판례는 고유권설 입장을 취하고 있어, 법정대리인은 피해자의 의사에 반하여 고소할 수도 있다.(대법원 1999. 12. 24. 99도3784)

고소란 범죄의 피해자 또는 그와 일정한 관계에 있는 고소권자가 수사기관에 대하여 범죄사실을 신고하여 범인의 처벌을 희망하는 의사표시이다. 고소는 검사 또는 사법경찰관에게 하여야 하고, 수사기관이 아닌 법원에 진정서를 제출하거나 피고인의 처벌을 바란다는 증언을 하는 것을 고소라고 할 수 없다(대법원 2008. 11. 27. 2007도4977).

고소는 피해자 등 고소권자가 행하는 점에서 일반인이 행하는 고발과 구별되고 처벌을 희망하는 의사표시를 핵심요소로 한다는 점에서 단순한 신고와 다르다(대법원 2012. 2. 23. 2010도9524 등). **비친고죄에 있어 고소는 수사의 단서에 해당된다.** 친고죄(모욕죄, 사자명예훼손죄, 비밀침해죄, 업무상비밀누설죄 등)의 경우와는 달리 비친고죄에서 고소는 단순한 수사의 단서가 됨에 지나지 아니하므로 고소의 유무 또는 그 고소의 취소여부와 관계없이 그 죄를 논할 수 있다(헌재 2008헌바40, 대법원 87도2020).

고소에 있어서 간통의 범죄사실이 특정되어야 할 것이지만, 그 특정의 정도는 고소인의 의사가 구체적으로 어떤 범죄사실을 지정하여 범인의 처벌을 구하고 있는지를 확정할 수만 있으면 되는 것이고, 고소인 자신이 직접 범행의 일시, 장소와 방법 등까지 구체적으로 상세히 지적하여 범죄사실을 특정할 필요까지는 없다.(대법원 1999. 4. 23. 99도576)

고소는 '범죄사실을 신고' 하는 것이므로 고소의 대상인 범죄사실은 '특정'되어야 하지만, **그 정도는 고소인의 의사가 구체적으로 어떤 범죄사실을 지정하여 처벌을 구하고 있는 것인가를 확정할 수 있을 정도면 족하다**(대법원 2003. 10. 23. 2002도446 등). 여기서 상대적 친고죄의 경우를 제외하고는 범인이 누구인지 나아가 범인 중 처벌을 구하는 자가 누구인가를 적시할 필요가 없다(대법원 1996. 3. 12. 94도2423). 또한 고소가 어떠한 사항에 관한 것인가의 여부는 고소장에 기재된 죄명에 구애될 것이 아니라 고소의 내용에 의하여 결정해야 할 것이다(대법원 1981. 6. 23. 81도1250).

## 2. 고소권자

범죄로 인한 피해자(형사소송법 제223조), 피해자의 법정대리인(제225조 제1항), 피해자의 법정대리인이 피의자이거나, 법정대리인의 친족이 피의자인 때에는 피해자의 친족(제226조), 피해자가 사망한 때에는 그 배우자·직계친족 또는 형제자매(제225조 제2항) 등이 고소권자이다. 그러나 자기 또는 배우자의 직계존속은 고소하지 못하고(제224조), 사자의 명예를 훼손한 범죄에 대하여는 그 친족 또는 자손이 고소할 수가 있다(제227조). 피해자는 범죄로부터 피해를 입은 피해자를 말하고, 보호법익의 주체는 물론 범행의 객체가 된 자를 포함한다.

피해자가 무능력자인 경우에는 고소시점을 기준으로 고소 당시에 피해자의 법정대리인은 독립하여 고소할 수 있다(제225조 제1항). 이때 법정대리인의 고소권은 무능력자의 보호를 위한 고유권으로 보는 것이 판례의 입장이다. 따라서 피해자의 고소권 소멸 여부와 관계없이 고소할 수 있고 피해자의 명시한 의사에 반하여도 행사할 수 있고 피해자는 법정대리인이 한 고소를 취소할 수 없다.

고소권자 관련, 대법원 1984. 9. 11. 84도1579, 1987. 6. 9. 87도857, 1999. 12. 24. 99도3784, 2001. 9. 4. 2001도3081 등 참고

## 3. 고소의 방식과 대리, 기간

고소는 서면 또는 구술로써 검사 또는 사법경찰관에게 해야 한다(형사소송법 제237조). 구술에 의한 고소를 받은 때에는 일반적으로 조서를 작성한다. 판례상 참고인 진술조서 작성 과정에서 처벌요구가 기재된 것도 적법한 고소로 인정되나(2000도4595 등), 실무상 피해자 등이 고소의 의사를 표시하는 경우에 특별한 사정이 없다면 별도의 고소장을 제출받거나, 고소 내용과 관련된 별도의 조서를 작성하는 방법 등으로 수사과정 및 공판과정에서의 논란을 차단할 필요가 있다. 23년 개정된 수사준칙은 그간 논란이 있었던 고소·고발 반려제도를 폐지하고 수사기관이 고소·고발을 받은 때에는 이를 접수하도록 의무화하였다(수사준칙 제16조의2 제1항 신설).

**형사소송법 제237조**
**(고소, 고발의 방식)**

① 고소 또는 고발은 서면 또는 구술로써 검사 또는 사법경찰관에게 하여야 한다.

② 검사 또는 사법경찰관이 구술에 의한 고소 또는 고발을 받은 때에는 조서를 작성하여야 한다.

**수사준칙 제16조의2**
**(고소·고발 사건의 수리 등)**

① 검사 또는 사법경찰관이 고소 또는 고발을 받은 때에는 이를 수리해야 한다.

형사소송법상 포괄적 대리가 허용되는 경우는

제26조(의사무능력자에 대한 법정대리인의 대리), 제27조(법인의 대표자의 대리), 제28조(특별대리인), 제36조, 제29조(변호인, 보조인에 의한 소송행위의 대리), 제277조(경미사건에 대한 피고인의 대리)가 있고, 특정소송행위에서만 대리가 허용되는 경우는 제236조(고소 또는 고소취소의 대리), 제264조(재정신청의 대리), 제30조(변호인선임의 대리), 제341조(상소의 대리), 제214조의2(적부심청구의 대리)가 있다.

고소는 대리인으로 하여금 하게 할 수 있다(형사소송법 제236조). 대리인에 의한 고소의 경우 대리권이 정당한 고소권자에 의하여 수여되었음이 실질적으로 증명되면 충분하고 그 방식에 특별한 제한은 없다고 할 것이다. 대리인의 고소가 정당한 고소권자의 의하여 수여되었음이 실질적으로 증명되었는지 여부가 쟁점이 될 수 있는데, 경찰수사규칙 제23조(고소의 대리 등)는 대리인으로부터 고소를 수리하는 경우에는 고소인 본인의 위임장 및 자격을 증명하는 서면을 제출받도록 규정하고 있다. 고소기간은 고소 대리인 아니라 정당한 고소권자를 기준으로 고소권자가 범인을 알게 된 날로부터 기산한다(대법원 2001. 9. 4. 2001도3081).

변호사는 법원이나 수사기관에 변호인선임서나 위임장 등을 제출하지 아니하고는 수사 중인 형사사건(내사 중인 사건 포함)에 대하여 변호하거나 대리할 수 없다(변호사법 제29조의2).

비친고죄의 고소는 단순한 범죄사실의 신고라는 측면에서 수사 단서에 불과하므로 고소 기간에 제한이 없지만, 친고죄는 '범인을 알게 된 날로부터 6월'을 경과하면 고소하지 못한다(형사소송법 제230조 제1항). 친고죄의 고소기간의 시기는 원칙적으로 범인을 알게 된 날이다. 친고죄의 고소기간은 고소할 수 없는 '불가항력의 사유'가 있을 때에는 진행되지 않고 그 사유가 없어진 날로부터 고소기간을 기산한다(형사소송법 제230조 제1항 단서).

## 4. 고소의 취소

**제232조(고소의 취소)**

① 고소는 제1심 판결선고 전까지 취소할 수 있다.

② 고소를 취소한 자는 다시 고소할 수 없다.

③ 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없는 사건에서 처벌을 원하는 의사표시를 철회한 경우에도 제1항과 제2항을 준용한다.

고소는 제1심 판결선고 전까지 취소할 수 있다(형사소송법 제232조 제1항). 범인과 피해자 사이의 화해 가능성을 고려하여 고소의 취소를 인정하면서도 국가사법권의 발동이 고소인의 자의에 의하여 좌우되는 것을 막기 위하여 이를 제1심 판결선고 전까지로 제한한 것이다. 여기서의 고소는 친고죄의 고소를 말하고, 비고친고죄의 고소는 수사의 단서에 불과하므로 언제나 취소할 수 있고 이는 양형 참고사유에 지나지 않는다. 반의사불벌죄의 처벌희망의사표시의 철회에 대하여 고소의 취소에 관한 규정을 준용한다(형사소송법 제232조 제3항).

고소를 취소할 수 있는 자는 원칙적으로 '고소를 한 자'이다. 고유의 고소권자는 고소대리인이 제기한 고소를 취소할 수 있으나, 고유의 고소권자가 행한 고소에 있어 고소대리인은 고소권자로부터 고소취소의 권한을 수여 받지 않는 한 취소할 수 없다(대법원 1969. 4. 29. 69도376).

비친고죄의 고소는 수사의 단서에 불과하므로, 고소의 취소가 있다는 이유로 형식적 판단인 '공소권없음' 결정(경찰수사규칙 제108조 제1항 제3호 차목)을 하여서는 아니된다. 고소인 진술, 제출된 증거자료 등을 바탕으로 수사를 계속 진행하여 범죄혐의 유무에 대한 실체적 판단을 해야 한다.

2013. 6. 19.부터는 성폭력범죄에 대하여 친고죄(반의사불벌죄 포함)가 전면 폐지되었기 때문에 성폭력 범죄 피해자의 고소취소 또는 처벌불원 의사가 있더라도 종전의 공소권없음 결정 등 형식적 판단을 지양하고 사실관계를 명확히 하여 실체적인 판단을 해야 함을 유의한다.

## Ⅱ. 고발

### 1. 고발의 의의

고발이란 고소권자와 범인 이외의 제3자가 수사기관에 대하여 범죄사실을 신고하여 범인의 처벌을 희망하는 의사표시를 말한다(형사소송법 제234조 제1항). 고발에는 반드시 범인을 지적할 필요가 없고 또한 고발에서 지정한 범인이 진범인이 아니더라도 고발의 효력에는 영향이 없다.

누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다(형사소송법 제234조 제1항). 공무원은 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료되는 때에는 고발하여야 한다(같은 조 제2항). 그러나 공무원이라 하더라도 직무집행과 관계없이 또는 우연히 알게 된 범죄에 대하여는 고발의무가 없다.

고발인이 농지전용행위를 한 사람을 갑으로 잘못 알고 갑을 피고발인으로 하여 고발하였다고 하더라도 을이 농지전용행위를 한 이상 을에 대하여도 고발의 효력이 미친다**(대법원 1994. 5. 13. 94도458).**

### 2. 고발을 소추요건으로 하는 범죄

고발은 원칙적으로 단순한 수사의 단서에 그친다. 예외적으로 공무원의 고발을 기다려 죄를 논하게 되는 사건의 경우에는 고발이 친고죄의 고소와 같이 소송조건으로서의 성질을 갖는다. 이 같은 고발사건은 고발이 소추요건으로서 공소제기 이전에 고발이 있어야 하며 고발사실도 특

세무공무원의 고발은 공소제기의 요건이고 수사개시의 요건은 아니므로 수사기관이 고발에 앞서 수사를 하고 피고인에 대한 구속영장을 발부받은 후 검찰의 요청에 따라 세무서장이 고발조치를 하였다고 하더라도 ... 무효라고 할 수 없다**(대법원 1995.**

정되어야 하므로 고발관서에서는 고발사실을 육하원칙에 따라 자세히 기재해야 한다.

고발을 소추요건으로 하는 범죄는 각 형사법 교과서에서 그 성격에 따라 **친고죄, 즉시고발, 전속고발범죄 등으로 지칭**되고 있다.

**예컨대 공정거래법 제129조**는 공정거래위원회는 그 위반의 정도가 객관적으로 명백하고 중대하여 경쟁질서를 현저히 저해한다고 인정하는 경우에는 검찰총장에게 고발하여야 하고,

검찰총장은 이 경우 고발을 요청할 수 있으며,

감사원장, 중소벤처기업부장관, 조달청장도 공정거래위원회에 고발을 요청할 수 있고,

공소가 제기된 이후에는 고발을 취소하지 못한다고 규정하고 있다.

**고발을 소추요건으로 하는 범죄**

| 죄 명 | 고발권자 |
|---|---|
| 조세범처벌법 제21조 | 국세청장, 지방국세청장·세무서장 |
| 관세법 제284조 | 관세청장·세관장 |
| 출입국관리법 제101조 | 지방출입국·외국인관서의 장 |
| 공정거래법 제129조 | 공정거래위원회 |
| 하도급법 제32조 | |
| 표시광고법 제16조 제3항 | |
| 근로기준법 제112조 | 노동위원회 |

**[불가분의 원칙]** 고발이 소추요건인 사건의 경우에 피고발인 1인에 대한 고발의 효력은 그 피고발인에 대하여만 미칠 뿐이고 다른 공범자에게는 미치지 않는다(대법원 2010. 9. 30. 2008도4762). 다만, 객관적 불가분의 원칙과 관련해서는 한 개의 범칙사실의 일부에 대한 고발은 그 전부에 대하여 효력이 생긴다(대법원 2013도5630 등).

예컨대, 동일한 부가가치세의 과세기간 내에 행하여진 조세포탈기간이나 포탈액수의 일부에 대한 조세포탈죄의 고발이 있는 경우 그 고발의 효력은 그 과세기간의 조세포탈기간 및 포탈액수 전부에 미친다**(대법원 2009도3282 등)**.

## 3. 고발의 방법 및 취소

고발은 서면 또는 구술로써 검사 또는 사법경찰관에게 해야 하며, 구술에 의한 고발을 받은 때에는 조서를 작성해야 한다. 고발의 방식, 처리절차는 고소의 경우에 준한다(형사소송법 제239조, 제237조, 제238조, 제257조). 다만 **고발의 경우에는 고소와 달리 대리고발이 허용되지 않고 고발기간의 제한이 없으며 고발을 취소한 후에도 다시 고발할 수 있다**. 그러나 고발이 소추요건인 사건의 고발취소는 제1심 판결선고 전까지 가능하다. 고발을 소추요건으로 하는 범죄에 대한 고발사건에서 검사의 불기소처분이 있어도 관련 공무원이 이미 한 고발은 계속 유효하므로 이후에 다시 공소를 제기하기 위하여 관련 공무원의 새로운 고발이 있어야 하는 것은 아니다.

검사의 불기소처분에는 확정재판에 있어서의 확정력과 같은 효력이 없어 일단 불기소처분을 한 후에도 공소시효가 완성되기 전이면 언제라도 공소를 제기할 수 있으므로, 세무공무원 등의 고발이 있어야 공소를 제기할 수 있는 조세범처벌법 위반죄에 관하여 일단 불기소처분이 있었더라도 세무공무원 등이 종전에 한 고발은 여전히 유효하다. 따라서 나중에 공소를 제기함에 있어 세무공무원 등의 새로운 고발이 있어야 하는 것은 아니다**(대법원 2009도6614)**.

# Ⅲ. 고소·고발 사건의 처리

## 1. 처리기한

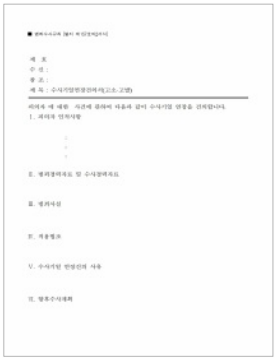
**형사소송법 제257조(고소등에 의한 사건의 처리)** 검사가 고소 또는 고발에 의하여 범죄를 수사할 때에는 고소 또는 고발을 수리한 날로부터 3월 이내에 수사를 완료하여 공소제기여부를 결정하여야 한다.

**수사준칙 제16조의2(고소·고발 사건의 수리 등)** ② 검사 또는 사법경찰관이 고소 또는 고발에 의하여 범죄를 수사할 때에는 고소 또는 고발을 수리한 날로부터 3개월 이내에 수사를 마쳐야 한다.

**경찰수사규칙 제24조(고소·고발사건의 수사기간)** ① 사법경찰관리는 고소·고발을 수리한 날부터 3개월 이내에 수사를 마쳐야 한다.

② 사법경찰관리는 제1항의 기간 내에 수사를 완료하지 못한 경우에는 그 이유를 소속 수사부서장에게 보고하고 수사기간 연장을 승인받아야 한다.

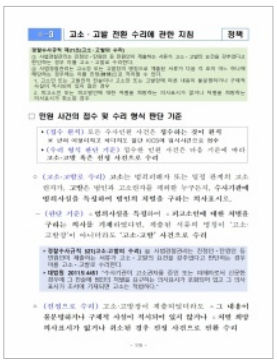
고소·고발 사건은 3개월 내 처리를 원칙으로 하고, 수사를 완료하지 못한 경우에는 수사기일연장건의서(고소·고발) 서식(범죄수사규칙 서식 157의2)을 사용하여 부서장의 결재를 받아 계속 수사할 수 있다.



**[수사기일연장건의서]**
범죄수사규칙 서식 제157조의2

## 2. 진정사건 전환 수리

사법경찰관이 고소 또는 고발을 받은 때에는 신속히 조사하여 관계서류와 증거물을 검사에게 송부하여야 한다(형사소송법 제238조). 따라서 고소 또는 고발사건은 입건전조사종결을 하여서는 아니 된다. 다만 고소·고발장이 제출되었더라도 그 내용이 불분명하거나 구체적 사실이 적시되어 있지 않거나, 처벌 희망 의사표시가 없거나 취소된 경우 진정 사건으로 전환 수리할 수 있다(경찰수사규칙 제21조 제2항). 구체적 지침은 수사실무지침 '고소·고발 전환 수리에 관한 지침'을 참조한다.



**[수사실무지침]** 수사개시단계
〉 고소·고발 전환 수리 지침

## 3. 고소·고발장 접수 전 수사

친고죄나 세무공무원 등의 고발이 있어야 논할 수 있는 죄에 있어서 고소 또는 고발은 이른바 소추조건에 불과하고 당해 범죄의 성립요건이나 수사의 조건은 아니므로, 위와 같은 범죄에 관하여 고소나 고발이 있

고소 또는 고발은 이른바 소추조건에 불과하고 당해 범죄의 성립 요건이나 수사의 조건은 아니므로, 위와 같은 범죄에 관

기 전에 수사를 하였다고 하더라도, 그 수사가 장차 고소나 고발이 있을 가능성이 없는 상태 하에서 행해졌다는 등의 특단의 사정이 없는 한 고소나 고발이 있기 전에 수사를 하였다는 이유만으로 그 수사가 위법하다고 볼 수는 없다.

하여 고소나 고발이 있기 전에 수사를 하였다고 하더라도, 그 수사가 장차 고소나 고발이 있을 가능성이 없는 상태하에서 행해졌다는 등의 특단의 사정이 없는 한, 고소나 고발이 있기 전에 수사를 하였다는 이유만으로 그 수사가 위법하다고 볼 수는 없다**(대법원94도252)**.

## 제3절 자 수

자수란 범인이 수사기관에 대하여 자발적으로 자기의 범죄사실을 신고하는 것을 말한다. 자수는 '수사책임 있는 관서'에 신고해야 한다. 여기서 수사책임 있는 관서는 수사기관으로 검사 또는 사법경찰관을 말한다. 따라서 검사 또는 사법경찰관 이외의 국가기관(법원 등)에 대한 범죄사실의 신고는 형법상 자수라고 할 수 없다.

자수는 구두나 서면으로 할 수 있고, 그에 대한 절차는 고소 및 고발의 경우와 같다(형사소송법 제240조, 경찰수사규칙 제22조 제3항). 자수는 자복과 함께 실체법상 형의 임의적 감면사유가 되지만(형법 제52조 제1항, 제2항), 형사소송법상으로는 수사의 단서가 되며 자수가 있으면 바로 수사가 개시되고 자수사건은 신속히 조사하여 관계서류와 증거물을 검사에게 송부해야 한다(형사소송법 제238조, 제240조).

일단 자수가 성립한 이상 자수의 효력은 확정적으로 발생하고 그 후에 범인이 번복하여 수사기관이나 법정에서 범행을 부인한다고 하더라도 일단 발생한 자수의 효력이 소멸하는 것은 아니다**(대법원 1999. 7. 9. 99도1695)**.

자수에 의한 진술은 대부분의 경우 신빙성을 가지고 있다고 보아야 하므로 범인이 자수하였을 때에는 범죄사실의 내용은 물론 공범 유무, 증거물의 유무, 자수하기까지의 경위 등 범죄사실과 관계있는 중요한 사항을 상세히 물어야 하며, 타인의 범죄사실이나 자기의 더 큰 범죄사실을 은폐하기 위한 가장 자수가 아닌지 여부까지도 철저히 확인할 필요가 있다(범죄수사규칙 제51조).

## 제4절 수사개시 단계 유의사항

사건관계자를 조사하고 증거자료를 확보하는 본격적인 수사진행 전에 일부 쟁점에 대해 미리 확인해 볼 필요가 있다.

① 고소·고발사건의 경우 고소(발)인이 **정당한 고소권자**인지, 피고소(발)인에 대해 **처벌의사가 있는지** 명확히 파악해야 한다.

② 친도상도례 적용여부, 고발장이 제출된 친고죄 사건에서 고소인의 처벌의사 유무(예 모욕·명예훼손에 대해 제3자가 고발장 제출한 경우), 국가기관의 고발을 소추요건으로 하는 범죄에 대해 해당 기관 외의 제3자에 의해 고소(발)장이 제출된 경우 등은 **소추 및 처벌조각사유 등은 미리 확인해야 한다.**

③ **공소시효 완성 일자에 특히 유의하여야 한다.** 수사 중에 공소시효가 완성되면 범죄혐의가 인정되더라도 공소제기 할 수 없으므로 피해자 등으로부터 비난과 오해를 받을 수 있을 뿐만 아니라 범인을 면책시켜 주는 책임을 면할 수 없게 된다. 또한 사건 송치시에도 비고란에 **공소시효가 임박한 사건임을 별도로 표시**하여 사건송치 과정에서 공소시효가 도과되지 않도록 주의할 필요가 있다.



KICS 내 공소시효 계산프로그램

④ 고소(발)인이 동일한 내용을 또 제출한 것은 아닌지, 동일한 고소(발)인이 동일한 피의자에 대해 추가 고소하는 것인지, 동일한 고소인이 동일한 범죄사실에 대해 대상자를 추가로 고소하는 것인지, 동일한 피고(발)인의 동종(또는 유사)수법으로 한 다수 피해자 있는 사건인지 등에 대해서는 **KICS 수사대상자 검색, 사건 종합검색 등을 통해 미리 확인해 볼 필요**가 있다.

⑤ CCTV, SNS 대화 등 휘발성 증거, 피고(발)인에 대해 지명수배 내지 출국금지 등 **신속 조치 필요사항**과 감정 및 협조의뢰와 회신에 **기일이 많이 소요되는 사항**(예 의료과실 관련 감정의뢰, 다국적 기업에 대한 압수수색검증 등) 등도 접수와 함께 판단해야 한다.

이에 대해서는 **수사심사정책담당관-18438(21. 11. 8.) 고소·고발 사건 분리 접수 관련 유의사항 하달** 참고

⑥ 사건의 규모, 피의자·피해자의 특성 등 사건의 내용을 고려하였을 때 고소(발)인에게 그 필요성과 취지를 설명한 이후 고소(발) 내용을 분리하여 사건을 수사할 수는 있으나, **특별한 사정 없이 소관부서가 다르다는 이유로 죄종별로 분리 접수하는 것은 고소(발)인의 권리를 침해할 수 있으므로 금지**되는 사안이다.

이에 대해서는 **수사운영지원담당관-12855(21. 8. 5.) 고소·고발 내용 범죄사실 임의 누락 금지 등 수사절차 준수 지시** 참고

⑦ 고소·고발장에 기재되어 있는 사안이나 고소(발)인이 구체적인 근거를 들어 주장·제기하는 사안은 범죄사실에 적시하여 혐의를 판단하는 것이 원칙이다. **범죄사실에서 제외하고자 하는 경우에는 반드시 고소·고발 보충조사를 통해 그 근거를 명시**해야 한다. 피해자(고소인)이 출석을 거부하는 등 부득이한 경우에는 서면으로 진술서(취소장, 합의서 등)을 받아 수사서류에 편철해야 한다.


경찰청
Korean National Police Agency

KOREAN
NATIONAL
POLICE
AGENCY

# 신임수사관 길라잡이

제3장

# 수사의 진행


제1절 출석요구
제2절 범죄사실 작성
제3절 진술조서 작성
제4절 수사보고서 작성
제5절 피의자신문조서 작성
제6절 공소시효의 확인
제7절 수사정보의 수집과 분석

# 제3장 수사의 진행

## 제1절 출석요구

### Ⅰ. 관련 규정

**형사소송법 제200조(피의자의 출석요구)** 검사 또는 사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 피의자의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다.

**제221조(제3자의 출석요구 등)** ① 검사 또는 사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 피의자가 아닌 자의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다.

**수사준칙 제19조(출석요구)** ① … 출석요구를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 유의해야 한다.

1. … 우편·전자우편·전화를 통한 진술 등 출석을 대체할 수 있는 방법의 선택 가능성을 고려할 것
2. … 피의자의 명예 또는 사생활의 비밀이 침해되지 않도록 주의할 것
3. 출석요구를 할 때에는 피의자의 생업에 지장을 주지 않도록 충분한 시간적 여유를 두도록 하고, 피의자가 출석 일시의 연기를 요청하는 경우 특별한 사정이 없으면 출석 일시를 조정할 것
4. 불필요하게 여러 차례 출석요구를 하지 않을 것

② 검사 또는 사법경찰관은 피의자에게 출석요구를 하려는 경우 피의자와 조사의 일시·장소에 관하여 협의해야 한다. 이 경우 변호인이 있는 경우에는 변호인과도 협의해야 한다.

③ … 피의자에게 출석요구를 하려는 경우 피의사실의 요지 등 출석요구의 취지를 구체적으로 적은 출석요구서를 발송해야 한다. 다만, 신속한 출석요구가 필요한 경우 등 부득이한 사정이 있는 경우에는 전화, 문자메시지, 그 밖의 상당한 방법으로 출석요구를 할 수 있다.

④ … 제3항 본문에 따른 방법으로 출석요구를 했을 때에는 출석요구서의 사본을, 같은 항 단서에 따른 방법으로 출석요구를 했을 때에는 그 취지를 적은 수사보고서를 각각 사건기록에 편철한다.

⑤ … 피의자가 치료 등 수사관서에 출석하여 조사를 받는 것이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 수사관서 외의 장소에서 조사할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정은 피의자 외의 사람에 대한 출석요구의 경우에도 적용한다.

**범죄수사규칙 제62조(수사관서 이외의 장소에서의 조사)** ① 경찰관은 조사를 할 때에는 경찰관서 사무실 또는 조사실에서 하여야 하며 부득이한 사유로 그 이외의 장소에서 하는 경우에는 소속 경찰관서장의 사전 승인을 받아야 한다.

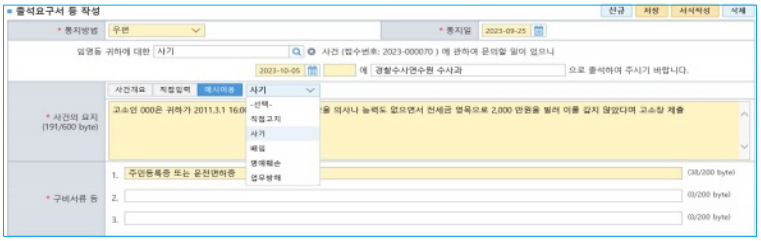
② 경찰관은 치료 등 건강상의 이유로 출석이 현저히 곤란한 피의자 또는 사건관계인을 경찰관서 이외의 장소에서 조사하는 경우에는 피조사자의 건강상태를 충분히 고려하여야 하며, 수사에 중대한 지장이 없으면 가족, 의사, 그 밖의 적당한 사람을 참여시켜야 한다.

③ 경찰관은 피의자신문 이외의 경우 피조사자가 경찰관서로부터 멀리 떨어져 거주하거나 그 밖의 사유로 출석조사가 곤란한 경우에는 별지 제18호서식의 우편조서를 작성하여 우편, 팩스, 전자우편 등의 방법으로 조사할 수 있다.

## Ⅱ. 출석요구서 작성 및 결과 관리

피의자에게 출석요구를 하려는 경우에는 서면으로 출석요구의 취지를 적은 출석요구서를 발송하는 것이 기본이다. 피의자 외의 사람에 대한 출석요구의 경우에도 준용한다. 다만 부득이한 사정이 있는 경우에는 전화, 문자메시지, 그 밖의 상당한 방법으로 출석요구를 할 수 있다. 출석요구서 양식은 경찰수사규칙 별지 제21호서식 또는 별지 제22호서식에 규정되어 있다.

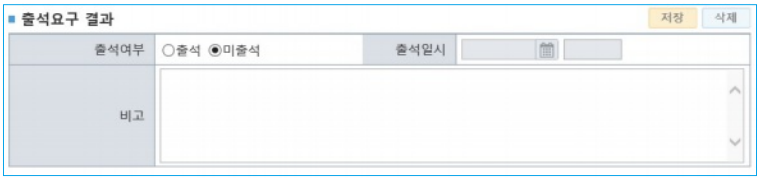
실무적으로는 KICS에서 출석요구서를 작성하거나 SMS를 발송하는 경우가 많은데, 사용되는 문구가 KICS에 예시로 등록되어 있다.




출석요구 관리 탭으로 접속하면 출석요구서를 작성하고 발송할 수 있는데, 위와 같이 자주 사용하는 '사기, 배임, 명예훼손, 업무방해' 죄명의 경우 사건의 요지가 예시로 등록되어 있다. 구비서류의 경우 주민등록증 또는 운전면허증이 기본으로 기재되어 있고 추가로 필요한 것이 있으면 입력할 수 있다.

출석요구를 하면 출석요구 관리 탭에서 출석요구 일시 등을 기록하고 저장해 놓아야 한다. 우편 출석요구서를 작성하였을 때는 자동으로 기록·저장되나, '전화, 문자메시지, 그 밖의 상당한 방법'으로 출석요구한 경우에는 별도로 기록·저장하여야 한다. 출석요구 이후에는 아래와 같이 출석요구 결과를 저장해 놓아야 한다.

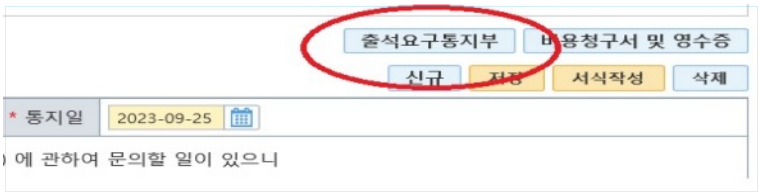


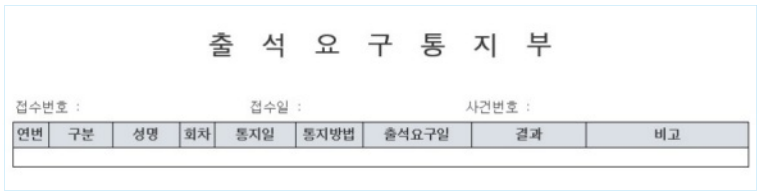



출석요구일자, 방법, 결과 등이 정리되는 「출석요구통지부」는 KICS를 통해 손쉽게 출력될 수 있음에도 수사기록편철에 누락되거나 출석불응의 사유가 제대로 기재되지 않는 경우가 있다.

수사중지사건의 경우 영장신청-청구-발부의 중요한 근거자료가 되고 혐의가 인정되는 송치사건의 경우에도 양형판단의 참고자료가 되기에 누락 없이 편철해야 한다.

출석요구 통지 내역과 그 결과를 시스템에 입력해두면 출석요구통지부를 통해 관련 내용을 일목요연하게 정리할 수 있고, 필요한 경우 출력하여 기록에 편철할 수 있다. 출석요구통지부는 출석요구 관리 탭에서 버튼을 누르면 서식을 현출할 수 있다.




# Ⅲ. 출석요구 준비

## 1. 개관

이관희, 범죄수사입문, 박영사, 2021, 제306면

대상자에게 출석을 요구하기 전에 사건에 대한 이해가 충실히 이루어져야 치밀한 질의응답이 이루어지고, 대상자로부터 신뢰를 얻을 수 있다. 출석 시 지참해야 할 사항들도 사전에 파악하여 알려주어야 한다.

## 2. 수사개시 시 미리 파악할 수 있는 자료

범죄경력조회, 출입국조회, 수용자검색, 수사대상자검색 등을 통해 대상자들의 기초정보를 수집해 두어야 하며, 친족관계가 구성요건인 사건에서의 증빙서류, 친고죄의 경우 고소장, 고소를 대리한 경우 대리인임을 입증할 서류 등이 갖추어졌는가를 확인하여야 한다.

### 3. 피해자로부터 추가로 받아야 할 서류

사실관계의 이해를 위해 필요한 서류 또는 범죄사실의 구성요건을 입증할 수 있는 서류 등을 살펴보아야 한다. 상해진단서, 등기부등본, 송금영수증, 계약서 등 지참할 것을 요구해야 한다.

### 4. 공문에 의한 요청 또는 경찰 수사시스템으로 쉽게 확인되는 사항

대상자의 인적사항이 확인되지 않은 경우 민원인으로부터 이를 확인할 수 있는 자료들을 사전에 준비토록 하거나 민원서류에 이미 포함이 되어 있을 경우 공문 등으로 사전에 파악해 두는 것이 좋다.

## Ⅳ. 출석요구시 유의사항

### 1. 피해자에 대한 출석요구

출석요구는 원칙적으로 출석요구서의 발부에 의하여야 한다. 이때, 우편물이 배달 소요기간, 출석 준비기간을 고려하여 여유를 두어야 한다. 관련 문서에 민원인의 연락처가 기재된 경우 전화를 통해 출석일을 정하게 되는데 우선 대상자가 맞는지 확인하여야 한다. 담당자의 이름, 연락처를 알려주고 지리감이 없는 민원인은 위치를 상세히 알려주는 것이 좋다.

전화로 출석요구한 경우에는 추후 참고가 될 수 있으므로 그 내역을 수사보고서로 기록해 두어야 한다. 출석요구시 필요한 추가적인 서류가 있을 때는 지참하도록 하여야 하며, 신분증과 도장을 지참하라는 내용까지 알려주어야 한다.

담당 수사관들과 제대로 연락이 되지 않는다는 취지의 불만은 고질적이고 대표적인 민원사항으로,

교대부서 근무자의 주야간 근무체계를 일반 국민들은 정확하게 이해하지 못하는 경우가 일반적이므로,

출석요구시에 대상자들이 출석일시 조정을 요청할 것을 대비하여 **담당 수사관이 통화 가능한 일시(근무일정)를 간략히 표기**해 주는 것이 바람직하다.

### 2. 피의자에 대한 출석요구

피의자에게 출석요구할 때는 유의할 사항이 더 많다. 피의자에게 출석

요구하기 전에 반드시 관련된 증거자료가 확보되었는지 확인해야 한다. 관련 증거에 대한 검토 없이 피의자를 조사하는 경우 여러 번 출석요구해야 하는 불편을 야기할 수 있다.

피의자에게 출석요구한 자료는 모두 수사보고서로 기록을 남겨 놓고 반송되는 경우에도 기록에 남겨 두어야 한다. 피의사실이 개인의 명예나 사생활에 침해를 줄 우려가 있는 경우에는 출석요구서 발송에 신중을 기해야 하며 수사관이 직접 고지하지 않고 고소인이나 제3자를 통해 출석요구하는 일이 없도록 유의해야 한다. 조사일정을 협의할 때에는 조사예정인 '범죄의 죄명', '혐의사실의 요지'등을 설명해야 한다. 변호인이 있는 경우에는 변호인과도 조사 일정을 사전 협의하여야 한다.

경찰청 수사기획과-25183 2010. 11. 3. '피의자 등 출석요구 및 권리고지 관련 강조 지시'참고

## 제2절 범죄사실 작성

### Ⅰ. 범죄사실 개관

#### 1. 의의

범죄사실이란 "범죄의 의심이 있는 구체적 행위를 형법 및 형사특별법의 범죄구성요건에 해당하도록 법률적으로 재구성한 사실"이라고 할 수 있다.




**보다 자세한 내용은, [국가수사본부, 범죄사실 작성방법 및 죄종별 작성례]** KICS포털 〉 수사자료실 〉 매뉴얼 〉 No.3

#### 2. 기능

##### 가. 심판대상의 확정

범죄사실은 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다(형사소송법 제254조 제4항). 법원의 심판대상은 공소장에 기재된 피고인과 범죄사실에 제한되고, 이는 피고인의 방어 범위 특정에 중요한 의미가 있기 때문이다.

범죄의 시일은 법령 개정에 따른 벌칙 규정의 적용, 공소시효 기산일, 행위자의 책임능력 유무 등의 결정에 중요한 요소이고, 장소는 국내범인지 여부와 사건의 관할을 결정하는 데 영향을 미친다.

### 나. 수사의 기준점 제시

범죄사실은 수사의 착수·종결 시점의 서류는 물론, 강제수사를 위한 각종 영장 신청서류(범죄사실의 요지)에도 기재하고 있다. 따라서 범죄사실은 수사 개시 시점에 가장 먼저 작성해야 하는 내용으로 수사 방향 설정에 기준점을 제시하면서도 수사진행과정 및 종결시까지 수사의 모든 과정에 영향을 준다고 할 수 있다.

수사결과보고서 작성 단계에 이르러서야 범죄사실을 작성·정리하게 되면 법률적 평가를 그르치거나 필요한 증거를 누락하고 불필요한 증거를 수집하는 실수를 할 가능성이 있다.

따라서, 수사 초기 이러한 혼란을 방지하기 위해 고소·고발장, 고소(고발)보충조사 및 제출된 증거물을 객관적으로 평가하여 범죄사실을 정리해보고 이를 별도로 수사보고서 형식으로 작성해 보는 것이 좋다. 물론 수사 초기부터 완벽하게 작성하는 것은 불가능하며 수사과정을 통해 세부적인 부분들은 수정되는 것이 통상적이다.

범죄사실의 요지 작성은,
경찰청 수사심사정책담당관-2981 (2022. 2. 28.)'형사소송법 개정에 따른 영장 신청 및 집행 관련 실무지침 하달' 참조

**영장 사본교부 관련 유의사항**

1. 체포, 구속, 압수영장 신청시 경찰수사규칙상 각종 영장 신청서류의 서식(KICS 서식)에는 범죄사실을 기재하도록 하고 있고, 형사소송규칙에는 '범죄사실의 요지'를 기재하도록 규정하고 있음
2. '22. 1. 11.(2. 3. 시행) 개정된 형사소송법에 따라 체포·구속영장 및 압수·수색영장 집행 시 처분을 받는 자에게 영장 원본을 제시하고, 처분을 받는 자가 피고인·피의자인 경우 영장 원본 제시와 더불어 사본을 교부하도록 형사소송법 제118조 개정
3. 영장 사본 교부 시 수사 기법 노출, 수사 정보 유출에 따른 사건관계인의 권리 침해 및 증거 인멸·도주 등의 우려가 있으므로 영장 신청서에는 구성요건을 중심으로 범죄사실이 특정될 수 있을 정도로만 간략하게 작성한 '범죄사실의 요지'만을 기재하고, 전체 '범죄사실'은 '영장 신청을 위한 수사보고서'에 기재

### 3. 작성 요령

대법원 판결서 인터넷열람 서비스 작성 방법은 KICS 〉 수사자료실 〉 수사도우미 〉 수사TIP 〉 No.48 참조

범죄사실 작성방법에 대해서는 기존의 교재인 '국가수사본부, 범죄사실 작성방법 및 죄종별 작성례, 2023'에 잘 나와 있다. 작성 방법 및 기재례를 참고하여 작성하면 된다. 또, 기재례가 부족할 경우에는 제1심 형사판결문을 참조하면 도움이 된다. 형사 판결문을 검색할 때는 대한민국 법원 사이트(대국민서비스 – 판결서 인터넷 열람, https://www.scourt.go.kr/), 법제처 국가법령정보센터를 이용하거나 각종 판례검색 사이트(로앤비, 엘박스, 케이스노트, 빅케이스 등)을 이용하는 방법이 있다.

현장 법률지원을 위한 경찰전용 '엘박스'계약 관련 내용은 2023. 9. 18. 게시된 [폴넷 – 경찰청 공지사항 "경찰전용 엘박스(9.20 계약)_판례 법령검색서비스 이용안내"] 참조

**[엘박스 서비스 이용 방법]**

① 경찰복지포털 로그인(https://polbokji.ezwel.com) – 판례 법령 검색서비스 배너 클릭 – 엘박스 로그인 후 사용

② http://non-profit.lbox.kr 로그인, 경찰관서 인터넷pc에서만 사용 가능, 접속이 안 될 경우 경찰복지포털 이용

③ 모바일 이지웰 복지몰 app 로그인 – 판례 법령 검색서비스 아이콘 클릭 – 엘박스 로그인 후 사용

다만, 기존 범죄사실의 틀을 가져와 고쳐 쓰는 것은 업무효율성 측면에서는 좋으나 범죄사실 작성 자체보다는 그 범죄사실을 작성하면서 적용되는 법률을 해석할 줄 알아야 하며 범죄사실을 입증할 수 있는 증거들이 무엇이 필요한지를 가늠해 보는 것이 범죄사실 추출의 가장 큰 의미임을 잊지 말아야 한다. **범죄사실 작성례를 무비판적으로 고쳐쓰기만 하면 수사능력, 법률해석 능력이 늘 제자리에 머물 수 있다.** 따라서, 범죄사실 작성례를 참고하여 작성하되 무비판적으로 고쳐 쓰기보다는 해당 죄명의 구성요건을 충분히 이해하고 사건의 사실관계를 법률관계로 어떻게 연관시킬 것인지 충분한 고민이 필요하다.

## Ⅱ. 일반적 기재방법

### 1. 짧고 간결한 문장과 과거형 표현

범죄사실은 이해하기 쉽도록 짧고 여러 개의 문장으로 나누어 작성한다. 범죄는 이미 저질러진 인간의 행위이므로 "피의자는 ~을 절취하였다" 형식으로 과거형으로 작성한다.

### 2. 문단 나누어 쓰기와 들여쓰기

글의 내용과 길이를 고려하여 적절히 문단을 나누되, 새로운 문단을 시작하는 때에는 행을 바꾸고 한 칸만 들여쓰기 한다. 문장을 나눌 때에

는 '그리고, 그러나, 그럼에도 불구하고' 등의 접속사를 적절하게 사용하는 것이 좋다.

### 3. 일반 국민들이 쉽게 이해할 수 있는 용어 사용

불필요한 한자 어투나 일본어 투의 표현은 부적절하므로 우리말 표현으로 순화한다.

### 4. 숫자, 단위의 표기방법

숫자는 아라비아 숫자를 사용하는 것이 원칙이다. 다만, 높은 단위의 금액 등과 같이 혼동의 염려가 있는 경우에는 4자리 단위로 한글을 혼용하는 방식도 허용된다. 즉, 일·십·백·천 단위는 한글로 기재하지 않고 숫자로만 기재하고, 만·억·조·경 단위는 한글로 기재하거나 숫자로 기재한다.

부호는 ㎡, ㎞ 등 각종 단위를 그대로 표기하되, 필요한 경우에는 한글로도 표기할 수 있다. 자주 쓰지 않는 부호는 최초 1회 한글을 함께 기재하는 것이 바람직하다.

- 12,345,600원 (○) ⇒ 1,234만 5,600원(○)
- 12,345,678,900원 (○) ⇒ 123억 4,567만 8,900원 (○)
- 금액 앞에 부가하는 관행적 '금' 표현은 기재하지 않는다.
  금 1,000,000원 (X) ⇒ 1,000,000원(○), 100만 원(○)
- '50,000,000원'은 '50,000,000'이라는 아라비아 숫자와 '원'을 붙여 쓰지만 '5,000만 원'은 '만'이라는 한글과 '원'을 띄어 쓴다.

### 5. 휴대전화, 은행계좌, 차량, 범행도구(칼) 등 표기방법

○○○ 명의 휴대전화(SKT, 갤럭시S20, 010-1234-1234)

○○○ 명의 ○○은행(증권) 계좌(123-45-67890)

○○○ 명의 그랜져 HG 차량(123너4567)

식칼(칼날길이 20cm, 전체길이 35cm)

### 6. 각주의 활용 및 한자병행

전문용어 또는 그 의미가 어려운 용어나, 일반인이 쉽게 찾기 어려운 시행규칙·기관 내부 규정 등은 각주를 활용하여 그 뜻을 설명할 수 있다.

## Ⅲ. 구체적 기재방법

### 1. 범죄구성요건 분석

#### 가. 범죄구성요건 분석

구성요건 분석은 범죄사실 작성을 위한 가장 중요한 과정이자, 향후 수사 방향을 결정하는 첫걸음이기도 하다. 우선 해당 사건이 무슨 죄에 해당하는지 적용 법조를 찾고 그 구성요건을 분석한 다음, 구성요건에 해당하는 사실은 모두 기재해야 한다. 구성요건을 잘 분석하여 범죄사실을 기재해 두면 수사관이 무엇을 수사해야 하는지도 방향을 잡게 된다. 결국, 수사는 구성요건 요소들을 담당 수사관이 입증해 나가는 과정이기 때문이다.

예를 들면 다음과 같다.

**[적용법조]** 형법 제307조 제2항 (허위사실 적시 명예훼손)

**[구성요건]** ①공연히, ②허위의 사실을, ③적시하여, ④사람의 명예를 훼손

**[범죄사실 구성]**

**(주체·일시·장소)** 피의자는 2022. 2. 2. 10:00경 서울...

**(공연성)** 방문 손님 30여 명이 듣고 있는 자리에서

**(허위사실 적시)** 피해자를 손가락으로 가리키며"조선생은 고등학교 때 폭력을 저질러 소년원에 갔다왔다"고 소리쳤다.

**(허위사실 여부 판단)** 그러나 사실은 피해자 조선생이 고등학교 시절 가해자로 소년원에 갔다 온 사실은 없었다.

**(명예 훼손)** 이로써 공연히 허위의 사실을 적시하여 피해자의 명예를 훼손하였다.

#### 나. 6하 원칙 또는 8하 원칙에 따른 기재

범죄사실은 '누가, 언제, 어디서, 누구에게, 어떻게, 무엇을 했는가'라는 6하 원칙에 맞게 기재한다. 사건에 따라 '누구와 같이(공범)', '무슨 이유로(동기, 원인)'을 추가하여 8하 원칙에 따라 작성하기도 한다.

| | |
|---|---|
| ① 누가 | 주체 |
| (⑦ 누구와 함께) | 공범 |
| ② 언제 | 일시 |
| ③ 어디서 | 장소 |
| (⑧ 무슨 이유로) | 동기, 원인 |
| ④ 누구에게 또는 무엇에 대하여 | 피해자 또는 객체 |
| ⑤ 어떻게 | 수단, 방법 |
| ⑥ 무엇을 했는가 | 행위와 결과 |

### 다. 범죄별 구성요건 상용어구 활용

각 범죄마다 구성요건 해당사실을 명확히 나타내는데 쓰이는 상용어구를 알아두고 실무에서 활용하면 편리하다.

상용어구는 해당 범죄의 법률에 규정되어 있는 용어 그대로 표현하는 것이 바람직하다. 예를 들어 절도죄의 '절취', 강도죄의 '강취', 횡령죄의 '횡령' 등은 법률에 규정되어 있는 용어 그대로 사용한다. 과거 사기죄의 '편취', 공갈죄의 '갈취'는 법률 용어가 아니므로 사용하지 않는다.

사기, 공갈의 경우에는 법률에는 "재물의 교부 받았다"로 기재되어 있다. 다소 문법적으로는 부자연스러운 표현이지만 범죄사실은 피의자의 행위를 법률에 규정된 구성요건에 따라 평가하는 의미를 가진다는 점에서 법문 그대로의 범죄사실을 작성한다. 다만 "재물을 교부 받았다"라는 자연스러운 표현을 사용하는 것도 무방하다.

### 라. 증거에 의해 뒷받침되는 내용만 기재

증거에 의하여 뒷받침되는 사실을 범죄사실로 기재하여야 한다. 수사관의 추측에 의하여 일시, 장소, 수단, 방법, 시가 등을 함부로 기재해서는 안 된다. 확인되지 않을 때는 "알 수 없는" 또는 "미상"으로 기재한다.

## 2. 주체

### 가. 주체의 기재

범죄사실에는 범죄의 주체인 '피의자'를 문장의 주어로 하고, 피의자를 중심으로 서술한다. 피의자가 1명인 때에는 성명을 기재하지 않는다. 왜냐하면 피의자 인적사항에 이미 성명을 기재하였기 때문에 이중으로 기재하는 것은 불필요하므로 경제적으로 표현하기 위함이다.

피의자를 항상 주어로 사용해야 하는 것은 아니고 필요한 경우 피해자나 제3자가 주어가 될 수도 있다.

신분을 표기할 때에는 피의자, 피해자, 고소인과 같은 신분은 계속 반복되더라도 생략하지 않으며 사건관계자가 아닌 사람(참고인, 제3자)는 성명만 기재한다.

### 나. 신분, 전과 등의 기재

범죄사실은 '구성요건해당사실'의 기재만으로 충분하다. 하지만 피의자에 대한 형의 가중 사유 등에 해당되는 경우에는 범죄사실 앞부분에 피의자의 신분이나 전과 등을 간략하게 적시한다. 다만, 신분범 등과 같이 피의자의 직업이 구성요건 요소이거나, 신분을 활용한 범행과 같이 범죄사실과 밀접한 관련이 있는 경우에는 기재한다.

## 3. 범죄행위의 결과

범죄사실은 사실관계를 구체적으로 기재한 다음, 법률용어로 마무리한다. 즉, 피의자의 행위 및 결과를 시간적 흐름에 따라 기재한 뒤 최종적으로 법률적 평가를 내리는 '미괄식 문장'으로 구성한다.

다만, 범죄사실의 경위나 방법이 복잡하거나 장황하여 미괄식 구성으로는 전체 내용을 쉽게 파악하기 어려운 경우가 있다. 이때 법률적 평가를 내리는 내용을 포함한 간략한 개요를 두괄식으로 기재할 수도 있다.

## 4. 피의자 또는 범죄사실이 다수인 경우

### 가. 기재순서

범죄사실은 역사적 사실을 범죄 구성요건에 따라 법률적으로 재구성하는 것이므로 가능한 한 시간적 순서에 따라 순차적으로 기재하는 것이 자연스럽다. 피의자가 다수인 경우, 피의자 표시 순서대로 기재하되 같은 피의자에 대해서는 다시 시간적 순서대로 범죄사실을 기재한다. 다만, 피의자들에게 공통되는 범죄사실이 있으면 이를 먼저 기재해주는 것이 편리하다.

결과적으로, **2개 이상의 범죄사실 또는 하나의 범죄사실이더라도 행위가 나누어져 있을 때에는 '피의자 → 죄명 → 행위의 시간 순'을 따라 기재**한다.

## 나. 제목과 번호의 활용

여러 개의 범죄사실로 구성된 경우, 적절한 제목과 순번을 활용하여 기재한다. 제목으로는 범행 주체인 피의자의 성명 또는 죄명을 사용하고, 죄명도 같은 경우에는 서로 다른 피해자, 범행일시 등 각 범죄사실의 주요 구성요소 중 차별화 되는 부분을 특정하여 표현한다.

수사결과보고서 및 송치결정서의 경우 'Ⅲ. 범죄사실' 목차 아래 1., 가., 1), 가), (1), (가), ①, ㉮의 형태로 표시한다.

범죄인지서의 경우 목차번호가 로마자가 아닌 「**3. 범죄사실의 요지**」로 되어 있어 하위 목차 구성시 중복을 피하기 위해 「가., 1), 가), (1), (가), ①, ㉮」순서로 기재한다.

**목차 구성 예시**

1. 피의자들의 공동범행[폭행]
2. 피의자 홍길동
   가. 사기
      1) 피해자 A에 대한 사기
         가) 2020. 1. 1. 사기
         나) 2021. 1. 1. 사기
   나. 횡령
3. 피의자 전우치[모욕]

## 다. 포괄일죄

여러 차례의 사기, 횡령, 절도 등 반복된 행위가 포괄일죄로 인정될 때는 범죄일람표를 사용하여 범행내용을 특정하여 기재할 수 있다. 범죄일람표는 범행이 많은 경우 별지로 작성하여 활용할 수 있고, 항목이 적은 경우 범죄일람표를 본문에 삽입하여 가독성을 높일 수 있다.

**〈범죄일람표 작성 예시〉**

(※ 항목은 범죄의 특성에 따라 변경하되 범죄일람표에도 6하 원칙에 따른 기재 방법 적용)

| 연번 | 일시 | 장소 | 범행방법 | 피해자 | 피해품 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 시가(원) | 품목 | 수량 | |
| 1 | 2022. 2. 2. | 피의자 주거지 | 계좌이체 | 장봉고 | 2,000,000 | | | |
| 2 | 2022. 3. 1. | 서울역 대기실 | 현금교부 | 조선생 | 1,000,000 | 5만원권 | 20매 | |
| 3 | 2022. 5. 7. | 별다방 신촌점 | 수표교부 | 민쉬정 | 1,000,000 | 100만원권 자기앞수표 | 1매 | 국민은행 |
| 4 | (생략) | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 합계 | 6,000,000원 | | | | | | | |

대법원 1998. 5. 29. 선고 97도1126 판결 참고

범행 하나하나 특정하여 기재하기 어려운 때에는 전체 범행의 시기와 종기, 범행방법, 범행횟수, 피해금액의 합계, 피해자 등을 기재하는 것으로 범죄사실을 특정할 수 있다.

### 라. 실체적 경합범

실체적 경합범 관계에 있는 때에는 각 범죄사실을 목차를 분리하여 기재한다. 실체적 경합범의 경우도 범죄일람표를 사용하여 간편하게 기재할 수 있다. 별지를 활용하여 여러 건을 작성할 경우에는 '별지1', '별지2'와 같이 구분하여 특정한다.

### 마. 상상적 경합범

상상적 경합범은 비록 수죄이기는 하지만 행위가 1개이기 때문에 과형상 1죄로 취급하므로 범죄사실을 별도의 항목으로 나누어 기재하지 않는다. 대신 1개의 범죄사실이 '...함과 동시에...'라는 표현을 사용한다.

**경합범 예시**

**[공무집행방해, 상해]**
(생략) 이로써 피의자는 경찰관의 교통단속에 관한 정당한 직무집행을 방해함과 동시에 피해자에게 상해를 가하였다.

**[사기, 변호사법위반]**
(생략) 이로써 피의자는 피해자를 기망하여 재물의 교부를 받음과 동시에 공무원이 취급하는 사무에 관하여 청탁을 한다는 명목으로 금품을 받았다.

# 제3절 진술조서 작성

## Ⅰ. 진술조서의 의의

**형사소송법 제221조(제3자의 출석요구 등)** ① 검사 또는 사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 피의자가 아닌 자의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다. 이 경우 그의 동의를 받아 영상녹화할 수 있다.

진술조서란 사법경찰관리가 피의자 아닌 자의 진술을 기재한 조서를 말한다. 실체적 진실 발견을 위해서는 피의자가 아닌 자의 진술도 청취할 필요가 있고, 이를 위해 현행 형사소송법 제221조에서 임의수사의 한 방법으로 별도의 명문 규정을 두고 있다.

'피의자가 아닌 자'에는 **통상 피해자나 목격자가 해당하지만, 범인발견과 증거수집 등 수사에 필요한 경우 누구나 여기에 해당**할 수 있다. 형사소송법 제199조 제1항에 따라 임의수사는 형식과 방법에 구애됨이 없으나, 진술조서의 중요성과 증거능력을 고려할 때 형사소송법과 수사준칙 등이 진술조서에 관해 규정한 사항을 준수하여야 한다.

**진술조서가 중요한 의미를 갖는 경우**

- 피의자가 혐의를 부인하는 경우
- 피의자가 여죄나 공범의 존재를 은폐하는 경우
- 물적 증거가 없거나 있더라도 이를 보완할 진술이 필요한 경우
- 범행 경위 및 피해 결과 발생의 인과관계를 규명하는데 진술이 필수적인 경우
- 피해자가 향후 다시 진술하지 못할 가능성이 있는 경우
- 피해자가 1회 진술 이후 추가적인 피해를 본 경우

**현행 형사소송법 상, 명문 규정 있는 임의수사의 방법**

- 피의자신문(제200조, 제241조)
- 피의자 아닌 자 조사(제221조 제1항)
- 감정·통역·번역 위촉(제221조 제2항)
- 사실조회(제199조 제2항)

수사준칙에서는 조사 대상을 피의자와 사건관계인으로 나누고 사건관계인을 다시 피해자와 참고인으로 구분한다. 따라서 수사준칙에 따르면 참고인은 피의자와 피해자를 제외하고 사건과 관련 있는 제3자를 지칭하는 것이다.

| 형사소송법 | 수사준칙 |
|---|---|
| ■ 피의자 | ■ 피의자 |
| ■ 피의자 아닌 자 | ■ 사건관계인 (피해자+참고인) |

## Ⅱ. 진술조서의 증거능력

**형사소송법 제312조(검사 또는 사법경찰관의 조서 등)** ④ 검사 또는 사법경찰관이 피고인이 아닌 자의 진술을 기재한 조서는 적법한 절차와 방식에 따라 작성된 것으로서 그 조서가 검사 또는 사법경찰관 앞에서 진술한 내용과 동일하게 기재되어 있음이 원진술자의 공판준비 또는 공판기일에서의 진술이나 영상녹화물 또는 그 밖의 객관적인 방법에 의하여 증명되고, 피고인 또는 변호인이 공판준비 또는 공판기일에 그 기재 내용에 관하여 원진술자를 신문할 수 있었던 때에는 증거로 할 수 있다. 다만, 그 조서에 기재된 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태하에서 행하여졌음이 증명된 때에 한한다.

**제317조(진술의 임의성)** ① 피고인 또는 피고인 아닌 자의 진술이 임의로 된 것이 아닌 것은 증거로 할 수 없다.
② 전항의 서류는 그 작성 또는 내용인 진술이 임의로 되었다는 것이 증명된 것이 아니면 증거로 할 수 없다.

경찰 수사가 일단락된 이후의 공판 단계에 다소 관심이 떨어질 수 있다. 그러나 수사는 공판과 별개로 생각할 수 없고, 공판 단계에서 증거로 현출될 가능성이 있는 진술조서의 증거능력에 관한 규정과 그 의미를 숙지하는 것은 공판중심주의, 경찰책임수사를 고려할 때 중요하다.

또한 진술조서의 증거능력이 의심되는 경우 검사의 보완수사 요구 가능성이 있음은 물론이다.

전문법칙과의 관계에서 진술조서는 **△적법한 절차와 방식에 따라 작성, △실질적 진정성립 증명, △반대신문 기회 보장, △특신상태 증명이라는 요건을 갖추어야 증거능력이 인정**된다. 진술의 임의성은 조서의 일반적인 요건으로서 당연히 필요하다.

경찰의 진술조서 작성 단계에서는 결국 '적법한 절차와 방식에 따라 임의성 있는 진술조서'를 작성하는 것이 관건이 된다. 적법한 절차와 방식에 따라 작성한다는 것은 조서 작성 과정에서 형사소송법이 정한 여러 절차를 준수하고 조서의 작성 방식에도 어긋남이 없어야 한다는 것을 의미한다(2013도3790).

구체적으로 간인·서명·날인 등이 진술자의 것이 틀림없다는 형식적 진정성립은 당연한 전제가 되며, 형사소송법 제244조의 4(수사과정의 기록) 등 형사소송법이 정한 조서 작성 방식의 적법성과 조사 절차의 적법성까지 포함하는 개념이다.

**진술조서의 증거능력에 대한 자세한 논의는**

신이철(2021), 「수사절차상 참고인조사와 진술조서의 증거능력」, 치안정책연구 제35권 제3호, 치안정책연구소 참고

## Ⅲ. 조사 계획과 준비

### 1. 사건관계인 출석 전

조사 당일 수사관이 당황하거나 사건관계인이 불필요하게 여러 차례 출석하지 않도록 미리 진술조서 작성과 관계된 제반 사항을 사전에 계획하고 준비한다.

정형화되고 반복적으로 접수되는 사건이나 사실관계가 간단하고 증거가 명확한 사건의 경우에는 준비에 많은 시간을 할애할 필요성은 낮겠지만 이러한 경우에도 구체적 사안이나 사건관계인의 특성에 따라 조사 시기·장소·방식에 대한 사전 준비를 통해 예기치 못한 상황의 발생과 대상자와의 마찰을 최소화한다.

**경찰수사사건등의 공보에 관한 규칙 제15조(사건관계인 출석 정보 공개금지)** 경찰관서의 장은 사건관계인의 출석·귀가·호송에 대한 일시·장소 등의 정보를 공개해서는 안 된다.

**진술조서 사전 유의사항**

- 중요 사건·저명인사 조사 : 사건관계인의 출석 동선이 공개되지 않도록 더욱 주의
- 신뢰관계인 동석 여부 : 13세 미만자 등의 경우
- 통역인 참여 여부 : 외국인인 경우
- 변호인 참여 여부
- 심야조사 제한 여부 : 오후 9시에서 오전 6시 사이

고소·고발장이나 피해신고 내용을 꼼꼼히 읽고 분석한다. 고소인과 피고소인의 친인척관계, 공소시효, 사건관할 등을 우선 확인하여 형식판단 사유나 이송 사유의 존재를 확인한다. 이후 고소요지, 피해일시·장소, 주장하는 죄명, 증거의 유무 등을 파악하여 질문 요지를 추려 본다. 사실관계가 복잡한 경우, 첨부된 자료가 방대한 경우, 첨예한 대립이 예상되는 경우 등에는 미리 진술조서에 기재할 질문 자체를 구성하여둔다.

**경찰수사규칙 제108조 제1항** 에 따른 형식판단 사유는 죄가안됨, 공소권없음, 각하가 있으며,
**각하→공소권없음→죄가안됨→혐의없음 순으로 판단**

고소장 등을 통하여 구성요건을 분석하여 적용 법조와 범죄사실의 대강을 구성해 본다. 진술조서 작성은 결국 피의자의 범죄사실을 입증하는 진술증거를 확보하고자 하는 것이므로, 구성요건과 범죄사실을 미리 살펴봄으로써 중요한 질문이 누락되거나 불필요한 질문이 반복되는 것을

방지할 수 있다. 특히 피해자가 아닌 사건관계인을 조사하는 경우에 해당 사건관계인과 관련 있고 필요한 내용만을 신속하고 정확하게 조사할 수 있게 된다.

## 2. 조사 시기

**수사준칙 제21조(심야조사 제한)** ① 검사 또는 사법경찰관은 조사, 신문, 면담 등 그 명칭을 불문하고 피의자나 사건관계인에 대해 오후 9시부터 오전 6시까지 사이에 조사(이하 "심야조사"라 한다)를 해서는 안 된다. 다만, 이미 작성된 조서의 열람을 위한 절차는 자정 이전까지 진행할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심야조사를 할 수 있다. 이 경우 심야조사의 사유를 조서에 명확하게 적어야 한다.

1. 피의자를 체포한 후 48시간 이내에 구속영장의 청구 또는 신청 여부를 판단하기 위해 불가피한 경우
2. 공소시효가 임박한 경우
3. 피의자나 사건관계인이 출국, 입원, 원거리 거주, 직업상 사유 등 재출석이 곤란한 구체적인 사유를 들어 심야조사를 요청한 경우(변호인이 심야조사에 동의하지 않는다는 의사를 명시한 경우는 제외한다)로서 해당 요청에 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우
4. 그 밖에 사건의 성질 등을 고려할 때 심야조사가 불가피하다고 판단되는 경우 등 법무부장관, 경찰청장 또는 해양경찰청장이 정하는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 소속 기관의 장이 지정하는 인권보호 책임자의 허가 등을 받은 경우

**경찰수사규칙 제36조(심야조사 제한)** ① 사법경찰관은 수사준칙 제21조제2항제4호에 따라 심야조사를 하려는 경우에는 심야조사의 내용 및 심야조사가 필요한 사유를 소속 경찰관서에서 인권보호 업무를 담당하는 부서의 장에게 보고하고 허가를 받아야 한다.

② 사법경찰관은 제1항에 따라 허가를 받은 경우 수사보고서를 작성하여 사건기록에 편철해야 한다.

**권고사례** 심야조사의 필요성을 인정하더라도 심야조사 사유를 조서에 명확히 기재해야 하나 해당 절차 미흡 (국가인권위, 12. 11. 23.)

사건관계인의 조사 일시를 정할 때는 생업에 지장이 없도록 배려하고, 다른 조사와 겹치지 않도록 조사 일정에 유의하는 한편 부득이 일정이 변경되는 경우 미리 설명하여 양해를 구한다. 피해자의 경우에는 특히 범죄피해로 인한 신체적·심리적 상태를 고려하여 적절한 조사 시점을 결정한다.

**인권보호 책임자**

경찰관서장이 아래 범위에서 각 관서의 실정에 맞게 운용

■ 주간 : 청문감사인권관, 수사부서장, 수사심사관

오후 9시부터 오전 6시 사이의 심야조사는 원칙적으로 허용되지 않으므로 오후 9시 전에 조사가 종료될 수 있도록 조사 시작 시각을여유롭게 잡도록 한다. 수사준칙 제21조 제2항에 따라 예외적으로 심야조사를 실시하는 경우에는 반드시 그 사유를 조서에 기재한다.

수사준칙 제21조 제2항에 의해 심야조사를 하는 경우 수사관은 서면(수사보고서)에 인권보호 책임자를 결재권자로 지정하여 사전 허가받는 것이 원칙이나 긴급한 경우에는 '先구두보고 後서류작성'이 가능하다.

■ 야간·휴일 : 상황관리관, 수사부서장, 기타 경찰관서장이 지정하는 사람

**심야조사 허가 수사보고 예시**

**제목 : 수사보고(심야조사 허가)**

1. 심야조사 대상자 인적사항

2. 조사 근거
   ■ 수사준칙 제21조 제2항 제4호
   ■ 경찰수사규칙 제36조 제1항

3. 심야조사 사유
   ■ 사건의 성질 등을 고려, 심야조사가 불가피한 사유에 대해 기재

4. 심야조사 내용
   ■ 혐의사실 및 조사가 필요한 내용에 대해 기재

5. 기타
   ■ 사후 허가를 받았을 경우 사후 허가를 받았던 이유를 적시하고 구두보고할 당시의 허가권자 등을 기재

## 3. 조사 장소

**수사준칙 제19조(출석요구)** ① 검사 또는 사법경찰관은 피의자에게 출석요구를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 유의해야 한다.
1. 출석요구를 하기 전에 우편·전자우편·전화를 통한 진술 등 출석을 대체할 수 있는 방법의 선택 가능성을 고려할 것

⑤ 검사 또는 사법경찰관은 피의자가 치료 등 수사관서에 출석하여 조사를 받는 것이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 수사관서 외의 장소에서 조사할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정은 피의자 외의 사람에 대한 출석요구의 경우에도 적용한다.

**범죄수사규칙 제179조(피해자 조사 시 주의사항)** ① 경찰관은 피해자를 조사할 때에는 피해자의 상황을 고려하여 조사에 적합한 장소를 이용할 수 있다. 이 경우 조사 후 지체 없이 소속 수사부서장에게 보고하여야 한다.

② 경찰관은 살인·강도·강간 등 강력범죄 피해자가 신원 노출에 대한 우려 등의 사유로 경찰관서에 출석하여 조사받는 것이 어려운 경우에는 특별한 사정이 없는 한 피해자를 방문하여 조사하는 등 필요한 지원을 하여야 한다.

특별한 사정이 없는 한, 사건관계인을 경찰관서에 출석시켜 조사한다. 다만 정황이나 정상을 간단히 조사할 필요가 있는 경우에는 우편·전자우편·전화를 통한 진술 등 출석을 대체할 방법의 선택 가능성을 고려한다. 사건관계인이 입원해 있거나 기타 사정으로 출석하기 현저히 곤란한 경우에는 출장 조사할 수 있다.

조사 장소는 사건관계인의 사생활이 보호될 수 있도록 조사실 등 구분된 장소에서 진행하는 것이 바람직하다. 다수의 피의자들이나 사건관계인들을 동시에 조사하는 경우 적대적 관계에 있는 사람들이 같은 장소에 있지 않도록 유의한다.

## 4. 조사 방식

### 가. 신뢰관계인 동석

**형사소송법 제163조의2(신뢰관계에 있는 자의 동석)** ① 법원은 범죄로 인한 피해자를 증인으로 신문하는 경우 증인의 연령, 심신의 상태, 그 밖의 사정을 고려하여 증인이 현저하게 불안 또는 긴장을 느낄 우려가 있다고 인정하는 때에는 직권 또는 피해자·법정대리인·검사의 신청에 따라 피해자와 신뢰관계에 있는 자를 동석하게 할 수 있다.

② 법원은 범죄로 인한 피해자가 13세 미만이거나 신체적 또는 정신적 장애로 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 미약한 경우에 재판에 지장을 초래할 우려가 있는 등 부득이한 경우가 아닌 한 피해자와 신뢰관계에 있는 자를 동석하게 하여야 한다.

**수사준칙 24조(신뢰관계인의 동석)** ① 법 제244조의5에 따라 피의자와 동석할 수 있는 신뢰관계에 있는 사람과 법 제221조제3항에서 준용하는 법 제163조의2에 따라 피해자와 동석할 수 있는 신뢰관계에 있는 사람은 피의자 또는 피해자의 직계친족, 형제자매, 배우자, 가족, 동거인, 보호·교육시설의 보호·교육담당자 등 피의자 또는 피해자의 심리적 안정과 원활한 의사소통에 도움을 줄 수 있는 사람으로 한다.

② 피의자, 피해자 또는 그 법정대리인이 제1항에 따른 신뢰관계에 있는 사람의 동석을 신청한 경우 검사 또는 사법경찰관은 그 관계를 적은 동석신청서를 제출받거나 조서 또는 수사보고서에 그 관계를 적어야 한다.

**경찰수사규칙 제38조(신뢰관계인 동석)** ① 수사준칙 제24조제2항에 따른 동석신청서는 별지 제25호서식 또는 별지 제26호서식에 따른다.

② 사법경찰관은 피의자, 피해자 또는 그 법정대리인이 제1항의 동석신청서를 작성할 시간적 여유가 없는 경우 등에는 이를 제출받지 않고 조서 또는 수사보고서에 그 취지를 기재하는 것으로 동석신청서 작성을 갈음할 수 있으며, 조사의 긴급성 또는 동석의 필요성 등이 현저한 경우에는 예외적으로 동석 조사 이후에 신뢰관계인과 피의자와의 관계를 소명할 자료를 제출받아 기록에 편철할 수 있다.

③ 사법경찰관은 동석 신청이 없더라도 동석이 필요하다고 인정되면 피의자 또는 피해자와의 신뢰관계 유무를 확인한 후 직권으로 신뢰관계에 있는 사람을 동석하게 할 수 있다. 이 경우 그 관계 및 취지를 조서나 수사보고서에 적어야 한다.

④ 사법경찰관은 신뢰관계인의 동석으로 인하여 신문이 방해되거나, 수사기밀이 누설되는 등 정당한 사유가 있는 경우에는 동석을 거부할 수 있으며, 신뢰관계인이 피의자신문 또는 피해자 조사를 방해하거나 그 진술의 내용에 부당한 영향을 미칠 수 있는 행위를 하는 등 수사에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 피의자신문 또는 피해자 조사 중에도 동석을 제한할 수 있다.
⑤ 피해자 이외의 사건관계인 조사에 관하여는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

범죄피해자는 두려움을 가지고 수사기관에서 진술하거나 법정에서 증언하는 **피해자의 심리적 안정과 원활한 의사소통을 위해 신뢰관계 있는 사람을 그 옆에 함께 있도록 해주는 '신뢰관계 있는 자의 동석 제도'**를 두고 있다.

동석 신청을 받은 경우 사법경찰관은 동석신청서와 동석 대상자와 피해자의 관계를 소명할 수 있는 자료를 제출받아 기록에 편철한다. 다만 동석신청서를 작성할 시간적 여유가 없는 경우 등에는 수사보고서나 조서에 그 취지를 적는 것으로 갈음할 수 있으며, 조사의 긴급성 또는 동석의 필요성 등이 현저한 경우에는 동석 조사 이후에 소명자료를 제출받아 기록에 편철할 수 있다.

신뢰관계인이 신문을 방해하는 등 정당한 사유가 있으면 동석을 거부하거나 조사 중에도 동석을 제한할 수 있다.

**피해자 신뢰관계인 규정**

- **형사소송법** : 법원이 피해자를 증인으로 신문하는 경우를 규정하고 사경의 피해자 조사 시 준용
- **수사준칙** : 신뢰관계인의 범위, 동석신청서 제출
- **경찰수사규칙** : 동석신청서 제출 예외, 동석 제한

형사소송법, 성폭력처벌법 등에서는 피의자나 피해자의 신뢰관계인 동석만을 규정하고 있으나, 경찰수사규칙에서는 피해자 이외의 사건관계인 조사에도 신뢰관계인 동석 준용 규정을 두고 있다.

**신뢰관계있는 자의 동석제도**

| 유형 | 대상자 | 법률 | 허용여부 |
|---|---|---|---|
| 임의적 | 연령, 심신의 상태, 그 밖의 사정을 고려하여 현저하게 불안 또는 긴장을 느낄 우려가 있는 피해자 | 형사소송법 | 재량 |
| 필요적 | 13세 미만이거나 심신미약인 피해자 | 형사소송법 | 수사·재판에 지장 등 사유가 없는 한 허용 |
| | 아동·청소년 대상 성범죄 피해자 [신뢰관계인이 피해자에게 불리하거나 피해자가 원하지 않는 경우에는 동석 금지] | 청소년 성보호법 | |
| | 성폭력 피해자, 19세 미만 피해자 [신뢰관계인이 피해자에게 불리하거나 피해자가 원하지 않는 경우에는 동석 금지] | 성폭력처벌법 | |
| | 청소년, 심신장애 또는 심신미약인 성매매 피해자 | 성매매처벌법 | |

## 나. 통역인 참여

**형사소송법 제221조(제3자의 출석요구 등)** ② 검사 또는 사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 감정·통역 또는 번역을 위촉할 수 있다.

**형사소송법 제180조(통역)** 국어에 통하지 아니하는 자의 진술에는 통역인으로 하여금 통역하게 하여야 한다.

**경찰수사규칙 제91조(외국인에 대한 조사)** ① 사법경찰관리는 외국인을 조사하는 경우에는 조사를 받는 외국인이 이해할 수 있는 언어로 통역해 주어야 한다.

**범죄수사규칙 제40조(통역과 번역의 경우의 조치)** ① 경찰관은 수사상 필요에 의하여 통역인을 위촉하여 그 협조를 얻어서 조사하였을 때에는 피의자신문조서나 진술조서에 그 사실과 통역을 통하여 열람하게 하거나 읽어주었다는 사실을 적고 통역인의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다.

② 경찰관은 수사상 필요에 의하여 번역인에게 피의자 그 밖의 관계자가 제출한 서면 그 밖의 수사자료인 서면을 번역하게 하였을 때에는 그 번역문을 기재한 서면에 번역한 사실을 적고 번역인의 기명날인을 받아야 한다.

**범죄수사규칙 제217조(통역인의 참여)** ① 경찰관은 외국인인 피의자 및 그 밖의 관계자가 한국어에 능통하지 않는 경우에는 통역인으로 하여금 통역하게 하여 한국어로 피의자신문조서나 진술조서를 작성하여야 하며 특히 필요한 때에는 외국어의 진술서를 작성하게 하거나 외국어의 진술서를 제출하게 하여야 한다.

**통역요원 리스트 확인**

[KICS 메인]→관련사이트→CIS(외사포털)→민간인통역요원조회

외국인의 진술조서를 작성하는 경우 미리 통역인을 섭외한다. 특히 영어·일본어·중국어 이외의 통역인은 섭외에 어려움을 겪을 수 있으므로 시간적 여유를 두고 통역인을 섭외하도록 한다. 국내 거주하는 인원이 적은 국적의 외국인일수록 지인·친분 관계가 얽혀있을 가능성이 높으므로, 피의자나 사건관계인과 이해관계가 있는 통역인을 섭외하지 않도록 유의한다.

의욕이 앞서거나 수사기관 통역 경험이 많은 통역인이 마치 경찰관이나 변호인처럼 행동하는 경우 제지하여 수사관이 통역인에게 좌우되는 모습을 보이지 않도록 유의한다.

## 다. 변호인 참여

**경찰수사규칙 제12조(변호인의 피의자신문 참여)** ① 사법경찰관리는 법 제243조의2제1항에 따라 피의자 또는 그 변호인·법정대리인·배우자·직계친족·형제자매의 신청이 있는 경우 변호인의 참여로 인하여 신문이 방해되거나, 수사기밀이 누설되는 등 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 피의자에 대한 신문에 변호인을 참여하게 해야 한다.

② 제1항의 변호인의 피의자신문 참여 신청을 받은 사법경찰관리는 신청인으로부터 변호인의 피의자신문 참여 전에 다음 각 호의 서면을 제출받아야 한다.

1. 변호인 선임서
2. 별지 제10호서식의 변호인 참여 신청서

**제13조(신문 중 변호인 참여 제한)** ① 사법경찰관리는 변호인의 참여로 증거를 인멸·은닉·조작할 위험이 구체적으로 드러나거나, 신문 방해, 수사기밀 누설 등 수사에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 피의자신문 중이라도 변호인의 참여를 제한할 수 있다. 이 경우 피의자와 변호인에게 변호인의 참여를 제한하는 처분에 대해 법 제417조에 따른 준항고를 제기할 수 있다는 사실을 고지해야 한다.

② 제1항에 따라 변호인 참여를 제한하는 경우 사법경찰관리는 피의자 또는 변호인에게 그 사유를 설명하고 의견을 진술할 기회와 다른 변호인을 참여시킬 기회를 주어야 한다.

③ 제1항에 따라 변호인의 참여를 제한한 후 그 사유가 해소된 때에는 변호인을 신문에 참여하게 해야 한다.

**제14조(사건관계인에 대한 적용)** 사건관계인에 대한 조사·면담 시 변호인의 참여에 관하여는 제12조 및 제13조를 준용한다.

사건관계인에 대한 진술조서 작성에도 변호인이 참여할 수 있으며, 변호인의 참여 의사를 확인한 경우 변호인과도 조사 일정을 사전에 협의한다. 이때 신청인으로부터 변호인 선임서와 변호인 참여 신청서를 제출받고, 변호인의 변호사 신분증을 제시받아 확인한다.

### 라. 영상녹화

**경찰수사규칙 제43조(영상녹화)** ① 사법경찰관리는 법 제221조제1항 또는 제244조의2제1항에 따라 피의자 또는 피의자가 아닌 사람을 영상녹화하는 경우 그 조사의 시작부터 조서에 기명날인 또는 서명을 마치는 시점까지의 모든 과정을 영상녹화해야 한다. 다만, 조사 도중 영상녹화의 필요성이 발생한 때에는 그 시점에서 진행 중인 조사를 중단하고, 중단한 조사를 다시 시작하는 때부터 조서에 기명날인 또는 서명을 마치는 시점까지의 모든 과정을 영상녹화해야 한다.

② 사법경찰관리는 제1항에도 불구하고 조사를 마친 후 조서 정리에 오랜 시간이 필요한 경우에는 조서 정리과정을 영상녹화하지 않고, 조서 열람 시부터 영상녹화를 다시 시작할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 영상녹화는 조사실 전체를 확인할 수 있고 조사받는 사람의 얼굴과 음성을 식별할 수 있도록 해야 한다.

④ 사법경찰관리는 피의자에 대한 조사 과정을 영상녹화하는 경우 다음 각 호의 사항을 고지해야 한다.

1. 조사자 및 법 제243조에 따른 참여자의 성명과 직책
2. 영상녹화 사실 및 장소, 시작 및 종료 시각
3. 법 제244조의3에 따른 진술거부권 등
4. 조사를 중단·재개하는 경우 중단 이유와 중단 시각, 중단 후 재개하는 시각

⑤ 사법경찰관리는 피의자가 아닌 사람의 조사 과정을 영상녹화하는 경우에는 별지 제35호서식의 영상녹화 동의서로 영상녹화 동의 여부를 확인하고, 제4항제1호, 제2호 및 제4호의 사항을 고지해야 한다. 다만, 피혐의자에 대해서는 제4항제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 사항을 고지해야 한다.

사건관계인의 진술을 영상녹화하는 경우에는 영상녹화 동의서로 동의를 받아야 하고, △조사자의 성명과 직책, △영상녹화 사실 및 장소, 시작과 종료 시각을 고지하여야 한다.

**영상녹화 업무처리 지침(22년 6월)** KICS 포털 〉 수사도우미 〉 수사지침

### 5. 사건관계인 출석 후

면담 시 개요 설명을 넘어 진술조서에 기재해야 할 본격적인 문답을 한 뒤 이를 수사보고서에 기재하고 진술조서 작성을 생략하는 것은 바람직하지 않다. 공판 단계에서 중요한 진술이 증거로 활용되지 못하는 결과를 낳을 수 있기 때문이다.

또한, 라포를 형성한다는 이유로 사생활이나 개인적인 호기심, 지엽적인 질문 등을 하는 것은 수사관의 전문성·공정성에 대한 강한 의심을 불러일으키는 행동이다.

사건관계인은 수사의 협조자로서 임의로 진술을 하는 것이지 신문을 당하는 것이 아니므로, 조사 목적이나 형사 절차에 대한 설명, 부드러운 말투로 신뢰 관계를 형성하여 조사 과정에서 적극적인 협력자가 되도록 한다.

본격적인 진술조서 작성에 앞서 면담을 통해 사건관계인에게 조사의 전반적인 요지를 설명해 주는 한편, 사건관계인으로부터는 사건 개요, 피해 상황을 개략적으로 듣고 진술 태도 등을 파악해 두면 원활한 진술조서 작성이 가능하다. 다만 면담에 너무 많은 시간을 할애하면 정작 진술조서 작성 시 사건관계인이 반복된 진술로 피로를 느낄 수 있으니 유의한다.

## Ⅳ. 진술조서 작성 원칙

### 1. 고소·고발·자수

**형사소송법 제237조(고소, 고발의 방식)** ① 고소 또는 고발은 서면 또는 구술로써 검사 또는 사법경찰관에게 하여야 한다.

② 검사 또는 사법경찰관이 구술에 의한 고소 또는 고발을 받은 때에는 조서를 작성하여야 한다.

**경찰수사규칙 제22조(고소인·고발인 진술조서 등)** ① 사법경찰관리는 구술로 제출된 고소·고발을 수리한 경우에는 진술조서를 작성해야 한다.

② 사법경찰관리는 서면으로 제출된 고소·고발을 수리했으나 추가 진술이 필요하다고 판단하는 경우 고소인·고발인으로부터 보충 서면을 제출받거나 추가로 진술을 들어야 한다.

③ 자수하는 경우 진술조서의 작성 및 추가 진술에 관하여는 제1항 및 제2항을 준용한다.

**범죄수사규칙 제51조(자수사건의 수사)** 경찰관은 자수사건을 수사할 때는 자수인이 해당 범죄사실의 범인으로서 이미 발각되어 있었던 것인지 여부와 진범인이나 자기의 다른 범죄를 숨기기 위해서 해당 사건만을 자수하는 것인지 여부를 주의하여야 한다.

고소·고발은 구술로도, 서면으로도 할 수 있으나, 구술의 경우 진술조서를 반드시 작성해야 한다. 대체로 고소장·고발장만으로는 사실관계와 증거관계가 명확하지 않으므로 고소보충 진술조서를 작성하면서 수사관이 추가적인 질문을 통해 이를 밝히도록 하고 이때 추가적인 자료도 제출받는 것이 실무에서 일반적이다.

**진술조서, 고소장 반드시 받아야 하나?**

실무에서는 우편·방문 등 방식을 불문하고 서면으로 된 고소장을 접수하여 부서장의 결재 이후 담당자에게 배당한 다음 출석일시를 잡고 고소인 진술조서를 작성한다. 고소인 진술조서를 작성하는 이유는 결국 피해 상황, 처벌 의사, 사실관계, 증거관계 등을 명확하게 하기 위한 것이므로, 이론적으로는 고소인이 제출한 고소장이나 제출 자료에 의해 고소 내용이 명백한 경우에도 일체 예외 없이 진술조서를 작성해야 하는 것은 아니다.

또한 구두로 고소하는 것도 가능하므로 고소인이 구두 고소를 고집하면서 서면 고소장 제출을 거부하는 경우에도 수사관이 서면 고소장 제출을 강요하는 것은 적절하지 않다. 다만, 고소 의사를 서면으로 분명히 하기 위해, 그리고 고소장만으로는 확인할 수 없었던 사실관계·증거관계를 밝히기 위해 되도록 서면 고소장을 접수하도록 안내하고 진술조서도 작성하는 것이 바람직하다.

자수의 경우에도 준용 규정에 따라 진술조서를 작성한다. 그런데 자연히 자수자의 혐의를 추궁하게 되므로 반드시 진술거부권 등 권리를 고지하고 진술조서를 작성한다. 이때 범죄수사규칙 제51조에 따라 자수의 진의를 확인하도록 하고, 혐의가 구체적으로 확인되는 경우 진술조서 작성을 마무리하고 피의자신문조서를 작성한다.

경찰수사규칙 제39조는 최초의 진술조서(별지 29호 서식)와 제2회 이후의 진술조서(별지 30호 서식)를 규정하고 있고, KICS에서는 이에 더해 일부 사건에 있어서 정형화된 질문이나 통역인 날인란 등을 미리 포함시켜 놓은 진술조서 서식을 제공하고 있으므로 상황에 따라 선택하여 작성하면 된다.

**KICS 탑재된 진술조서 서식**

- 진술조서
- 진술조서(제 회)
- 진술조서(통역조서)
- 진술조서(제 회 통역조서)
- 진술조서(공무집행방해)
- 진술조서(변사-자살)
- 진술조서(가명)
- 진술조서(피혐의자)
- 진술조서(간이교통)
- 진술조서(간이절도)
- 진술조서(간이폭력)

## 2. 조사사항

**범죄수사규칙 제72조(피의자 아닌 사람에 대한 조사사항)** 경찰관은 피의자 아닌 사람을 조사하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 다음 각 호의 사항에 유의하여 「경찰수사규칙」 제39조제2항의 진술조서를 작성하여야 한다.

1. 피해자의 피해상황
2. 범죄로 인하여 피해자 및 사회에 미치는 영향
3. 피해회복의 여부
4. 처벌희망의 여부
5. 피의자와의 관계
6. 그 밖의 수사상 필요한 사항

범죄수사규칙 제75조는 피해자를 조사하는 경우 조사사항을 규정하고 있다. 피해자가 아닌 참고인을 조사하는 경우에는 참고인이 범죄에 관하여 알고 있다고 판단되는 내용에 대해 조사한다.

## 3. 자료 및 진술서 제출

**수사준칙 제25조(자료·의견의 제출기회 보장)** ① 검사 또는 사법경찰관은 조사과정에서 피의자, 사건관계인 또는 그 변호인이 사실관계 등의 확인을 위해 자료를 제출하는 경우 그 자료를 수사기록에 편철한다.
② 검사 또는 사법경찰관은 조사를 종결하기 전에 피의자, 사건관계인 또는 그 변호인에게 자료 또는 의견을 제출할 의사가 있는지를 확인하고, 자료 또는 의견을 제출받은 경우에는 해당 자료 및 의견을 수사기록에 편철한다.
**경찰수사규칙 제39조(조서와 진술서)** ③ 사법경찰관리는 피의자 또는 피의자가 아닌 사람의 진술을 듣는 경우 진술사항이 복잡하거나 진술인이 서면진술을 원하면 진술서를 작성하여 제출하게 할 수 있다.

진술조서 작성 중 사건관계인 또는 변호인이 계좌거래내역, 메시지 대화, 사진 등의 자료를 제출하는 경우 조서에 해당 내용을 기재하고 조서 말미에 첨부한다. 진술조서 작성을 종결하기 전에도 자료 또는 의견을 제출할 의사를 확인하는데, KICS 진술조서 서식에는 해당 질문이 자동적으로 포함되어 있다.

## 4. 직접 진술의 확보

사건관계인을 조사할 때는 전문진술에 의한 증거법상 제한을 고려하여 목격자와 같이 사건을 직접 경험한 사람의 진술을 확보하도록 노력해야 한다(범죄수사규칙 제69조).

## 5. 장시간 조사 제한

**수사준칙 제22조(장시간 조사 제한)** ① 검사 또는 사법경찰관은 조사, 신문, 면담 등 그 명칭을 불문하고 피의자나 사건관계인을 조사하는 경우에는 대기시간, 휴식시간, 식사시간 등 모든 시간을 합산한 조사시간(이하 "총조사시간"이라 한다)이 12시간을 초과하지 않도록 해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

1. 피의자나 사건관계인의 서면 요청에 따라 조서를 열람하는 경우
2. 제21조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

② 검사 또는 사법경찰관은 특별한 사정이 없으면 총조사시간 중 식사시간, 휴식시간 및 조서의 열람시간 등을 제외한 실제 조사시간이 8시간을 초과하지 않도록 해야 한다.

③ 검사 또는 사법경찰관은 피의자나 사건관계인에 대한 조사를 마친 때부터 8시간이 지나기 전에는 다시 조사할 수 없다. 다만, 제1항제2호에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

**제23조(휴식시간 부여)** ① 검사 또는 사법경찰관은 조사에 상당한 시간이 소요되는 경우에는 특별한 사정이 없으면 피의자 또는 사건관계인에게 조사 도중에 최소한 2시간마다 10분 이상의 휴식시간을 주어야 한다.

② 검사 또는 사법경찰관은 조사 도중 피의자, 사건관계인 또는 그 변호인으로부터 휴식시간의 부여를 요청받았을 때에는 그때까지 조사에 소요된 시간, 피의자 또는 사건관계인의 건강상태 등을 고려해 적정하다고 판단될 경우 휴식시간을 주어야 한다.

③ 검사 또는 사법경찰관은 조사 중인 피의자 또는 사건관계인의 건강상태에 이상 징후가 발견되면 의사의 진료를 받게 하거나 휴식하게 하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

총 조사시간은 12시간을, 실제 조사 시간은 8시간을 초과하지 않도록 한다. 원칙적으로 조사 종료 후 8시간이 지나기 전에는 같은 사건관계인에 대해 다시 조사할 수 없다. 최소 2시간마다 10분 이상 휴식시간 부여한다, 휴식시간 부여 사실은 조서에 기재한다.

'총 조사시간'은 조사대상자가 수사관을 대면한 이후의 대기·휴식·식사시간 등을 모두 포함하며, 수사관과의 대면이 종료될 때까지의 시간을 의미(일시 중지는 종료로 보지 않음)하고, '조사'는 면담·진술서·진술조서·피의자신문조서 작성 등 일체의 대면 문답 행위를 의미한다.

**장시간 조사의 예외 정리**

- 피의자나 사건관계인의 서면 요청에 따라 조서를 열람하는 경우
- 수사준칙 제21조 제2항 각호 해당 사유
  - 피의자 체포 후 48시간 이내에 구속영장 신청
  - 공소시효 임박
  - 피의자나 사건관계인의 심야조사 요청 (변호사 부동의 時 제외)
  - 인권보호 책임자의 허가를 받은 경우

## 6. 오기나 증감 등 변경사항 수정

**범죄수사규칙 제42조(문자의 삽입·삭제)** ① 경찰관은 수사서류를 작성할 때에는 임의로 문자를 고쳐서는 아니 되며, 다음 각 호와 같이 고친 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

1. 문자를 삭제할 때에는 삭제할 문자에 두 줄의 선을 긋고 날인하며 그 왼쪽 여백에 "몇자 삭제"라고 적되 삭제한 부분을 해독할 수 있도록 자체를 존치하여야 함
2. 문자를 삽입할 때에는 행의 상부에 삽입할 문자를 기입하고 그 부분에 날인하여야 하며 그 왼쪽 여백에 "몇자 추가"라고 적음
3. 1행 중에 두 곳 이상 문자를 삭제 또는 삽입하였을 때에는 각 자수를 합하여 "몇자 삭제" 또는 "몇자 추가"라고 기재
4. 여백에 기재할 때에는 기재한 곳에 날인하고 "몇자 추가"라고 적음

② 피의자신문조서와 진술조서의 경우 문자를 삽입 또는 삭제하였을 때에는 "몇자 추가" 또는 "몇자 삭제"라고 적고 그 곳에 진술자로 하여금 날인 또는 무인하게 하여야 한다.

## 7. 기명날인·서명·간인·여백·무인

**범죄수사규칙 제39조(기명날인 또는 서명 등)** ① 수사서류에는 작성연월일, 경찰관의 소속 관서와 계급을 적고 기명날인 또는 서명하여야 한다.
② 날인은 문자 등 형태를 알아볼 수 있도록 하여야 한다.
③ 수사서류에는 매장마다 간인한다. 다만, 전자문서 출력물의 간인은 면수 및 총면수를 표시하는 방법으로 한다.
④ 수사서류의 여백이나 공백에는 사선을 긋고 날인한다.
⑤ 피의자신문조서와 진술조서는 진술자로 하여금 간인한 후 기명날인 또는 서명하게 한다. 다만, 진술자가 기명날인 또는 서명을 할 수 없거나 이를 거부할 경우, 그 사유를 조서말미에 적어야 한다.
⑥ 인장이 없으면 날인 대신 무인하게 할 수 있다.

**서명 등 구분**

| 구분 | 정의 |
|---|---|
| 서명 | 진술인이 자신의 이름을 자필로 적는 것(사인은 서명이 아님) |
| 기명 | 이름을 적는 것 (인쇄, 고무인 등 방법 불문) |
| 날인 | 도장을 찍는 것 |
| 무인 | 도장을 대신하여 손가락에 인주를 묻혀 지문을 찍는 것 |
| 간인 | 함께 묶인 서류의 종잇장 사이에 걸쳐서 도장을 찍음 |

## 8. 기타 유의사항

**참고인 등에 대한 비용 지급 규칙**
따른 비용 지급 대상 참고인은, 사법경찰관으로부터 출석을 요구받고 지정된 장소에 출석한 자 중 피의자·고소인·법령상 신고 의무자를 제외한 제3자이다.

① 피해자의 진술조서에는 피해 회복 현황과 처벌 희망 여부를 기재한다. 이는 양형과 관련된 참고 사항이 된다.

② 친고죄에 있어 고소취소, 반의사불벌죄에 있어 처벌 불원 의사를 기재하는 경우에는 강압 내지 기망에 의한 것이 아닌지 이유를 확인하여 기재한다.

③ 참고인의 경우 여비, 숙박료, 식비를 지급한다.

④ 「경찰수사규칙」 제79조 제1항의 피해자가 보복을 당할 우려가 있는 경우나 「특정범죄신고자 등 보호법」 등 법률에서 인적사항을 기재하지 아니할 수 있도록 규정한 경우 진술조서에 인적사항을 기재하지 아니할 수 있다. 이때 조서에 서명은 가명으로, 간인 및 날인은 무인으로 하게 하여야 한다.

# V. 진술조서 작성기법

## 1. 진술조서의 전체적인 구성

진술조서는 크게 [첫째 장] - [둘째 장] - [마지막 장] - [수사 과정 확인서]의 네 부분으로 구성되어 있다.

① 첫째 장은 편의상 '갑지'라고도 한다. 갑지는 △진술인의 성명, 주민등록번호, 직업, 주거, 등록기준지, 직장주소, 연락처를 기재하는 부분, △해당 사건의 피의자와 적용된 죄명, 진술인 출석일시·장소를 기재하는 부분, △피의자와 진술인의 관계, 피의사실과의 관계를 기재하는 부분으로 구성되어 있다.

② 둘째 장은 편의상 '을지'라고도 한다. 을지에는 수사관의 질문인 '문'과 진술인의 답변인 '답'이 반복되는 일련의 문답을 기재한다. 경찰수사규칙의 진술조서 서식의 을지는 백지에 불과하나 경찰청 지침 등에 의해 필수적으로 묻게 되어 있는 질문은 KICS 진술조서 작성 시 자동적으로 현출되는 것도 있다.

**을지에 자동적으로 현출되는 질문**

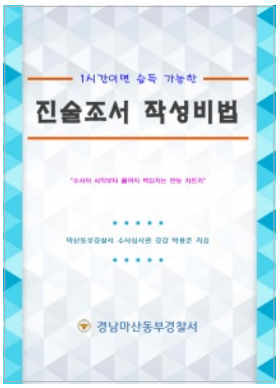
**[시작 부분]**

- 조사관으로부터 피해자의 권리 및 지원정보에 대한 안내서를 교부받았는지, 보복범죄 우려 시 피해자 안전조치를 요청할 수 있음을 안내받았는지 여부
- 진술인이 발달장애인인지 여부, 의사소통이나 의사 표현에 어려움이 있는지 여부

**[을지 끝부분]**

- 추가적으로 서면 의견이나 자료를 제출할 것인지 여부

③ 마지막 장은 편의상 '조서 말미'라고도 한다. KICS 진술조서 작성 시 자동적으로 '위의 조서를 진술자에게 열람하게 하였던 바(읽어 준 바) 진술한 대로 오기나 증감·변경할 것이 전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명(기명날인)하게 하다.'라는 문구 아래 '진술자', '작성연월일', '작성경찰관' 기재 부분이 나타난다. 형사소송법 제244조 및 제244조의4에 근거를 두고 있다.




**진술조서 작성기법에 대해 더 읽어보면 좋은 자료**, 경감 박용준(2022), 「1시간이면 습득 가능한 진술조서 작성비법」

**진술조서를 쉽게 작성하기 위한 마음가짐**

수사란 결국 어떤 범인(피의자)이 어떤 범죄(범죄사실)을 저지른 것을 증거로 밝혀내는 것이고, 진술조서 작성은 바로 진술증거를 확보하는 과정이라 할 수 있다.

따라서 어떤 사건이든 범죄사실 초안을 써보고, 그에 따라 범죄사실을 구성하고 있는 내용들(피의자, 피해자, 범죄일시·장소, 범행방법·목적·동기, 범행결과 등) 중에서 진술인이 알고 있을 것으로 생각되는 내용에 대해 묻고, 가지고 있을 것으로 생각되는 자료를 제출하도록 하면 어렵지 않게 진술조서를 완성할 수 있다.

④ 수사 과정 확인서는 진술인의 조사 장소 도착시각, 조사 시작 및 종료시각, 조서 열람 시작 및 종료시각 등을 기재하고 진술인과 작성 경찰관이 각각 날인한다.

신분증 사본을 첨부해야 한다는 명문의 규정은 없다. 그러나 관행적으로 거의 모든 경우에 진술인의 신분증을 사본하여 조서에 첨부하고 있다.

진술인임이 틀림없음을 확인했다는 명백한 근거를 남겨 놓기 위해 진술인의 동의를 받아 하는 임의수사의 일종이자 실무상 관행이라고 보면 될 것이다.

## 2. 신분 확인

진술인으로부터 신분증을 제시받아 사진 대조를 통해 본인임을 확인하여 성명모용을 방지한다. 가족이나 지인의 주민등록번호를 외워 타인 행세를 하는 경우가 있기 때문이다. 제시받은 신분증의 앞뒷면을 한 장에 복사하여 수사 과정 확인서 다음에 편철한다.

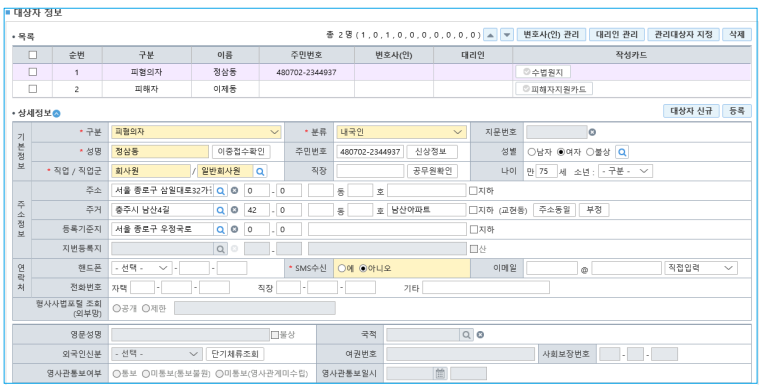
## 3. KICS 서식 불러오기

아직 KICS 배당되지 않은 상태라면 임시사건 또는 일반사건 접수를 통해 사건을 생성한다. KICS 배당된 상태라면 [접수/배당]-[사건목록]-[담당 사건 목록]에서 해당 사건의 접수번호를 클릭하여 나타나는 화면에서 진술인의 주민등록번호, 직업, 주소, 주거, 휴대전화번호 등 인적사항을 입력한다.

수사보고, 피의자신문조서, 진술조서 등 자주 사용하는 서식들을 모아 [개인서식]으로 지정해두면 매번 서식을 검색하지 않고 빠르게 로딩할 수 있다.

**사건을 우클릭하면 펼쳐지는 메뉴에서 [서식] 선택→오른쪽 하단의 [개인서식]-[개인서식 관리]에서 지정**

이렇게 미리 인적사항을 입력해두면 진술조서 서식을 로딩했을 때 갑지 부분에 자동으로 해당 내용이 반영되어 있어 편리하다.



## 4. 각종 출력물 교부 및 안내

진술조서를 더블클릭하면 진술인이 피해자인 경우 피해자 권리안내 및 메모장 교부 안내 메시지가 현출된다. 알맞은 피해유형과 진술인의 언어를 체크하고 [인쇄] 버튼을 누르면 '범죄피해자 지원제도 안내', '형사절차상 범죄피해자 권리 안내', '메모장'이 출력되므로 진술인에게 교부한다. 진술인이 피해자가 아닌 참고인이라면 참고인 권리안내 및 메모장 교부 안내 메시지가 현출된다.

**[권고사례]** 조사 전 진술녹음 고지·동의 확인서 미교부 및 설명 미흡(권익위, '20. 10. 26.)

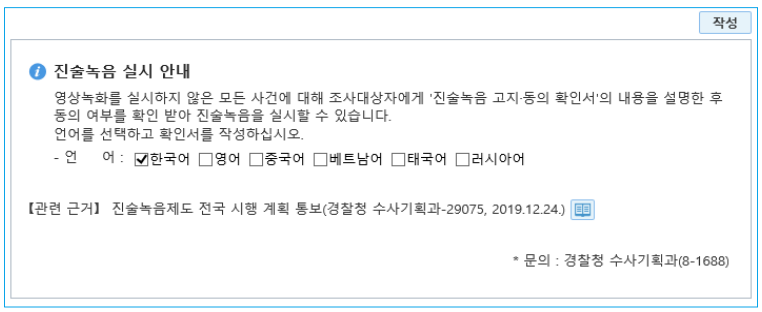



이어서 진술녹음 실시 안내 메시지가 현출된다. 영상녹화를 실시하지 않는 경우 [작성] 버튼을 눌러 '진술녹음 고지·동의 확인서'를 출력·교부하여 진술인으로부터 진술녹음 동의 여부를 확인한다. 진술녹음 실시 안내 메시지를 닫으면 본격적으로 진술조서 서식이 로딩된다.

**[진술녹음 실시 대상]**

영상녹화를 실시하지 않은 모든 사건에 대해 조사대상자에게 '진술녹음 고지·동의 확인서'의 내용을 설명한 후 동의 여부를 확인받아 진술녹음을 실시할 수 있다.

**「진술녹음제도 전국 시행 계획 통보」 경찰청 수사기획과-29075 (2019.12.24.)**



## 5. 갑지 작성

**진술조서(①)**

| | | |
|---|---|---|
| ② 성 명 : | | |
| ③ 주 민 등 록 번 호 : | | |
| ④ 직 업 : | | |
| ⑤ 주 거 : | | |
| 등 록 기 준 지 : | | |
| 직 장 주 소 : | | |
| 연 락 처 : | 자택전화 | 휴대전화 |
| | 직장전화 | 전자우편(e-mail) |

위의 사람은 ⑥피의자 000에 대한 ⑦사기 피의사건에 관하여 2023. 9. 1. ⑧서울성북경찰서 수사과 사이버팀에 임의 출석하여 다음과 같이 진술하다.

⑨ 1. 피의자와의 관계

저는 ○○○와 ○○○ 관계에 있습니다.

⑩ 1. 피의사실과의 관계

저는 피의사실과 관련하여 ○○○ 자격으로서 출석하였습니다.

이때 진술의 취지를 더욱 명백히 하기 위하여 다음과 같이 임의로 문답하다.

① **진술조서 제목 오른쪽** : 진술조서 제목 오른쪽에 '고소보충, 고발보충, 피해자, 참고인, 목격자, 통역' 등을 기재하여 추후 조사자 본인뿐만 아니라 진술조서를 보는 다른 사람(동료, 팀장, 과장, 검사, 판사 등)이 해당 진술조서의 성격을 한눈에 파악할 수 있도록 한다. 하나의 사건에서 많은 수의 사건관계인을 조사하거나 다수의 정·부수사관이 참여하는 경우 특히 유용하다.

**제목작성 예시**

- **진술조서(고소보충)** : 고소장을 제출한 고소인을 상대로 고소내용을 명확히 하기 위한 경우
- **진술조서(피해자)** : 범죄피해자의 경우. 예 폭행 피의자가 현행범인체포된 상황에서 피해자로부터 진술 청취하려는 경우
- **진술조서(참고인)** : 피해자가 아닌 참고인을 조사하는 경우. 예 명예훼손 메시지가 전송된 단체채팅방의 제3자를 조사하는 경우, 사설경마 단속 전후 사설경마 메커니즘을 이해하기 위해 한국마사회 직원의 전문적인 진술을 청취하려는 경우
- **진술조서(목격자)** : 범행 현장 직접 목격자를 조사하는 경우

② **성명** : 진술인에게 널리 알려진 별명·예명 등이 있다면 본명 오른쪽 괄호 안에 기재하면 된다. 다만 필수적인 것은 아니다.

③ **주민등록번호** : 외국인의 경우 외국인등록번호나 여권번호를 기재한다.

④ **직업** : 직업과 직장을 구체적으로 기재해 준다. KICS 사건정보에 미리 입력했다면 '택배기사(00택배)', '회사원(00물산)'과 같이 표기된다.

⑤ **주거** : 현재 거주하고 있는 장소를 기재한다. 기본적으로 KICS 사건정보에 입력한 주거지가 입력되는데 주소지와 주거지가 다른 경우 한 줄 더 추가하여 주소와 주거 모두 기재한다.

⑥ **피(혐)의자** : 사건정보에 등록된 피(혐)의자 성명이 자동적으로 입력된다. 피(혐)의자가 2명 이상인 경우 '피(혐)의자 000 외 1명'과 같은 방식으로 입력된다.

⑦ **죄명** : 기본적으로 해당 사건의 KICS 사건목록 상 죄명만이 표기되므로, 복수의 죄명이 적용되는 사건의 경우 '사기, 횡령' 또는 '사기 등'과 같이 변경 기재한다.

⑧ **출석 장소** : 기본적으로 조사자의 소속 부서가 표기되므로, 영상녹화, 진술녹음, 출장조사, 별도 조사실 이용 등의 경우에는 변경 기재한다.

⑨ **피의자와의 관계** : 피의자와 어떤 인적 관계인지 간략하게 기재한다. 재산범죄의 경우 친인척 관계를 반드시 확인하고, 친인척 관계

**[외국인의 성명 기재]**

KICS 사건정보에서는 대상자의 성명을 한글로만 입력할 수 있고 영문 성명은 사건정보 화면 아래쪽에 별도로 입력하게 되어 있으며, 외국인에 대해 KICS 진술조서 서식을 불러오면 한글 성명만 진술조서 서식에 표기된다.

따라서 외국인의 여권이나 외국인등록증을 반드시 확인하여 KICS뿐만 아니라 조서에도 한글 성명 오른쪽 괄호 안에 영문 성명을 정확히 병기해주어야 한다.

가 존재하는 경우 이후 을지 문답에서 자세한 관계와 촌수를 기재하고 증빙 자료를 제출받아 진위를 확인한다.

**관계 작성 예시**

- 피의자 000은 제 고등학교 동창입니다.
- 피의자는 오늘 처음 본 사람으로 인적사항을 모릅니다.
- 저는 피의자 000의 아내입니다. 저희는 법적인 부부 사이입니다.
- 저는 피의자가 누구인지 모릅니다. (지나가던 사람이 목격한 경우)
- 저와 피의자는 동네 선후배 관계일 뿐 친인척 관계는 없습니다.

⑩ **피의사실과의 관계** : '피의자의 어떠한 죄명에 대해 어떠한 신분으로 출석하였다.'는 내용을 기재한다.

**작성 예시**

- 저는 피의자 000를 모욕죄로 고소한 사실이 있어 오늘 고소인 자격으로 출석하였습니다.
- 저는 피의자 000이 다른 사람을 폭행하는 것을 목격한 사실이 있어 오늘 참고인 자격으로 출석하였습니다.

**[참고 : 외국인 성명 표기]**

- 외국인 성명(특히 일본인, 중국인)은 여권, 외국인등록증 등에 기재되어 있는 성명을 원어(현지 발음)에 가까운 발음의 한글로 작성하고 괄호 안에 알파벳 대문자로 기재하되, '성', '명' 순으로 기재
- 서구인의 경우처럼 '성'이 이름의 끝에 오는 경우, '성'을 먼저 기재하고 쉼표를 붙인 후 '명'을 쓰는 방식으로 기재하며, 낱말을 이루는 글자는 모두 붙여 쓰도록 함(다만 중국인과 일본인의 경우 괄호 안에 한자 병기 가능)
- 여권 및 외국인등록증을 확인하여 전체 성명 기재
- 외국인등록증에 한글 이름이 있는 경우에는 한글 이름 표기
- 현지 발음 표기 : 江澤民: 강택민(X), 장쩌민(O)
- 성이 뒤에 표기되는 나라
  - 미국 : 부시, 조지 워커(BUSH, GEORGE WALKER)
  - 필리핀 : 아로요, 글로리아 마카파갈(ARROYO, GLORIA MACAPAGAL)
- 성이 앞에 표기되는 나라
  - 중국 : 후 진타오(HU JINTAO)
  - 일본 : 고이즈미 준이치로(KOIZUMI JUNICHIRO)

## 6. 을지 작성

① 먼저 자동으로 포함된 문답을 기재한다. '피해자인 경우' 부분은 작성 시 삭제한다. 피해자가 아닌 사건관계인 조사에서는 해당 질문 자체를 삭제한다.

② 이어서 부가적인 설명 없이 곧바로 '발달장애인…' 부분을 읽어나가는 경우 내용이 딱딱할 뿐만 아니라 **장애인 취급을 한다며 반감을 보이는 진술인이 있을 수 있으므로 발달장애인의 권리를 폭넓게 보장하고자 만들어진 절차상 필수적 질문임을 설명한다**. '예'라고 대답하는 경우 발달장애인 전담 조사관이 조사하거나 신뢰관계인이 동석하도록 한다. 해당 여부는 진술인 출석 전 통화 등을 통해 미리 파악해 두는 것이 바람직하다.

**무엇을 물어야 하나?**

범죄수사규칙 제72조는 진술조서 작성 시 조사사항에 대해서 기본적으로 규정하고 있다.

다만 개략적이고 예시적인 사항들이므로, 실제 조사 시에는 진술인의 신분(피해자, 목격자 등), 진술 태도(협조적, 비협조적), 피의자와의 관계 등을 고려하여 구체적인 사안에 따라 적절한 질문을 달리하여야 할 것이다.

기본적으로는 피의자의 혐의를 입증하기 위해 수사관이 알아야 하는 내용 중 진술인이 알고 있다고 판단되는 내용을 차근차근 물어보면 된다.

문 : 담당조사관으로부터 형사절차상 범죄피해자의 권리 및 지원정보에 대한 안내서를 교부받고, 가해자로부터 보복범죄 우려 시 경찰에 범죄피해자 안전조치를 요청할 수 있음을 안내 받았나요
답 :
문 : 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」과 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」에 따라 수사기관은 조사 대상자가 발달장애인인지 여부를 확인하여 권리를 보장하여야 하므로 모든 조사 대상자에게 발달장애인 여부를 확인하고 있습니다. 진술인은 발달장애인법에서 규정하는 '발달장애인'에 해당하나요. / 의사소통이나 의사 표현에 어려움이 있나요
답 :

③ 다만 외국인인 경우에는 다른 모든 질문에 앞서 통역인 참여 여부를 확인한다. 진술인이 한국어가 능숙하지 않은데도 통역인이 참여하지 않으면 진술조서의 임의성이 문제될 수 있다.

문 : 진술하는데 통역이 필요한가요
답 : 아니오, 어릴 때부터 한국에서 살았습니다. 필요 없습니다.

**진술인이 외국인이므로 통역인을 통해 문답하다.**
문 : 진술하는데 통역이 필요한가요
답 : 네, 통역이 필요합니다

④ 이후부터는 △기본사항 확인, △범죄사실 확인, △기타사항 확인 순으로 큰 틀을 잡고 문답을 진행하되 조사자의 판단에 따라 필요하다고 생각되는 질문들을 추가한다.

⑤ **기본사항 확인** : △고소인(고발인, 진정인)이 제출한 고소장(고발장, 진정서)가 맞는지, △같은 사안으로 다른 경찰관서나 다른 수사기관에 고소한 사실이 있는지, △피고소인은 누구인지, △피고소인과의 관계는 어떻게 되는지 등을 질문한다.

이때 진술인에게 서울○○경찰서 접수번호 제2023-123456호로 접수된 고소장을 보여주며,
문 : 이 고소장이 진술인이 제출한 것이 맞는가요
답 : 네, 제가 제출한 것이 맞습니다.
[수사관은 다른 많은 사건을 동시에 담당하고 있으므로 실수로 다른 사건에 대해 질문하는 것을 방지하기 위함]

문 : 같은 사건으로 다른 경찰관서나 다른 수사기관에 고소나 신고를 한 사실이 있는가요
답 : 아니오, 없습니다.
['예'라고 답하는 경우 불송치 결정 사유(경찰수사규칙 제108조) 여부를 검토]

문 : 누구를 고소하는 것인가요
답 : 홍길동을 고소하는 것입니다.
문 : 홍길동의 인적사항은 어떻게 되는가요
답 : 제가 고소장에 기재한 것과 같습니다. / 동네에서는 김철수라고 하는데 본명인지는 확실하지 않습니다. / 제가 폭행당한 날 처음 술집에서 본 사람이라 인적사항은 전혀 모릅니다.
문 : 그렇다면 피고소인의 당시 인상착의는 어땠나요 / 피의자에 대해 아는 대로 이야기 해보세요 / 피의자의 전화번호, 사는 곳을 아는가요
답 : 술집 주인한테 나중에 듣기로 그 근처에 살면서 자주 오는 사람이라고 하더라구요. 그러니까 성북구 주민일 겁니다.
[인적사항을 모르는 경우 최대한 타인과 구분될 수 있는 특징·정보를 질문한다. 결국 나중에 피고소인을 특정하여 수사를 진행해야 하기 때문이다.]

문 : 진술인과 김철수는 어떤 관계인가요
답 : 동네 선후배 사이고 가끔 만나 술을 마시는 정도입니다. / 김철수는 제 직장 상사입니다. / 제 친척입니다.
문 : 친척이라면 구체적으로 어떤 관계인가요
답 : 누나의 아들로서 제 조카입니다.
[친족상도례, 직계존속 고소 제한 등 경우 반드시 구체적으로 확인]

**유도질문은 금물!**

수사관이 유도질문을 하는 것은 조서의 임의성에 대한 강한 의심을 불러일으킨다. '피해자를 때린 사람이 바로 이 사람이지요', '목격한 사람이 남성이었지요'와 같이 암시를 주는 질문이 유도질문이다.
다만 진술인이 피의자를 명백하게 잘 알고 있는 상황에서 특정인의 사진을 보여주고 알고 있는 사람이 맞는가를 물어보는 것은 유도질문이라고 할 수 없다. 예를 들어 진술인이 고등학교 친구를 마약사범으로 신고한 상황에서 피의자의 정확한 주민번호만 모른다면 진술인이 알고 있는 '85년생, 대구 수성구, 홍길동' 정보를 활용해 특정 조회하여 얻은 사진을 진술인에게 보여주면서 '진술인이 알고 있는 김철수가 이 사람이 맞는가요'라고 물어 인적사항을 특정하는 것은 허용될 수 있다.

④ **범죄사실 확인** : 진술조서의 가장 핵심적인 부분이다. 개별 사건마다, 진술인마다 질문해야 할 내용이 달라질 수밖에 없으므로 정해진 양식이나 틀을 상정하기 어렵다. 다만 범죄사실에 대해 △수사관이 알아내고자 하는 내용 중에서, △진술인이 알고 있다고 판단되는 내용에 대해서, △6하 원칙 내지 8하 원칙을 바탕으로, △개방적인 질문에서 구체적인 질문 순으로 나아가면 무리가 없다.

[ 예시 : 개방적인 질문에서 구체적인 질문으로 ]
문 : 어떤 이유로 홍길동을 고소하는 것인가요
답 : 피고소인이 아들 병원비가 너무 급하다고 거짓말을 해서 저로부터 1,000만 원을 받아 간 사실이 있어 고소하는 것입니다.
문 : 피고소인이 그런 말을 한 것이 언제인가요
답 : 세 달 전쯤이었는데 정확한 날짜는 기억이 안 납니다.
문 : 실제로 돈을 준 것은 언제였는가요
답 : 그건 홍길동 계좌로 보내줬으니까 은행앱을 보면 될 것 같습니다. (이때 진술인이 은행앱을 실행하여 송금일을 확인한 후) 2023. 8. 1. 13:08에 제가 송금해줬네요.
문 : 그렇다면 돈을 보낸 날에 병원비가 필요하다고 한 것인가요
답 : 그러고보니 돈 보내기 한 달 전부터 김철수가 계속 앓는 소리를 해서 보다 못한 제가 돈을 보내준 것이었습니다.
문 : 돈을 보내준 은행과 계좌번호는 무엇인가요
답 : 홍길동 명의 00은행 123-456-789입니다.
문 : 피고소인이 처음 돈을 빌려달라고 한 장소와 일시가 어떻게 되나요
답 : 말씀드렸듯이 돈을 주기 한 달 전 쯤이니까 7월 초쯤인데 정확한 날짜는 모르겠습니다. 서울 00구에 있는 00삼겹살에서 같이 밥 먹을 때 처음 이야기한 것으로 기억합니다.

**이때 인터넷에서 서울 00구에 있는 00삼겹살의 거리뷰 사진을 진술인에게 보여주고,**
문 : 서울 00구에 있는 00삼겹살은 이 1곳으로 확인되는데 이 장소가 진술인이 말한 장소가 맞는가요
답 : 네, 맞습니다.
**이에 해당 사진은 조서 말미에 첨부함**

[ 예시 : 변호인이 진술하는 경우 ]
문 : 고소장에 따르면 고소인에 대한 기사에 악성 댓글을 게시한 59명에 대해서 고소하는 것으로 확인되는데 이에 대한 자료를 첨부되어 있지 않는데 어떻게 된 것인가요
**이때 변호인이,**
답 : 자료의 양이 방대해서 현재 정리 중에 있습니다. 다음 주 중으로 제출하겠습니다.
**다시 진술인에게,**
문 : 진술인도 이에 동의하는가요
답 : 네, 그렇습니다.

[ 예시 : 범행 상황 ]
문 : 그렇다면 피의자가 필로폰을 가지고 있는 것을 직접 목격하였다는 말인가요
답 : 네, 그렇습니다.
문 : 언제, 어디에서 보았나요
답 : 일주일 전 피의자의 집 안방에서 보았습니다.
문 : 일주일 전이면 지난주 목요일인 8월 24일인가요
답 : 네 맞습니다.
문 : 정확한 날짜를 기억하는 이유가 있는가요
답 : 그때 피의자가 친구들 몇 명을 초대했었습니다. 휴대전화 캘린더에 저장해 놓았습니다.
문 : 진술인이 목격한 사실을 피의자도 알고 있는가요
답 : 네, 제가 화장실을 찾다가 안방으로 잘못 들어갔습니다. 그때 피의자가 필로폰을 커피에 넣어서 마시는 것을 보게 되었습니다.
문 : 진술인이 목격할 당시 피의자와 어떤 대화를 나누었는가요
답 : 제가 '임마 이거 아직도 하네'라고 했는데 피의자는 별 대꾸가 없었습니다. 그리고 제가 바로 거실로 나왔습니다.
문 : 피의자가 커피에 넣은 것이 필로폰이라고 생각한 이유가 무엇인가요
답 : 저희 둘 다 필로폰 투약으로 징역 갔다 온 사실이 있습니다. 보기만 해도 잘 압니다.

[ 예시 : 자료를 제출하는 경우 ]
문 : 폭행 피해를 입증할 자료가 있는가요
답 : 네, 당일 곧바로 응급실에 가서 진료받은 사실이 있고, 진단서도 발급받아 왔습니다. 당일 폭행 부위를 찍은 사진도 제출하겠습니다.
**이때 진술인이 진단서와 사진을 제출하므로 조서 말미에 첨부함.**

[예시 : 휴식시간을 갖는 경우]
문 : 피고소인이 그 이후 연락을 해 온 사실이 있는가요
답 : 아니오.
**이때 진술인이 화장실 이용을 요청하므로 20분(10:00-10:20)의 휴식시간을 갖기로 함.**
문 : 조사를 재개하기 전에 중단 전 어떻게 진술하였는지 알 필요가 있는가요
답 : 잘 기억하고 있습니다. 그대로 계속 진행하면 되겠습니다.

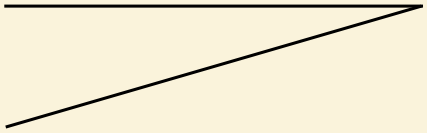
**진술 취지 자체와 다른 기재는 금물!**

조서는 수사관과 진술인의 문답을 통해 기록되기 때문에 영상녹화나 속기록과 달리 실제 발화와는 차이가 발생한다는 특성이 있다.
예를 들어 80대 사기 피해자에게 질문하는 경우 실제 "어르신, 도대체 홍길동이 뭐라고 하면서 돈을 빌려달라고 하던가요?" "아들 병원비에 급하게 쓴다고 하더라구 이 썩을 놈이"라고 하고 '문 : 피고소인이 어떤 이유로 돈을 빌려달라고 했는가요' '답 : 아들 병원비가 급하다고 했습니다.'라고 기재하는 것은 조서의 특성상 허용될 수 있다.
그러나 이러한 조서의 특성을 이용해 진술 취지 자체와 전혀 다른 내용을 기재해서는 안 된다. 예를 들어 위 고소인에게 "홍길동이 고소인을 뭐라고 기망하였는가요"라고 질문하고 고소인이 "그게 무슨 말이여?"라고 답한 것을 '답 : 기망한 건 모르겠습니다.'라고 기재하여 마치 사기가 성립하지 않는 것처럼 기재하는 것이다. 이러한 왜곡을 조서에 누적시켜 수사관이 의도한 방향으로 수사결과를 이끌어 내는 것은 금물이다.

⑤ 기타사항 확인 : △피해 회복 여부, △처벌 의사, △추가 자료 제출 여부, △이상의 진술이 사실인지, △더 할 말이 있는지를 질문한다. 그 외 사안에 따라, 수사관 판단에 따라 필요한 질문을 추가한다 (예 피의자에 대한 구속영장 신청을 위해 국외 도주 가능성, 현재도 다른 피해자들을 상대로 계속 범행 중인지, 보복 우려 등).
'이상 진술이 사실인가요' 및 '더 할 말이 있는가요'에 대한 답변은 비워두고 출력하여 진술인이 자필 기재하도록 한다. 자필 기재가 끝난 지점부터 공백에는 사선 처리하고 조사자가 그 위에 날인한다.

문 : 피해회복 또는 피해금을 변제받은 사실이 있는가요
답 : 아니오, 전혀 없습니다. 연락도 되지 않습니다.
문 : 피고소인의 처벌을 원하는가요
답 : 네. 원합니다.
문 : 추가적으로 서면 의견이나 자료를 제출할 것인가요
[수사 종결 전 자료 또는 의견 제출 의사를 확인하고, 제출 의사가 있는 경우 대략적인 송치·송부 일정 등을 설명 후 자료나 의견 제출 기한을 협의, 특별한 이유 없이 기한 내 자료나 의견을 제출하지 않을 시 예정된 일정대로 송치·송부 등 가능함을 설명]
답 : 아니오.
문 : 이상 진술이 모두 사실인가요
답 : (자필 기재)
문 : 더 할 말이 있는가요

답 : (자필 기재)



[실무상 진술조서의 임의성을 높이기 위해 자필 기재로 받고 있다.]
[자필 기재 답변이 끝나는 글자 바로 옆부터 사선 처리 한다.]

## 7. 조서 말미 작성

위의 조서를 진술자에게 열람하게 하였던 바 진술한 대로 오기나

- ■ 읽어준 바 : 문맹, 장애 등으로 조사자가 읽어준 경우
- ■ 통역인을 통해 읽어준 바 : 통역인이 읽어준 경우

증감·변경할 것이 없다고 말하므로 서명(기명날인)하게 하다.

- ■ 실제 서명한 경우 : '기명날인' 삭제
- ■ 실제 기명날인 한 경우 : '서명' 삭제
- ■ 진술조서의 경우 KICS에서 진술자 이름이 입력된 상태로 출력되고, 진술인이 무인할 때가 많으므로 이 경우 '기명날인'으로 기재하면 된다.

진 술 자 김철수

- ■ 통역인·변호인·신뢰관계인이 참여한 경우 : 각각 진술자 아래에 '통역인', '변호인', '신뢰관계인' 추가
- ■ 이름 오른쪽에 날인

2023. 00. 00.

사법경찰관/리 경위 홍길동

- ■ 사법경찰관/사법경찰리 맞게 수정

## 8. 수사 과정 확인서 작성

수사 과정 확인서

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 1. 조사 장소 도착시각 | **2023. 9. 1. 10:00**<br>▸경찰관이 타이핑<br>▸진술인이 사무실 등에 모습을 드러낸 시각 |
| 2. 조사 시작시각 및 종료시각 | □ 시작시각 : **2023. 9. 1. 10:30**<br>▸경찰관이 타이핑<br>▸조서의 문답을 시작한 시각<br>□ 종료시각 : **2023. 9. 1. 15:00**<br>▸경찰관이 타이핑<br>▸조서의 문답을 마친 시각 |
| 3. 조서열람 시작시각 및 종료시각 | □ 시작시각 : **2023. 9. 1. 15:03**<br>▸경찰관이 타이핑<br>▸출력된 조서를 진술인이 읽기 시작한 시각<br>□ 종료시각 : **2023. 9. 1. 15:30**<br>▸유동적이므로 진술인이 자필로 기재하게 하면 편리하며, 진술인이 조서 읽기를 마치고 오기·증감 수정까지 끝낸 시각이 기재되어야 함 |
| 4. 기타 조사과정 진행경과 확인에 필요한 사항 | ▸경찰관이 타이핑<br>▸조사를 위한 대기시간이 상당한 경우, 조사중단·재개가 있었던 경우, 수갑·포승을 사용한 경우 사유·시간을 기재, 없으면 '없음' 기재<br>예시) 조사장소 도착 후 진술인의 개인용무로 인한 요청으로 10:30에 조사 시작, 12:00-13:30 점심식사를 위한 휴식 |
| 5. 조사과정 기재사항에 대한 이의제기나 의견진술 여부 및 그 내용 | ▸반드시 진술인이 자필로 기재(형사소송법 제244조 제3항, 제244조의4), 없으면 '없음' 기재<br>▸조사자가 오기·증감에 대한 수정을 거부하는 경우, 진술한 대로 기재하지 않는 경우, 폭언·폭행하는 경우 등 일체의 이의제기나 의견진술을 자필 기재하면 되나 실무적으로 발생하기 어려우므로 대체로 '없음' 기재 |

2023. 00. 00.

사법경찰관 경위 홍길동은 000를 조사한 후, 위와 같은 사항에 대해 조사대상자 김철수로부터 확인받음

확 인 자 : 0 0 0 ㊞

사법경찰관 : 경위 홍 길 동 ㊞

**진술인이 조사 도중 진술을 거부하고 귀가한 경우,**

문답이 중단된 바로 그 지점의 다음 행에 중단된 시각과 사유를 기재한 후 KICS에서 편철하고 조서는 출력한다.

그리고 중단된 사유에 대하여 구체적으로 수사보고서를 작성하여 작성이 중단된 조서와 함께 사건기록에 편철한다. 물론 해당 진술조서의 증거능력은 인정되기 어렵겠지만 진술인의 태도, 지금까지의 진술내용 등을 수사과정의 일부로 보존하려는 것이다.

### 9. 출력·열람

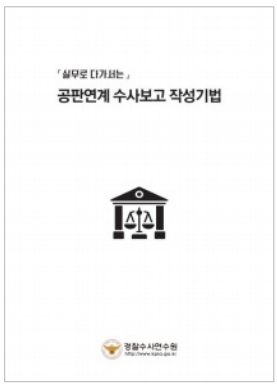
수사 과정 확인서 작성까지 끝났다면 오타나 빠진 질문이 없는지 마지막으로 확인한 다음 조서를 출력한다. 그리고 출력한 [진술조서]-[신분증 사본]-[조사 중 제출한 자료] 순으로 편철하여 진술인에게 건넨다.

열람 도중 진술인이 수정을 원하면 범죄수사규칙 제42조(문자의 삽입·삭제) 방법에 따라 수정한다.

### 10. 간인·날인

진술조서의 페이지 사이 오른편마다 진술인이 간인을, 왼편마다 조사자가 간인한다. △을지 마지막 공백에 그은 사선 위에 조사자 날인, △조서 말미에 진술자와 조사자가 각 날인, △수사 과정 확인서에 진술자와 조사자가 각 날인하면 진술조서 작성이 완료된다.

## 제4절 수사보고서 작성




「경찰수사연수원, '실무로 다가서는 공판연계 수사보고 작성기법', 2021」에 관련 내용이 잘 정리되어 있다. **[KICS – 수사자료실 – 수사Tip – No. 36]**

### Ⅰ. 수사보고서 개관

#### 1. 의의

수사보고서의 개념에 대해 뚜렷한 정의를 내리고 있는 법령은 없다. 판례는 수사보고서의 개념을 "사법경찰관이 수사의 경위와 결과를 내부적으로 보고하기 위하여 작성한 서류"로 보고 있다(대법원 2001. 5. 29. 선고 2000도2933 판결).

그러나 판례가 제시하는 바와 같이 수사기관이 내부적으로 보고하기 위하여 작성하는 서류만으로 그 개념을 한정시킨다면 수사보고서의 다양한 기능을 설명하기 어렵다. 실제로 수사보고서가 공판 단계에서 증거로

사용되는 일도 많기 때문이다. 따라서, 여기에서는 **「수사기관이 보고서 형식으로 수사사항을 기록·정리하거나 의견을 제시하는 데 사용되는 수사서류」**로 정의하고자 한다.

## 2. 근거규정

수사준칙(대통령령), 경찰수사규칙(행정안전부령), 범죄수사규칙(경찰청훈령), 2021 개정 형사소송법 수사실무지침 및 각종 지침에 출석요구, 체포·구속, 조서작성 등 각종 수사절차에서 진행사항을 기재하도록 수사보고서 작성에 관한 근거가 존재한다.

수사보고서는 규정이 있는 경우 외에도 다양한 수사사항을 기록·정리하거나 의견을 제시하는 데 사용되고 있다. 우리는 수사사항을 충실히 기록할 필요가 있다. 법령에서 규정하고 있는 다양한 법정서류가 있으나 다양한 수사사항을 모두 기록하기 어렵다. 이때, 수사보고서라는 서식을 이용해 다양한 수사사항을 기록하는 것이 가능하다.

## 3. 기능

수사보고서의 기능은 매우 다양하다.

**첫째, 법정 서식 한계 보완 기능이 있다.**

**둘째, 수사관 보호기능이 있다.** 우리는 수사를 하면서 규정 미준수, 위법수사 시비 등 민원을 받을 수 있다. 이때, 수사활동의 적법성을 기록해 둔다면 스스로를 보호할 수 있다.

**셋째, 수사과정에서 각종 소명자료로 활용할 수 있다.** 특히 영장을 신청할 때 타당성 소명 자료로 활용할 수 있다. 검사나 판사가 사건을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 수사보고서의 내용을 토대로 강제수사로 나아가게 될 수사의 대상과 범위를 정하게 되고, 강제수사가 필요한 이유와 정당성을 주장하게 된다. 증거능력이 없는 수사기록은 법원에 제출되지 못하는데 이는 공소제기 이후 공판단계에서만 해당하며 수사단계에서는 증거결정절차 없이 판사는 기록 내용을 모두 읽고 발부 여부를 판단하게

된다.

**넷째, 수사진행사항 점검 및 향후계획 기능이 있다.** 현재까지 수 진행된 사항을 정리·점검하고 이를 토대로 향후 수사계획을 세우는 자료로 활용할 수 있다.

**다섯째, 감독자 보고 기능이 있다.** 수사 내용을 적시에 감독자에게 보고함으로써 감독자에게 지휘를 요구하고 감독자는 이를 토대로 적절하게 지휘할 수 있다.

**여섯째, 기억환기 기능이 있다.** 수사관은 수사사항을 법정에 출석하여 증언하게 될 수 있다. 이때, 수사보고서를 토대로 기억을 환기하여 대비할 수 있다.

마지막으로 **공판에서 증거로 사용될 수 있다.** 다만, 수사보고서의 증거능력에 대해 일률적으로 판단하는 것은 옳지 않고, 당해 수사보고서에 의하여 입증하려고 하는 요증사실이 무엇이고, 그 수사보고서에 담긴 내용과 형식이 어떠한가에 따라 개별적으로 따져야 한다. 자세한 내용은 후술하도록 하겠다.

## Ⅱ. 형사 증거법

### 1. 개관

수사보고서가 공판에서 어떻게 증거로 채택되는지 알기 위해서는 형사증거법을 이해할 필요가 있다. 일반적으로 수사관이 몸소 체득한 현장 상황이나 경험한 사실 그대로를 내용으로 하는 수사보고서의 경우 형사소송법 제313조 제1항에 해당하는 수사관이 작성한 진술서로 본다.

### 2. 자유로운 증명과 엄격한 증명

"사실의 인정은 증거에 의하여야 한다"(형사소송법 제307조 제1항). 이를 증거재판주의라고 한다. '사실'은 '범죄사실'을 의미하고, '증거'는 '증거능력이 있고 적법한 증거조사를 거친 증거'를 의미한다. '범죄사실

의 인정은 법률상 증거능력이 있고 적법한 증거조사를 거친 증거에 의해서만 가능하다'는 엄격한 증명의 법리를 표현한 것이다.

엄격한 증명의 대상은 '형벌권의 근거와 범위에 관한 사실, 즉 주요사실'이다. 수사보고서가 '피의자의 혐의가 인정됩니다'는 취지일 때는 엄격한 증명의 대상이 된다.

반면, '자유로운 증명'은 엄격한 증명 이외의 증명, 즉 '증거능력 없는 증거나 적법한 증거조사를 거치지 않는 증거에 의한 증명'을 의미한다. 자유로운 증명의 대상은 소송법적 사실과 양형이다. 소송법적 사실에는 소송조건의 존부 및 절차진행의 적법성에 관한 사실과 증거의 증거능력 인정을 위한 기초 사실 등이 있다. 양형에는 피고인의 경력·성격·환경·범죄 후의 정황이 있다.

수사보고서가 '수사과정에서 소송조건을 갖추었습니다', '절차진행은 적법하였습니다', '수집한 증거는 증거능력이 있습니다', '기타 참고할 내용입니다'라는 취지일 때는 자유로운 증명에 속한다.

## 3. 사실과 의견

"사실의 인정은 증거에 의하여야 한다"(형사소송법 제307조 제1항). 즉 증거조사의 대상은 사실관계이다. 즉, 수사보고서를 작성한 사람의 단순한 의견을 제시한 것이거나 또는 작성자의 추측을 기재한 것이라면 그 수사보고서는 단순히 의사표시를 담은 문서에 불과하기 때문에 아무런 증거능력을 가질 수가 없다고 해야 한다[1].

따라서, 의견을 제시하는 수사보고서를 제외한 나머지 유형의 수사보고서는 항상 객관적인 내용으로 간결하게 작성해야 하며 불필요한 의견이나 판단, 추측이 기재되어서는 아니 된다.

1) 신이철, 형사절차상 수사보고서의 증거능력 규제, 형사정책연구 제27권 제1호, 2016, 제47면

## 4. 증거법의 기본원칙

### 가. 위법수집증거배제법칙

위법한 절차에 의해 수집한 증거의 증거능력을 부정하는 법칙을 말한

다. 주로 수사기관의 적법절차·영장주의 위반이 문제된다. 수사보고서를 절차진행의 적법성에 관한 사실과 증거의 증거능력 인정을 위한 기초 사실을 입증하는 용도로 사용할 수 있고(자유로운 증명), 수집한 증거가치를 간접적으로 제고할 수 있으며 수사를 담당한 경찰관의 위법수사 시비를 차단함으로써 수사관을 보호할 수 있다.

### 나. 자백배제법칙

임의성이 없는 자백은 유죄의 증거로 하지 못한다. 판례는 자백의 임의성은 자유로운 증명으로 족하다는 입장이다(대법원 1986. 11. 25. 선고 83도1718 판결). 따라서, 수사보고서가 자백의 임의성을 입증하는 용도로 사용할 경우 자유로운 증명에 속한다. 또 이러한 용도의 수사보고서는 법정에서 조사자 증언 시 수사관의 기억환기용 기능도 함께 갖는다.

### 다. 전문법칙

#### (1) 개관

형사소송법은 "공판준비 또는 공판기일에서의 진술을 대신하여 진술을 기재한 서류나 공판준비 또는 공판기일 외에서의 타인의 진술을 내용으로 하는 진술은 이를 증거로 할 수 없다"(형사소송법 제310조의2)고 하여 전문법칙을 규정하고 있다.

'전문증거'라도 피고인이 증거로 할 수 있음에 동의한 서류 또는 물건은 진정한 것으로 인정할 때에는 증거로 할 수 있다(형사소송법 제318조). 만약 요건을 갖추지 못하여 증거능력이 없는 서류일지라도 상대방이 '증거로 사용해도 좋다'고 동의한다면 증거로 사용될 수 있다. 다만, 위법하게 수집한 증거나 임의성 없는 자백은 상대방이 증거로 동의하더라도 증거로 사용하지 못한다.

아울러, 피의자가 공판정에서 공소사실에 대하여 자백할 경우 간이공판절차로 진행할 수 있으며, 이때 증거동의가 있는 것으로 간주한다(형사소송법 제286조의2, 제318조의3).

'전문증거'라도 증인의 신용성을 탄핵하기 위한 탄핵증거로 제출하는 경우에는 전문법칙이 적용되지 않는다(형사소송법 제318조의2). 형사소송법은 소송경제 등을 위해 전문법칙의 예외(제311~316조)를 규정하고

있다. 따라서, 증거동의가 없고 엄격한 증명의 대상이 되는 경우에는 전문법칙의 예외 조항을 따져야 하고, 예외에 해당되지 않는 경우에는 증거능력이 없다. 전문법칙의 예외조항은 복잡한 체계를 갖고 있어 형사소송법을 참고하길 바란다.

수사보고서의 증거능력과 관련하여 특히 중요한 부분은 **검증조서(형사소송법 제312조 제6항), 수사과정 외 진술서·진술기재서(법 제313조), 당연히 증거능력이 있는 서류(법 제315조)이다.**

### (2) 검증조서

검증은 감각기관의 오관의 작용에 의하여 사람, 물건, 장소의 성질·형상을 인식하는 강제처분을 말한다. 수사단계에서는 수사기관이 법관의 영장을 받아 이를 오관으로 인식하고 그 결과를 검증조서에 기재한 다음, 공판절차에서 그 조서를 증거로 활용하도록 하고 있다.

검증조서에는 사법경찰관이 수사상 필요하다고 인정하여 범죄현장 또는 기타 장소에 임하여 실황을 조사할 때 작성하는 실황조사서(경찰수사규칙 제41조)도 포함된다. 실황조사는 검증과 실질적으로 동일하나, 상대방의 동의 하에 행하는 임의수사로서 허용되며 영장을 요하지 않는다.

수사보고서 안에 검증의 결과에 해당하는 기재가 있는 경우 대법원 판례는 다음과 같이 증거능력을 부정하고 있다.

**대법원 2001. 5. 29. 선고 2000도2933**

수사보고서는 수신을 경찰서장, 참조를 형사과장, 제목을 수사보고로 하여, 그 내용이 "1998. 2. 23. 02:00경 안양시 동안구 관양2동 소재 백운나이트 앞 노상에서 발생한 폭력행위등처벌에관한법률위반 피의사건에 대하여 다음과 같이 수사하였기 보고합니다... 이상과 같이 수사보고합니다"라고 되어 있고... 수사보고서에 검증의 결과에 해당하는 기재가 있는 경우...
실황조사서에 해당하지 아니하며... '검증의 결과를 기재한 조서'라고 할 수 없을 뿐만 아니라... 증거로 할 수 없다.

그러나 하급심 판례 중에는 증거능력을 인정한 경우도 있다.

**수원지방법원 2014. 2. 17. 선고 2013고합620**

수사보고서에 검증의 결과와 함께 검증의 대상, 목적, 경위 등 그러한 결과를 도출하게 된 과정을 구체적으로 기술하고 있다면 이를 같은 조항의 "검증의 결과를 기재한 조서"와 같이 볼 수 있는 것이고, 이와 같이 검증조서의 실질을 갖춘 내용을 단지 수사보고의 형식으로 작성하였다는 이유만으로 전문법칙의 관점에서 달리 볼 수 없다.
이 사건에서 보건대, 위 각 수사보고는 수사기관이 압수한 디지털 저장매체를 포렌식 프로그램으로 분석한 결과를 서면으로 출력하여 첨부하고, 그 내용과 의미를 설명하는 것으로, 작성자의 공판기일 진술에 의하여 그 성립의 진정함도 증명되었다고 할 것이므로, 그 중 검증의 결과로 볼 수 있는 내용이 있다면 해당 부분은 형사소송법 제312조 제6항에 의하여, 나머지 부분은 형사소송법 제313조 제1항에 의하여 증거로 할 수 있다.

대법원 판결에 따라, **검증의 결과는 원칙적으로 강제수사인 경우 검증조서, 임의수사인 경우 실황조사서에 작성하는 것이 옳다**고 여겨진다. 다만, 하급심 판례와 같이 수사보고서에 검증의 결과와 함께 검증의 대상, 목적, 경위 등 그러한 결과를 도출하게 된 과정을 구체적으로 기술한다면 증거능력을 인정받을 수도 있을 것이다.

따라서, 검증의 내용을 수사보고서에 기재한다면 검증조서 또는 실황조사서의 목차를 준용하여 구체적으로 기술하여야 할 것이다. 또한, 사진·영상녹화물 등 객관적 증거를 함께 첨부하는 것이 좋다. 증명력을 높일 수 있고, 수사보고서가 증거로 채택되지 못하더라도 객관적 증거를 독립적인 증거로 신청할 여지가 있다.

### (3) 수사과정 외 진술서·진술기재서

형사소송법 제313조 제1항, 제2항에 따라 수사과정 이외에서 작성된 진술서는 증거로 인정받기 위해서는 작성자의 자필 혹은 서명·날인이 있어야 하며, 작성자의 법정진술에 의한 성립의 진정 증명이 필요하다. 진술을 기재한 서류는 원진술자의 서명·날인이 있어야 하며 원진술자의 법정진술에 의한 성립의 진정증명이 필요하다.

특이한 점은 제313조 제1항 단서에서 '피고인의 진술을 기재한 서류

는 공판준비 또는 공판기일에서의 그 작성자의 진술에 의하여 그 성립의 진정함이 증명되고 그 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태하에서 행하여진 때에 한하여 피고인의 공판준비 또는 공판기일에서의 진술에 불구하고 증거로 할 수 있다'고 규정하고 있는 것이다. 판례는 수사보고서가 경찰관의 경험적 사실을 기재하고 있는 경우에는 경찰관의 진술서로 보고 있다. 수사관의 서명·날인이 있고 법정에서 성립의 진정을 증명하면 증거능력을 인정받을 수 있는 것이다.

경찰관이 제3자의 진술을 청취하고 그 진술 내용을 수사보고서에 기재한 경우에는 전문법칙이 적용되므로 수사보고서에 원진술자의 서명·날인이 있어야 하는데, 서명·날인이 없으므로 증거능력을 인정받을 수 없다.

### (4) 당연히 증거능력이 있는 서류

형사소송법 제315조에서는 당연히 증거능력이 있는 서류로 ①가족관계증명서를 비롯한 공정증서 등본 기타 공무원 또는 외국공무원의 직무상 증명할 수 있는 사항에 관하여 작성한 문서, ②상업장부, 항해일지 기타 업무상 필요로 작성한 통상문서, ③기타 특히 신용할만한 정황에 의하여 작성된 문서를 들고 있다.

당연히 증거능력 있는 서류를 수사보고서에 첨부하는 형태로 작성되어 증거로 제출될 경우 수사보고서가 아니라 첨부된 서류가 증거능력이 있다고 볼 것이다. 따라서, 수사보고서에 첨부하는 경우에는 되도록 작성자의 주관적인 의사표시를 수사보고서의 본문에 기재하지 말고 기계적으로 소정의 문서를 첨부하였다는 내용만으로 수사보고서를 작성하는 것이 바람직하다[2].

2) 조광훈, 각 유형별 수사보고서의 증거능력에 관한 검토, 형사법의 신동향 통권 제47호, 2015, 제136면

### (5) 사본·사진·녹음테이프·비디오테이프·전자정보 등

위와 같은 자료의 경우 각 증거능력 인정요건이 상이하고 복잡하므로 형사소송법 교재를 참고하기 바라며, 위와 같은 자료를 수사보고서에 첨부할 때는 각 증거능력 인정을 위한 요건들을 갖추어 기재하는 것이 바람직하다.

## Ⅲ. 수사보고서의 종류

### 1. 분류 기준

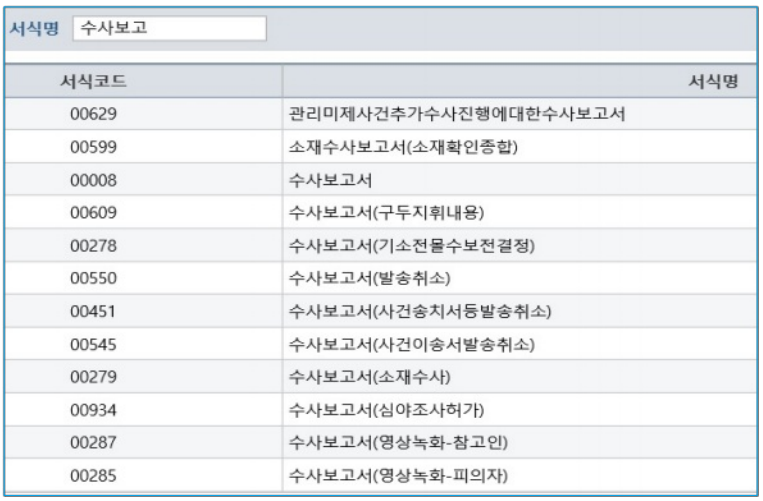
수사보고서의 종류에 관하여 현재까지 구체적으로 분류하는 기준은 정립되어 있지 않다. 수사보고서를 나름대로 체계적으로 분류하고 있는 견해로는 ①의견 진술형 수사보고서(수사나 사건의 전반을 명확히 하기 위하여 작성되는 수사보고서), ②자료첨부형 수사보고서(새로운 증거자료의 획득 및 그 의의에 관해 작성되는 수사보고서), ③수사기관이 견문한 사항을 기재한 수사보고서(실황조사형 수사보고서), ④참고인 또는 피고인의 진술, 특히 전화통화 후 진술의 주요 내용을 기재한 수사보고서(진술청취형 수사보고서)가 있다[3].

3) 조광훈, 각 유형별 수사보고서의 증거능력에 관한 검토, 형사법의 신동향 통권 제47호, 2015, 제110면

여기에서는 나아가 다음과 같이 분류해보고자 한다.

| 절차기록형 | 실체기록형 | 의견제시형 |
|---|---|---|
| 수사활동기록형 | 진술청취형 | 수사방향 제시형 |
| 자료첨부형 | 검증형 | 수사결과 제시형 |
| | 자료분석형 | |

다만, 실무적으로는 킥스에서 미리 마련한 서식들이 있으므로 이를 기준으로 분류할 수도 있다. 이는 수사편의상 킥스에 규정한 서식으로 법령, 예규 등 규정 서식은 아니다.


서식명 수사보고

| 서식코드 | 서식명 |
|---|---|
| 00629 | 관리미제사건추가수사진행에대한수사보고서 |
| 00599 | 소재수사보고서(소재확인종합) |
| 00008 | 수사보고서 |
| 00609 | 수사보고서(구두지휘내용) |
| 00278 | 수사보고서(기소전몰수보전결정) |
| 00550 | 수사보고서(발송취소) |
| 00451 | 수사보고서(사건송치서등발송취소) |
| 00545 | 수사보고서(사건이송서발송취소) |
| 00279 | 수사보고서(소재수사) |
| 00934 | 수사보고서(심야조사허가) |
| 00287 | 수사보고서(영상녹화-참고인) |
| 00285 | 수사보고서(영상녹화-피의자) |

수사보고서를 유형별로 나누더라도 실제로는 하나의 수사보고서 안에 여러 유형이 함께 나타날 수도 있다. 수사보고서가 공판에서 증거로 기능할 때는 입증하고자 하는 내용이 '공소범죄사실'인지, '소송조건의 존부 및 절차진행의 적법성에 관한 사실과 증거의 증거능력 인정을 위한 기초사실'인지, '수사기관의 판단이나 의견을 기재'한 것인지에 따라 큰 차이가 있기에 위와 같이 유형화한 것이다.

의견제시형을 별도로 나누어야 하는 이유는,
수사기관의 판단 또는 의견이 기재된 서류는 증거능력이 인정될 수 없다. 따라서 의견제시형 수사보고서를 제외한 나머지 유형의 수사보고서에는 항상 객관적인 내용으로 간결하게 작성해야 하며 불필요한 의견이나 판단, 추측이 기재되어서는 아니 된다.

## 2. 절차기록형

### 가. 개관

우리는 수사활동을 상세히 기록하여 적법수사를 입증함으로써 스스로를 보호할 수 있다. 또한 위법수집증거배제법칙 측면에서 수집한 증거의 증거능력을 제고할 수 있다. 이러한 수사보고서는 자유로운 증명에 해당하므로 엄격한 증거능력 없이도 증거로 사용이 가능하고, 형사소송법 제313조 제1항에 따라 수사관이 공판정에 출석하여 진술하여 증거능력을 인정받을 수도 있다.

### 나. 종류

#### (1) 수사활동기록형

① **작성 규정이 존재하는 경우** : 수사준칙(대통령령), 경찰수사규칙(행정안전부령), 범죄수사규칙(경찰청훈령), 2021 개정 형사소송법 수사실무지침 및 각종 지침에 규정된 수사보고서 작성 규정 대부분이 여기에 해당한다.

수사준칙과 관련하여 제19조 제4항에 따라 수사보고서(SMS 출석요구), 수사보고서(전화 출석요구)가 있을 수 있고, 제24조 제2항에 따라 수사보고서(피의자 조사 시 신뢰관계인 동석 신청), 제33조 제2항에 따라 수사보고서(체포통지 미작성 경위)를 작성할 수 있다.

경찰수사규칙과 관련하여 제11조 제4항에 따라 수사보고서(수사진행 상황통지 미작성 경위), 제36조 제23항에 따라 수사보고서(심야조사 허가), 제99조에 따라 소재수사보고서(소재확인종합)을 작성할 수 있다.

범죄수사규칙과 관련하여 제25조에 따라 수사보고서(구두지휘내용)를 작성할 수 있다. 수사실무지침에서도 수사보고서(수사진행상황 서면 외 통지), 수사보고서(공수처 사건 이첩), 수사보고서(장시간 조사 사유), 수사보고서(참고인 발견)을 규정하고 있다.

임의제출물 압수에 대해서는 임의수사인지 강제수사인지 견해 대립이 있다. 영장을 요하지 않고 제출에 강제성이 없다는 점을 고려하면 임의수사로 볼 수 있고, 제출 이후 임의로 반환받지 못한다는 점에 중점을 두면 강제처분에 가깝다. 여기에서는 임의수사로 분류하기로 한다.

② **임의수사와 관련된 절차 기록** : 수사보고서는 규정이 있는 경우에만 작성되는 것이 아니고 규정이 없더라도 다양한 수사사항을 기록·정리하거나 의견을 제시하기 위해 작성되고 있다. 임의수사의 종류에는 피의자신문, 참고인조사, 임의동행, 임의제출물의 압수가 있다.

피의자신문과 참고인 조사 시 특이사항을 수사보고서로 기록할 수가 있다. 킥스에 규정된 수사보고서(영상녹화)가 대표적인 경우로 볼 수 있다. 또 피의자와 고소인을 대질조사하던 중 폭행이 발생했다든가, 피의자가 진술을 거부하다가 갑자기 자백을 했다든지 하는 상황이 있다면 수사보고서로 작성할 수 있다.

피의자나 참고인을 임의동행할 때 그 경위와 결과를 수사보고서로 작성할 수 있다. 임의성 요건은 매우 엄격하게 해석된다. 판례는 임의동행의 적법성에 대해 다음과 같이 판시하고 있다.

**대법원 2020. 5. 14. 선고 2000도398 판결**

임의동행은 경찰관 직무집행법 제3조 제2항에 따른 행정경찰 목적의 경찰활동으로 행하여지는 것 외에도 형사소송법 제199조 제1항에 따라 범죄 수사를 위하여 수사관이 동행에 앞서 피의자에게 동행을 거부할 수 있음을 알려 주었거나 동행한 피의자가 언제든지 자유로이 동행과정에서 이탈 또는 동행장소로부터 퇴거할 수 있었음이 인정되는 등 **오로지 피의자의 자발적인 의사에 의하여 이루어진 경우에도 가능하다.**

임의제출물의 압수가 적법하기 위해서는 그 제출이 오로지 제출자의 자발적인 의사에 기한 것이어야 한다. 우리는 임의제출물 압수의 적법성을 입증하기 위한 용도로 수사보고서를 작성할 수 있다.

③ **강제수사와 관련된 절차 기록** : 강제수사와 관련하여서는 형사소송법에 엄격한 규정을 두고 있다. 적법절차를 위반하거나 영장주의를 위반

하여 수집한 증거는 증거능력이 부정된다.

강제수사는 대인적 강제수사(체포·구속)와 대물적 강제수사(압수·수색·검증)로 나뉘는데, 상세한 내용은 해당 부분을 참고하기 바란다. 우리는 수사보고서를 통해 수사의 적법성을 입증하여 수사관을 보호하고 수집한 증거의 증거능력을 인정받을 수 있다.

**〈수사활동 기록형 수사보고서 예시〉** (※ 출처 : 중앙경찰학교, 수사(kics), 2022, 제84면)

제 목 : 수사보고서 (현장상황 및 체포경위)

피의자 나구속에 대한 특수상해 사건에 관하여 아래와 같이 수사하였기에 보고합니다.

- 아 래 -

1. 현장상황

가. 당구장 내 폭행사건 112 신고에 따라 경위 나관중과 순경 김한국은 사건 현장에 2022. 5. 6. 14:40경 도착하였다. 당구장은 시청사거리 3층 상가 건물의 2층이며, 1층은 휴대폰 가게이고, 3층은 요가학원이다. 당구장 내 당구대는 5대가 있으며, 출동 당시 영업장 안은 계산대 주변 의자 및 자판기 등이 어지럽게 넘어져 있었으며 싸움은 이미 종료된 상태로 직접 목격하지는 못하였으나 계산대 옆 바닥에 피해자인 나피해가 머리에 피를 흘리며 누워 있었던 점으로 보아 범행 발생 직후인 것으로 보인다.

나. 피해자 상대로 사건 경위를 문의하자, 겁에 질려 말을 제대로 못하고, 다만 손님 홍길동을 가리키며 숨을 헐떡일 뿐이었고, 신고자인 당구장 주인 김당남은 홍길동을 가리키며 "저 사람이 피해자의 얼굴을 때리고 뒤로 넘어뜨렸고, 당구공을 들고 넘어진 피해자를 향해 던져 피해자의 머리에서 피가 났다는 설명을 하는데, 이 설명에 피해자 나피해는 고개를 끄덕였다.

다. 피해자 나피해의 상태를 확인한 결과, 얼굴에 심하게 멍이 들고 머리(정수리)의 피부가 찢어져 피가 흐르고 있어 상해부위를 촬영하고 인근 중앙병원으로 후송 조치하였다.

2. 현행범인 체포경위

피혐의자 상대로 사건 경위를 문의하였더니, "어린놈이 싸가지 없게 굴기에 타이른 것뿐이다"라고 하는 등 위 범죄를 저지른 것으로 의심되고, 순경 김한국이 신분증 제시를 요구하였으나 이를 거절하였으며, 경찰관서에 동행할 것을 요구하였으나 이 또한 거절하면서 현장을 떠나려고 하여 미란다 원칙 등 고지하고 현행범인으로 체포하였다.

붙임 : 상해부위 촬영 사진 2매. 끝.

### (2) 자료첨부형

① **개관** : 자료첨부형은 수사과정에서 획득한 자료를 수사보고서에 첨부하면서 그 수사보고서에 자료의 획득 경위를 기재한 수사보고서를 말한다. 자료의 획득경위를 기재해두지 않으면 그 자료의 위·변조, 위법수사 시비 등으로 인하여 증거능력을 인정받지 못할 수 있기 때문에 자료의 획득경위를 상세히 기재하여 두는 것이 좋다.

수사기관의 의견이나 판단이 기재된 수사보고서는 증거능력을 인정받지 못할 수 있기 때문에 자료를 수사보고서에 첨부하는 경우에는 되도록 작성자의 주관적인 의사표시를 수사보고서의 본문 내용에 기재하지 말고 기계적으로 소정의 문서를 첨부하였다는 내용으로만 수사보고서를 작성하는 것이 바람직하다.

수사보고서에 자료를 첨부할 때는 첨부 자료가 많을 경우 항목을 나누어 주어야 하며 첨부물이 있다면 첨부목록을 기재한 후 첨부한 서류와 함께 간인을 해주어야 한다.

② **종류** : 사건관계인의 임의 제출, 사실조회(형사소송법 제199조 제2항, 실무상 수사협조의뢰 공문을 발송), 인터넷을 통한 자료수집이 있다.

수사를 위한 정보검색 시 자주 활용하는 인터넷 사이트 주소는 다음과 같다.

- **기업 재무제표** : 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
- **실거래가** : 국토교통부 실거래가 공개시스템 (http://rt.molit.go.kr)
- **토지이용계획** : 국토교통부 토지e음(http://eum.go.kr)
- **등기사항** : 인터넷등기소 (http://www.iros.go.kr)
- **금융회사 코드 조회** : 금융결제원(https://www.kftc.or.kr)

자료가 방대하거나 복잡할 경우에는 자료의 이해를 돕기 위하여 요약·분석이 필요한데, 요약·분석할 때 수사관의 의견이 포함될 수 있으므로 되도록 별도의 수사보고서로 작성하는 것이 바람직하다.

자료의 요약·분석 수사보고서를 「실체기록-자료분석」으로 별도로 유형화한 것도 그러한 이유이다.

**〈자료첨부형 수사보고서 예시〉**

제 목 : 수사보고서 (○○커뮤니케이션즈 등기부등본 첨부)

피의자 나구속에 대한 사기 사건에 관하여 아래와 같이 수사하였기에 보고합니다.

- 아 래 -

○ 피의자 나구속이 운영 중인 (주)○○커뮤니케이션즈에 대한 등기사항전부증명서를 발급한 바, 법인등록번호 '123456-1234567'으로 2013. 8. 7. 소프트웨어 개발 등 목적으로 설립되어 임원으로는 ○○○, ○○○이 등록되어 있는 것을 확인하였고, 해당 자료는 수사보고서에 첨부하였다.

첨부 : 등기사항전부증명서 2매. 끝.

## 3. 실체기록형

### 가. 개관

실체기록형은 수사를 통해 획득한 사실 그 자체를 기록하는 것이다. 그 사실이 '형벌권의 근거와 범위에 관한 사실, 즉 주요사실'이면 엄격한 증명의 대상이 되며, '피고인의 경력, 성격, 환경, 범죄 후의 정황' 등은 양형이 법원의 재량인 이상 자유로운 증명에 속한다.

### 나. 종류

#### (1) 진술청취형

사람을 조사한 내용(그 사람의 진술 내용) 그 자체를 기록한 것이다. 대표적인 것이 KICS '수사보고서(전화조사)'이다. 사람을 조사하면 조서나 진술서 등으로 서면화 하는 것이 대부분이지만 부득이한 사정으로 사람의 진술을 수사보고서에 남겨야 할 때도 있다.

그 외 탐문수사 중에 목격자나 참고인이 했던 진술이라든가, 피의자나 참고인을 전화상으로 조사하여 확인한 진술 등도 대표적인 진술청취형 수사보고서가 필요한 유형이다.

수사보고서에 사건관계인의 진술이 기재된 경우에는 형사소송법상 전문법칙의 적용을 받는다. 그런데 **전문법칙으로 진술을 기재한 수사보고서가 증거로 채택되지 못하더라도 획득한 진술내용을 기록할 필요가 있다.** 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 자유로운 증명에 속하는 부분은 엄격한 증거능력을 요하지 않기 때문이다.

둘째, 증거능력을 인정 못 받는 경우에도 탄핵증거로 사용될 수 있기 때문이다. 하급심 판례 중 다음과 같이 참고인의 전화진술이 기재된 수사보고서가 탄핵 증거로 사용된 사례가 있어 소개한다.

**의정부지방법원 2013고정2230 판결**

C의 전화진술이 기재된 수사보고서는 증거능력이 없고(다만 아래에서 C의 진술의 신빙성을 탄핵하기 위한 목적으로는 사용한다), 그 외의 경찰 및 이 법정에서의 진술은 아래에서 보는 바와 같이 일관성이 없고, 목격자의 진술이나 사건 당시 C자신의 언행과도 일치하지 않으므로 믿을 수 없다.

1) C는 경찰에서 피고인이 자신을 주먹이 아닌 '손바닥으로' 때렸다고 명확하게 진술하였고, 그 후 경찰과 통화하면서도 피고인이 '손바닥으로' 때렸다고 진술하였으나 이 법정에서는 피고인이 '주먹으로' 자신의 가슴과 얼굴 등을 수회 때렸다고 진술을 번복하였다.

셋째, 상대방이 증거동의하는 경우 수사보고서가 유죄의 증거로 사용될 수 있다. 넷째, 최소한 진술이 사실인지 여부에 대한 다툼이 있으면 검사가 진술자를 증인으로 신청할 수 있다.

**〈진술청취형 수사보고서 예시〉**

제 목 : 수사보고서 (피의자 학교생활 확인을 위한 00대학 00교수 전화통화)

피의자 나구속에 대한 사기 사건에 관하여 아래와 같이 수사하였기에 보고합니다.

- 아 래 -

1. 전화진술 청취 경위
   ○ 관련 상황
   - 피의자 000은 1년 전 본건과 동일한 수법의 중고나라 물품거래 사기 혐의로 기소되어 벌금 300만 원의 처벌을 받았으나 3개월여 전부터 또다시 피해자 000 등 5명을 기망하여 000만 원을 상당을 편취하였다. 피의자는 학교생활을 열심히 하고 있어 더이상 일탈을 하지 않을 것이며, 학비를 내기 위해 어쩔 수 없었다며 선처를 바라고 있는 상황이다.
   - 이에 피의자의 학교생활에 대해 확인하고자 피의자가 재학 중인 00대학 00교수와 전화통화 하였다.

2. 전화통화
   ○ 일시 및 장소 등
   - 주체 : 경위 000 (031-1234-5678)
   - 일시 및 장소 : 2019. 00. 00. 00:00~00:00 / 수연경찰서 경제팀 사무실
   - 대상 : 00대학 00교수 (010-1234-5678)

   ○ 청취내용 (생략)

   ※ 정상관계(양형)에 관한 증명도 자유로운 증명의 영역에 속한다.

### (2) 검증형

사실상의 검증 내용을 수사보고서로 작성하는 경우이다. 앞서 검증조서의 증거능력 부분에서 검토하였듯이 검증의 결과는 원칙적으로 강제수사의 경우 검증조서, 임의수사의 경우 실황조사서로 작성하여야 하고, 부득이 수사보고서로 작성할 경우에는 검증조서의 목차를 준용하여 구체적으로 작성하여야 하고, 사진과 영상녹화물 등 객관적 자료를 첨부할 필요가 있다.

### (3) 자료분석형

임의수사의 일환으로 첨부한 자료 또는 강제수사로 압수한 증거물 등을 분석하고 그 내용을 요약·정리한 수사보고서이다.

방대하거나 복잡한 자료의 경우에는 이해를 돕기 위해서 자료의 설명서 역할을 하기 위한 수사보고서가 필요하다. 다만, 수사기관의 판단이나 의견이 기재된 수사보고서는 증거능력을 인정받지 못하므로 객관적으로 작성하여야 한다.

이 유형의 수사보고서는 분석한 자료를 도표나 그래프, 사진 등을 이용해서 정리하는 것도 좋다.

**〈자료분석형 수사보고서 예시〉**

제 목 : 수사보고서 (○○몰 070번호 및 최○○ 명의 핸드폰 통화내역 분석)

---

피의자 나구속에 대한 사기 사건에 관하여 아래와 같이 수사하였기에 보고합니다.

- 아 래 -

1. 수사대상

인터넷 쇼핑몰 11번가 ○○몰에서 확인된 070번호 및 해당 쇼핑몰의 대표자로 등록되어 있는 최○○ 명의 개통 휴대전화에 대한 통화내역 회신자료에 대한 IBM i2 Analysist 분석 결과임.

2. i2를 통한 수사사항

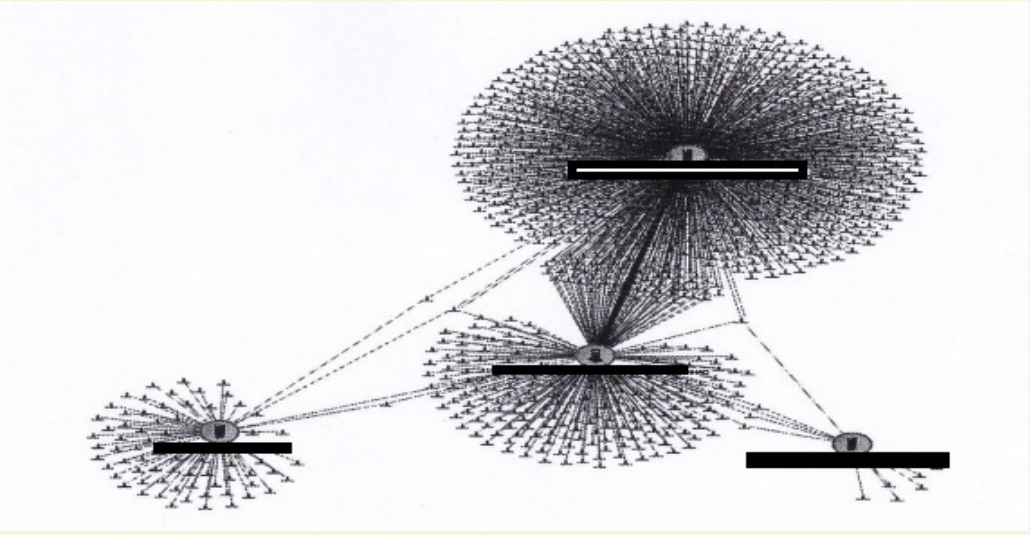
- 통신사실 확인자료 제공요청 허가서[2020-0001], 통신사실확인자료제공요청서[2020-0002] 집행 결과, 회신받은 아래의 표와 같이 070 번호와 ○○몰 대표자인 최○○명의로 개통된 휴대전화들의 통화내역(발신, 역발신), 기지국 정보 자료 분석한 바,

| No | 전화번호 | 가입일 | 가입자명 | 요청기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

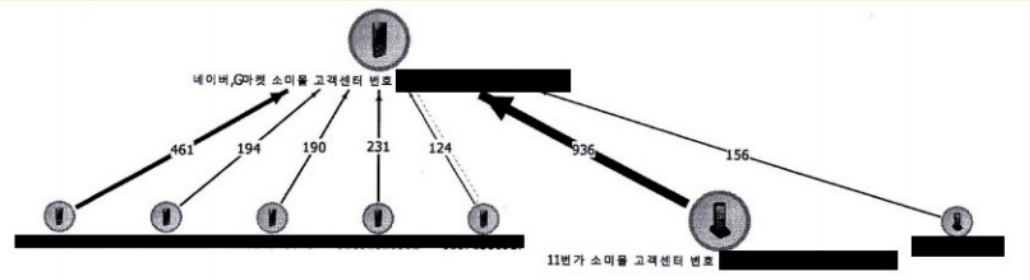
- 위와 같이 확인되는 가입자의 070번호와 ○○몰 대표자 최○○ 명의 070 번호와 휴대전화번호 총 5개 번호에 대한 2019. 7. 26.(11번가 ○○몰 가입일)부터 2020. 3. 16.까지의 요청기간 통화내역은 총 5,339회의 통화 및 문자기록이 존재하였고,
- 위 표의 번호 중 2)3)4)은 11번가 고객 센터 번호로 통화내역 중 발신/착신이 대부분 0~10회 이하로 확인되고, 이는 본건의 가짜 운동화를 구매한 피해자일 가능성이 커, 0~10회에 해당하는 발신/착신 번호는 일단 분석 대상에서 제외함.
- 발신/착신 횟수가 100회가 넘는 번호를 정리하면 아래와 같이 확인됨.

| 전화번호 | 발신횟수 | 착신횟수 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 전체 통화내역 자료에 대한 IBM i2 Analysist 시각화 분석결과, 아래와 같은 분포로 나타나는데 070번호와 최○○ 명의 070번호, 휴대전화 엔티티 상호 간에 직·간접으로 연결된 링크를 확인할 수 있음.



- 위의 i2차트에서 해당 번호 간 직접 연락관계를 확인하기 위하여, i2 프로그램상 발신/착신 횟수가 100회가 넘는 번호 엔티티만을 추출하여 시각 분석화한 바, 아래와 같이 확인됨.




**[발신/착신 횟수가 100회 이상 번호에 대한 시각화 결과]**

| 연번 | 발신 엔티티A | 방향 | 수신 엔티티B | 발신 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | A → B | | |
| 2 | | A → B | | |
| 3 | | A → B | | |
| 4 | | A → B | | |
| 5 | | A → B | | |
| 6 | | A → B | | |
| 7 | | A → B | | |

- 주요 연결 전화번호 i2시각화 및 연결내용을 발췌한 바, 위와 같이 070-1234-5678 (명의자 A, LG유플러스 회선) 11번가 고객센터 070번호의 발신/착신 내역 대부분이 ○○몰 대표자 최○○명의 010-5555-7777(SKT 회선) 휴대전화 번호로 936회 발신기록이 확인된다.

**수사방향에 대한 의견 제시**는 영장신청 사유에 대한 수사보고서, 통신자료제공요청 사유에 대한 수사보고서, 의율 죄명 변경에 대한 수사보고서, 수사보고서(피의자추가), 민원사건 전환 수리에 대한 수사보고서, 수사보고서(이송) 등이 있고,

**수사결과에 대한 의견 제시**는 수사보고서(피의자 범행고의 판단), 수사보고서(피의자 진술 신빙성 분석), 수사결과보고서 등이 있다.

## 4. 의견제시형

의견제시형 수사보고서는 수사기관이 수사행위를 함에 있어 수사방향 또는 수사결과에 대한 의견을 제시한 수사보고서이다.

이와 같은 유형은 수사관의 주관적 판단 및 의견이 기재될 수밖에 없으므로 증거로 채택될 가능성은 전혀 없다. 그렇다고 해서 영장발부 및 송치결정의 필요성에 대한 판단에 이르게 된 근거까지 주관적 의견이나 판단을 기재해서는 아니되고, 판단에 이르게 된 근거는 사실 위주의 객관적인 사항의 기재가 요구된다.

**〈의견제시 수사보고서 예시〉**

제 목 : 수사보고서 (체포영장 및 통신사실확인자료제공요청 허가서 신청)

---

피의자 나구속에 대한 사기 사건에 관하여 아래와 같이 수사하였기에 보고합니다.

- 아 래 -

1. 체포영장 신청

가. 대상자 인적사항

나구속 직업미상

주민등록번호 : 123456-1234567 54세

주 거 : 불상

등 록 기 준 지 : 000

나. 범죄사실 및 체포를 필요로 하는 사유

○ 범죄사실

(생략)

○ 체포를 필요로 하는 사유

가) 범죄혐의 상당성

- 고소인은 고소장(기록 00쪽), 고소인 진술조서(기록 00쪽)에서 상기 범죄사실과 같은 피해를 주장하고 있고, 고소인이 제출한 차용증(기록 00쪽)은 고소인의 주장에 부합한다.

00경찰서에서 송치 종결한 사건(사건번호 2022-0001), ◇◇경찰서에서 송치 종결한 사건(사건번호 2023-0002) 사건 기록을 공람받아 확인한 바, 피의자는 이전에도 본건과 같은 수법인 실내포장마차, 스탠드바, 보험사 등에 일을 하겠다며 접근하여 선금 또는 정착지원금 명목으로 돈을 지급받아 편취하는 등 행위가 있었던 자로 범죄혐의 상당하다.

나) 출석 불응

- 피의자의 등록 주소지로 우편출석요구서를 2회 발송하였으나, 정당한 사유 없이 출석에 불응하였다.
- 피의자가 고소 접수 당시 사용하던 휴대전화 010-1234-5678로 전화통화하여 경찰서에 출석하기로 약속하였으나 벌금미납(벌금수배 2건, 각 300만 원, 400만 원)을 핑계로 경찰의 출석요구에 불응하면서도 벌금 납부는 하지 않고 있다(기록 00쪽 수사보고서, 기록 00쪽 범죄경력조회회보서).

다) 주거 불명

- 피의자의 등록 주소지인 부산 ○○구 ○○번길 ○○에 방문하니 피의자에 대해 알고 있는 주민이 없었고, 우편함에 ○○은 '거주하지 않으니 우편물 넣지 마세요'라고 적혀져 있는 등 피의자 주소지에서 소재발견하지 못하였다(기록 35쪽, 소재수사 보고서). 이로 미루어 보아 피의자는 벌금 수배2건, 지명통보 1건의 수배가 있어 경찰의 추적을 피하기 위해 등록 주소지가 아닌 불상의 장소에서 거주하는 것으로 판단된다.

라) 종합하면, 피의자는 범죄혐의가 상당한 자로서 현재 공부상 주소지에 거주한다고 보기 어렵고, 수사기관의 정당한 출석요구에 응하지 아니하였으며, 2건의 벌금수배, 1건의 지명통보 수배가 있는 점으로 볼 때, 수사기관의 출석 요구에 계속적으로 불응하고 도피할 우려가 있다. 따라서, 피의자에 대한 신병을 확보하여 본건 편취혐의 입증하기 위해 체포영장을 신청함.

다. 7일을 넘는 유효기간을 필요로 하는 취지와 사유

피의자가 출석에 불응하고 별건의 벌금수배, 지명통보가 있어 피의자가 수사기관을 회피하고 있는 상황이므로 피의자가 사용하는 휴대폰에 대한 통신사실확인자료제공 요청 허가서 발부받아 피의자 소재 추적하여 검거하고자 함

2. 통신사실확인자료 제공요청 허가서 신청

○ [범죄혐의의 상당성]

- 고소인은 고소장(기록 00쪽), 고소인 진술조서(기록 00쪽)에서 상기 범죄사실과 같은 피해를 주장하고 있고, 고소인이 제출한 차용증(기록 00쪽)은 고소인의 주장에 부합한다.
- 00경찰서에서 송치 종결한 사건(사건번호 2022-0001), ◇◇경찰서에서 송치 종결한 사건(사건번호 2023-0002) 사건 기록을 공람 받아 확인한 바, 피의자는 이전에도 본건과 같은 수법인 실내포장마차, 스탠드바, 보험사 등에 일을 하겠다며 접근하여 선금 또는 정착지원금 명목으로 돈을 지급 받아 편취하는 등 행위가 있었던 자로 범죄혐의 상당하다.

○ [최소 침해의 원칙]

가) 실시간 위치추적 기간이 필요한 사유

- 피의자가 1건의 지명통보, 2건의 벌금수배로 인해 수사기관을 회피하고 있으므로 통화내역, 기지국 정보, 실시간 위치정보를 회신받아 피의자의 동선, 이동정보, 예상거주지 등을 분석하기 위해서 검거활동에 충분한 위치추적 기간이 필요하다.

나) 기지국 수사가 필요한 사유

- 피의자가 주소지에 거주하지 않고 있으며, 지명통보, 벌금수배 등으로 인해 수사기관을 피하고 있는 것으로 의심되므로, 기지국 수사를 통해 피의자의 최근 동선, 이동정보, 예상거주지를 분석하고 피의자가 사용 중인 휴대전화의 현재 기지국 위치를 통해 피의자를 추적하여 검거하기 위해 필요하다.

다) 피의자 사용 휴대전화(010-1234-5678)에 대해

- 피의자는 자신의 명의로 위 휴대전화를 유니컴즈에 2017. 11. 06.에 가입하여 사용하고 있는 전화번호로 확인되고(기록 42쪽), 수사관과의 출석약속시 직접 전화통화를 한 사실이 있다.

○ [보충성(최후수단성)]

- 피의자는 2건의 우편출석요구에 불응하였고, 수차례에 걸친 출석약속에도 약속을 지키지 않으면서 벌금을 납부하고 나면 경찰서 출석하겠다며 약속을 미루기만 하며 출석에 불응하였다. 피의자의 주소지 소재수사한 바 피의자 소재를 파악할 수 없었다. 피의자가 지명통보 1건, 벌금수배 2건의 수배가 있어 수사기관을 회피하며 출석에 불응하고 있는 상황이다. 따라서 피의자가 사용하는 것으로 판단되는 휴대폰에 대한 발신, 역발신내역, 기지국내역, 실시간 위치정보를 통해 피의자의 동선, 예상 거주지 등을 파악하여 피의자 검거하고자 함.

## Ⅳ. 수사보고서 작성 원칙

### 1. 수사서류 작성 규정

수사서류는, 수사관 본인 외에 결재나 보고과정에서 경찰 내부구성원, 그리고 향후 검찰·법원 등 형사사법기관 구성원까지 도달하게 되므로 명료하게 작성하되 그 내용을 파악할 수 있어야 한다.

**범죄수사규칙 제37조 제2항**

1. 일상용어로 평이한 문구를 사용
2. 복잡한 사항은 항목을 나누어 적음
3. 사투리, 약어, 은어 등을 사용하는 경우에는 그대로 적은 다음에 괄호를 하고 적당한 설명을 붙임
4. 외국어 또는 학술용어에는 그 다음에 괄호를 하고 간단한 설명을 붙임
5. 지명, 인명의 경우 읽기 어렵거나 특이한 칭호가 있을 때에는 그 다음에 괄호를 하고 음을 적음

항목을 나눌 때는 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙(행정안전부령)」 제2조 제1항에 따라 공문서의 항목을 나눌 때는 상위 항목부터 하위 항목까지 '1., 가., 1), 가), (1), (가), ①, ㉮' 형태로 표시한다. 다만, 필요한 경우에는 '□, ○, -, ·' 등과 같은 특수한 기호로 표시할 수 있다.

### 2. 제목은 키워드 위주로 작성

수사절차에서 작성한 기록목록, 검사가 작성한 증거목록에는 서류의 제목만 들어가게 된다. 이때, 본문의 내용을 읽어보지 않더라도 **제목만을 읽어보더라도 내용을 어느 정도 알 수 있도록 제목을 키워드 위주로 구체적으로 작성하는 것이 필요하다.** 가령 '수사보고서(피의자의 부동산 계약 사실 확인을 위한 00공인중개사 방문조사)'와 같이 작성한다.

## 3. 수사행위 종료 직후 즉시 작성

사람의 기억은 시간이 흐를수록 망각과 왜곡이 진행되어 구체적이고 생생한 사실 묘사가 어려울 수 있고, 수사한 시점과 보고서 작성 시점이 차이가 날수록 해당 수사보고서에 대한 신뢰성이 떨어진다. 따라서, 수사보고서는 수사행위가 종료된 직후 즉시 작성해야만 신뢰성을 유지할 수 있다.

## 4. 객관적으로 작성

수사보고서는 작성자의 불필요한 주관적인 의사표시가 개입되지 않도록 작성하여야 한다. 부득이 의견이 기재되는 경우에는 별도의 수사보고서를 작성하거나 하나의 수사보고서 내에서 목차라도 명확히 분리하는 것이 좋다.

수사보고서 작성 시 "본직"이라는 표현을 사용하는 경우가 있는데, "본직"이라는 단어는 일인칭의 의미이므로, 가급적 객관적 느낌을 줄 수 있는 3인칭(계급, 성명)을 사용한다[4].

4) 경기남부경찰청, 경제팀 신임수사관을 위한 한 권으로 배우는 수사실무, 2021, 제163면

## 5. 간결성·명확성·일체성·자연성

### 가. 쉽고 간결한 글쓰기

수사보고서의 내용이 장황하지 않고 간결하고 이해하기 쉽도록 명료하게 작성하여야 한다. 간결·명료한 글은 독자가 쉽고, 빠르고, 정확하게 이해할 수 있는 글이다.

### 나. 긴 글은 항목을 나눠 쓴다.

긴 글은 번호를 붙여가며 짧게 끊어서 중요한 요점을 나열하거나 목차를 나눠 소제목을 이용하는 것도 좋은 방법이다.

**예시문**

피고는 2011. 4. 13. 발주처인 C주식회사와 다음과 같은 도급계약을 체결하였다.

① 공사내용 : (생략)

② 공사대금 : (생략)

③ 공사기간 : (생략)

안은 문장(포유문)은 길어지면 이해하기 어려워질 수 있다. 진술 내용을 기재할 때 이러한 문제가 발생할 수 있는데 다음과 같이 고칠 수 있다.

**[원글]**

원고는 2018. 1.경 원고가 피고에게 판매한 물품에 대한 대금으로 피고가 원고에게 교부한 수표는 교부 당시 부도상태였고 피고는 그 사실을 이미 알고 있었으므로 이는 사기행위라고 주장합니다.

**[고친글]**

원고는 다음과 같이 주장합니다.

① 원고는 2018. 1.경 피고에게 물품을 판매하였고, 피고는 물품대금으로 수표를 교부하였다.

② 그런데 그 수표는 당시 이미 부도상태였고, 피고는 그 사실을 알고 있었다.

③ 따라서, 이는 사기다.

### 다. 박스나 각주를 활용한다.

판례를 인용하는 경우 박스나 각주를 활용하는 것이 좋다. 중요한 부분은 글꼴을 진하게 하거나 밑줄을 치는 것도 좋다.

### 라. 모순이 없도록 쓴다.

실제 수사행위와 모순이 발생하지 않도록 수사기관이 행한 각종 수사행위들 사이에 모순이나 불일치가 발생하지 않아야 한다.

### 마. 실제 행위자가 작성한다.

수사행위자와 작성자 일치의 원칙에 부합하도록 작성하여야 한다. 만일 실제 수사행위자가 수사보고서를 작성하는 자가 다르다면 실제로 행한 수사행위가 왜곡될 위험성이 있고 중요한 내용이 누락될 수도 있기 때문이다.

## 6. 진술증거는 되도록 조서로 작성

형사소송법 제200조에서는 피의자에 대해서 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다고 하면서, 제244조 제1항에서는 피의자의 진술은 '조서'에 기재하여야 한다는 규정을 두고 있다.

참고인에 대해서는 제221조 제1항에서 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다고 하면서도, 형사소송법에 명문으로 참고인의 진술을 반드시 조서에 기재하여야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 않다[12].

12) 신이철, 형사절차상 수사보고서의 증거능력 규제, 형사정책연구 제27권 제1호, 2013, 제51면

참고인에 대해 조서 작성 의무가 명문으로 규정되어 있지 않더라도 전문법칙의 예외로 형사소송법 제312조 제4항에서 '조서'를 명문으로 두고 있으므로 참고인의 경우에도 공소범죄사실을 입증하는 데 중요한 내용이라고 생각되는 경우에는 최대한 그 진술을 조서에 기재하여야 할 것이다. 또한 진술 증거는 조서 작성이 원칙이나, 부득이한 경우 수사보고서를 통해서라도 진술을 최대한 많이 획득하여 기록으로 남기는 것이 좋다.

## 7. 자료첨부 시 증거능력 요건 구비

수사보고서에 자료를 첨부하였을 때는 어떤 자료를 첨부하였느냐에 따라 증거능력 인정여부가 달라지게 된다. 따라서 증거법을 고찰하여 증거능력을 갖추기 위한 내용을 수사보고서에 빠짐없이 기록할 필요가 있다.

## 8. '보고합니다' 문구가 반복되지 않도록 한다.

수사보고서 서식의 첫 줄에 '보고합니다'라는 문구가 있기 때문에 본문에는 '보고합니다'라는 문구를 쓰지 않고, '~하였음', '~하였습니다'와 같이 작성한다[13].

13) 경기남부경찰청, 경제팀 신임수사관을 위한 한 권으로 배우는 수사실무, 2021, 제165면

피의자 나00에 대한 사기 사건에 관하여 아래와 같이 **수사하였기에 보고합니다.**

- 아 래 -

**[원글]** 경위 000은 23.10.01. 10:00경 피해자 박00이 "더 이상 사건이 진행되는 것을 원하지 않는다"라고 말하는 것을 ~~**청취하였음을 보고합니다.**~~

**[고친글]** 경위 000은 23.10.01. 10:00경 피해자 박00이 "더 이상 사건이 진행되는 것을 원하지 않는다"라고 말하는 것을 **청취하였음**

# 제5절 피의자신문조서 작성

## Ⅰ. 피의자신문조서의 의의

**형사소송법 제200조(피의자의 출석요구)** 검사 또는 사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 피의자의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다.
**형사소송법 제244조(피의자신문조서의 작성)** ① 피의자의 진술은 조서에 기재하여야 한다.

피의자신문조서란 사법경찰관리가 피의자를 신문하여 그 진술을 기재한 조서를 말한다. 피의자에게는 진술거부권이 보장되고 진술을 강제할 수 없다는 점에서 피의자 아닌 자에 대한 조사와 마찬가지로 임의수사의 한 형태로 본다.

범행에 대해 가장 잘 알고 있는 사람이 피의자이므로 피의자의 진술은 가장 중요한 증거의 하나가 되며 수사관도 자백을 취득하기 위해 많은 노력을 쏟는다. 이러한 점 때문에 피의자신문조서는 다른 조서에 비하여 증거능력 인정요건이 더욱 엄격한데, 이는 경찰의 피의자신문 과정에서의 인권침해와 위법수사를 방지하기 위한 입법정책적 고려에서 비롯된 것이다.



피의자신문조서 작성기법에 대해 읽어보면 좋은 자료
**경찰청(2016),「피의자신문조서 작성기법」**

## Ⅱ. 피의자신문조서의 증거능력

**형사소송법 제312조(검사 또는 사법경찰관의 조서 등)** ③ 검사 이외의 수사기관이 작성한 피의자신문조서는 적법한 절차와 방식에 따라 작성된 것으로서 공판준비 또는 공판기일에 그 피의자였던 피고인 또는 변호인이 그 내용을 인정할 때에 한하여 증거로 할 수 있다.

전문법칙과의 관계에서 피의자신문조서는 △적법한 절차와 방식에 따라 작성되고, △피고인이나 변호인이 내용을 인정한 때에만 예외적으로 증거능력이 인정된다. 진술 내용이 자백이면 형사소송법 제309조, 자백

이외의 진술이면 제317조에 의하여 임의성이 인정되어야 함은 당연한 전제가 된다.

'적법한 절차와 방식'은 진술조서에서 살펴본 내용과 같다. '내용의 인정'이란 조서의 기재 내용이 객관적 진실에 부합함을 말한다. 따라서 공판준비 또는 공판기일에 피의자였던 피고인이나 변호인이 내용을 부인하면 증거로 할 수 없으며, 조서의 기재 내용을 들었다는 다른 증인 또는 피의자를 조사하였거나 조사에 참여하였던 자의 증언, 그리고 영상녹화물에 의하여도 조서의 증거능력이 인정되지 않는다.

## Ⅲ. 피의자신문조서의 중요성

첫째, 과학기술의 발달과 함께 수사에 있어 과학수사 장비의 이용과 감식의 중요성이 날로 커지고 있다. 그러나 **공범 간 실행행위 분담 정도, 범죄의 동기 등과 같이 피의자가 아니면 알기 어려운 사실은 피의자의 진술 없이 밝혀내기 어렵다.** 따라서 과학수사의 발달에도 불구하고 피의자신문은 여전히 중요한 수사 방법이며, 효과적이고 올바른 신문 수행 능력은 수사관에게 있어 중요한 자질이 된다.

둘째, 사법경찰관 작성 피의자신문조서 내용을 피고인이 인정하는 경우, △**약식명령과 정식재판에서 유용한 증거**로 사용되며, △**공범이 혐의를 부인하는 경우 그 주장을 탄핵하는 증거**로 사용될 수 있다.

셋째, 사법경찰관 작성 피의자신문조서 내용을 피고인이 부인하더라도, △**조사자 증언제도의 근거 자료**가 될 수 있고, △**법정신문의 기초자료**가 될 수 있으며, △특히 **피고인의 법정 진술을 탄핵하기 위한 반대증거**로 사용될 수 있다(2005도2617).

넷째, 공판단계의 증거자료뿐만 아니라 **수사과정상 강제수사 및 송치과정에서도 중요한 증거**가 된다. 특히, 구속 전 피의자 심문 과정에서 판사가 경찰 피의자신문조서와 영장청구서를 중심으로 영장 발부 여부를 심사하게 된다.

## Ⅳ. 조사 계획과 준비

### 1. 일반적 준비 사항

진술조서 작성과 마찬가지로 △피의자신문과 관계된 제반 사항을 사전에 준비하고, △현재까지 수집된 증거를 다시 확인하고 범죄사실을 구성해보고, △이를 바탕으로 질문할 내용을 미리 준비하고, △심야조사, 장시간 조사, 통역인 참여, 변호인 참여, 조사장소 선정에 관한 사항을 사전에 확인한다.

심야조사, 장시간 조사, 통역인 참여, 변호인 참여, 조사 장소 선정 등은 진술조서 작성과 동일하다.

### 2. 피의자신문 시간

피의자신문을 위해 출석요구하는 경우 피의자의 생업에 지장을 주지 않도록 충분한 시간적 여유를 두도록 하고, 피의자가 출석 일시의 연기를 요청하는 경우 특별한 사정이 없으면 출석 일시를 조정한다는 점은 진술조서 작성의 경우와 같다(수사준칙 제19조 제3호). 다만, 피의자의 경우 구체적 사안에 따라 정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 아니하거나 응하지 아니할 우려가 있는 때에는 체포영장 신청 등 강제수사를 검토할 수 있다.

진술조서 작성편에서 살펴본 심야조사 및 장시간 조사 제한에 관한 내용은 피의자신문조서에 마찬가지로 적용된다.

### 3. 피의자신문 장소

**범죄수사규칙 제62조(수사관서 이외의 장소에서의 조사)** ① 경찰관은 조사를 할 때에는 경찰관서 사무실 또는 조사실에서 하여야 하며 부득이한 사유로 그 이외의 장소에서 하는 경우에는 소속 경찰관서장의 사전 승인을 받아야 한다.

피의자신문은 경찰관서 사무실 또는 조사실에서 하는 것이 원칙이며, 부득이하게 이외의 장소에서 할 경우 소속 경찰관서장의 사전승인을 받아야 한다. 이때 부득이한 사유에는 치료 등 건강상의 이유로 피의자가

출석이 현저히 곤란한 경우를 들 수 있다.

피의자의 자연스럽고 솔직한 진술을 얻어내기 위하여 가급적 외부와 차단된 조사실이 바람직하다. 피의자신문에 참여하지 않는 다른 경찰관을 포함하여 사건과 관련 없는 제3자가 불필요하게 출입하지 않도록 통제한다. 또한 책상을 정리하여 주위가 산만하지 않도록 하고 특히 송곳이나 커터칼 등 위험한 물건을 피의자의 손이 미치는 곳에 두지 않도록 한다.

## 4. 변호인 조력권 보장

**수사준칙 제13조(변호인의 피의자신문 참여·조력)** ① 검사 또는 사법경찰관은 피의자신문에 참여한 변호인이 피의자의 옆자리 등 실질적인 조력을 할 수 있는 위치에 앉도록 해야 하고, 정당한 사유가 없으면 피의자에 대한 법적인 조언·상담을 보장해야 하며, 법적인 조언·상담을 위한 변호인의 메모를 허용해야 한다.

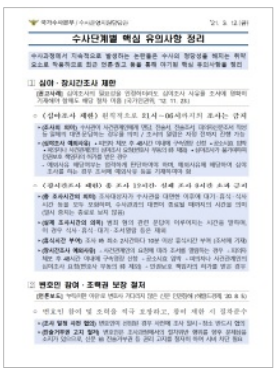
② 검사 또는 사법경찰관은 피의자에 대한 신문이 아닌 단순 면담 등이라는 이유로 변호인의 참여·조력을 제한해서는 안 된다.

**제14조(변호인의 의견진술)** ① 피의자신문에 참여한 변호인은 검사 또는 사법경찰관의 신문 후 조서를 열람하고 의견을 진술할 수 있다. 이 경우 변호인은 별도의 서면으로 의견을 제출할 수 있으며, 검사 또는 사법경찰관은 해당 서면을 사건기록에 편철한다.

② 피의자신문에 참여한 변호인은 신문 중이라도 검사 또는 사법경찰관의 승인을 받아 의견을 진술할 수 있다. 이 경우 검사 또는 사법경찰관은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 변호인의 의견진술 요청을 승인해야 한다.

③ 피의자신문에 참여한 변호인은 제2항에도 불구하고 부당한 신문방법에 대해서는 검사 또는 사법경찰관의 승인 없이 이의를 제기할 수 있다.

④ 검사 또는 사법경찰관은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 의견진술 또는 이의제기가 있는 경우 해당 내용을 조서에 적어야 한다.


수사단계별 핵심 유의사항 정리

**[수사단계별 핵심 유의사항 정리(21.3.12)]** KICS 〉 수사도우미 〉 수사지침

수사과정의 신뢰성과 공정성을 확보하기 위해 '변호인의 조력을 받을 권리'를 반드시 보장해야 할 필요가 있다. 특히 국민적 관심이 집중되는 대형사건의 경우, 변호인 조력과 관련된 사소한 절차 위반이 수사과정 전체의 신뢰성에 큰 타격을 입힐 수 있다.

**변호인 참여 관련 단계별 유의사항**

- **(조사 일정 사전 협의)** 피의자 출석요구 시 피의자에게 변호인이 있는 경우 사전에 조사 일시·장소 반드시 협의
- **(진술거부권 고지 철저)** 변호인은 조사과정에서의 절차위반 행위를 향후 문제삼을 소지 있으므로, 신문 전 진술거부권 등 권리 고지를 철저히 하여 시비 차단 필요
- **(피의자 조사)** 신문 시 실질적 조력이 가능하도록 피의자의 옆자리에 앉게 하고, 신문 중 법적 조언·상담 행위를 적극 보장하여 향후 변론권을 침해당했다는 주장이 없도록 조치
- **(메모권·전자기기 사용권 보장)** 변호인의 법적 조언·상담을 위한 메모(전자기기 사용 메모 포함) 행위 적극 보장
- **(압수·수색 관련)** 압수·수색영장 집행 시, 영장 원본 제시 / 당사자 참여권 보장하여 절차적 정당성 확보 필요
- **(진행상황 통지)** △배당 사실 및 담당 수사관의 소속·이름 △조사 일정 △구속영장 신청 사실 및 결과 △실질심사 일정 및 결과 △사건처리결과 등 단계별 진행상황 통지 철저

**변호인 참여 제한 사유 및 절차**

- **〈변호인 참여 제한 사유〉** △증거인멸·은닉·조작 위험 △신문 방해 △수사기밀 누설 등 수사에 현저한 지장을 초래하는 경우 신문 중이라도 제한 가능
  ※ 단, 변호인에게 △제한 사유 설명 △의견진술 기회 부여 △제한 사유 해소 시 다시 신문 참여(의무규정) 철저히 준수
- **〈준항고 고지〉** △피의자와 변호인에게 변호인의 참여를 제한하는 처분에 대해 준항고(형사소송법 제417조)를 제기할 수 있다는 사실을 반드시 고지(의무규정)

## 5. 신뢰관계인 동석

**형사소송법 제244조의5(장애인 등 특별히 보호를 요하는 자에 대한 특칙)** 검사 또는 사법경찰관은 피의자를 신문하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 직권 또는 피의자·법정대리인의 신청에 따라 피의자와 신뢰관계에 있는 자를 동석하게 할 수 있다.

1. 피의자가 신체적 또는 정신적 장애로 사물을 변별하거나 의사를 결정·전달할 능력이 미약한 때
2. 피의자의 연령·성별·국적 등의 사정을 고려하여 그 심리적 안정의 도모와 원활한 의사소통을 위하여 필요한 경우

피의자신문 시 신뢰관계인 동석은 형사소송법 제244조의5에 규정되어 있다. 다만 신뢰관계인의 범위 자체는 수사준칙 제24조에 따라 피해자의 신뢰관계인 동석의 경우와 같다.

## 6. 영상녹화

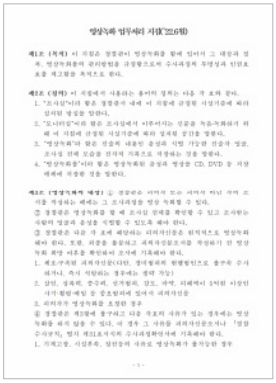
**형사소송법 제244조의2(피의자진술의 영상녹화)** ① 피의자의 진술은 영상녹화할 수 있다. 이 경우 미리 영상녹화사실을 알려주어야 하며, 조사의 개시부터 종료까지의 전 과정 및 객관적 정황을 영상녹화하여야 한다.

② 제1항에 따른 영상녹화가 완료된 때에는 피의자 또는 변호인 앞에서 지체 없이 그 원본을 봉인하고 피의자로 하여금 기명날인 또는 서명하게 하여야 한다.

③ 제2항의 경우에 피의자 또는 변호인의 요구가 있는 때에는 영상녹화물을 재생하여 시청하게 하여야 한다. 이 경우 그 내용에 대하여 이의를 진술하는 때에는 그 취지를 기재한 서면을 첨부하여야 한다.

**경찰수사규칙 제43조(영상녹화)** ④ 사법경찰관리는 피의자에 대한 조사 과정을 영상녹화하는 경우 다음 각 호의 사항을 고지해야 한다.

1. 조사자 및 법 제243조에 따른 참여자의 성명과 직책
2. 영상녹화 사실 및 장소, 시작 및 종료 시각
3. 법 제244조의3에 따른 진술거부권 등
4. 조사를 중단·재개하는 경우 중단 이유와 중단 시각, 중단 후 재개하는 시각



**[영상녹화 업무 처리지침 제3조(영상녹화의 대상)]** KICS 〉 수사도우미 〉 수사지침

피의자가 아닌 사람의 조사 과정은 동의를 받아 영상녹화 하는 것과 달리 피의자에 대해서는 영상녹화 사실을 고지하면 된다. 체포·구속된 피의자 등 중요 범죄의 피의자신문은 원칙적으로 영상녹화하여야 한다.

### 영상녹화 대상 및 예외

**[의무 영상녹화 대상]**

- 체포·구속된 피의자신문(다만 경미범죄의 현행범인으로 불구속 수사하거나 즉시 석방하는 경우에는 생략 가능)
- 살인, 성폭력, 증수뢰, 선거범죄, 강도, 마약, 피해액이 5억 원 이상인 사기·횡령·배임 등 중요범죄에 있어서 피의자신문
- 피의자가 영상녹화를 요청한 경우

**[의무 영상녹화의 예외]**

- 기계고장, 시설부족, 정전 등의 사유로 영상녹화가 불가능한 경우
- 영상녹화를 하면 피의자가 진술을 거부하겠다는 의사표시한 경우
- 기타 영상녹화가 심히 곤란한 경우

## Ⅴ. 피의자신문조서 작성 원칙

### 1. 진술거부권 및 변호인 조력권

피의자신문 전 진술거부권 및 변호인의 조력을 받을 권리를 고지해야 한다(헌법 제12조 제5항, 형사소송법 제244조의3). 권리고지에 대한 피의자의 답변이 조서에 자필로 기재되지 않거나 그 답변 부분에 피의자의 기명날인 또는 서명이 없는 경우 증거능력이 인정되지 않는다.

### 2. 인정신문

**형사소송법 제241조(피의자신문)** 검사 또는 사법경찰관이 피의자를 신문함에는 먼저 그 성명, 연령, 등록기준지, 주거와 직업을 물어 피의자임에 틀림없음을 확인하여야 한다.

인정신문이란 피의자신문사항에 앞서 피의자의 성명, 연령, 등록기준지, 주거와 직업 등을 물어 피의자 본인임을 확인하는 절차이다. 인정신문을 통해 다른 사람이 출석하여 범인을 은닉하는 것을 방지할 수 있다.

### 3. 피의자신문사항

**형사소송법 제242조(피의자신문사항)** 검사 또는 사법경찰관은 피의자에 대하여 범죄사실과 정상에 관한 필요사항을 신문하여야 하며 그 이익되는 사실을 진술할 기회를 주어야 한다.

**범죄수사규칙 제71조(피의자에 대한 조사사항)** 경찰관은 피의자를 신문하는 경우에는 다음 각 호의 사항에 유의하여 「경찰수사규칙」 제39조제1항의 피의자신문조서를 작성하여야 한다. 이 경우, 사건의 성격과 유형을 고려하였을 때, 범죄사실 및 정상과 관련이 없는 불필요한 질문은 지양하여야 한다.

인정신문에 이어서 피의자에게 물어보아야 할 사항은 범죄사실과 정상관계이다. 범죄수사규칙 제71조 각 호에는 피의자에 대한 조사사항이 상세하게 열거되어 있는데, 동 규정에 열거된 항목들은 조사 과정에서 선택적으로 질문하면 되고 반드시 모두 질문해야 하는 것은 아니다.

**외국인인 경우 신문사항(범죄수사규칙 제216조)**

1. 국적, 출생지와 본국에 있어서의 주거
2. 여권 또는 외국인등록 증명서 그 밖의 신분을 증명할 수 있는 증서의 유무
3. 외국에 있어서의 전과의 유무
4. 대한민국 입국 시기, 체류기간, 체류자격과 목적
5. 국내 입·출국 경력
6. 가족의 유무와 그 주거

**범죄수사규칙 제71조 각 호**

1. 성명, 연령, 생년월일, 주민등록번호, 등록기준지, 주거, 직업, 출생지, 피의자가 법인 또는 단체인 경우에는 명칭, 상호, 소재지, 대표자의 성명 및 주거, 설립목적, 기구
2. 구(舊)성명, 개명, 이명, 위명, 통칭 또는 별명
3. 전과의 유무(만약 있다면 그 죄명, 형명, 형기, 벌금 또는 과료의 금액, 형의 집행유예 선고의 유무, 범죄사실의 개요, 재판한 법원의 명칭과 연월일, 출소한 연월일 및 교도소명)
4. 형의 집행정지, 가석방, 사면에 의한 형의 감면이나 형의 소멸의 유무
5. 기소유예 또는 선고유예 등 처분을 받은 사실의 유무(만약 있다면 범죄사실의 개요, 처분한 검찰청 또는 법원의 명칭과 처분연월일)
6. 소년보호 처분을 받은 사실의 유무(만약 있다면 그 처분의 내용, 처분을 한 법원명과 처분연월일)
7. 현재 다른 경찰관서 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건의 유무(만약 있다면 그 죄명, 범죄사실의 개요와 해당 수사기관의 명칭)
8. 현재 재판 진행 중인 사건의 유무(만약 있다면 그 죄명, 범죄사실의 개요, 기소 연월일과 해당 법원의 명칭)
9. 병역관계
10. 훈장, 기장, 포장, 연금의 유무
11. 자수 또는 자복하였을 때에는 그 동기와 경위
12. 피의자의 환경, 교육, 경력, 가족상황, 재산과 생활정도, 종교관계
13. 범죄의 동기와 원인, 목적, 성질, 일시장소, 방법, 범인의 상황, 결과, 범행 후의 행동
14. 피해자를 범죄대상으로 선정하게 된 동기
15. 피의자와 피해자의 친족관계 등으로 인한 죄의 성부, 형의 경중이 있는 사건에 대하여는 그 사항
16. 범인은닉죄, 증거인멸죄와 장물에 관한 죄의 피의자에 대하여는 본범과 친족 또는 동거 가족관계의 유무
17. 미성년자나 피성년후견인 또는 피한정후견인인 때에는 그 친권자 또는 후견인의 유무(만약 있다면 그 성명과 주거)
18. 피의자의 처벌로 인하여 그 가정에 미치는 영향
19. 피의자의 이익이 될 만한 사항
20. 제1호부터 제19호까지의 각 사항을 증명할 만한 자료
21. 피의자가 외국인인 경우에는 제216조 각 호의 사항

## 4. 서식

**경찰수사규칙 제39조(조서와 진술서)** ① 사법경찰관리가 법 제244조제1항에 따라 피의자의 진술을 조서에 적는 경우에는 별지 제27호서식 또는 별지 제28호서식의 피의자신문조서에 따른다.

경찰수사규칙은 최초의 피의자신문조서(별지 27호 서식)와 제2회 이후의 피의자신문조서(별지 28호 서식)를 규정하고 있고, KICS에서는 이에 더해 일부 사건에 있어서 정형화된 질문이나 통역인 날인란 등을 미리 포함시켜 놓은 피의자신문조서 서식을 제공하고 있으므로 상황에 따라 선택하여 작성하면 된다.

**KICS 탑재된 피의자신문조서 서식의 종류**

- 피의자신문조서
- 피의자신문조서(제 회)
- 피의자신문조서(통역조서)
- 피의자신문조서(통역조서)
- 피의자신문조서(간이교통)
- 피의자신문조서(간이도박)
- 피의자신문조서(간이절도)
- 피의자신문조서(간이폭력)
- 피의자신문조서(간이예비군)
- 피의자신문조서(공무집행방해)

## 5. 피의자신문조서 열람·복사

**경찰수사규칙 제87조(수사서류 열람·복사)** ③ 경찰관서의 장은 제2항에도 불구하고 피의자 및 사건관계인, 그 변호인이 조사 당일 본인의 진술이 기재된 조서에 대해 열람·복사를 신청하는 경우에는 공개 여부에 대해 지체 없이 검토한 후 제공 여부를 결정해야 한다.

피의자가 조사 종료 후 피의자신문조서에 대해 복사를 신청하는 경우 지체 없이 검토하여 제공하는 것이 원칙이다. 단 쟁점이 복잡하거나 제공할 분량이 많은 등 당일 조치가 불가한 경우에는 신청인에게 사유를 설명 후 10일 이내 가급적 신속히 검토·제공한다.

**[수사서류 열람·복사 참고 규정]**

- 경찰 수사서류 열람·복사에 관한 규칙(경찰청예규) 폴넷 〉 법무지식정보
- 경찰 수사서류 열람·복사 지침 KICS 〉 수사도우미 〉 수사지침

## Ⅵ. 피의자신문사항 질문 준비

사전에 모든 질문을 완벽한 문장의 형태로 준비해두어야 하는 것은 아니다.

실제 신문을 진행하면서 질문이 대폭 수정되는 경우도 적지 않은데, 이때 준비해둔 질문을 수정하느라 더 많은 시간이 소요될 수도 있기 때문이다.

사건의 경중과 내용에 따라 「일시·장소」 「이동수단」 「누구와」 같이 놓치지 않아야 할 키워드만 순서대로 준비해 두는 것도 하나의 방법이다.

### 1. 피의자신문사항 질문을 미리 준비하면 좋은 점

① 피의자신문에 대한 심리적 부담감을 줄일 수 있다. 어떤 증거를 어떤 순서와 방법으로 제시할지, 예상되는 변명에 어떻게 반박할지 준비해 둔 상태라면 긴장감을 대폭 줄일 수 있다.

② 부족한 증거를 미리 발견할 수 있다. 피의자에게 질문할 항목들을 준비하고 예상 가능한 변명을 생각해보면 추가로 수집해야 할 증거들을 발견할 수 있다.

③ 피의자신문을 여유롭게 할 수 있다. 질문을 미리 준비해두면 실제 신문 시 피의자의 답변을 보다 충실하게 받아 적을 수 있으므로 보다 더 임의성 있는 피의자신문조서를 작성할 수 있다. 또한 피의자에게 여유 있는 모습을 보여줌으로써 신문 분위기를 장악할 수도 있다. 특히 자판을 두드리면서 질문하지 않고 미리 준비한 질문을 보면서 질문하면 질문 취지와 의미를 피의자에게 더 정확하게 전달할 수 있다.

### 2. 피의자신문사항 단계별 준비 연습

피의자신문사항에 대해 아래와 같이 **[사건내용 파악-법률 검토-판례 검토-범죄사실 작성-질문]** 작성 순으로 확인하면 큰 어려움 없이 준비할 수 있다. 다만 사건의 경중, 수사관의 숙련도 등에 따라 일부를 생략하거나 순서를 변경할 수 있다.

**[상황]** 검거한 마약 피의자 A가, B와 함께 투약하였다고 진술, B에 대한 피의자신문

**사건 내용 파악**

■ **A의 진술 정리** : 투약 장소, 투약량, 필로폰 입수 경위, A와 B의 관계, 다른 공범 존재 여부
■ **B의 범죄경력 확인** : 누범, 집행유예, 동종 전과
■ **수집된 증거 정리** : 금융·통화내역, 기지국, A 마약 검사 결과

**법률 검토**

■ 「**마약류 관리에 관한 법률**」 적용 법조 검토
① [KICS수사도우미-매뉴얼/수사착안사항] 등 참조
② 벌칙 규정뿐만 아니라 연결된 규정 모두를 숙지

**판례 검토**

■ **판례검색** : 필로폰, 메트암페타민 등의 키워드
- 증거·위법수사 등에 대한 법원 판단을 확인, 신문 시 유의사항

예 2011도11817, 2017도44 판례를 확인함으로써 모발 마약류 감정 결과를 통한 범죄일을 추정하는 데 있어 유의사항을 파악한 다음, 신문 시 범죄일시·장소 특정을 위해 보강증거를 수집

**범죄사실 작성**

■ 적용 법조, 현재까지 수집된 증거를 종합하여 작성
- 범죄사실 초안을 신문 전 작성해 보면 어떤 부분을 신문해야 하는지 머릿속에 그려볼 수 있음

피의자는 2023. 1. 1. 서울중앙지방법원에서 마약류관리에관한법률위반(향정)으로 징역 6월을 선고받아 2023. 6. 30. 그 형의 집행을 종료하였으며 현재 누범기간에 있다. 피의자는 마약류 취급자가 아님에도 불구하고 다음과 같이 메트암페타민(속칭 '필로폰')을 투약하였다.

1) 피의자는 0000. 0. 0.에 ○○시 ○○구에서 필로폰 00그램을 A로부터 (무상으로 교부받았다/00만 원에 구매하였다)
2) 피의자는 000. 0. 0.에 XX시 XX구에서 필로폰 00그램을 (일회용 주사기로/커피에 녹여 마시는 방법으로 등등) 투약하였다.

**질문 작성**

■ 육하원칙과 구성요건을 중심으로 작성, 기타 필요한 사항을 추가
- A와의 관계는 어떻게 되나요 / A는 어떻게 알게 되었나요
- 동종의 전과가 있나요 / 언제 출소하였나요
- 필로폰 투약한 사실이 있는가요/ 필로폰 양은 어느 정도인가요
- 누구로부터 필로폰을 구매하였나요 / 누구에게 판매하였나요
- 00.00.00. 00:00에 송금한 00원이 필로폰 구입 대금 아닌가요
- A는 …… 이라고 진술하는데 맞는가요
- 피의자는 당시 다른 곳에 있었다고 부인하지만 2023. 0. 0.에 피의자의 기지국 위치가 XX시 XX구로 확인되는 것으로 보아 당시 A와 같이 있었던 것으로 판단되는데 어떤가요
- 피의자의 소변과 모발을 임의로 제출할 의사가 있는가요

# Ⅶ. 피의자신문조서 단계별 작성

## 1. 피의자 신분 확인 및 수사자료표 작성

피의자로부터 신분증을 제시받아 본인임을 확인한다. 제시받은 신분증의 앞뒷면을 한 장에 복사하여 수사 과정 확인서 다음에 편철한다. 수사자료표 작성 대상 피의자인 경우 피의자신문 시작 전 수사자료표를 작성하는 것이 좋다. 피의자신문 종료 이후 수사자료표 작성을 잊어버리거나 피의자가 비협조적인 태도로 돌변하는 경우가 있기 때문이다.

## 2. 본인, 수배, 수사 중인 사건 존재 여부 확인

KICS [서식 작성] 메뉴에서 피의자신문조서를 더블클릭하여 불러오면 조서 서식이 나타나기 전 [신상정보] 화면이 현출된다. 신상정보 화면은 피의자의 주민등록번호를 기준으로 사진, 수배내역, 실종자 정보, 접수내역, 전자발찌 정보, 정신질환 보호관찰 종료자, 유치인 특이사항의 정보를 보여준다.




사진으로 본인 여부를 한 번 더 확인한다. 수배내역이 있으면 수배자 처리 절차에 따라 처리한다. 접수내역을 통해서는 동일한 사건을 다른 경찰관서에도 접수한 것은 아닌지 등을 확인할 수 있다.

## 3. 각종 출력물 교부 및 안내

신상정보 화면을 닫으면 '피의자 구제신청 권리고지 이행 안내', '피의자 권리안내', '메모장 교부 안내' 화면이 현출된다. 인쇄 버튼을 클릭하면 피의자 권리안내서와 메모장이 인쇄되므로 이를 피의자에게 교부한다. 피의자 구제신청 권리고지 확인서는 피의자신문조서 서식 이전 페이지에 삽입되어 있는데 신문 전 피의자에게 고지하는 것이 원칙이므로 조서 작성을 시작하기 전에 출력하여 피의자로부터 확인받는다.

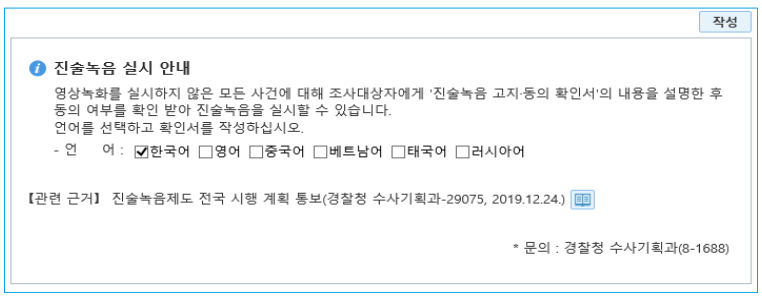
**피의자 구제신청 권리고지 확인서의 내용**

「본인은 신문을 받기 전에 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 있는 경우 검사에게 구제를 신청할 수 있음을 고지받았음을 확인합니다」

고지 확인서 하단은 반드시 사법경찰관(사법경찰리X) 명의로 작성되어야 한다(형사소송법 제197조의3 제8항, 수사준칙 제47조).




이어서 진술녹음 실시 안내 메시지가 현출된다. 영상녹화를 실시하지 않는 경우 [작성] 버튼을 눌러 '진술녹음 고지·동의 확인서'를 출력·교부하여 피의자로부터 진술녹음 동의 여부를 확인한다. 진술녹음 실시 안내 메시지를 닫으면 본격적으로 피의자신문조서 서식이 현출된다.



## 4. 갑지 작성

피의자신문조서

피의자 : 정○○
위의 사람에 대한 사기 피의사건에 관하여 2023. 9. 1. 09:00경 서울○○경찰서 ○○과 ○○팀 사무실에서 사법경찰관 경위 홍○○은 사법경찰관/리 ○○ ○○○을 참여하게 하고, 아래와 같이 피의자임에 틀림없음을 확인하다.

문 : 피의자의 성명, 주민등록번호, 직업, 주거, 등록기준지 등을 말하십시오.

답 : 성명은 정○○

주민등록번호는 000000-0000000
직업은 회사원
주거는 서울 성북구 성북로 0
등록기준지는 서울 종로구 우정국로
직장주소는 서울 종로구 종로 0
연락처는 자택전화 휴대전화
직장전화 전자우편(e-mail)
입니다.

사법경찰관은 피의사건의 요지를 설명하고 사법경찰관의 신문에 대하여 「형사소송법」 제244조의3에 따라 진술을 거부할 수 있는 권리 및 변호인의 참여 등 조력을 받을 권리가 있음을 피의자에게 알려주고 이를 행사할 것인지 그 의사를 확인하다.

성명, 주민등록번호, 직업, 주거 등 기재 방법은 진술조서 작성편 참조

형사소송법 제241조는 사법경찰관이 피의자를 신문할 때 먼저 성명, 연령, 등록기준지, 주거와 직업을 물어 피의자임에 틀림없음을 확인하여야 한다고 규정하고 있다. 피의자신문조서 첫 페이지가 바로 이 부분에 해당한다. 수사관 편의를 위해 KICS 사건정보에 미리 입력한 정보가 자동으로 현출된다. 그러나 다른 문답과 마찬가지로 수사관의 질문에 피의자가 답변한 내용을 직접 기재하는 것이 원칙이므로, 피의자에게 이명이

있는 경우, 외국인인 경우 성명이나 외국인등록번호, 여권번호를 정확히 기재하도록 하고, 직업과 주거도 구체적으로 확인하여 주거부정 사유가 있는지 판단한다.

## 5. 진술거부권 및 변호인 조력권 고지 등 확인

진술거부권 및 변호인 조력권 고지 등 확인

1. 귀하는 일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있습니다.
1. 귀하가 진술을 하지 아니하더라도 불이익을 받지 아니합니다.
1. 귀하가 진술을 거부할 권리를 포기하고 행한 진술은 법정에서 유죄의 증거로 사용될 수 있습니다.
1. 귀하가 신문을 받을 때에는 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을 수 있습니다.

문 : 피의자는 위와 같은 권리들이 있음을 고지받았는가요
답 :
문 : 피의자는 진술거부권을 행사할 것인가요
답 :
문 : 피의자는 변호인의 조력을 받을 권리를 행사할 것인가요
답 :

이에 사법경찰관은 피의사실에 관하여 다음과 같이 피의자를 신문하다.

피의자의 답변은 형사소송법상 첫 번째, 피의자로 하여금 자필로 기재하게 하는 방법과 두 번째, 경찰관이 피의자의 답변을 직접 타이핑하여 기재한 부분에 기명날인 또는 서명을 받는 방법 총 2가지가 있다. 실무에서는 일반적으로 피의자로 하여금 자필로 답변을 기재하게 하고 그 옆에 무인을 받고 있다.

**형사소송법 제244조의3(진술거부권 등의 고지)** ② …(중략) 피의자의 답변은 피의자로 하여금 자필로 기재하게 하거나 검사 또는 사법경찰관이 피의자의 답변을 기재한 부분에 기명날인 또는 서명하게 하여야 한다.

**[대법원 2010도3359]** 사법경찰관이 피의자에게 진술거부권을 고지하였더라도 피의자의 답변이 자필로 기재되어 있지 아니하거나 그 답변 부분에 피의자의 기명날인 또는 서명이 되어 있지 아니한 피의자신문조서는 특별한 사정이 없는 한 '적법한 절차와 방식에 따라 작성'된 조서라 할 수 없으므로 그 증거능력을 인정할 수 없다.

흔히 하기 쉬운 실수는 경찰관이 타이핑하여 답변을 기재하고 그 옆에 피의자의 날인(무인)만 받는 것이다. 이 경우 반드시 피의자가 기명날인 또는 서명해야 함을 잊지 않도록 한다.

## 6. 을지 작성

### 가. 자동 포함 질문

KICS에서 피의자신문조서 서식을 불러오면 을지 처음에 기본적으로 아래 질문이 포함되어 있다. 진술조서의 경우와 마찬가지로 '발달장애인…' 부분을 곧바로 읽어나가는 경우 내용이 딱딱할 뿐만 아니라 장애인 취급을 한다며 불필요한 **반감을 보이는 피의자가 있을 수 있으므로 발달장애인의 권리를 폭넓게 보장하고자 만들어진 절차상 필수적 질문임을 설명한다.** '예'라고 대답하는 경우 발달장애인 전담 조사관이 조사하거나 신뢰관계인이 동석하도록 한다.

문 : 피의자는 영상녹화를 희망하는가요
답 :
문 : 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」과 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」에 따라 수사기관은 조사 대상자가 발달장애인인지 여부를 확인하여 권리를 보장하여야 하므로 모든 조사 대상자에게 발달장애인 여부를 확인하고 있습니다. 진술인은 발달장애인법에서 규정하는 '발달장애인'에 해당하나요. / 의사소통이나 의사 표현에 어려움이 있나요
답 :

### 나. 정상관계 신문

경력, 성격, 환경, 건강상태, 주거 등 피의자와 관련된 일체의 사정이 정상관계에 해당한다. 수사단계에서는 정상관계 질문 과정을 통해 상호 신뢰 관계를 형성할 수 있고, 범행과 관련된 단서를 포착할 수도 있으며, 구속사유도 가늠해 볼 수 있다. 향후 공판 단계에서는 양형의 자료가 될 수도 있다.

정상관계는 서두에 질문하는 것이 보통이나 필요에 따라 신문 중간, 마지막 할 것 없이 언제든지 할 수 있다. 다만 사건의 성격과 유형을 고려하였을 때, 범죄사실 및 정상과 관련이 없는 불필요한 질문은 지양하여야 한다(범죄수사규칙 제71조).

범죄의 성격에 따라 피의자를 이해하거나 사건 사실관계 파악에 도움이 되는 내용 위주로 문답하는 것이 바람직하다. 예를 들어 마약사범이라면 주로 범죄경력·가족관계를 물어 재범의 위험성을 판단해야 할 것이고, 경제사범이라면 재산관계를 상세히 질문하여 고의나 피해회복 가능성을 파악해야 할 것이다.

## 다. 구속사유와 정상관계

정상관계에 신문이 특히 중요한 때는 구속 수사가 필요하다고 판단될 때다.

### (1) 주거부정

**주거부정에 대한 판단기준**

1. 주거의 종류 [고정적인 주거 유무와 임시숙소(여관, 고시원, 찜질방, 대여숙소 등 거주)]
2. 거주기간, 주민등록과 주거의 일치여부, 주민등록 말소여부 (주소지가 주민센터인 경우)
3. 가족의 유무 (동거가족 유무)
4. 피의자의 성행, 지역사회 정착성

다음과 같이 피의자의 주소지와 주거지 일치 여부를 물어볼 수 있으며, 설령 피의자가 질문에 답변하지 않더라도 피의자의 주거가 일정하지 않을 수 있다는 단서를 얻을 수 있다.

문 : 피의자의 현재 거주지는 어디인가요
답 : 서울 서대문구 미근동 ○○ 아파트입니다.
문 : 피의자의 주소지는 서울 서대문구 미근동 ○○아파트이지만, 피의자는 현재 해당 주소지에 거주하고 있나요
답 : 저는 지금 김포시 고촌읍에서 혼자 살고 있습니다.
문 : 피의자의 주소지와 주거지가 다른 이유는 무엇인가요
답 : 개인적인 사정이므로 얘기하고 싶지 않습니다

피의자신문을 시작하면서 피의자의 개인적인 사정에 대하여 심도 있게 추궁할 경우, 피의자가 지나치게 방어적인 자세를 취할 수 있으므로 피의자를 자극하지 않으면서 자연스럽게 질문하는 것이 좋다.

문 : 피의자가 가족과 떨어져서 지내게 된 이유가 있나요
답 : 사실 제가 하던 사업이 부도를 맞으면서 아내에게 부담을 지우지 않기 위해 이혼을 하였습니다. 가족들이 채권자들에게 시달리지 않게 하려고 가족들과 떨어져 살게 되었습니다.
문 : 가족과 떨어져 살게 된 이후 주로 어디에서 지냈나요
답 : 주로 찜질방이나 아르바이트 하는 사무실에서 숙식을 해결하였습니다. 지금 살고 있는 곳은 고향 형님이 잠깐 사용하도록 해주신 것입니다.
문 : 가족들의 생계는 누가 부담하고 있나요
답 : 아내가 마트에서 일을 하고 있습니다.

이외에도 피의자가 원룸이나 고시원에 거주할 경우 가재도구의 현황과 같은 질문을 할 수 있으며, 고향을 떠나서 타지에 거주할 경우 거주지역 지인과의 관계를 통해 지역사회 정착성을 판단할 수 있다.

### (2) 도망할 염려

도망할 염려의 판단기준 중 객관적인 자료로 확인할 수 있는 사항(출입국조회, 누범, 집행유예, 양형기준 등)은 객관적으로 확인해야 하며, 위 2~3 항목 관련 사항은 다음과 같이 신문할 수 있다.

**도망할 염려에 대한 판단기준**

1. 전문적·영업적 범행 여부
2. 피의자의 직업, 재산, 교우관계, 지역사회 정착성
3. 주거의 형태와 안정성
4. 국외 근거지 존재 여부, 출입국 행태 및 가능성
5. 수사협조 등 범행 후의 정황
6. 피해자와의 관계 (합의 여부)
7. 양형기준상 사형·무기 또는 장기 10년이 넘는 징역이나 금고에 해당하는 경우
8. 누범, 상습범, 집행유예 기간 중 범행
9. 피의자가 인적사항을 허위로 진술한 경우
10. 과거 도망한 전력이나 도망을 준비하는 경우
11. 중형의 선고 가능성

문 : 피의자는 현재 주거지에서 거주한 지 얼마나 되었나요
답 : 세 달 정도 되었습니다.
문 : 주거지 부근에 친구나 아는 사람들이 있나요
답 : 아니오, 없습니다.

### (3) 증거인멸 염려

실제 수사에서는 물적증거 인멸가능성에 비해 인적증거 인멸가능성을 간과하기 쉽다. 그러나 아래와 같이 공범에 대해 허위의 진술을 하거나 사건관계인에 대한 회유·협박의 가능성도 중요한 증거인멸 우려 사유가 된다.

**증거인멸 염려에 대한 판단기준**

1. 범죄의 성격에 따른 증거인멸, 왜곡의 용이성
2. 사안의 경중 및 증거의 수집정도
3. 피의자의 성행, 지능과 환경
4. 물적 증거의 존재 여부와 현재 상태
   : 증거서류와 증거물을 파기, 변경, 은닉, 위조(변조) 하였는지 여부
5. 공범의 존재 여부와 현재 상태
   : 대향적·조직적 범행의 경우, 공범과의 통모·공범에 대한 회유 및 협박 여부 (가능성)
6. 사건관계인(피해자, 참고인)과 피의자의 관계
   : 사건관계인 진술에 대한 조작·번복 우려, 피해자에 대한 회유·위해 가능성
7. 수사협조 등 범행 후 정황

문 : 대마초는 어떻게 구했나요
답 : 이태원 클럽에서 만난 사람에게 그냥 받은 거예요.
문 : 그 사람이 누구인가요
답 : 그 날 처음 본 외국인이라서…. 몰라요.
문 : 처음 보는 외국인으로부터 대마초를 아무런 대가없이 받았다는 말인가요
답 : 클럽에서 만난 외국인 2~3명과 놀았어요. 그러다가 뭘 꺼내서 저한테도 피워보라며 주길래 떨떠름해서 안 피웠고 그래서 주머니에 넣어 가지고 있었습니다.
문 : 같이 어울려 놀았다는 외국인들에 대해 기억나는 대로 말해보세요
답 : 백인이고… 20대 후반같이 보였어요. 이후에 만난 적도 없고 연락처도 없어요.
문 : 피의자는 마약류 관련 사건으로 처벌받은 사실이 있지요
답 : 엄청 옛날이고 기소유예로 끝났습니다.
문 : 대마초로 처벌받은 사실이 있어 대마초의 형태나 냄새도 잘 알고 있지 않나요
답 : ……
문 : 피의자는 대마초 판매책으로부터 대마초를 구매하여 스스로 흡연하였음에도 실제 판매책을 감추기 위해 허위의 인물을 만들어 진술하는 것이 아닌가요
답 : 절대 아닙니다.
문 : 처벌이 두려워 모르는 외국인이 그냥 주었다고 진술하는 것이 아닌가요
답 : 제가 피우는 거 봤다고 하는 사람이라도 있나요? 누구예요? 아니면 누가 저한테 팔았다고 해요?

다음과 같이 피의자가 상세한 범행내용 언급을 회피하거나 허위 자백을 하는 경우에도 그 사실을 근거로 증거인멸의 염려를 부각할 수 있다. 또한 제보자, 사건관계인에 대한 원망과 분노상태도 피의자의 증거인멸 가능성을 판단하는 기준이 될 수 있다. 이외에도 피의자의 신문 중 진술 번복, 증거에 대한 태도 등 수사에 임하는 태도를 부각함으로써 피의자의 지능과 성행을 판단하는 근거자료를 제시할 수 있다.

문 : 제보자와 참고인들의 진술에 따르면 피의자가 범행을 모두 지시했다고 하는데 피의자는 범행과의 관련성을 부인하는 이유는 무엇인가요.
답 : 제가 범행과 관련되었다는 아무런 근거가 없지 않습니까? 도대체 제가 범행을 주도했다고 이야기하는 사람이 누굽니까? 정말 너무 억울하고, 누군지 알 수 있다면 한 번 따져 묻고 싶습니다. 정말 환장할 노릇입니다.
문 : 피의자와 함께 범행을 한 공범은 없나요
답 : 없습니다. 저 혼자서 한 것입니다.
문 : 김○○가 피의자의 범행을 몰랐을 것이라고 보기 어려운데, 피의자 혼자서 범행이 가능하다는 말인가요
답 : 김○○ 부장님은 이 내용에 대해서 전혀 모르십니다. 제가 혼자서 한 것이니까 제가 모두 책임을 지겠습니다.

### (4) 재범의 위험성

**재범의 위험성에 대한 판단기준**

1. 피의자의 전과 (누범, 상습범)
2. 과거에 행한 범행과 당해 범행의 시간적 간격
3. 피의자의 직업, 성격, 성향
4. 피의자의 가족 유무 (생계유지의 필요성)
5. 범행의 동기, 횟수, 수단
6. 범행 후의 정황 (개전의 정)

문 : 피의자는 형사처벌을 받은 사실이 있는가요
답 : 작년 ○월에 ○○법원에서 특수폭행으로 징역 ○월 받고 올해 출소했습니다.
문 : 기록상 2022. ○. ○.에 징역 ○월 선고받고 2023. ○. ○.에 출소한 것으로 확인되는데 맞는가요
답 : 기록에 그렇게 되어 있으면 맞을 겁니다.
[누범 여부, 집행유예 기간 여부, 동종 전과, 수배 중인 범행 등 구성요건이나 양형에 영향을 미칠 수 있는 사실을 중심으로 질문한다. 미리 확인한 범죄경력회보서 등을 참고해 질문할 수도 있다.]
문 : 더 할 말이 있나요
답 : 솔직히 이쪽 업계 사람들은 다 이렇게 한다고 보셔도 됩니다. 그런데 저만 이렇게 조사를 받으니 너무 억울하고, 누가 신고했는지 정말 궁금합니다. 앞으로 어떻게 먹고살아야 할지 막막할 따름입니다.
[반성 유무, 생계유지를 위한 재범 위험성 등을 가늠할 수 있다.]

### (5) 피해자 및 중요 참고인 등에 대한 위해 우려

**위해 우려에 대한 판단기준**

1. 피해자 등의 주소, 주거, 직장을 알고 있는지
2. 보복범죄로 처벌받은 전력이 있는지
3. 피해자 등에게 현재 강한 적의를 보이고 있는지
4. 범죄의 종류(스토킹범죄, 불법촬영물 등)
5. 피해자·고소인·제보자 인적사항을 계속해서 캐내는지
6. 합의 명목으로 피해자 등에게 계속적으로 접촉을 시도하는지

## 라. 범죄사실 신문

① 피의자신문의 목적도 결국 실체적 진실을 밝혀 범죄 혐의를 판단하고자 하는 것이므로, 범죄사실에 대한 신문이 피의자신문의 핵심이라고 할 수 있다. 사건의 경중, 범죄의 종류뿐만 아니라 새롭게 밝혀지는 사실관계, 피의자의 자백, 부인, 증거의 종류 등 신문 중에도 계속해서 변화하는 상황에 따라 질문의 내용과 강약, 휴식, 태도에 있어 다양한 전략을 구사해야 해야 한다.

② 범죄사실 신문에 정답은 없으나, '범죄와 관련된 사실관계'를 '피의자'를 통해 '육하원칙'과 '구성요건'이라는 렌즈로 들여다 본 결과를 기재한다고 하면 조서의 체계를 이해하는데 무리가 없을 것이다. 아래표는 육하원칙과 구성요건을 맞게 사실관계를 밝혀내기 위한 질문의 전개를 단적으로 축약한 예시이다.

| | | |
|---|---|---|
| 누가 | 피의자가 폭행한 것이 맞나요 | → 같이 폭행한 친구가 있는가요 |
| | | → 공범을 숨기고 있는 것이 아닌가요 |
| 언제 | 언제 폭행한 것인가요 | → 범행도구는 언제 구입했는가요 |
| | | → 어느 정도 시간이 걸렸나요 |
| 어디에서 | 어디에서 폭행한 것인가요 | → 구체적인 주소를 알고 있는가요 |
| | | → 왜 그 장소에 있었나요 |
| 무엇을 | 폭행한 것이 맞는가요 | → 죽이려는 것은 아니었나요 |
| | | → 죽을 수도 있다는 생각은 들었나요 |
| 어떻게 | 어떻게 폭행하였나요 | → 몇 번 가격하였나요 |
| | | → 어떤 부위를 가격하였나요 |
| 왜 | 왜 폭행하였나요 | → 처음부터 범행을 마음먹고 있었나요 |
| | | → 피해자로 왜 그 사람을 선택했나요 |

③ 주체 : 공범 관계를 반드시 확인한다.

문 : 피의자는 필로폰을 투약한 사실이 있는가요
답 : 네, 있습니다.
문 : 누구로부터 필로폰을 구매하였는가요
답 : 고등학교 동창인 ○○○으로부터 구매하였습니다.
문 : 피의자가 필로폰을 판매한 사람이 있는가요
답 : 아니오, 판매한 적은 없습니다.
문 : ○○○의 인적사항에 대해 아는대로 말해보세요
답 : ○○○의 전화번호는 …이고, 사는 곳은 …입니다.

일시·장소를 특정을 위해 다양한 수단이 활용한다.

예 구글 타임라인, 캘린더앱, SNS, 카드사용내역 등등

④ 일시·장소 : 일시·장소에 따라 죄명과 적용법조가 달라지는 경우도 있고, 공소시효의 기산, 누범기간의 계산, 공소사실의 특정 등을 위해서 최대한 범죄 일시·장소를 좁히기 위해 노력해야 한다.

문 : 언제 돈을 받았나요
답 : 두세 달 전쯤인 것 같은데 잘 모르겠습니다.
문 : 당시 김○○와 연락을 하고 만난 것이지요
답 : 네, 맞습니다.
문 : 그렇다면 휴대전화 통화기록을 살펴보고 답변하기 바랍니다.
답 : (피의자가 휴대전화를 보고) 통화내역을 보니까 7월 13일인 것 같습니다.
문 : 김○○와 어디에서 만났나요
답 : ○○동에 있는 새로 생긴 카페였는데요, 상호가 잘 기억나지 않습니다.
**이때 인터넷 지도로 ○○동에 있는 카페를 검색한 거리뷰로 하나씩 확인하면서**
문 : 이 중에 피의자가 갔던 카페가 있는가요
답 : 네, 이렇게 보니까 XX커피네요.
**이에 해당 카페 거리뷰 사진을 조서 말미에 첨부함.**

⑤ 객체 : 재산과 관계된 객체일 때는 종류, 수량, 가격을 물어 구체화한다.

문 : 피해자의 물건을 얼마나 훔쳤나요
답 : 그때 택배차량에 있던 물건 전부 다 가지고 나왔습니다. 작은 박스 2~3개 정도였습니다.
문 : 당시 CCTV를 보면 손수레에 실어서 나와는 장면이 확인되는데, 여기에 전부 실어서 나왔다는 것이지요
답 : 네, 맞습니다.

**이때 피의자에게 CCTV 화면을 재생하여 보여주고**
문 : CCTV 상 3개로 확인되는데 맞는가요
답 : 네, 그렇네요. 맞습니다.
문 : 훔친 물건들은 무엇이었나요
답 : 강아지 사료 같은 게 1개, 휴대폰 보조 배터리가 1개, 그리고 다른 하나는 잘 생각이 안 납니다.
문 : 그렇다면 그 물건들은 어떻게 하였나요
답 : 당근마켓에서 직접 팔았습니다.
문 : 그렇다면 판매 내역을 보면 무엇을 얼마에 팔았는지 알 수 있겠네요
답 : 휴대폰을 보니 사료는 5만 원에, 배터리는 1만 원에, 다른 하나는 화장품이었는데 2만 원을 받고 팔았네요.

⑥ 수단과 방법 : 범행대상, 피해자 등을 선정하고 접근한 방법, 실행 방법 등을 상세히 신문한다.

문 : 어떤 방법으로 물건들을 가지고 나왔나요
답 : 평소에 거기에 택배차를 주차해두는 것 같더라고요. 마침 그저께 지나가다 보니 문이 열려있었어요. 주변에 사람도 없고 해서 순간적으로 나쁜 마음이 들었습니다. 안을 보니까 손수레도 접혀져 있길래 그걸 펴서, 안에 있던 물건을 거기에 올려서 끌고 집으로 갔습니다.

⑦ 원인, 동기, 결과

문 : 피의자는 남을 때린 사실이 있는가요
답 : 거기서 술을 마시고 있었는데 ○○○이 반말을 하기에 순간적으로 화가가 테이블에 있던 소주병으로 머리를 내리쳤습니다.
문 : 폭행당한 ○○○이 당시 어느 정도 상처를 입었는지 아는가요
답 : 맞자마자 머리를 감싸 쥐고 있다가 의자에서 미끄러져 바닥에 쓰러지는 것까지만 봤고 그 뒤로는 사람들이 말려서 못 봤습니다.

⑧ 범죄사실은 구체적으로 신문해야 한다. 피의자가 구체적인 사실이 기억나지 않는다고 하여 적당히 신문하는 일은 없어야 한다. 아래와 같이 피의자의 기억나지 않는다는 진술만 받으면 사건 관련 일시의 범위가 30일이지만 추가 질문을 통해 4일로 압축할 수 있으며, 보강증거(피의자 휴대전화 위치정보 등)를 통해 정확한 날짜를 특정할 수 있다.

문 : 피의자가 피해품을 고물상에게 판 날짜와 시간은 어떻게 되나요
답 : 11월쯤으로 기억합니다.
문 : 무슨 요일이었는지 기억하나요
답 : 잘 기억나지 않습니다.
[추가 질문을 계속 진행한다.]
문 : 그 날인 주중인가요? 주말인가요?
답 : 주말에는 보통 친구들 만나니까 주중입니다.
문 : 시간대는 어떻게 되나요? 오전, 오후, 저녁 중에 언제인가요
답 : 오후쯤. 점심 먹고 한두 시간 기다렸습니다.
**이때 피의자에게 달력을 보여주면서,**
문 : 11월 중에서 아닌 날짜를 모두 지워보세요
답 : (달력을 보면서) 일단 목요일부터 일요일까지는 아니고요. 화, 수요일 중 하루인데, 정확하게 기억나진 않고, 둘째, 셋째 주로 기억합니다.

⑨ 피의자는 대체로 법률용어에 익숙하지 않은 경우가 많으므로 적절한 답변을 얻기 위해서는 이해하기 쉬운 용어를 사용하여 질문하는 것이 바람직하다.

문 : 피의자가 피해자를 기망한 내용이 무엇인가요
→ 문 : 피의자는 피해자에게 어디에 쓴다고 하면서 돈을 받았나요

문 : 피의자는 어떤 목적으로 홍길동 명의 문서를 위조한 것인가요
→ 문 : 홍길동의 이름으로 된 확인서의 내용을 수정한 이유는 무엇인가요

문 : 피의자는 언제, 어디에서 피해품을 절취하였나요
→ 문 : 피의자는 언제, 어디에서 피해자의 노트북을 가져왔나요

⑩ 사투리, 약어, 은어, 전문용어 등 부연설명이 필요한 경우 처음 해당 표현이 나왔을 때 괄호를 하고 설명을 덧붙이거나 피의자로 하여금 해당 용어를 설명하게 하면 된다.

문 : 피해자를 어떻게 처음 알게 되었나요
답 : ○○챗에서 우연히 만났죠.
문 : ○○챗이 무엇인가요
답 : 랜덤채팅 어플이요. 접속하면 랜덤으로 다른 사람하고 대화하는거요.

문 : 피의자는 2023. 9. 1.에도 김○○와 함께 필로폰을 투약하였다고 진술했나요
답 : 네, 맞습니다.
문 : 이때도 일회용 주사기로 왼쪽 팔뚝 정맥에 주사하는 방식으로 투약하였나요
답 : 아니오. 김○○는 프리베이스로 하거든요. 그때는 저도 같이 프리베이스로 했어요.
문 : 피의자가 말하는 프리베이스가 무엇인가요
답 : 은박지 위에 약 올려놓고…그 연기 내서 마시는 거요.

문 : ○○금은방의 문을 열 때 가지고 간 빠루(쇠지렛대)를 사용한 것이 맞는가요
답 : 네, 맞습니다.

⑪ 위법성 조각사유나 책임 조각사유가 있는지도 확인한다.

문 : 김○○를 어떻게 폭행하였나요
답 : 폭행한 것이 아니라 김○○가 저를 폭행하려고 달려들어서 떨어뜨리려고 한 번 뿌리쳤을 뿐입니다.
문 : 김○○는 피의자가 가슴을 팔꿈치로 때렸다고 하는데 어떻게 생각하나요
답 : "그만 좀 해요"라고 하면서 김○○가 다가올 때 막았을 뿐입니다.
[위법성조각 사유나 책임조각 사유가 있는지 여부에 대하여 신문하고, 피의자 진술을 뒷받침하는 객관적인 증거확보도 병행해야 한다.]

### 마. 질문 형식

조서는 텍스트로 된 '문'과 '답'이 한 쌍으로 이루어진 문답으로 기재하는 것이 일반적이다. 그러나 범죄와 질문의 내용에 따라 사진·도표를 사용해야만 하는 경우가 있는데 이러한 경우 대체로 실무에서는 아래와 같이 일단 텍스트로 된 문답을 기재한 다음 해당 사진·도표는 조서 말미에 첨부하는 식으로 처리한다.

**이때 피의자에게 피의자 명의 우리은행 123-456-789 계좌의 2023. 9. 1.부터 9. 30.까지의 전체 거래내역을 보여주면서,**
문 : 최근 한 달 피의자의 계좌거래내역입니다. 이중에서 피의자가 사설경마 사이트 포인트를 충전하고자 송금한 내역은 어떤 것인가요
**이때 피의자가 거래내역 중 일부에 빨간색 펜으로 표시하면서 답변하므로 해당 거래내역을 조서 말미에 첨부하기로 함.**
답 : 9. 2.에 100만 원, 9. 17.에 200만 원 이 두 번이 전부입니다.

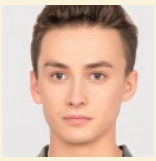
하지만 해당 사진·도표의 크기가 너무 크거나 양이 많지 않은 경우, 해당 사진·도표의 내용이 조서 내용 전개에 매우 중요한 역할을 하는 경우, 이어지는 질문들이 해당 사진·도표에 기반하고 있는 경우 등에는 사진·도표 자체를 수사관의 '문' 부분에 첨부하여 질문하는 형태가 조서의 가독성을 높이고 내용을 매끄럽게 정리해준다.

**[사진 첨부 문답]**

문 : 피의자가 말한 '제임스'의 인적사항에 대해 아는대로 말해보세요

답 : 실제 얼굴은 아는데 그 외에는 모릅니다. 본명인지도 잘 모르겠습니다.

**이때 피의자에게 아래 4명의 사진을 보여주면서,**

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

문 : 이 중에 피의자가 말한 제임스가 있는가요

답 : (사진을 보자마자 3번을 지목하며) 이 사람입니다. 얼굴은 확실히 기억합니다.

**[도표 첨부 문답]**

문 : 피의자는 제1회 진술에서 김○○와는 계좌로 거래하였다고 하였지요

답 : 네, 맞습니다.

**이때 피의자에게 00은행 000-000 계좌의 2023. 1. 1.부터 같은 해 9. 1.까지의 거래내역 중 김○○ 명의 신한은행 계좌로 이체된 거래내역을 발췌하여 보여주면서,**

| 일자 | 적요 | 구분 | 금액 | 상대계좌 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 김○○ | 출금 | 100,000 | 88-110-123 |
| 2023-05-07 | 김○○ | 출금 | 150,000 | 88-110-123 |
| 2023-06-09 | 김○○ | 출금 | 100,000 | 88-110-123 |
| 2023-09-01 | 김○○ | 출금 | 200,000 | 88-110-123 |

문 : 이 중에서 ○○코인 구매 대가로 이체한 내역은 무엇인가요

답 : 금액을 보니 5월 7일이랑 6월 9일에 보낸 것이 ○○코인 구매 대금입니다.

## 바. 행동표현에 대한 유의사항

**제73조(피의자신문조서 등 작성 시 주의사항)** ① 경찰관은 피의자신문조서와 진술조서를 작성할 때에는 다음 각 호의 사항에 주의하여야 한다.

2. 필요할 때에는 진술자의 진술 태도 등을 기입하여 진술의 내용뿐 아니라 진술 당시의 상황을 명백히 알 수 있도록 할 것

범죄수사규칙은 피의자신문 과정에서 필요한 경우 진술자의 진술 태도 등을 표현하도록 규정하고 있다. 실제로 피의자신문조서를 작성하다가 피의자가 특별한 행동을 하면 아래와 같이 그 행동을 표현하여 괄호 안에 기입하고 피의자의 진술과 함께 기재한다.

문 : 피의자가 범행을 저지른 이유는 무엇인가요
답 : (이때 눈물을 흘리면서) 죄송합니다. 몸도 아프고, 일도 할 수 없어서 너무 힘들다보니 마트에서 물건을 훔쳤습니다. 정말 죄송합니다.

범죄수사규칙에 규정된 것처럼 진술 당시의 상황을 명백히 알 수 있도록 피의자의 행동을 표현할 경우 행동표현이 피의자의 진술임을 명심하여 객관적인 표현을 사용하는 것이 바람직하다.

### 사. 조서 말미, 수사과정 확인서, 출력·열람, 간인·날인

진술조서 작성편과 같이 조서 말미, 수사과정 확인서를 작성하고 피의자로 하여금 열람하게 한 다음 피의자와 경찰관이 각각 간인·날인하면 피의자신문조서 작성이 완료된다.

**조서열람시 행동표현 수정**

수사관의 시각으로 표현하는 내용이 피의자의 답변란에 기재되므로, 만일 피의자가 조사 후 열람과정에서 수사관의 행동표현을 수정하겠다고 하는 경우에는 해당 표현이 '피의자의 답변란'에 기재되어 있으므로 수정이 가능하다고 할 것이다.

### 아. 기타 유의사항

둘 이상의 피의자 또는 피의자-참고인 간 대질조사를 실시하는 경우가 있다. 대질조사는 서로 다른 주장을 하는 피의자·참고인이 서로 논박하게 하여 실제적 진실을 발견하고자 하는 목적도 있지만, 다른 한편으로는 와전된 이야기 등을 통해 오해가 쌓인 경우 이해의 기회가 될 수도 있다.

신뢰관계인·변호인·통역인 등이 참여하는 경우 조서 말미에 진술인 이름 아래 그들도 서명 또는 기명날인한다. 조서에 그들의 진술 답변이 기재된 경우에는 간인까지 한다.

# 제6절 공소시효의 확인

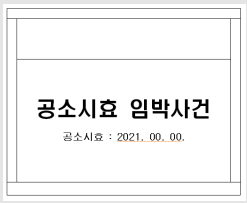
## Ⅰ. 개관

**형사소송법 제249조 (공소시효의 기간)** ① 공소시효는 다음 기간의 경과로 완성한다.

1. 사형에 해당하는 범죄에는 25년
2. 무기징역 또는 무기금고에 해당하는 범죄에는 15년
3. 장기10년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 10년
4. 장기10년 미만의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 7년
5. 장기5년 미만의 징역 또는 금고, 장기10년 이상의 자격정지 또는 벌금에 해당하는 범죄에는 5년
6. 장기5년 이상의 자격정지에 해당하는 범죄에는 3년
7. 장기5년 미만의 자격정지, 구류, 과료 또는 몰수에 해당하는 범죄에는 1년

② 공소가 제기된 범죄는 판결의 확정이 없이 공소를 제기한 때로부터 25년을 경과하면 공소시효가 완성된 것으로 간주한다.

**부칙 [2007.12.21. 제8730호] 제3조 (공소시효에 관한 경과조치)** 이 법 시행 전에 범한 죄에 대하여는 종전의 규정을 적용한다.




(표식 예시)

시도경찰청-지검마다 관행은 일부 다르지만, 송치사건의 표지 비고란 또는 부전지 등을 이용하여 시효 임박사건을 알릴 수 있도록 별도로 표기하고 있다.

담당 사건의 공소시효 완성 일자에 특히 유의하여야 한다. 수사 중에 공소시효가 완성되면 범죄혐의가 인정되더라도 공소제기 할 수 없으므로 피해자 등으로부터 비난과 오해를 받을 수 있을 뿐만 아니라 범인을 면책시켜 주는 책임을 면할 수 없게 된다.

앞서 언급한 대로, 공소시효는 수사 개시단계에서 시효 완성 여부와 일자 등을 확인하고 시효 임박 사건은 처리해야 하며 진행 및 종결 단계에서도 계속하여 공소시효가 도과되지 않도록 주의해야 한다.

## Ⅱ. 공소시효의 기산점

**제252조(시효의 기산점)**

① 시효는 범죄행위의 종료한 때로부터 진행한다.

② 공범에는 최종행위의 종료한 때로부터 전공범에 대한 시효기간을 기산한다.

2007. 12. 21.자 형사소송법 개정 시 공소시효가 대부분 연장되었으므로 반드시 정확하게 확인하여야 한다. 특히, 2007. 12. 21. 이전에 발생한 범죄에 대해서는 종전 공소시효를 적용하고, 2007. 12. 21.부터 발생한 범죄에 대해서는 개정된 공소시효를 적용함에 유의해야 한다.

① **결과범** : 공소시효의 기산점에 관하여 규정한 형사소송법 제252조 제1항 소정의 "범죄행위"에는 당해 범죄의 결과까지도 포함되는 취지로 해석함이 상당하므로, 이 사건 업무상과실치사상죄의 공소시효는 피해자들이 사상에 이른 결과가 발생함으로써 그 범죄행위가 종료한 때로부터 진행한다고 보아야 할 것이다(대법원 94도35).

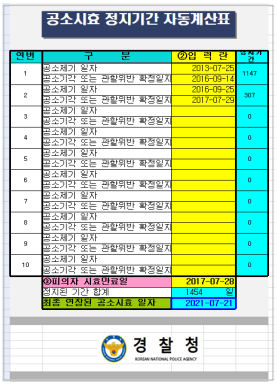
② **즉시범** : 구 정당법 제53조, 제22조 제1항에서 규정하는 공무원이나 사립학교 교원이 정당의 당원이 된 죄와 구 국가공무원법 제84조, 제65조 제1항에서 규정하는 공무원이 정당 그 밖의 정치단체에 가입한 죄는 공무원이나 사립학교의 교원 등이 정당 등에 가입함으로써 즉시 성립하고 그와 동시에 완성되는 즉시범이므로 그 범죄성립과 동시에 공소시효가 진행한다(대법원 2012도12867).

③ **계속범** : 공익법인이 주무관청의 승인을 받지 않은 채 수익사업을 하는 행위는 시간적 계속성이 구성요건적 행위의 요소로 되어 있다는 점에서 계속범에 해당한다고 보아야 할 것인 만큼 승인을 받지 않은 수익사업이 계속되고 있는 동안에는 아직 공소시효가 진행하지 않는 것이다(대법원 2004도4751).

④ **포괄일죄** : 포괄일죄의 공소시효는 최종의 범죄행위가 종료한 때로부터 진행하는 것이므로, 이 사건 공소사실 중의 일부에 대하여 공소시효가 완성되었다는 논지는 이유 없다(대법원 96도1088).

⑤ **상상적 경합** : 1개의 행위가 여러 개의 죄에 해당하는 경우 형법 제40조는 이를 과형상 일죄로 처벌한다는 것에 지나지 아니하고, 공소시효를 적용함에 있어서는 각 죄마다 따로 따져야 할 것인바, 공무원이 취급하는 사건에 관하여 청탁 또는 알선을 할 의사와 능력이 없음에도 청탁 또는 알선을 한다고 기망하여 금품을 교부받은 경우에 성립하는 사기죄와 변호사법 위반죄는 상상적 경합의 관계에 있으므로, 변호사법 위반죄의 공소시효가 완성되었다고 하여 그 죄와 상상적 경합관계에 있는 사기죄의 공소시효까지 완성되는 것은 아니다(대법원 2006도6356).




■ 절도죄의 범행 일자가 2019. 8. 초순경

– 초순의 마지막 일자인 2019. 8. 10.을 공소시효 기산점으로 간주

■ 절도죄의 범행 일자가 2019. 8. 중순경

– 중순의 마지막 일자인 2019. 8. 20.을 공소시효 기산점으로 간주

■ 절도죄의 범행 일자가 2019. 8. 하순경 혹은 2019. 8. 경

– 하순의 마지막 일자인 2019. 8. 31.을 공소시효 기산점으로 간주

단, 범죄 일시가 공소시효 완성 여부를 판별할 수 없을 정도로 개괄적으로 기재되었다면 공소사실이 특정되었다고 볼 수 없다는 판례(대법원 2022. 11. 17. 선고 2022도8257 판결 등)를 유의하여, 범죄의 일시는 사실을 특정할 수 있을 정도로 기재하여야 한다.

⑥ **미수범** : 미수범은 범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에 처벌받게 되므로(형법 제25조제1항), 미수범의 범죄행위는 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니하여 더 이상 범죄가 진행될 수 없는 때에 종료하고, 그때부터 미수범의 공소시효가 진행한다(대법원 2016도14820).

**[대법 98도4621 판결 등]**
공범의 1인으로 기소된 자가 구성요건에 해당하는 위법행위를 공동으로 하였다고 인정되기는 하나 책임조각을 이유로 무죄로 되는 경우와는 달리 범죄의 증명이 없다는 이유로 공범 중 1인이 무죄의 확정판결을 선고받은 경우에는 그를 공범이라고 할 수 없어 그에 대하여 제기된 공소로써는 진범에 대한 공소시효 정지의 효력이 없다고 해석함이 상당하다.

## Ⅲ. 공소시효의 적용

공범 1인에 대한 공소시효의 정지는 다른 공범자에 대하여 효력이 미치고 당해 사건의 재판이 확정된 때로부터 진행한다(형사소송법 제253조 제2항). 범인이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우에는 그 기간 동안 공소시효가 정지된다(형사소송법 제253조 제3항).

범죄 후 법률의 개정에 의하여 법정형이 가볍게 변경된 경우 원칙적으로 당해 범죄사실에 적용될 가벼운 법정형이 공소시효 기간의 기준이고, 공소제기 후 법률의 개정으로 법정형이 가볍게 변경됨과 동시에 공소시효도 연장되는 예외적인 경우에는 공소제기 당시의 법률에 정한 공소시효, 즉 법 개정 전보다 짧은 공소시효를 기준으로 공소시효의 완성 여부를 판단하여야 한다.

**[대법 2003도5997 판결]**
개정법률은 범인이 그 시행일 이후에 형사처분을 면할 목적으로 출국한 경우뿐만 아니라, 범죄행위가 종료한 때로부터 기산하여 시행일 현재 공소시효의 기간이 경과된 경우가 아닌 이상 시행일 이전에 형사처분을 면할 목적으로 출국하였다가 시행일 이후에 입국한 경우에도 적용된다.

## Ⅳ. 공소시효의 특례

살인죄는 2015. 7. 3. 자로 공소시효가 완전히 폐지되었다(형사소송법 제253조의2). 당시 개정 형사소송법 부칙 제2조에 따라 법 시행 전에 범한 범죄로 아직 공소시효가 완성되지 아니한 범죄에 대하여도 소급 적용한다.

성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(제21조), 아동·청소년의 성 보호에 관한 법률(제20조), 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법(제34조) 등에 공소시효 연장이나 폐지 등 특례 규정이 많으니 주의해야 한다.

**성폭력범죄 등 특례**

1. 미성년자에 대한 성폭력범죄, 아동학대범죄는 피해자가 성년에 달한 날부터 공소시효가 진행된다.
   ※ 아동학대범죄에 대한 공소시효는 아동보호 사건이 법원에 송치된 때부터 시효 진행이 정지된다.
2. 일부 성폭력범죄는 디엔에이(DNA)증거 등 그 죄를 증명할 수 있는 과학적인 증거가 있는 때에는 공소시효가 10년 연장된다.
3. 13세 미만 또는 신체적·정신적 장애가 있는 사람에 대한 성폭력범죄 등 일부 범죄에 대해서는 공소시효가 적용되지 않는다.

조세범 처벌절차법 제15조 제1항, 지방세기본법 제121조 제1항에 따른 통고처분이 있는 경우에는 공소시효의 진행이 정지된다(조세범 처벌절차법 제16조).

헌정질서 파괴범죄의 공소시효 등에 관한 특례법에서는 형법 제2편 제1장 내란의 죄, 제2장 외환의 죄 등에 해당하는 범죄에 대해 공소시효를 적용하지 아니한다.

**조세범처벌법 제22조(공소시효 기간)** 제3조부터 제14조까지에 규정된 범칙행위의 공소시효는 7년이 지나면 완성된다. 다만, 제18조에 따른 행위자가 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」 제8조의 적용을 받는 경우에는 제18조에 따른 법인에 대한 공소시효는 10년이 지나면 완성된다.

# 제7절 수사정보의 수집과 분석

## Ⅰ. 의의

증거를 수집하고, 범인을 특정하고 추적하기 위해서는 다양한 수사정보들을 수집하고 분석하는 것이 필수적이다. 통신, 금융, SNS, 진료내역, 수사·범죄경력자료, 차량 등록·운행정보 등 민간과 공공의 수집, 보관 중인 다양한 정보를 수사에 활용할 수 있다. 특히 경찰청은 각종 치안데이터를 업무에 활용할 수 있도록 폴넷에 다양한 내부망 사이트를 개설하고 있고, KICS 역시 형사사법 업무 처리과정에서 생성된 정보들을 수사에 활용할 수 있도록 제공하거나 다른 국가기관의 보관 관리 정보를 제공받

수사정보 수집·분석에 관련, 주로 각종 추적수사 매뉴얼과 수사자료분석 매뉴얼에 잘 정리가 되어 있다.

KICS의 경우 KICS포털 〉 수사자료실 〉 수사도우미 〉 매뉴얼

폴넷의 경우 법무·지식정보 시스템에서 검색(검색어 「추적수사」 「수사정보」 「수사자료」)를 통해 확인 가능하다.

을 수 있도록 연계하고 있다.

다음에서는 폴넷 연계시스템, KICS 수사정보 활용방안 및 연계시스템, 공공과 민간의 보유 정보의 수집과 분석(수사협조의뢰, 압수수색검증영장집행) 등의 순으로 살펴보겠다.

## Ⅱ. 폴넷(POLNET) 연계시스템

폴넷과 KICS에 모두 연계되어 있는 시스템의 경우 가능한 KICS에 소개하였다.

경찰 내부망 통합포털인 '폴넷'은 다양한 경로로 수집된 치안데이터를 각 기능별 업무에 활용할 수 있도록 각 내부망 시스템을 연계하고 있으며, 수사부서의 경우 접속권한을 ①자동으로 부여받거나 ②신청에 의하거나 ③수사협조의뢰 공문을 통해서 접근이 가능하며 각 사이트마다 접근권한이 서로 다르므로 각 사이트관리자에게 문의하여야 한다.

**[활용TIP]** 폴넷 우측 상단의 「전체보기」 클릭하면 전체 연계시스템을 확인할 수 있고,
「위젯」이나 「나의메뉴」에 등록해 두면 손쉽게 확용할 수 있다.



## 1. 풍속업무관리시스템

생활질서 기능에서 운영하는 풍속업소의 단속사항을 입력 및 관리하는 시스템으로, 풍속업소 등을 처리하는 과정에서 실업주 특정, 범죄사실 입증, 양형 참고자료 등을 위한 수사정보를 수집할 수 있다.

**풍속업소 관련 법률**

사행행위규제법(바다이야기류 게임장)

게임산업법(개변조, 등급분류 미필, 환전)

풍속영업규제법(음란행위 등),

성매매처벌법(성매매, 신변종 업소)

음악산업법(주류판매, 도우미)

식품위생법(유흥·단란주점영업자 준수, 음란행위 등)




생활질서 기능에서 단속-인계된 사건의 경우는 담당자에게 추가 자료 형태로 요청할 수 있으나, 그 외의 사건에 대해서는 수사관들은 접속권한이 없으므로 「**수사협조의뢰 공문**」을 통해 요청하여야 한다. 풍속업소 행정처분 등록 현황, 업소별 112신고 처리, 건물주 통지문, 업주정보, 중점관리대상업소 등에 대한 정보를 얻을 수 있다.

## 2. 공중전화 위치관리시스템

2000년대 이후 모바일 사용이 일상화되면서 현재 전국적으로 약 2만여 대로 공중전화가 급감하였으나, 여전히 살인, 납치 등 강력사건에서 공중전화가 활용되고 있어 위치관리시스템을 운영 중이다.




**폴리폰 공중전화 검색결과**



이 시스템 자료를 연동하여 ①GeoPros에서 지도 표기를, ②폴리폰에서는 GPS 위도와 경도 값을, ③수사자료 분석포털에서는 전체 공중전화 현황 엑셀자료를 확인할 수 있다.

내부지침 및 공문, 매뉴얼, 개인 정리자료 등이 게재되고 개방형 QnA 게시판 등이 운영되던 「지식관리시스템」은 2019년 폐쇄되었고,

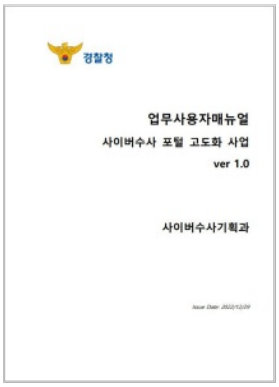
대신 검색포털형 법무·지식 정보검색시스템과 게시판 형식의 지식마당(폴넷 게시판)자료마당)으로 나누어졌다.

## 3. 법무·지식 정보검색시스템(POLAW SEARCH)

법령, 행정규칙, 판례 등이 수록된 국가법령정보센터와 연계되어 있으면서 경찰의 일반매뉴얼, 수사매뉴얼, 참고문헌(각종 지침, 공문 등)을 검색할 수 있는 시스템이다. 다만, 방대한 정보를 분류하다 보니 목록 등을 미리 확인할 수는 없고 검색어를 미리 입력하여 각 항목 탭에 따라 결과값을 얻을 수 있는 포털형 구조로, 정보분류체계에 대한 이해와 검색능력이 필요하다.




## 4. 사이버수사포털시스템




**사이버수사포털시스템 매뉴얼**
**[포털 공지사항 〉 게시판]**

사이버국제공조, 사이버범죄연관분석, 첩보, 디지털증거 통합관리, 디지털포렌식 및 수사지원도구 등 사이버수사를 지원하기 위해 구축된 통합포털시스템이다. 포털 내 각 시스템이 연계되어 있으며, 시스템별로 업무매뉴얼을 별도로 두고 있어 활용을 위해서는 숙지할 필요가 있다. 비단 사이버수사 뿐만 아니라 다른 죄종에 대해서도 활용이 가능하다.



### (1) 사이버국제공조포털시스템

법무부-외교부 등을 통한 「국제형사사법공조」, 인터폴·코리안데스크(외사기능) 등을 통한 경찰기관 간 「국제공조」 외에 다국IT 기업을 대상으로 한 경찰청-기업 공조수사를 위해 개설된 시스템이다. 주요 해외 IT 기업에 따라 계정식별번호, 요청시 첨부파일의 종류와 양식이 다르므로 포털시스템을 통해 사전협의를 진행해야 한다.



사이버국제공조시스템 매뉴얼
[포털시스템 〉 업무안내사항]

**주요 해외 ITI기업 공조 요청 첨부파일**

| 기업명 | 사전협의 | 기업공조의뢰 |
|---|---|---|
| Google [지메일, 유튜브, 애널리틱스, 구글플레이] | 압수영장 가안(한글), 채증자료 | 압수영장(PDF파일) |
| 애플(Apple) | 자료제공요청서, 채증자료 | 자료제공요청서 최종본 |
| 메가(Mega) | 자료제공요청서, 채증자료 | 자료제공요청서 최종본 |
| 메타 [Facebook, Instagram] | 압수영장 가안(한글), 채증자료 | 압수영장(PDF파일), 추가자료 |
| 트위터 | 압수영장 가안(한글), 채증자료 | 압수영장(PDF파일), 추가자료 |
| 가상자산거래소 | 자료제공요청서, 채증자료 | 자료제공요청서 최종본<br>※ 일부 영장필요 |

### (2) 사이버범죄 연관분석 시스템

KICS, ECRM(사이버 범죄신고), 누리캅스, CPPS(불법촬영물 추적시스템), NGCC(불법온라인도박 감시시스템) 등 사이버범죄 관련 내외부 시스템에서 자료를 연계하고, 이를 바탕으로 특정 IP, 도메인, 계좌번호, 전화번호, URL 등을 입력·검색하는 경우 자료 간 연관관계를 시각화하고 사건진행관서 등을 확인할 수 있다. 아울러 IP 주소의 할당 현황 및 관리자 등을 조회하는 IP Whois 조회 기능도 탑재되어 있다. 용의자의 IP, 전화번호 등 단서가 확보된 경우 KICS 키워드 검색과 더불어 피의자 특정에 매우 유용한 시스템이다.



계좌분석 시각화 및 정보제공




### (3) 디지털증거 통합관리시스템




**사용자 지침서(매뉴얼)**
**[시스템 메인화면 하단]**

모바일, USB 등 현장에서 확보된 디지털 증거물에 대해 분석의뢰를 하거나 압수수색 현장지원요청을 위해 구축된 시스템으로 부가적으로 업무소통과 디지털 증거에 대한 지식을 습득할 수 있다.

최근에는 디지털증거, 특히 모바일에 대해서는 압수수색 범위를 제한하여 발부되는 경우가 많아 별도의 선별시스템을 두어 보다 간이한 방법으로 디지털 증거물 내의 정보를 선별하여 압수할 수 있도록 지원하고 있다.



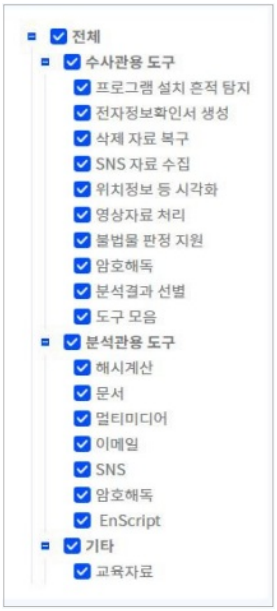




[선별시스템 활용 예시]

### (4) 디지털포렌식 및 수사지원 도구

게시판 형식의 자료실로 디지털 포렌식 분석관용 프로그램뿐만 아니라 수사관용(PC, 모바일용 프로그램) 탭이 별도로 있어 사이버 수사 외에도 현장 수사관들의 포렌식 지원이나 추적수사용 프로그램들이 업로드 되어 있다.




다양한 프로그램 제공

**수사관용 주요 지원 프로그램**

| 프로그램명 | 기 능 |
|---|---|
| 셀-파인드(모바일) | 실시간 휴대전화 기지국 위치정보 등을 지도에 표시해주는 안드로이드용 앱 |
| 대상자 활동 정보시각화 | 기지국정보정보, 금융거래 정보, 카드결제 매장 위치정보를 지도에 표시 |
| 폴-해시 모바일 | 모바일 환경에서 파일의 해시값 산출 및 전자정보확인서를 생성 |
| 손상 문서 복구 프로그램 | 구조가 손상되어 열리지 않는 문서 파일의 본문 내용을 추출하는 도구 |
| 이메일 분석 프로그램 | 다수의 이메일 파일(EML 파일) 대상 키워드 검색 등의 방법으로 사건 관련 이메일을 선별 |

## 5. 즉심 및 통고처분시스템

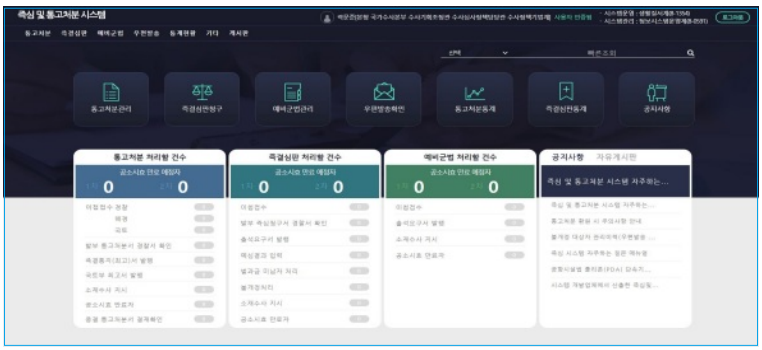
경미범죄에 대해 간이한 형사절차로 마련되어 있는 통고처분과 즉결심판 자료 역시 혐의입증이나 양형자료로써 의미가 있다. 특히 업무방해, 폭행, 경범죄처벌법 위반 등 피의자의 경우는 그 이전에 통고처분, 즉심 등으로 처리된 전력이 있을 가능성이 많다. 또한 이들 자료는 범죄경력이나 수사경력자료가 아니므로 수사기록에 편철해 두지 않으면 검사, 판사가 이를 확인할 수 없다는 점도 명심할 필요가 있다.



범죄사실, 피해 정도, 피해자 정보 등 외에 증거자료가 파일로 첨부될 수도 있다.

**경미범죄심사위(생활질서), 청소년선도심사위(여성청소년)** 등을 통해 범죄경력, 피해 정도, 피해자 합의여부 등을 고려하여 일반 형사절차로 진행하지 않고 훈방, 즉심 등으로 종결이 가능하다.

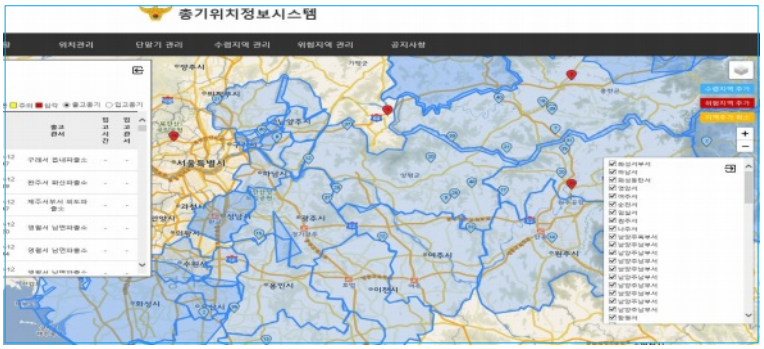
사안에 따라 이들 심사위의 처리 자료가 첨부될 필요가 있는 경우, 별도의 내부망 시스템이 구축되어 있지는 않으므로 해당 기능에 협조의뢰 공문 등을 통해 확보할 수 있다.



경미범죄심사위를 거치거나 즉결심판 청구기각 등을 통해 생활질서 기능으로부터 인계된 사건의 경우에는 해당 자료 첨부를 추가로 요청할 수 있고, 그 외에는 수사협조의뢰(온나라)를 통해 확보할 수 있다.

## 6. 총기위치관제시스템

우리나라에 총기 관련 범죄는 드문 일이나 일단 발생하면 사회적 파장이 매우 크므로 피의자 특정과 추적수사는 신속하게 이루어져야 한다. 총기위치관제시스템에서는 국내 전체 총기류 현황, 위치정보, 입출고 현황 등을 제공하고 있다.



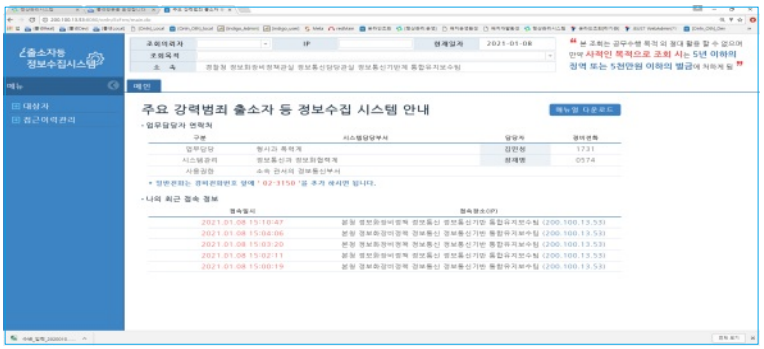

## 7. 주요 강력범죄 출소자 등 정보수집 시스템

살인, 방화, 강도, 마약, 범죄단체 등 주요 강력범죄자 출소자 등에 대해 정보수집과 관리를 위해 구축된 시스템으로 재범방지와 피해자보호 목적으로 활용 가능하다. 형사과 소속 수사관들은 기본적으로 권한을 부여받고 관서별 시스템 관리자(형사지원팀장)를 통해 접속권한 및 내용 열람이 가능하다.

종래 「우범자 첩보수집 등에 관한 규칙(경찰청예규)」으로 관리되던 것을

21년 「주요 강력범죄 출소자등에 대한 정보수집에 관한 규칙」을 전부개정하고 대상자의 선정과 정보수집 기간 등을 정비하면서,

제1조에서 '... 재범방지 및 피해자 보호를 위한 정보를 수집함으로써 공공안녕에 대한 위험의 예방 및 대응...'을 목적으로 규정하고 있다.



### 8. 폴조회

①주민, ②범죄경력, ③수배, ④차적, ⑤운전면허, ⑥수배차량, ⑦공안, ⑧신원조회, ⑨부정계좌 등의 수사정보를 확인할 수 있지만, 「⑥수배차량」을 제외하고는 이들 정보가 KICS에도 연계되어 있으므로 KICS를 통해 확보하는 편이 더 간이하기에 수사부서에서 활용도가 높지는 않다.

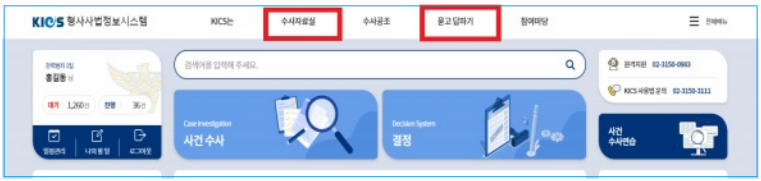
「폴조회 수배차량」과 「WASS(수배차량 등 검색시스템)」은 다른 시스템이다. 「폴조회 수배차량」은 접속권한에 따라 폴조회 또는 경찰관서 종합조회실을 통해 입력을 하고, 입력된 수배차량은 폴리폰, PDA 등에서 현장경찰관이 업무 중 수배유무를 확인하기 위해 해당 차량번호를 입력하였을 때 이를 알려주는 구조로 되어 있는 반면, WASS는 지자체 운영 중인 차량번호 인식 CCTV를 경찰청과 연결하고 별도의 단말기를 통해 입력한 수배차량이 해당 CCTV를 통해 인식되었을 때 이를 알람 형식으로 알려주는 것으로 수배차량 입력, 인지, 통보절차 자체가 다른 시스템이다.

## Ⅲ. KICS를 통한 수사정보 수집·분석

KICS를 통한 사건처리 과정에서 생성된 정보들을 수사목적으로 사용할 수 있도록 여러 검색기능을 제공하고 있다. KICS포털 수사자료실, 사건수사시스템 내 정보검색과 분석항목 등을 통해서도 다양한 수사정보를 수집하고 분석할 수 있다.

### 1. KICS포털 게시판

KICS포털은 수사관이 사건수사시스템을 접속할 때 경유하는 사이트로, 사건수사·연습시스템 접속, 연계시스템 링크, 공지사항·수사자료실 게시판 등 다양한 서비스 제공하며, 수사업무의 종합 창구 역할 담당하고 있다('23. 7月 종합개편). 이 중 수사자료실과 묻고 답하기에는 유용한 수사정보의 취득과 분석 및 활용팁 등이 게재되어 있다.




### (1) 수사자료실

**[국관별 세부 분류]**

**수사기획** : 사건이송/수사심사/통신수사/출입국/유치장/수사인권/피해자보호

**수사** : 경제범죄/금융범죄/피싱범죄/부패범죄/공공범죄

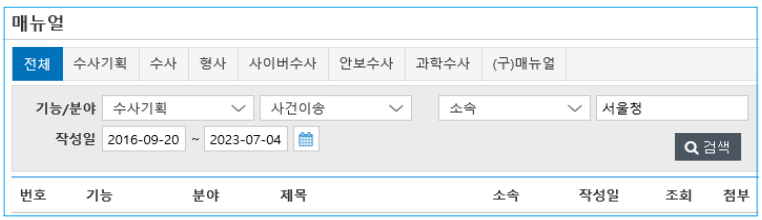
**형사** : 강·폭력범죄/교통사고·교통범죄/마약범죄/조직·국제범죄/여성청소년범죄

**사이버수사 ▲안보수사▲과학수사 등은 분류가 용이**

종래에 매뉴얼, 수사서류작성, 형법/특별법, 사례노하우, 수사지침, 수사TIP/나눔트리 6종으로 운영되던 게시판을 통합하여, 「수사자료실」 내 게시판 4종으로 정비하였다. 또한 등록된 자료는 국관별 또는 시도청별로 세부 분류로 되어 있어 기능별로 필요한 수사정보 확인이 용이하다.

**수사자료실의 구성**

| 구분 | 게재 내용 |
|---|---|
| 매뉴얼 | 본청·시도청에서 제·개정되는 업무매뉴얼 게시 |
| 수사착안사항 | 사례별 수사착안사항 게시 |
| 수사지침 | 본청·시도청에서 하달되는 수사지침 게시 |
| 수사TIP | 수사서류작성 방법 등 수사에 도움이 되는 TIP |




### (2) 묻고답하기(Q&A)

일선 수사관들의 질의사항에 대해 시·도청과 경찰청 담당 부서와 함께 책임수사관 등 전문가들, 일반 수사관이 모두 참여하여 집단지성이 발휘되도록 구성된 게시판으로 수사과정에서 일상적으로 만날 수 있는 문제점에 대해 질의와 응답이 정리되어 있어 특히 신임수사관들에게 유용한 게시판이다.

**수사자료실의 구성**

| 구분 | 게재 내용 |
|---|---|
| 수사기법Q&A | 전문 수사기법 공유, 수사기법 답변, 책임수사관 평가 |
| 수사절차Q&A | 일반적인 수사절차에 대해 질의·응답 |
| 현장법률365 | 법률적 판단에 대한 질의·응답, 규제개혁법무과 운영 |
| KICS사용법Q&A | KICS 기능에 대한 질의·응답, KICS현장지원팀 운영 |

## 2. KICS 사건수사시스템

KICS 사건수사시스템 내에는 「정보검색」과 「분석」 항목을 두어 수사정보의 수집과 분석을 지원하고 있다.




Q : 내 사건 수사를 위해 다른 사건의 KICS 정보검색을 이용하는 것이 가능한지

A : 사건수사(형사사법업무)를 위해서 KICS내 형사사법정보(다른 사건의 정보 포함)를 이용할 수 있도록 규정하되, 오남용을 막기 위해 정보의 유형에 따라 정보 범위와 승인절차를 별도로 두고 있어 활용 가능합니다.

**형사사법절차 전자화 촉진법 제6조(정보의 공동 활용을 위한 협력 의무)** ③ 형사사법업무 처리기관은 형사사법업무 처리 외의 목적으로 형사사법정보를 수집·저장 또는 이용할 수 없다.

### (1) 사건수사시스템 「정보검색」 항목

정보검색은 경찰 KICS를 통해 처리된 사건의 정보들을 검색할 수 있도록 구축한 「내부검색」과 법무부, 행정안전부 등 타국가기관과의 보유한 정보 중 수사목적으로 활용 가능하고 그 빈도가 높은 것들을 연계한 「외부검색」으로 분류할 수 있다.

KICS는 경찰, 검찰, 법원 등이 모두 사용하고 있지만, 각 기관이 동일한 시스템을 사용하고 있는 것은 아니다.

각 기관 별로 시스템 서버를 별도로 구성 운영하고 있으며 수사, 송치(불송치), 기소, 공소유지, 재판 등 각 단계별로 필요한 사건정보들에 한해 연결하고 있으며, 이는 KICS법에 따라 수사, 기소, 재판을 맡는 기관의 독립성과 중립성을 보장하기 위한 측면이 크다.

다만, 2024년부터 단계적으로 시행 예정인 형사절차완전전자화와 관련하여 차세대KICS 사업이 진행되고 있으며 이를 통해 기관 간 정보 공유의 범위는 보다 확대될 예정이다.

#### 1) 내부검색

**내부검색 항목**

| 종류 | 내 용 |
|---|---|
| 수사대상자 | 이름·주민번호로 KICS에 접수된 대상자의 사건 자료 검색 |
| 사건종합 | 사건(접수)번호, 접수일 등 사건 관련 정보로 정보 조회 |
| 관할 | 주소지로 경찰서, 지구대, 검찰청 관할 검색 |

수사대상자 검색의 경우,

피의자 등 대상자로 등재된 경우에는 사건 목록에서 우클릭하여 곧바로 검색할 수 있으며 자동승인으로 결과값을 곧바로 볼 수 있다.

대상자로 등재되지 아니한 경우에는 수사대상자 검색화면으로 들어가서 검색해야 하며 팀장 등 승인이 필요하다.

간혹, 대상자로 등재되어 있지 않기 때문에 검색할 수 없다고 오해하는 경우가 있으나, 이는 자동승인 여부에서 차이가 있을 뿐 사건 수사를 위해 필요한 경우에는 대상자 검색을 할 수 있다.

수사대상자에 대해 다른 사건으로 진행 또는 종결된 사건이 있는지 살펴보기 위해서는 수사대상자 또는 사건종합 검색 메뉴를 활용할 수 있다.




사건종합검색 결과화면



관할검색 결과화면

수사개시 단계(고소장 접수 등)에서는 수사대상자검색이 매우 유용하다. 예컨대 대상자의 전화번호를 확인하기 위해서는 통신자료제공요청을 이용할 수 있으나 결재와 자료회신까지 시간이 소요되므로 보다 간이한 방법으로 수사대상자 검색을 통해 다른 사건 진행내용 확인을 통해서 전화번호를 확보할 수 있다.

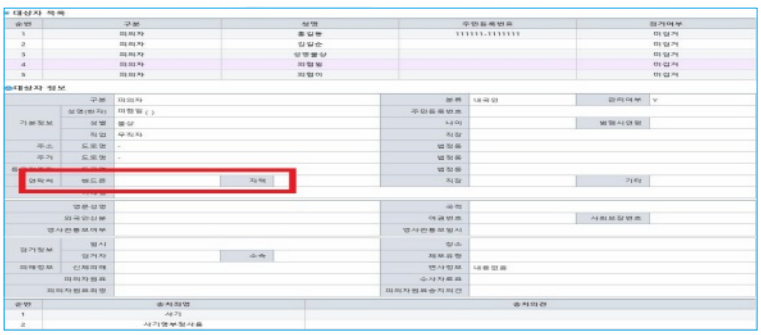
우리 헌법재판소는 2016헌마388(22. 7. 21.) 등 사건에서,

수사기관의 통신자료제공요청을 규정한 전기통신사업법 제83조 제3항이 통신자료 취득 후 통지 절차를 두고 있지 않아, 이용자의 개인정보자기결정권을 침해한다며 헌법 불합치 결정을 한 바 있고,

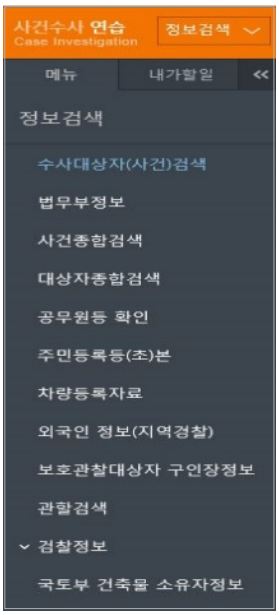
23년 9월 현재 국회 과방위에서는 해당 전기통신사업법 개정안의 심사 중이며,

헌법불합치 결정에 따라, 개정이 완료되면, 통신자료제공요청 후 사후통지제도가 생기므로 되도록 불필요한 통신자료제공요청은 줄여나가야 한다.





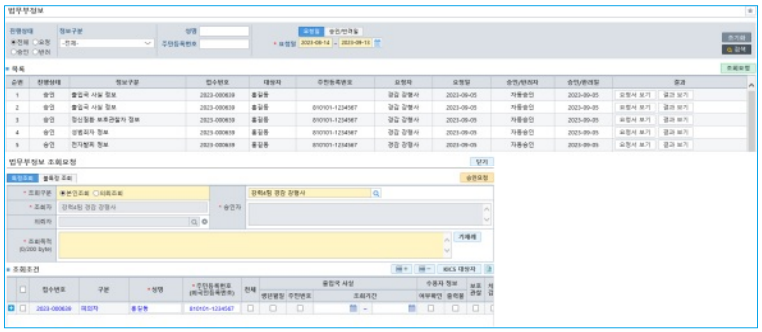
### 2) 외부검색




**외부검색 항목**

| 종류 | 내 용 |
|---|---|
| 법무부정보 | 법무부에서 보유한 수용자, 외국인 등 정보 조회 기능 |
| 공무원 등 확인 | 공무원연금공단, 사학연금공단, 국방부와 연계하여 신원확인 |
| 주민등록 | 행정안전부와 연계하여 주민등록등(초)본 조회 |
| 차량등록 | 국토교통부 정보 조회(폴조회 차적조회와 동일) |
| 보호관찰대상자 구인장 | 법무부에서 보호관찰법위반으로 수배한 대상자의 구인장을 정보를 확인 및 출력기능 탑재 |
| 검찰정보 | 검찰 처분결과 조회 기능 |
| 국토부건축물 정보 | 사건 등록 대상자의 현 소유 건축물정보 |
| 대상자종합 | 사건 접수여부 불문하고 성명, 주민번호 등의 정보로 특정 대상자의 주소 등 정보 조회 기능 |

법무부정보」의 경우, ①장기체류 외국인 신원정보 ②수용자 정보 ③출/입소자 정보 ④출입국 사실 정보 ⑤전자발찌 정보 ⑥성범죄자 정보 ⑦보호관찰 대상자 정보 ⑧치료감호 대상자/종료자 정보 ⑨소년보호 처분 정보 ⑩단기체류 외국인 신원 정보 ⑪정신질환 보호관찰자 정보 등 총 11종의 정보를 제공하고 있다.



「공무원 등 확인」의 경우, 공무원 수사개시통보 등을 보다 용이하게 처리하기 위해서 제공되며 피의자가 특정된 경우에는 KICS를 통해 자동으로 조회되어 제공되며, 이 항목은 사건에 등록된 피의자(피혐의자)만 검색을 진행할 수 있다.

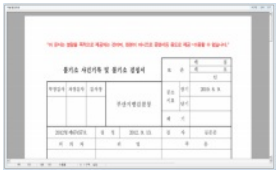
**Q** : 국가 및 공공기관의 정보를 KICS에서 직접 조회를 할 수 있도록 확대하는 것은 왜 어려울까?

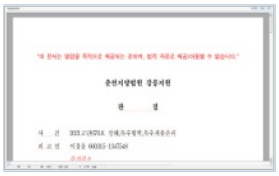
**A** : 국가 및 공공기관의 정보라 하더라도 시스템 운영 및 보안체제는 각각 다르므로 이를 전산상 자동연결은 그 자체로 기술적 한계가 있다. 또한 개인정보보호법 제18조 등은 수집된 정보의 목적 외 이용을 제한하고 있으며 범죄 수사를 위하여 가능하다고 하더라도 일괄제공 방식이 아닌 특정정보연계방식을 기본으로 하기 때문에 시스템 자체를 연결하여 수사상 필요에 의해 사용하는데 법률적 한계가 존재한다.


공무원등 확인 결과 닫기

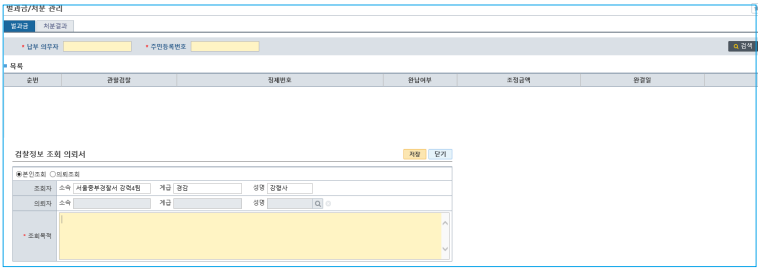
| 접수번호 | 2023-000472 | 대상자 | 거거거 |
|---|---|---|---|
| 요청일시 | 2023.07.11 10:48 | 주민번호 | 551121-2121211 |

| 정보구분 | 요청일 | 진행상태 | 회신 내용 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 소속 | 계급 | 회신일시 | |
| 공 무 원 | 2023-07-11 | 요청취소 | | | | [2023-07-12 18:19] |
| 사립교원 | 2023-07-11 | 전송대기 | | | | 요청 취소 |
| 군 인 | 2023-07-11 | 전송대기 | | | | 요청 취소 |





「검찰정보」는 본인이 처리한 사건 외에도 다른 경찰서에서 송치한 사건의 검찰 처분결과와 법원의 확정판결(하급심 포함) 등도 확인할 수 있는데, 이 정보는 팀장 이상만 조회 가능하다. 또한 경찰송치사건이 검찰에서 병합·분리되는 경우 새로운 형제번호로 진행되기 때문에 결과값에 오류가 있으므로 이에 대해서는 범죄경력·수사경력자료와 함께 비교해 볼 필요가 있다. 결정문이나 판결문 원본이 필요한 경우 해당 검찰청·법원에 별도 공문 요청을 확보해야 한다.




### 하급심 판례를 찾아보고 싶을 때

- 죄종별 쟁점에 대한 법원의 입장을 확인하고자 할 때는 경찰청에서 별도 계약을 체결하여 유료회원서비스를 제공하는 법령·판례검색서비스를 이용하는데, 23년 10월 현재 「엘박스」가 이용 가능하다.
- 특정 대상자에 대한 그 이전에 확정된 사건에 대한 정보가 필요할 때는 경찰에서 수사개시·진행한 사건의 경우 수사대상자 검색을 통해 해당 사건을 처리한 관서와 수사관을 확인한 후, 공람요청을 통해 하급심 판결문을 확인할 수 있다. 검찰에서 수사 개시한 사건의 경우에는 검찰에 별도로 협조요청(온나라)을 보내야 한다.

「국토부 건축물 소유자정보」의 경우, 사건에 등록된 대상자의 현 소유 건축물 정보를 조회할 수 있다. 다만, 현재 소유한 건축물에 한하여 조회할 수 있으며, 소유 이력 등은 별도 국토부에 공문을 통해 요청해야 한다.

### (2) 사건수사시스템「분석」항목

경찰 KICS에는 분석엔진이 탑재되어 있어 전화번호, 계좌, 주민번호 등 특정 가능한 분석대상을 기반으로 KICS 내 데이터를 추출할 수 있도록 설계되어 있다. 이를 바탕으로 분석항목에는 키워드 검색, 수사서류검색, 유사사건 검색 등의 항목이 있고 공범관계 분석, 용의자 분석 등 분석항목을 추가 확대해 나가고 있다.

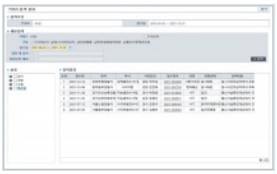


키워드검색 입력화면

**분석 항목**

| 종류 | 내 용 |
|---|---|
| 키워드검색 | 특정 키워드 또는 전화·계좌번호 등 단서를 검색하여 해당 키워드나 단서가 입력된 관련 사건 추출<br>- 피의자(공범) 인적사항 특정, 동종 여죄 추적에 활용 |
| 수사서류검색 | KICS전체 사건의 주요 수사서류 서식에 입력된 특정 키워드를 검색하여 관련 사건 추출<br>- 해당 관련 사건의 수사서류 공람 실시 여부 판단에 활용 |
| 유사사건분석 | 전화번호, 계좌, 주민번호, IP, MAC, 추가 검색어 등을 통해 유사사건의 목록과 상세조회를 제공 |

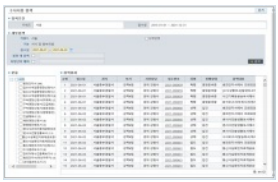
키워드 검색은 사건, 임시사건, 사건대상자, 대포물품, 전화금융범죄계좌 등 대상항목 11종을 선택(중복선택 가능)하고 사건개요, 전화번호, 계좌번호 등 검색키워드를 입력하여 별도로 개시·진행·종결된 사건 내용을 확인할 수 있다.



분석결과 화면

**키워드검색 분석항목**

| 항목 | 검색대상 |
|---|---|
| 사건 | 사건개요, 범죄사실 |
| 임시사건 | 신고내용 |
| 사건대상자 | 전화(휴대폰)번호, 이메일, 여권번호 |
| 임시사건대상자 | 전화(휴대폰)번호, 여권번호 |
| 대포물품 | 전화(휴대폰)번호, 계좌번호, 화폐번호, 차량번호 |
| 전화금융범죄계좌 | 계좌번호 |
| 전화금융범죄전화 | 전화(휴대폰)번호, IP정보 |
| 계좌압수영장신청 | 계좌번호 |
| 통신자료제공요청 | 전화번호, IP정보, IMEI |
| 통신사실확인대상 | 통신 사실 대상 내용, 통신 대상자 전화 번호 |
| 단순음주무면허 | 차량번호, 면허번호 |



분석결과 화면

수사서류 검색은 KICS 서버에 저장되어 있는 수사결과보고서, 입건전 조사결과 보고서, 관리미제등록 등록 보고서 등을 대상으로 검색 키워드 입력하면, 해당 내용이 포함된 사건목록을 현출하는 분석항목이다. 결과 화면에서 접수번호 클릭시 역시 해당 사건의 상세내역을 확인할 수 있다.

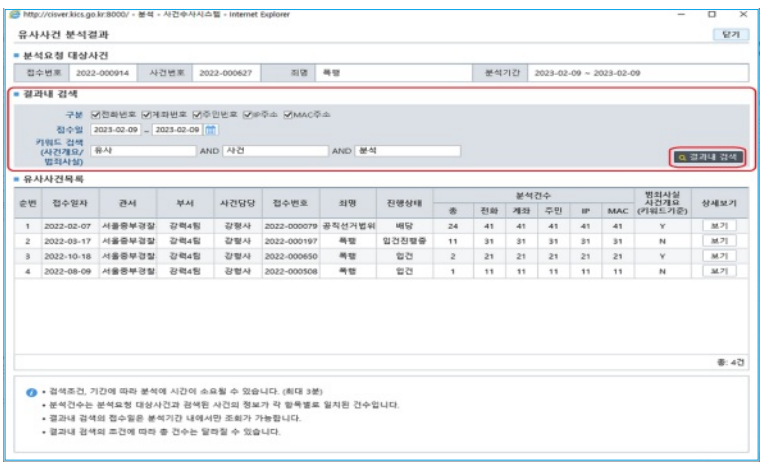
유사사건분석은 별도의 검색키워드를 입력하지 않아도 본인의 사건(분석대상사건)에 이미 입력된 정보와 일치되는 정보를 KICS 내에서 검색하여, 일치 정보 외에도 유사한 정보까지 분석하여 관련 사건목록을 제공해 주는 분석항목이다. 검색 대상의 범위가 광범위하므로 2차 승인까지 지정이 필요한 업무이며, 자신은 승인자로 지정 불가능하다.

### 유사사건 분석항목

| 분석대상 | 검색대상 |
|---|---|
| 전화번호 | 통신자료제공 요청내역, 전화금융범죄 전화번호내역, 피해신고 전화번호내역, 대상자 일반사건 |
| 계좌번호 | 압수영장 신청내역, 피해신고 계좌번호내역, 전화금융범죄 계좌번호내역 |
| 주민번호 | 통신자료제공 요청내역, 대상자 일반사건 |
| IP주소 | 통신자료제공 요청내역, 전화금융범죄 IP주소내역 |
| MAC주소 | 통신자료제공 요청내역 |

유사사건 분석의 경우, 실제 상세보기를 클릭하면 분석 대상 사건과 일치되는 유사사건에 대한 상세내역 정보를 확인할 수 있다. 예컨대, 분석대상 사건 중 어떤 전화번호가 일치하는지, 어떤 항목에 입력된 계좌번호가 일치되는지 상세내역을 모두 확인할 수 있으므로 매우 활용가치가 높은 분석이다.

광범위한 분석결과가 도출될 경우 「결과내 검색」을 통하여 세밀한 조건으로 재검색이 가능하다.



## Ⅳ. KICS 연계시스템(관련 사이트)

KICS 포털 역시, 폴넷과 마찬가지로 각 기능에서 운영 중인 내부망 시스템을 연계하되, KICS 특성상 수사기능에 직접 관련된 시스템만을 대상으로 하고 있다.



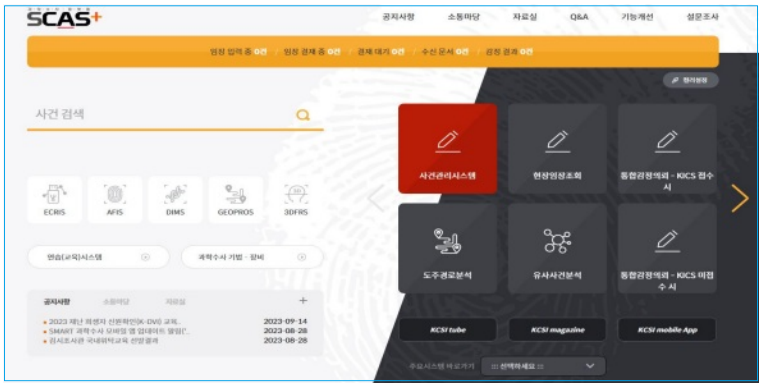

### 1. 과학수사플랫폼(SCAS+)

주로 과학수사요원들이 범죄현장에서 진행한 현장감식 의뢰와 그 결과, 수집된 증거물에 대한 국과수, 경찰청, 특수감식(수중과학, 화재감식, 채취증거의뢰) 등 감정의뢰를 처리하기 위한 「사건관리시스템」과 전자수사자료표(ECRIS), 지문(AFIS), DNA(DIMS), 지리적 프로파일링(GeoPros), 3D 얼굴인식 시스템(FRS) 등 과학수사관리관실에서 운영 중인 개별시스템들을 연계하고 있다. 일반 수사관들도 각종 감정결과 확인(기록편철)하기 위해서는 SCAS를 이용해야 한다.

SCAS를 통해,
국과수에 대한 각종 감정의뢰 외에도 영상분석, 문서감정, 몽타주, 법최면, 지문감정, 법곤충감정, 신속DNA, 체취증거수색, 수중과학수사, 화재감식 등을 의뢰하고 그 결과를 회신받을 수 있다.



**[문서감정의뢰]** 감정의뢰물에 따라 입력항목이 각기 다르다.



개별시스템 일부를 소개하면, DNA 신원확인시스템(DIMS)는 디엔에이신원확인정보의 이용 및 보호에 관한 법률(디엔에이법)에 따라 경찰이 수사진행(현장)에서 확보하거나 구속된 피의자로부터 채취한 DNA를 등록하고 검찰(공판, 형집행 등 채취), 국과수 등과 비교 대조를 위한 시스템이다.









[얼굴인식 분석 결과서]

3D 얼굴인식시스템(FRS)은 수사과정에서 확보한 사진, 영상 등을 대상으로 1:1비교(현장 용의자 사진과 수사과정에서 특정된 피의자 사진을 비교하여 동일인물인지 분석), 1:N 비교(확보된 용의자 사진을 수법사건 DB 비교, 피의자 특정) 등을 진행하는 시스템이다.






[사건분석 결과화면]

지리적 프로파일링(GeoPros)은 112신고내역, KICS DB, 과학수사 임장일지, 수법원지, 피해통보표, 전자발찌부착 등 다양한 치안데이터를 전자지도상에 시각화하고 분석하는 시스템이다. GeoPros는 특정 사건 수사를 지원하거나, 범죄유형·지역·시간대 등을 분석하여 범죄예방 등 치안정책 수립을 지원한다.




특정 사건수사를 위해서 ①사건분석을 통해 범죄발생장소, 동선, 발생 추이 등을 분석하거나 ②수사대상분석을 통해 용의자군을 줄일 수 있고, 관내 치안정책 수립을 위해서 범죄위험지역 분석 등 핫스팟분석이나 교통사고다발지 분석, 범죄통계분석을 진행할 수 있다. 또한 수사정보로 확보한 통신, 금융회사 자료 중 위도와 경도가 좌표가 포함된 자료가 있는 경우 데이터분석을 통해 전자지도에 표시하여 활용할 수 있다.



[핫스팟분석 입력화면]

## 2. 지능형 수사자료분석포털

수사심사정책담당관실의 수사정보 분석프로그램(*A*1, *i*2, *i*Base), WASS, 부정계좌등록시스템 등의 활용과 지원을 위해 구축된 시스템이다.



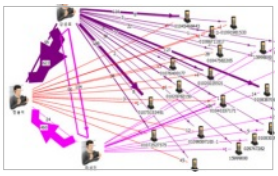
[A1 분석결과화면 예시1]



[A1 분석결과화면 예시2]





[i2 분석결과화면 예시1]

*A*1은 종전의 *i*1을 고도화한 프로그램으로 통신사와 금융사로부터 회신받은 서로 다른 양식의 수사자료를 표준양식으로 변환하고 1차 분석결과를 시각화해주는 프로그램이고, *i*2는 *A*1을 통해 표준양식으로 변환한 수사자료 등 수사자료 간 연관 관계를 분석하여 그 결과를 시각화하여 현출하는 프로그램이다.



[i2 분석결과화면 예시2]

*i*Base는 통신·계좌·기지국·은행위치 등 다양한 형태의 자료를 하나의 DB로 구성하여 팀 단위 종합분석이 가능하도록 하여 다수의 수사관이 공동으로 분석이 가능한 프로그램이다.

이들 프로그램을 통해 수천에서 수십만건에 이르는 통화, 금융정보 등을 손쉽게 분석할 수 있으므로, 보이스피싱은 물론 유사수신이나 다단계, 도박사이트 등 다수의 거래(통화)가 있고 실행위자를 특정해야 하는 사건에 있어 매우 유용하다.

「수배차량등 검색시스템」 운영규칙(경찰청 훈령)은,

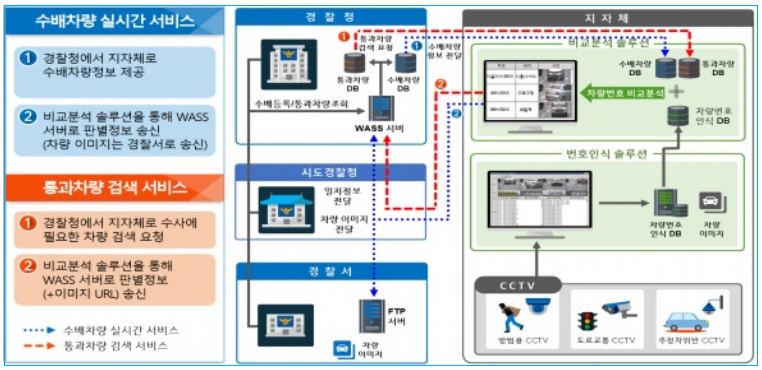
대상을 ① 범죄관련차량(대상범죄를 별표로 규정), ② 요구조자차량, ③ 재난관련차량으로 한정하고,

절차 역시 시도청과 해당 경찰서 승인을 모두 받도록 하는 등 엄격한 절차를 두고 있다.

수배차량 등 검색시스템(WASS)은 각 지자체에서 운영중인 CCTV와 연계해야하는 기술적 문제와 운영 절차상 고도의 보안성이 필요한 부분 등을 고려하여 내부망에서 분리하여 상황실 내 설치된 별도의 단말기를 통해서만 접속할 수 있으며, 수사자료분석포털을 통해서는 운영매뉴얼과 질의·답변만이 가능하다.

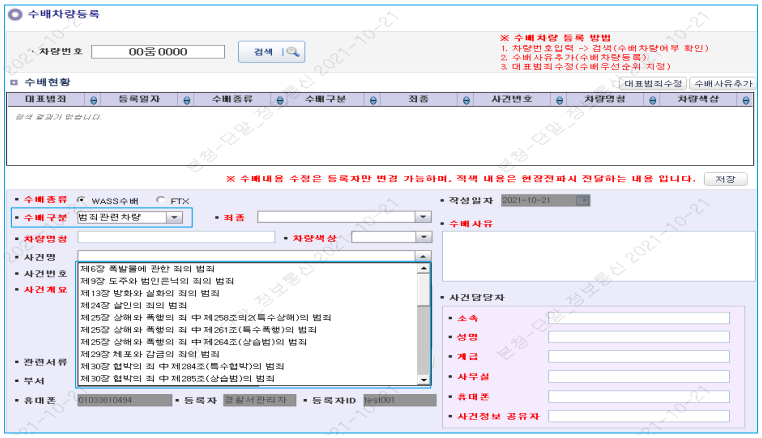
경찰과 지자체에서 운영 중인 CCTV 중 차량번호가 인식이 가능한 주정차 단속 및 방범용 CCTV 약 17,000여 대를 연계하여 특정 차량에 대한 수배입력 시 해당 차량이 인식되는 경우 등록관서와 발견관서 치안

상황실에 알람을 울리도록 하여 추적 검거를 지원하는 차량 수배기능과 특정 차량의 동선을 추적하는 경우 1개월 이내의 CCTV 차량번호 인식 내역을 확인할 수 있다.






[수배차량 알람화면]




## V. 민간 등 외부에서 수집 가능한 주요 수사정보

범인을 특정하고 위치를 파악하며, 범죄에 대한 증거물을 수집하기 위해서는 어떠한 자료를 모아야 하는지 수사관 개인 입장에서는 매우 고민되는 문제가 아닐 수 없다. 어디에서 어떠한 자료를 확보할 수 있는지 경험과 지식이 많지 않은 신임 수사관 입장에서는 애초부터 증거가 없거나 피의자가 불상인 사건들을 수사하기란 쉽지 않다.

추적수사의 기본이라 할 수 있는 통신수사의 경우 「통신수사 길라잡이」에 관련 절차와 수집 및 분석방법이 잘 정리되어 있다. 전술한 KICS




**[통신수사 길라잡이]**
**KICS포털 〉 수사자료실 〉 매뉴얼**

포털 수사자료실 「수사 TIP」이나 묻고답하기의 「수사기법 Q&A」에 활용 가능한 수사정보 분석 기법들이 게재되어 있고,

특히 지능형 수사자료 분석포털 「수사기법대회」에는 각 경찰관서에서 활용하여 수사기법대회에 제출된 우수한 최신수사기법 자료들이 게재되어 있다.



[수사자료분석포털 수사기법]

### 22년 수사기법 우수사례 현황

| 관서 | 이름 | 주제 |
|---|---|---|
| 서울성동 | 김성권 | 코로나 백신 접종내역 활용을 통한 피의자 추적기법 |
| 서울경비 | 이충신 | 보이스피싱 대출사기 사전 차단 시스템 |
| 부산청 | 김명진 | 자체개발한 新 DNA 채취기법 |
| 경기북부청 | 김지후 | 인터넷단체서비스(건물지 IP)에 대한 피의자 추적 |
| 경기남부청 | 임정현 | 이동 통신사 모바일 IP 분석을 통한 피의자 특정 |
| 서울경비 | 이호철 | DATA 통신 내역을 활용한 범인추적 |
| 경기북부청 | 양동신 | 드론을 활용한 통신기지국 커버리지 3D 측위 기법 |
| 남양주남부 | 성태환 | 구글맵 타임라인 추적수사 기법 |
| 용인동부 | 이정택 | 공유자전거 GPS데이터 분석을 통한 추적기법 |
| 남양주북부 | 고유석 | IP 병행 추적 수사기법 |
| 대구경찰청 | 정성윤 | 클라우드 링크를 통한 추적수사 기법 |
| 서울청 | 김정훈 | 폴리캠APP을 활용한 3D 현장 분석 기법 |
| 서울청 | 송현중 | VPN社 서버 내 데이터 분석을 통한 추적수사 기법 |
| 충북청 | 정기범 | 배달의민족 회신자료 분석, 불법사무실 위치 특정 |
| 서울청 | 김경환 | '웹사이트 비밀번호 역조회' 추적수사 기법 |
| 서울도봉 | 권오인 | 최신 수사기법에 접목한 CCTV 추적 기법 |
| 서울청 | 이준희 | 미성년 등 신원미상 변사자의 신속 신원확인 기법 |



[엘박스 접속화면]



[폴복지 〉 판례법령 위치]

경찰청(규제개혁법무담당관실)에서는 하급심 등 필요한 판례와 법령을 편리하게 검색, 활용할 수 있도록 외부 판례법령검색서비스와 별도 계약을 맺고 현장경찰관들이 이용할 수 있도록 제공하고 있다. 23년 9월 현재 「엘박스」 서비스를 제공하고 있으며, 경찰청 외부망 인터넷에서 http://non-profit.lbox.kr으로 접속하거나 경찰청 복지몰 http://www.polbokji.com에서 판례법령(판례법령 검색서비스)을 클릭해서 접속할 수 있다.

이 외에도 일반적으로는 공공과 민간 어떠한 기관을 상대로 어떠한 정보를 얻을 수 있는지에 대해 추적수사자료 수집매뉴얼(수사연수원, 2020)에 잘 정리되어 있다. 다음에서는 사실조회(수사협조의뢰)나 압수영장 집행을 통해서 확보할 수 있는 수사정보에 대해 간략하게 정리해보겠다.

① **국가공간정보센터** : 국토부에서 운영 중인 사이트로 국가 토지대장상 명의자 소유로 된 토지필지 정보 등이 회신 가능하며 일반적으로는 수사협조의뢰로 자료를 회신받을 수 있음

② **통신사 데이터패킷** : 통화내역을 통해 기지국(위치정보) 등을 확보할 수 있는데, 대상자가 무선인터넷을 사용하는 경우에도 기지국, 무선 IP, GPS 정보 등을 회신받을 수 있으며, 각 통신사별로 압수수색영장 또는 통신사실확인허가서 등을 요구하므로 사전에 확인이 필요함

③ **스마트폰 IMEI** : 노트북이나 데스크톱의 LAN 카드에 고유의 MAC 주소가 부여되어 있듯이 모바일 기기에도 고유의 일련번호인 IMEI가 부여되어 있으며, 수사협조의뢰 또는 압수영장으로 특정 단말기의 IMEI 값을 확인한 후, 다시 포털사나 게임사 등을 대상으로 해당 IMEI값을 사용하는 모바일 기기로 접속한 내역을 추적 가능함

④ **교통카드 사용내역** : 대상자가 대중교통을 이용한 경우 해당 카드 사용내역을 수집·분석할 수 있으며, 카드의 종류에 따라 선불(한국스마트카드, 이비카드 등), 후불(농협, 비씨 등 신용카드사) 등을 통해서 카드사용자 정보, 승하차정보, 환승내역, 충전 정보 등을 확인할 수 있고 압수수색영장을 발부받아야 함

⑤ **네비게이션 및 지도 앱 검색기록** : 모바일을 이용하여 내비게이션 앱 등에 목적지(주소지)를 검색한 경우 그 내역을 추적할 수 있으며 특정 스마트폰(계정)의 검색기록도 가능하지만 나아가 시점을 제한한다면 전체 가입자 중 특정 장소(주소지)를 검색한 기록도 확인 가능하며 압수수색영장을 발부받아야 함

⑥ **공유 플랫폼 이용 이동수단 추적** : 자전거, 킥보드, 카쉐어링 등 다양한 공유 플랫폼 수단들이 출시, 운영되고 있는데 특정 대상자가 이용한 내역이 확인이 될 뿐만 아니라 역으로 특정 지역에서 운영




**[추적 수사자료 수집 매뉴얼]**
**수사연수원 2020**

된 현황을 추적할 수도 있으므로 CCTV 등을 통해 불상의 용의자가 공유 플랫폼 이동수단을 이용한 내역이 확인된다면 해당 플랫폼을 통해 이용자를 특정할 수도 있음

⑦ **택시 이동내역 추적** : 종래에는 운행기록장치(타코메타)를 통한 위치추적(교통안전공단, 택시 운송조합 등)이 주를 이루었으나 최근에는 교통카드 단말기나 콜택시 업체를 통한 GPS 추적, 카카오택시 등 플랫폼 사업자를 통한 위치 추적 내지는 이용자 추적도 활용 가능함

⑧ **버스정보시스템(BIS)** : 대상자가 버스 내에서 범죄를 저질렀거나 CCTV 등을 통해서 특정 버스 탑승 여부가 확인되는 경우 지자체에서 운영하는 버스 GPS 단말기, 버스 내·외부 CCTV 등이 확보 가능하며, 버스가 특정되지 않는다면 각 지자체 교통정보센터를 통해서 특정 시간대에 해당 지역을 통과한 버스 추적하는 방법을 우선 활용해야 함

⑨ **구글·페이스북·인스타그램 등 다국적 기업** : 국내 사업자와는 달리 영장 집행이 용이하지는 않으나 타임라인, 이용내역, IP, 위치기록 등이 추적 가능하며, 앞서 언급한 사이버국제공조포털시스템을 통해 경찰청의 지원을 받아 수사정보를 수집할 수 있음

⑩ **인터넷 쇼핑몰, 배달앱, 택배회사 이용내역** : 특정된 피의자를 추적하고 있는데, 대상자의 거주지 또는 사무실 등의 위치를 파악하는 경우 통상 실제 위 서비스의 경우 매번 허위 또는 인근 주소지를 이용하기 어려워 실주소지를 이용하는 경우가 많으므로 매우 유용하며, 대상자에 대한 수사정보 수집이 많으면 많을수록 정확한 주소지와 동선파악이 가능함

⑪ **신용정보회사를 통한 추적** : 피의자의 계좌나 카드 정보, 실거주지 등이 정확하지 않다면 우선 신용정보회사를 통해 대상자의 대출, 케이블TV, 휴대폰, 카드와 계좌 개설 내역, 실명확인정보 이용기록 등 포괄적인 정보를 확인할 수 있음

⑫ **협회나 조합** : 특정 개인 또는 단체가 해당 업무를 처리할 권한이 있는지에 대해서는 별도의 협죄의뢰나 영장집행 없이 손쉽게 이를 확인할 수 있도록 조회서비스를 제공하는 협회·조합 등이 많이 있

다. 직접판매공제조합, 한국특수판매공제조합, 부동산공인중개사협회, 한국대부금융협회 등이 가장 대표적이다.

대상자에 대한 수사정보의 수집과 분석, 추적수사는 그 시대를 살아가는 사람들의 생활패턴에 따라 계속 변해갈 수밖에 없으므로 계속해서 연구하고 발전해 나가야 하는 분야이다. 불과 4~5년 전만 해도 공유 플랫폼을 이용한 교통수단 추적을 통해 피의자를 특정하고 실거주지 등을 추적하는 것은 예상하기 힘들었지만, 최근에는 기본적인 추적수사기법 중 하나가 되었다. 한편으로는 개인정보 보호와 관련하여 법률과 정책이 계속 강화되어가는 추세이므로 대상물에 따라 임의수사(수사협조의뢰), 압수수색영장, 금융영장, 통신허가서 등을 구분해 가면서 활용해야 한다.

KOREAN
NATIONAL
POLICE
AGENCY

# 신임수사관 길라잡이

제4장

# 강제수사


제1절 임의수사와 강제수사

제2절 대인적 강제처분 : 체포영장에 의한 체포

제3절 대인적 강제처분 : 긴급체포

제4절 대인적 강제처분 : 현행범 체포

제5절 대인적 강제처분 : 구속

제6절 대물적 강제처분 : 압수·수색·검증

제7절 통신 수사

# 제4장 강제수사

## 제1절 임의수사와 강제수사

### Ⅰ. 개관

**형사소송법 제199조(수사와 필요한 조사)** ① 수사에 관하여는 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 조사를 할 수 있다. 다만, 강제처분은 이 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 한하며, 필요한 최소한도의 범위 안에서만 하여야 한다.
② 수사에 관하여는 공무소 기타 공사단체에 조회하여 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다.

형사소송법은 "수사에 관하여는 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 조사를 할 수 있다. 다만, 강제처분은 이 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 한하며, 필요한 최소한도의 범위 안에서만 하여야 한다."(법 제199조 제1항)고 규정함으로써 임의수사의 원칙과 강제처분법정주의를 천명하고 있다. **결국 수사상 강제처분은 형사소송법에 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 법관이 발부한 영장에 의해서만 가능**하므로 수사의 방법은 크게 임의수사와 강제수사로 나눌 필요가 있다.

헌법재판소 2014. 8. 28. 선고 2012헌마776 결정 등 참조

이와 관련 다양한 견해가 대립되나 판례의 입장은 대체로 강제력이 개입하지 않으며 당사자의 협조가 있어야만 이루어질 수 있는 것을 임의수사라 볼 수 있고, 강제력이 개입되는 경우 강제수사로 볼 수 있다.

## Ⅱ. 강제수사

강제수사는 크게 대인적 강제수사와 대물적 강제수사로 나눌 수 있다. 우리 형사소송법은 **수사기관의 대인적 강제처분으로서 피의자의 체포·구속제도를 두고 있으며, 대물적 강제처분으로 압수·수색제도를 규정**하고 있다. 그 밖에 수사기관은 범죄수사를 목적으로 통신비밀보호법에 근거하여 통신사실자료제공요청 등을 통해 통신 강제수사를 진행할 수 있다. 차례로 살펴본다.

체포란 범죄혐의가 상당하고 출석요구에 불응하거나 불응할 우려가 있는 경우 48시간을 한도로 피의자의 인신의 자유를 제한하는 처분을 말한다. 그리고 구속은 체포에 비하여 보다 장기간 피의자를 구금하는 것을 의미한다. 현행법상 영장에 의한 체포(제200조의2), 긴급체포(제200조의3), 현행범인의 체포가 있다(제212조).

**압수는 증거물 또는 몰수할 것으로 사료하는 물건의 점유를 강제적으로 취득하는 처분**을 말하고, **수색은 위와 같은 물건이나 사람을 발견하기 위하여 사람의 신체, 물건, 주거 기타 장소에 강제력을 행사하는 처분**을 말한다. 그리고 **검증이란 수사기관이 물건의 존재와 상태 등을 오관의 작용에 의하여 인식**하는 것을 말한다.

수사기관의 대인적 강제처분인 피의자의 체포·구속이 피의자의 신병확보, 피의자의 도망 및 증거인멸의 방지를 목적으로 함에 대하여 대물적 강제처분인 압수·수색·검증은 주로 증거의 수집·확보를 목적으로 하고 있다. 다만 수색은 피의자의 발견을 위해서도 행하여진다.

마지막으로 통신비밀보호법에 근거하여 법원의 영장을 발부받아 통신사 등으로부터 가입자의 전기통신일시, 전기통신개시·종료시간 등에 대한 자료를 확보할 수 있는 통신사실자료 제공요청제도와 같은 법상 통신제한조치로서 감청 등이 있다.

승낙검증의 경우

임의수사로서 검증영장이 없어도 허용되어야 한다는 논의가 있다. 판례는 피해자의 신고를 받고 출동한 사법경찰관이 범죄현장에서 지문을 채취한 사안에서 지문채취의 대상물이 피해자의 소유이고 피해자의 의사에 반하는 것으로 볼 수 없으므로 위법하지 않다는 입장이다(대법원 2017. 9. 12. 선고 2017도10309 판결)

## Ⅲ. 임의수사

### 1. 의의

임의수사의 방법에는 제한이 없다. 인권을 침해하거나 법령에 위배되지 않는 범위에서 적법한 절차에 따라 수사의 목적을 달성하기 위하여 다양한 방법으로 수행될 수 있다. 피의자 내지 참고인을 수사기관에 출석을 요구하여 조사를 하는 것도 임의수사로서 허용됨은 물론이다. 다만 임의제출은 압수의 일종으로 강제수사에 해당한다. 아래의 사항은 임의수사의 일종으로 그 한계가 문제된다.

### 2. 사실조회

#### 가. 의의 및 성질

사실조회의 경우,
주체가 수사기관이며, 공무소 기타 공사단체에 대하여 사실조회 요구에 응하여야 할 의무를 부과하는 형식을 취하고 있지만,
그 이행을 강제할 방법이 없기 때문에 임의수사의 일종으로 이해되고 있다.

수사기관은 형사소송법 제199조 제2항에 근거하여 수사에 관하여는 공무소 기타 공사단체에 조회하여 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다. 이 규정은 수사기관이 실체적 진실을 발견하기 위하여 적법절차에 따라 공무소 기타 공사단체가 보유하고 있는 수사정보를 획득하도록 하는 것이다.

#### 나. 한계

사실조회도 법령상의 한계를 준수하여야 하며 무제한 허용될 수 없다. 가령 국세기본법 제81조의13 제1항 제2호는 '국가기관이 조세쟁송이나 조세범 소추를 위하여 과세정보를 요구하는 경우' 세무공무원은 그 사용목적에 맞는 범위에서 납세자의 과세정보를 제공할 수 있다고 규정하고 있으므로 다른 범죄의 처벌을 위해 요구하는 것은 같은 법의 취지를 위반하게 된다.

## 3. 임의동행

### 가. 의의

임의동행은 강제수사 절차는 아니지만 현행범인체포와 더불어 현장에서 많이 활용되고 있다. 임의동행이란 수사기관이 피의자의 동의를 얻어 피의자를 수사기관 등에 동행하는 것을 말한다. **형사소송법에는 이에 대한 명문의 규정이 없으며 경찰관직무집행법상 불심검문을 위한 임의동행(동법 제3조 제2항)과 주민등록법상 신원이나 거주관계 확인을 위한 임의동행(동법 제26조)이 있다.**

형사절차상 「임의동행」과 행정절차상 「임의동행」은 이론상 서로 다른 법집행으로 규정, 요건도 상이하다.

다만, 행정절차상 임의동행은 법률로 명문화되어 있고

실무상 법집행 현장에서는 양자가 명확히 구분되지 않는 경우도 있기에 판단과 해석기준이 일부 준용될 수 있다.

### 나. 허용가능성과 한계

수사관이 수사과정에서 동의를 받는 형식으로 피의자를 수사관서 등에 동행하는 것은, 피의자의 신체의 자유가 제한되어 실질적으로 체포와 유사한데도 이를 억제할 방법이 없어서 이를 통해서는 제도적으로는 물론 현실적으로도 임의성을 보장할 수 없을 뿐만 아니라, 아직 정식 체포·구속단계 이전이라는 이유로 헌법 및 형사소송법이 체포·구속된 피의자에게 부여하는 각종 권리보장 장치가 제공되지 않는 등 형사소송법 원리에 반하는 결과를 초래할 가능성이 크다.

학설이 대립하나 판례는 임의동행을 엄격한 요건 하에 허용하고 있다. 결국 임의동행은 경찰관 직무집행법 제3조 제2항에 따른 행정경찰 목적의 경찰활동으로 행하여지는 것 외에도 형사소송법 제199조 제1항에 따라 범죄 수사를 위하여 수사관이 동행에 앞서 피의자에게 동행을 거부할 수 있음을 알려 주었거나 동행한 피의자가 언제든지 자유로이 동행과정에서 이탈 또는 동행장소로부터 퇴거할 수 있었음이 인정되는 등 오로지 피의자의 자발적인 의사에 의하여 이루어진 경우에도 가능하다. 구체적으로는 **① 동행의 시간과 장소, ② 동행의 방법, ③ 동행거부의사의 유무, ④ 동행 후의 조사방법, ⑤ 퇴거의사의 유무, ⑥ 식사나 휴식, 용변의 감시유무 등을 종합적으로 판단하여 오로지 피의자의 자발적인 의사에 의하여 수사관서 등에의 동행이 이루어졌음이 객관적인 사정에 의하여 명백하게 입증된 경우**에 한하여 그 적법성이 인정된다고 하여 엄격한 요건에 따라 임의동행을 임의수사로 인정하고 있는 것이다.

**대법원 1997. 8. 22. 선고 97도1240 판결**

임의동행은 상대방의 동의 또는 승낙을 그 요건으로 하는 것이므로 경찰관으로부터 임의동행 요구를 받은 경우 상대방은 이를 거절할 수 있을 뿐만 아니라 임의동행 후 언제든지 경찰관서에서 퇴거할 자유가 있다 할 것이고, 경찰관직무집행법 제3조 제6항이 임의동행한 경우 당해인을 6시간을 초과하여 경찰관서에 머물게 할 수 없다고 규정하고 있다고 하여 그 규정이 임의동행한 자를 6시간 동안 경찰관서에 구금하는 것을 허용하는 것은 아니다.

**대법원 2006. 7. 6. 선고 2005도6810** 수사상 임의동행 요건 제시

### 다. 절차

임의동행을 할 때 지켜야 할 절차는 경찰 수사에 관한 인권보호 규칙에서 규정하고 있다.

**경찰 수사에 관한 인권보호 규칙 제15조**

**제15조(수사상 임의동행 시 유의사항)** ① 경찰관은 임의동행을 요구하는 경우 상대방에게 동행을 거부할 수 있는 권리와 동행에 동의하더라도 언제든지 자유롭게 동행 과정에서 이탈하거나 동행 장소에서 퇴거할 수 있음을 알려야 한다.

② 경찰관은 임의동행을 한 경우에는 동행의 임의성을 입증할 수 있는 서류를 수사기록에 편철 또는 보관해야 한다.

③ 경찰관은 임의동행한 대상자에게 필요한 확인을 마치거나 임의동행한 대상자가 퇴거의사를 밝힌 경우 즉시 동행 장소에서 퇴거할 수 있도록 해야 한다.

판례는, 사전 고지의 이유에 대하여 동행의 속성이 ① 신체의 자유가 현실적으로 제한되어 실질적으로 체포와 유사한 상태에 놓이게 되고 ② 임의동행의 형식을 취하여 강제성을 띤 동행을 하여도 억제할 방법이 없고 ③ 체포·구속된 피의자에게 부여하는 권리보장장치가 제공되지 않기 때문이라고 설명한다.

#### (1) 동행을 거부할 권리 고지

임의동행은 강제수사가 아니기 때문에 동행하기 전에 동행을 요구하는 단계에서 동행을 거부할 수 있음을 고지하여야 한다.

#### (2) 동행에 동의하더라도 퇴거할 권리 고지

판례는 위와 같은 이유로 동행한 대상자가 언제든 자유로이 퇴거할 수 있어야 한다고 한다. 이에 대하여 위 인권보호규칙에서는 더 나아가 동행에 동의하더라도 원할 경우 언제든지 퇴거할 수 있음을 고지하여야 한다고 규정한다.(제2항) 오로지 대상자의 자발적인 의사에 의하여 동행의 전 과정이 이루어졌음을 보장하기 위함이다.

#### (3) 임의동행 동의서 편철

동행의 임의성은 객관적인 사정에 의하여 명백하게 증명된 경우에 한하여 그 적법성이 인정된다. 이에 따른 명백한 증명에 기여하기 위하여 동의서를 작성하여 대상자에게 확인 후 서명을 받아 편철한다.

### (4) 조사 후 즉시 귀가 조치

대상자로부터 필요한 확인을 마친 뒤에는 즉시 귀가하도록 조치한다. 조사 후 피의자를 석방해서는 안 될 객관적 사정이 있다면 긴급체포로 나아갈 수 있다. 이때 주의할 것은 임의동행의 요건을 갖추어 적법한 임의동행이어야 하며 이후의 과정에서도 긴급체포의 요건에 부합해야 한다는 점이다.

### (5) 임의동행보고서 작성

동행의 임의성에 대한 증명력을 높이기 위하여 임의동행의 경위를 서술하는 임의동행보고서를 작성하여 팀장 또는 계장의 전결을 받는다.

**임의동행 관련 최신 하급심 판례**

**[울산지방법원 2018. 4. 6. 선고 2017노1644 판결]**

㉠ 피고인이 피고인을 뒤따라온 경찰 구○○이 단속장소로 돌아가라고 하자 "봐달라."고 말하였으나, 경찰 조○○가 운전하는 순찰차가 도착하자 "갑시다."라고 말하며 스스로 위 순찰차의 뒷문을 열고 승차하여 단속장소로 이동한 점, ㉡ 이 사건 당시 단속장소에 음주측정기가 구비되어 있어 음주측정을 위해 경찰서로 갈 필요가 없었음에도 "여기에서는 부끄러워서 못하겠다. 경찰서로 가면 불겠다."는 취지의 피고인의 적극적인 요청에 따라 조○○는 피고인과 함께 울주경찰서로 이동한 점, ㉢ 피고인이 순찰차에 승차하여 경찰서로 가는 동안 순찰차에서 하차하겠다는 의사를 밝히지 않았던 것으로 보이는 점, ㉣ 피고인은 경찰서에 도착한 후 봐달라는 이야기만 했을 뿐 별다른 저항을 하지 않았던 것으로 보이는 점, ㉤ 이 사건 당시 피고인이 피고인 차량에서 하차한 후 단속장소 및 경찰서로 이동해 음주측정을 할 때까지 피고인에 대하여 어떠한 강제적 제약은 없었던 것으로 보이고, 경찰관이 피고인의 퇴거를 강압적으로 막은 적도 없는 점, ㉥ 피고인은 이 사건 정식재판청구를 하기 전까지 임의동행의 위법성 또는 강제성 등에 관해 어떠한 이의도 제기하지 않았던 점, ㉦ 동행을 거부할 수 있음을 알려주지 않았다거나 임의동행 동의서가 작성되지 않았다는 것은 임의동행의 적법성을 판단하는 유일한 요소가 아니라 부분적 요소에 불과한 점 등을 종합하여 피고인에 대한 임의동행은 피고인의 자발적인 의사에 의하여 이루어졌음이 객관적인 사정에 의하여 명백하게 입증되었다고 보아 이 사건 공소사실을 유죄로 판단하였다.

## 4. 동의에 따른 임의수색

### 가. 의의

대법원 2008. 10. 23. 선고 2008도7471 판결

수사기관이 영장 없이 주거주 또는 관리자의 동의를 얻어 수색을 하는 임의수사로서, 수색은 허용된다는 것이 일반적인 견해이다. 판례도 수색이 아니나, 검증과 관련하여 피해자의 신고를 받고 출동한 사법경찰관이 범죄현장에서 지문을 채취한 사안에서 지문채취의 대상물이 피해자의 소유이고 피해자의 의사에 반하는 것으로 볼 수 없으므로 위법하지 않다는 입장에 있다.

### 나. 임의수사로서 허용한계

대법원 2023. 7. 13. 선고 2019도7891 판결

최근 판례는 수사기관이 범죄를 수사하면서 불특정, 다수의 출입이 가능한 장소에 통상적인 방법으로 출입하여 아무런 물리력이나 강제력을 행사하지 않고 통상적인 방법으로 위법행위를 확인하는 것은 특별한 사정이 없는 한 임의수사의 한 방법으로서 허용되므로 영장 없이 이루어졌다고 하여 위법하다고 할 수 없다고 보았다.

피의자의 주거지의 경우, 경찰관이 피의자에게 이를 거부할 수 있음을 알려 주었거나 피의자가 언제든지 자유로이 퇴거를 요구할 수 있었음이 인정되는 등 오로지 피의자의 자발적인 의사에 의하여 경찰관이 피의자의 주거지에 들어간 경우라면 적법성이 인정된다.

### 다. 수색조서와 임의수색 동의서 작성



임의수색 동의서 양식

임의수색 동의서는 23. 11. 1. 개정된 범죄수사규칙에 새로이 도입되었다.

피처분자의 동의를 얻어 영장 없이 수색하는 경우 수색조서에 그 취지와 이유를 명백히 적고, 피처분자로부터 임의수색 동의서를 받아야 한다.

수색 결과 압수물을 확인하여 이를 임의제출 받았다면 임의제출서와 압수에 따른 서류, 즉 압수조서와 압수목록을 작성하면 된다. 이때에는 압수조서에 동의에 따른 임의수색과 관련한 내용을 적는다.

수색에 따라 압수물을 확인하였으나 이를 임의제출하는 것을 거부하였다거나 압수물이 확인되지 않은 경우에는 피처분자로부터 임의수색 동

의서를 받고 수색조서를 작성하여야 한다. 이때는 수색조서에 **"동의에 따라 임의수색하여 압수물을 발견하였으나 임의제출은 거부하였다"라든지 "수색에 동의하여 수색하였으나 압수물은 확인하지 못했다" 등의 각 상황에 대한 구체적인 설명을 기재**한다.

### 5. 사진촬영

수사기관이 범죄를 수사하면서 현재 범행이 행하여지고 있거나 행하여진 직후이고, 증거보전의 필요성 및 긴급성이 있으며, 일반적으로 허용되는 상당한 방법으로 촬영한 경우라면 위 촬영이 영장 없이 이루어졌다 하여 이를 위법하다고 할 수 없다.

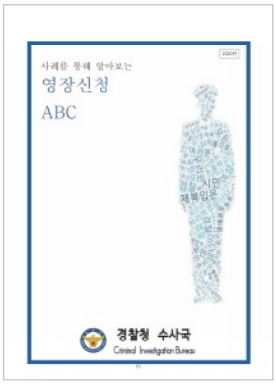
다만, 촬영으로 인하여 초상권, 사생활의 비밀과 자유, 주거의 자유 등이 침해될 수 있으므로 수사기관이 일반적으로 허용되는 상당한 방법으로 촬영하였는지 여부는 수사기관이 촬영장소에 통상적인 방법으로 출입하였는지 또 촬영장소와 대상이 사생활의 비밀과 자유 등에 대한 보호가 합리적으로 기대되는 영역에 속하는지 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단하여야 한다.

대법원 2023. 4. 27. 선고 2018도8161 판결 참조

## 제2절 대인적 강제처분 : 체포영장에 의한 체포

### Ⅰ. 요건

**형사소송법 제200조의2 (영장에 의한 체포)** ① 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 정당한 이유없이 제200조의 규정에 의한 출석요구에 응하지 아니하거나 응하지 아니할 우려가 있는 때에는 검사는 관할 지방법원판사에게 청구하여 체포영장을 발부받아 피의자를 체포할 수 있고, 사법경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 관할 지방법원판사의 체포영장을 발부받아 피의자를 체포할 수 있다. 다만, 다액 50만원이하의 벌금, 구류 또는 과료에 해당하는 사건에 관하여는 피의자가 일정한 주거가 없는 경우 또는 정당한 이유없이 제200조의 규정에 의한 출석요구에 응하지 아니한 경우에 한한다.




보다 자세한 체포, 구속영장 관련 수사서류 작성기법은 위 **[경찰청 발간「영장신청ABC」매뉴얼 참고]**

체포영장에 의한 체포는 ①범죄혐의의 상당성, ②체포 사유(출석요구 불응 또는 출석요구 불응 우려), ③체포의 필요성을 요건으로 한다.

## 1. 범죄혐의의 상당성

체포영장을 발부받기 위해서는 먼저, 피의자가 당해 범죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있어야 한다. 이때의 '죄'는 특정한 범죄를 말하며, '상당한 이유'란 범죄의 합리적인 혐의, 즉 **혐의를 긍정하는 객관적이고 합리적인 근거**가 있음을 말하며, 공소를 제기할 수 있을 정도에까지는 이르지 아니하여도 증거자료가 뒷받침될 것을 요한다.

## 2. 체포사유

### 가. 출석불응

가령, 출석 요구를 위해 통화를 시도하면 그때마다 연결은 되는데 갖은 핑계를 대며 지속적으로 출석을 회피하는 경우에는 고의로 출석을 지연시키는 것으로 판단할 수 있다.

수사기관의 출석요구에 1회 불응한 경우도 체포가 가능한지에 대해 인신구속사무의 처리에 관한 예규(대법원재판예규)에서는 '1회 불응한 경우에도 정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 아니하였는지는 구체적인 사건에 따라 여러 가지 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다'고 규정하고 있다.

### 나. 출석불응의 우려

가령 피의자의 출근일 등 개인 일정을 고려하지 않고 소환일자를 긴급하게 잡는 경우에는 출석불응에 정당한 이유가 없다고 인정받기 어렵다. 반면, 소환일자를 넉넉히 주었음에도 아무런 연락도 없이 불출석하고 증거인멸의 정황이 포착된 경우라면 단 1회의 경우라 체포사유에 해당할 수 있는 것이다.

출석 불응의 우려에는 도망하거나 지명수배 중, 구속의 사유가 있는 경우, 부당하게 형사절차의 지연을 도모할 염려가 있는 경우 등이 포함되므로, 체포 사유가 있는지를 보려면 출석에 응하지 아니한 횟수, 소재 여부, 고의 출석 지연 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

### 3. 체포의 필요성

형사소송법상 구속의 사유에는 증거인멸 및 도망우려를 규정하고 있는 반면, 영장에 의한 체포의 경우에는 피의자에게 명백하게 증거인멸의 염려나 도망 또는 도망할 염려가 없는 때에는 체포영장에 의한 체포가 허용되지 않는다고 규정하고 있다. 즉 체포의 필요성은 적극적인 요건이 아닌 소극적인 요건으로 규정하고 있다.

### 4. 비례성

다액 50만 원('법정형' 기준) 이하의 벌금, 구류, 과료에 해당하는 사건은 피의자가 일정한 주거 없거나, 출석에 불응한 경우에 한하여 영장에 의해 체포할 수 있다. 즉, 출석요구에 응하지 아니할 우려가 있다고 하여 체포영장을 발부받아 체포할 수 없음에 유의할 필요가 있다.

■ **형사소송법 제200조의2(영장에 의한 체포)** ② 제1항의 청구를 받은 지방법원판사는 상당하다고 인정할 때에는 체포영장을 발부한다. 다만, **명백히 체포의 필요가 인정되지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.**

■ **형사소송규칙 제96조의2(체포의 필요)** 체포영장의 청구를 받은 판사는 체포의 사유가 있다고 인정 되는 경우에도 피의자의 연령과 경력, 가족관계나 교우관계, 범죄의 경중 및 태양 기타 제반 사정에 비추어 피의자가 도망할 염려가 없고 증거를 인멸할 염려가 없는 등 **명백히 체포의 필요가 없다고 인정되는 때에는 체포영장을 기각하여야 한다.**

## Ⅱ. 절차

### 1. 출석요구

체포영장을 청구할 때는 체포의 사유 및 필요를 인정할 수 있는 자료를 제출하여야 한다. 여기에는 출석요구서 사본, 출석요구통지부 사본, 출석요구를 하면 도망 또는 증거인멸의 염려가 있다는 취지의 수사보고, 피의자의 신분·경력·교우·가정환경 등에 관한 서면, 전과조회서 등이 있다.

다만 실무적으로 고소·고발 사건의 경우에는 통상 3회의 출석요구서를 발부하는 것이 관행이다. 단 **주소지에 살지 않는 것이 명백한 경우에는 불필요하게 출석요구서를 보내는 것보다 소재수사를 통해 소재불명임을 명확히 하는 것이 바람직**하다.

경찰관은 출석요구에 따라 출석한 피의자 또는 사건관계인에 대하여 지체 없이 진술을 들어야 하며 피의자 또는 사건관계인이 장시간 기다리게 하는 일이 없도록 하여야 한다.

## 2. 체포영장의 신청 및 발부

검사에게 체포영장을 신청하면 검사가 관할 지방법원 판사에게 청구하며, 지방법원 판사는 상당하다고 인정할 때는 발부해야 하며, 구속영장과는 달리 체포영장에 대한 영장실질심사는 인정되지 않는다.

## 3. 체포영장의 집행과 반환

현행 법령상 체포영장의 집행은 구속영장의 집행에 관한 규정을 준용하여 검사의 지휘에 의해 사법경찰관리나 교도관이 집행한다.

### 가. 체포영장의 제시와 교부

체포영장을 집행함에는 피고인에게 반드시 이를 제시하고 그 사본을 교부하여야 하며 신속히 지정된 법원 기타 장소에 인치하여야 한다(제200조의6, 제85조 제1항, 개정 2022. 2. 3.). 피의자의 방어권을 실질적으로 보장하기 위하여 2022. 2. 3. 체포영장의 사본 교부의무가 신설된 것이다.

영장을 소지하지 아니한 경우에 급속을 요하는 때에는 피고인에 대하여 공소사실의 요지와 영장이 발부되었음을 고하고 집행할 수 있으나, 집행을 완료한 후에는 신속히 구속영장을 제시하고 그 사본을 교부하여야 한다(제200조의6, 제85조 제4항). 여기서 체포영장의 제시 없이 체포영장을 집행할 수 있는 '급속을 요하는 때'란 경찰관들이 체포영장을 소지할 여유 없이 우연히 그 상대방을 만난 경우를 말한다.

실무상, 「**지명수배제도를 통한 검거**」가 급속을 요하는 때에 속하여 영장을 소지하지 않고 영장을 집행하는 가장 대표적인 경우라 할 수 있다.

또한, 검거 이후 영장 사본을 팩스로 송부받거나 출력하여 제시하는 것은 후술하는 **형사소송법 절차상 영장의 제시라기보다는 피의자 권리보장을 위해 우선 열람을 시켜주거나 후속조치(인계, 입감 등)를 위한 참고자료이다.**

한편 체포영장에 의해 체포에 착수하였으나 별건 범죄사실로 현행범인으로 체포한 경우에는 집행 완료에 이르지 못한 체포영장을 사후에 피고인에게 제시할 필요는 없다.

**대법원 2021. 6. 24. 선고 2021도4648 판결**

① 피고인에 대해「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(이하 '성폭력처벌법'이라고 한다) 위반(비밀준수등) 범행으로 체포영장이 발부되어 있었던 사실, ② '피고인의 차량이 30분 정도 따라온다'는 내용의 112신고를 받고 현장에 출동한 경찰관들이 승용차에 타고 있던 피고인의 주민등록번호를 조회하여 피고인에 대한 체포영장이 발부된 것을 확인한 사실, ③ 경찰관들이 피고인에게 '성폭력처벌법위반으로 수배가 되어 있는바, 변호인을 선임할 수 있고 묵비권을 행사할 수 있으며, 체포적부심을 청구할 수 있고 변명의 기회가 있다'고 고지하며 하차를 요구한 사실을 인정한 후, 이 사건 당시 경찰관들이 체포영장을 소지할 여유 없이 우연히 그 상대방을 만난 경우로서 체포영장의 제시 없이 체포영장을 집행할 수 있는 '급속을 요하는 때'에 해당하므로, 경찰관들이 체포영장의 제시 없이 피고인을 체포하려고 시도한 행위는 적법한 공무집행이라고 판단하였다. 나아가 원심은, 위와 같이 경찰관들이 체포영장을 근거로 체포 절차에 착수하였으나 피고인이 흥분하며 타고 있던 승용차를 출발시켜 경찰관들에게 상해를 입히는 범죄를 추가로 저지르자, 경찰관들이 위 승용차를 멈춘 후 저항하는 피고인을 별도 범죄인 특수공무집행방해치상의 현행범으로 체포한 사실을 인정한 후, 이와 같이 경찰관이 체포영장에 기재된 범죄사실이 아닌 새로운 피의사실인 특수공무집행방해치상을 이유로 피고인을 현행범으로 체포하였고, 현행범 체포에 관한 제반 절차도 준수하였던 이상 (중략)

나. 원심이 든 위 사정들과 함께 이 사건 당시 체포영장에 의한 체포절차가 착수된 단계에 불과하였고, 피고인에 대한 체포가 체포영장과 관련 없는 새로운 피의사실인 특수공무집행방해치상을 이유로 별도의 현행범 체포 절차에 따라 진행된 이상, 집행 완료에 이르지 못한 체포영장을 사후에 피고인에게 제시할 필요는 없는 점까지 더하여 보면, 피고인에 대한 체포절차가 적법하다는 원심의 판단이 타당하다.

## 나. 체포이유 등의 고지

영장 집행시에는 피의자에게 범죄사실의 요지, 체포이유, 변호인 선임권을 고지하고 변명의 기회가 있음을 알려주어야 한다. 체포시에는 피의자가 자해하거나 다른 사람의 신체를 해칠 수 있는 독극물 또는 흉기 등을 가지고 있는지를 확인하여야 한다. 다만, 이에 따라 압수한 물건을 계속 압수할 필요가 있는 경우에는 지체 없이(체포한 때부터 48시간 이내) 압수수색영장을 청구하여야 한다.

소위 미란다 원칙은,

체포를 위한 실력행사에 들어가기 이전에 미리 하여야 하는 것이 원칙이고,

달아나는 피의자를 쫓아가 붙들거나 폭력으로 대항하는 피의자를 실력으로 제압하는 경우에는 붙들거나 제압하는 과정에서 하거나, 그것이 여의치 않은 경우에라도 일단 붙들거나 제압한 후에 지체 없이 행하면 된다.

**미란다 원칙 고지시기 관련 판례**

① **[대법원 2017. 9. 21. 선고 2017도10866 판결]** 경찰관들이 체포영장을 소지하고 메트암페타민(일명 필로폰) 투약 등 혐의로 피고인을 체포하려고 하자, 피고인이 이에 거세게 저항하는 과정에서 경찰관들에게 상해를 가하였다고 하여 공무집행방해 및 상해의 공소사실로 기소된 사안에서, 경찰관들이 체포를 위한 실력행사에 나아가기 전에 체포영장을 제시하고 미란다 원칙을 고지할 여유가 있었음에도 애초부터 미란다 원칙을 체포 후에 고지할 생각으로 먼저 체포행위에 나선 행위는 적법한 공무집행이라고 보기 어렵다.

② **[대법원 2007. 11. 29. 선고 2007도7961 판결]** 경찰관들이 미란다 원칙상 고지사항의 일부만 고지하고 신원확인절차를 밟으려는 순간 범인이 유리조각을 쥐고 휘둘러 이를 제압하려는 경찰관들에게 상해를 입힌 경우, 그 제압과정 중이나 후에 지체 없이 미란다 원칙을 고지하면 되는 것이다.

### 다. 영장의 반환

피의자가 자진해서 수사기관으로 출석한 경우 등에는 반드시 체포영장을 집행해야 하는 것은 아니다. 이와 같이 향후 출석에 불응할 우려가 없는 경우 등에는 영장을 반환하고 불구속 상태에서 수사를 진행하면 된다.

■ **수사준칙 제35조(체포·구속영장의 반환)** ① 검사 또는 사법경찰관은 체포·구속영장의 유효기간 내에 영장의 집행에 착수하지 못했거나, 그 밖의 사유로 영장의 집행이 불가능하거나 불필요하게 되었을 때에는 즉시 해당 영장을 법원에 반환해야 한다. 이 경우 체포·구속영장이 여러 통 발부된 경우에는 모두 반환해야 한다.

② 검사 또는 사법경찰관은 제1항에 따라 체포·구속영장을 반환하는 경우에는 반환사유 등을 적은 영장반환서에 해당 영장을 첨부하여 반환하고, 그 사본을 사건기록에 편철한다.

■ **범죄수사규칙 제120조(체포·구속영장의 반환)** 경찰관은 「수사준칙」 제35조제1항 및 제3항에 따라 해당 영장을 검사에게 반환하고자 할 때에는 신속히 소속 수사부서의 장에게 그 취지를 보고하여 지휘를 받아야 하고, 영장을 반환할 때에는 영장 사본을 사건기록에 편철해야 한다.

## Ⅲ. 체포 후의 조치

### 1. 체포확인서

피의자를 체포·구속할 때에는 피의자에게 피의사실의 요지, 체포·구속의 이유와 변호인을 선임할 수 있음을 알려주고, 변명할 기회를 준 후 피의자로부터 확인서를 받아 수사기록에 편철하여야 한다. 다만, 피의자가 확인서에 기명날인 또는 서명하기를 거부할 때에는 피의자를 체포·구속하는 경찰관은 확인서 끝부분에 그 사유를 적고 기명날인 또는 서명하여야 한다.

## 2. 체포통지

체포한 때로부터 늦어도 24시간 내에 사법경찰관 명의로 변호인이 있는 경우 변호인에게, 없는 경우 변호인선임권자(피의자의 법정대리인, 배우자, 직계친족, 형제자매) 중 피의자가 지정한 자에게 피의사실 요건을 통지하여야 한다. 체포·구속적부심청구권 통지와 다르게 가족(배우자·직계친족·형제자매가 아닌 가족, 동거인, 고용주는 통지대상이 아님을 유의한다.

다만, 위에 규정된 자가 없는 경우에는 피고인이 지정하는 자 1인에게 통지하고(형사소송규칙 제51조 제1항, 제100조 제1항), 피고인이 지정하는 자가 없어 통지를 하지 못한 경우에는 수사보고서에 그 취지를 기재하여 사건기록에 편철하면 된다(형사소송규칙 제51조 제2항, 제100조 제1항).

변호인 등이 없어 피고인이 통지받을 자를 지정하는 경우에는 당연히 배우자·직계친족·형제자매가 아닌 가족, 동거인, 고용주 등을 지정할 수 있다.

## 3. 구속 영장청구 내지 석방

체포된 피의자를 구속하고자 할 때는 체포한 때로부터 48시간 내에 구속영장을 청구하여야 하고, 기간 내 청구하지 않으면 즉시 석방하여야 한다. 위 48시간은 검사가 영장을 청구하여야 하는 시한이기 때문에 경찰은 위 영장청구 시한과 검사가 기록을 검토할 합리적인 시간 등을 고려하여 구속영장을 신청하는 것이 바람직하다. 불구속 수사를 진행하는 경우에는 피의자를 석방한다.

체포피의자 석방 관련,

11년 형사소송법 개정 및 수사지휘에 관한 대통령령 제정 시 긴급체포피의자에 대한 사전 석방건의가 삭제되었고,

21년 형사소송법 개정 및 수사준칙 제정 시 체포영장에 의한 체포피의자에 대한 사전 석방건의가 삭제되어,

현재는 경찰에 구속여부 판단 후 석방하고, 검사에게 사후 보고하는 것으로 개선되었다.

# Ⅳ. 실무상 쟁점

## 1. 1인에 대한 수건의 체포영장

원칙적으로 가능하지만, 단기 인치를 목적으로 하는 체포영장의 취지와는 달리 체포영장 개수 별로 신병확보의 기간이 지나치게 장기화되는 문제가 발생한다. 실무상으로는 사안이 복잡하지 않고 동일법원 관할 내이고 유사 또는 동종의 범죄인 경우에는 이미 발부된 체포영장의 체포시한 내에 여러 사건의 조사가 충분히 가능한 경우에는 지명통보를 활용한다.

예컨대 ① 사안의 복잡성, ② 조사 필요사항의 분량, ③ 발부된 체포영장 유효기간이 새로운 사건의 공소시효 이전에 만료되는 사정, ④ 사안의 중대성 등으로 구속에 의한 피의자의 신병확보가 필요하나 발부된 체포영장의 범죄사실만으로 구속영장이 발부될 수 있을지 여부가 불확실한 사정, ⑤ 피의자가 범죄인인도의 대상인 경우 '(체포 또는 구속) 영장'을 범죄인인도 청구의 요건으로 하고 있는 사정 등을 구체적으로 적시하여야 한다.

체포영장 신청서에 범죄경력조회회보서 상의 모든 체포영장의 범죄사실과 그 취지를 기재하고 범죄경력등조회회보서는 체포영장신청 직전 최근의 것을 기록에 편철해야 한다. 또한 해당 체포영장 사본도 반드시 확보하여 첨부해야 하며 체포영장 사본만 첨부하고 범죄사실의 기재를 아예 생략하거나, 수배내역만 기재(범죄사실은 미기재)하는 사례가 발생하지 않도록 유의해야 한다. 현재 법원은 동일한 수사관서에서 이미 유효한 체포영장이 있는 경우에는 원칙적으로 추가 체포영장을 발부하지 않고 있다. 추가 체포영장의 필요성이 있다고 판단되어 체포영장을 청구하는 경우에는 체포를 필요로 하는 사유 작성 시 '추가 체포영장 필요성'을 구체적으로 적시하여야 한다.

## 2. 구속 피의자에 대한 별건 조사

구속된 피의자에 대해 별건의 혐의에 대해 수사가 진행되는 경우 실무상 접견 방식으로 조사를 하고 있으나, 수사기관의 접견조사를 지속적으로 거부하는 경우에는 별건 체포영장을 발부받아 집행할 수 있다.

실무상, 구속된 피의자의 본건 범죄에 대한 검증(또는 실황조사)은 구속영장의 효력으로 당연히 인정되는 것이나,

여죄 추적을 위해 장시간 출감하는 경우가 있는데, 관련 규정이나 판례는 없으나 구금장소의 임의적 변경과 당사자에 대한 권리침해(면회, 변호인 접견교통권 등)를 하지 않아야 한다.

## 3. 구금장소의 임의적 변경

체포영장을 발부받은 후 피의자를 체포하기 이전에는 검사에게 신청하여 판사에게 인치·구금할 장소의 변경을 청구할 수 있다(규칙 제96조의3). 그러나 이에 의하지 않은 사실상의 구금장소의 임의적 변경은 청구인의 방어권이나 접견교통권의 행사에 중대한 장애를 초래하는 것이므로 위법하게 된다.

## 4. 영장을 멸실, 분실한 경우

피의자의 체포 이전에 체포영장의 원본이 멸실된 경우에는 체포영장을 재청구할 수 있다. 다만, 체포 이후에 체포영장의 원본이 멸실된 경우에 체포의 효력이 문제되나, 체포 자체는 유효하며, 다만, 수사보고서에 체포영장이 멸실된 경위에 대하여 상세히 기재하여야 한다.

## 5. 외국인 체포·구속시 영사통보권 고지

영사관계에 관한 비엔나협약과 이에 따른 범죄수사규칙은 외국인을 체포·구속하는 경우 영사관원의 접견·교통권과 영사기관에 통보해 줄 것을 요청할 수 있다는 사실을 알려주도록 규정하고 있다. 협약은 국내법과 동일한 효력이 인정되므로 이 같은 권리가 보장되지 않으면 위법한 체포 또는 구속이 된다. 증거능력 유무는 본질적 권한을 침해했는지 여부를 판단하게 된다.

**대법원 2022. 4. 28. 선고 2021도17103 판결**

사법경찰관이 인도네시아 국적의 외국인인 피고인을 출입국관리법 위반의 현행범인으로 체포하면서 소변과 모발을 임의제출 받아 압수하였고, 소변검사 결과에서 향정신성의약품인 MDMA(일명 엑스터시) 양성반응이 나오자 피고인은 출입국관리법 위반과 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 범행을 모두 자백한 후 구속되었는데, 피고인이 검찰 수사 단계에서 자신의 구금 사실을 자국 영사관에 통보할 수 있음을 알게 되었음에도 수사기관에 영사기관 통보를 요구하지 않은 사안에서, 사법경찰관이 체포 당시 피고인에게 영사통보권 등을 지체 없이 고지하지 않았으므로 체포나 구속 절차에 영사관계에 관한 비엔나협약(Vienna Convention on Consular Relations, 1977. 4. 6. 대한민국에 대하여 발효된 조약 제594호) 제36조 제1항 (b)호를 위반한 위법이 있으나,

제반 사정을 종합하면 피고인이 영사통보권 등을 고지받았더라도 영사의 조력을 구하였으리라고 보기 어렵고, 수사기관이 피고인에게 영사통보권 등을 고지하지 않았더라도 그로 인해 피고인에게 실질적인 불이익이 초래되었다고 볼 수 없어 피고인에게 영사통보권 등을 고지하지 않은 사정이 수사기관의 증거수집이나 이후 공판절차에 상당한 영향을 미쳤다고 보기 어려우므로, 절차 위반의 내용과 정도가 중대하거나 절차 조항이 보호하고자 하는 외국인 피고인의 권리나 법익을 본질적으로 침해하였다고 볼 수 없어 체포나 구속 이후 수집된 증거와 이에 기초한 증거들은 유죄 인정의 증거로 사용할 수 있다.

## 6. 체포영장 신청시 주의 사항

체포영장 신청시 피의자에 대한 소재수사를 실시 후 수사보고서(소재수사종합)를 작성하여야 한다. 또한 최초 영장을 신청하거나 유효시간 도과 등으로 인한 재신청시에는 피의자에 대한 출입국조회, 유치장 입감사실, 구치소 입감사실, 범죄경력조회서(지명수배내역)는 영장을 신청하기 전 최소 2주 전의 자료로 현행화하여 기록에 첨부하여야 한다.

**[체포영장신청서 작성례]**

**범죄사실**

생략

**■ 체포를 필요로 하는 사유**

**1. 범죄혐의의 상당성**

피해자의 진술, 계좌 입금내역, 수사대상자 검색결과 동일기간에 같은 수법으로 입금받은 내용으로 수사진행 및 사기 혐의 인정되어 사건 송치된 내용이 확인되며, 본 수사관과 전화통화에서 이 사건 피해자로부터 입금받은 사실로 미루어 이 사건 범죄혐의가 상당함

**2. 출석불응 및 체포의 필요성**

피의자는 2023. 6. 2.경 수사관과 1회 전화통화한 것을 마지막으로 연락두절되어 전화를 받지 않을 뿐 아니라, 소재수사결과 주소지에 거주하지 않고 이사간 것이 확인되며, 가족 및 동거인의 소재도 불명하여 피의자의 소재파악할 수 없다. 아울러 법원 재판과정에서 도망을 이유로 구속영장이 발부된 내역이 확인되고, 동종 사기 전과가 다수인 점으로 보아 수사기관에 거짓말하며 연락 및 출석조사에 불응하고 있는 바, 도주 우려가 있다는 점에서 체포할 필요가 인정됨

**■ 7일을 넘는 유효기간을 필요로 하는 취지와 사유**

소재불명인 피의자의 소재를 추적 및 파악하여 검거하는데 상당한 시일이 소요될 것이 예상되므로 2개월의 유효기간을 필요로 함

**■ 현재 수사중인 다른 범죄사실에 관하여 발부된 유효한 체포영장 존재시 그 취지 및 범죄사실**

수배관서 수원남부경찰서, 수배일자 2022. 10 13, 영장유효일자 2029. 2. 17, 죄명 사기, 범죄사실 요지 2019. 2. 18. 1. 수원시 영통구 ○○○에서 피해자 ○○○을 기망하여 5,000만 원 상당의 재산상 이득을 취득

※ 추가 체포영장의 필요성이 있다고 판단되어 체포영장을 청구하는 경우에는 체포를 필요로 하는 사유 작성 시 '추가 체포영장 필요성'을 구체적으로 적시하여야 한다. 예컨대 ①사안의 복잡성, ②조사 필요사항의 분량, ③기 발부된 체포영장 유효기간이 새로운 사건의 공소시효 이전에 만료되는 사정, ④사안의 중대성 등으로 구속에 의한 피의자의 신병확보가 필요하나 기 발부된 체포영장의 범죄사실만으로 구속영장이 발부될 수 있을지 여부가 불확실한 사정, ⑤피의자가 범죄인인도의 대상인 경우 '(체포 또는 구속) 영장'을 범죄인인도 청구의 요건으로 하고 있는 사정 등을 구체적으로 적시하여야 한다.

특히 체포영장 신청서에 범죄경력조회회보서 상의 모든 체포영장의 범죄사실과 그 취지를 기재하고 **범죄경력등조회회보서는 체포영장신청 직전 최근의 것을 기록에 편철해야 한다**. 또한 해당 **체포영장 사본도 반드시 확보하여 첨부**해야 하며 **체포영장 사본만 첨부하고 범죄사실의 기재를 아예 생략하거나, 수배내역만 기재(범죄사실은 미기재)**하는 사례가 발생하지 않도록 유의해야 한다.

최근 법원은 **동일한 수사관서에서 이미 유효한 체포영장이 있는 경우에는 대체로 추가 체포영장을 발부하지 않고 있는 실정이다.**

# 제3절 대인적 강제처분 : 긴급체포

## Ⅰ. 개관

**형사소송법 제200조의3 (긴급체포)** ① 검사 또는 사법경찰관은 피의자가 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에 긴급을 요하여 지방법원판사의 체포영장을 받을 수 없는 때에는 그 사유를 알리고 영장 없이 피의자를 체포할 수 있다. 이 경우 긴급을 요한다 함은 피의자를 우연히 발견한 경우 등과 같이 체포영장을 받을 시간적 여유가 없는 때를 말한다. 〈개정 2007.6.1〉

1. 피의자가 증거를 인멸할 염려가 있는 때
2. 피의자가 도망하거나 도망할 우려가 있는 때

긴급체포란 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 피의자를 수사기관이 일정한 요건 하에 법관의 영장 없이 체포할 수 있는 제도이다(형사소송법 제200조의3 참조).

긴급체포는 실무상,

① 상습절도 피의자를 추적하여 검거하는 현장에서 장물범을 우연히 발견하고 긴급체포하는 경우,

② 마약 내지 총기류 사건 수사에 있어 상선 접선현장

③ 인적사항이 명확히 특정되지 않은 상태에서 은신처 잠복 중에 피의자를 발견한 경우

④ 도주우려 있는 중대범죄 수사 중 피의자를 특정하게 되고 주거지 등에서 소재를 확인한 경우

⑤ 경찰관의 직무질문 기회에 중 대범죄의 범인임이 드러난 때,

⑥ 자수하러 내방한 자의 진술을 듣거나, 임의출석한 자의 출석을 들은 후에 살인 등 중대범죄의 혐의가 드러난 때 등의 경우에 주로 이뤄진다.

## Ⅱ. 요건

긴급체포는 **① 범죄의 중대성, ②범죄혐의의 상당성, ③ 체포의 필요성, ④긴급성을 요건**으로 하며, 그 가운데 핵심은 긴급성, 즉 체포영장을 발부받을 시간적 여유가 있는지 여부에 달려있다.

충족 여부는 사후에 밝혀진 사정을 기초로 판단하는 것이 아니라 체포 당시의 상황을 기초로 판단하고, 이에 관한 수사주체의 판단에는 상당한 재량의 여지가 있다. 그러나 긴급체포 당시의 상황으로 보아서도 그 요건의 충족 여부에 관한 검사나 사법경찰관의 판단이 경험칙에 비추어 현저히 합리성을 잃은 경우에는 그 체포는 위법한 체포라 할 것이다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2006도148 판결).

## 1. 범죄혐의의 중대성

실무 상 자주 처리하고 있으나 법정형 3년 미만의 범죄는 다음과 같음

직무유기, 공무상비밀누설, 위조통화지정행사, 공문서부정행사, 사문서부정행사, 음화제조 등, 공연음란, 단순도박, 단순폭행, 낙태, 영아유기, 명예훼손(형법 제307조 제1항), 경매·입찰방해, 배임증재, 도로교통법위반(음주운전)(0.2%미만), 업무상위력에 의한 추행, 공중밀집장소 추행, 모욕, 과실치사, 학대(존속학대 x), 도주, 사자명예훼손

피의자가 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있어야 한다. 따라서 긴급체포 전에는 법정형의 사전검토가 필요하다. 이때의 중대성 기준은 '법정형'이지 '처단형'이 아닌 점을 유의하여야 한다.

## 2. 체포의 필요성

피의자가 증거를 인멸할 염려가 있거나 도망 또는 도망할 우려가 있는 때에 해당하여야 한다. 개정 형사소송법은 ① 증거를 인멸할 염려, ② 도망, ③ 도망할 우려 중 1개의 요건만 충족되면 된다고 규정하고 있다.

## 3. 체포의 긴급성

긴급을 요하여 지방법원판사의 체포영장을 받을 수 없는 때에 해당하여야 한다. 이 경우 긴급을 요한다고 함은 피의자를 우연히 발견한 경우 등과 같이 체포영장을 받을 시간적 여유가 없는 때를 말한다. 이는 긴급체포의 남용을 방지하기 위한 것이다. 그러나 여기서 우연성은 체포영장을 발부받을 수 없는 긴급한 상황을 예시한 것이고, 모든 피의자를 우연히 발견하여야만 하는 것은 아니다. 체포영장을 청구하고 발부받는 데 일정한 시간이 소요되므로 그 사이에 피의자가 도망할 염려가 있는 경우를 말한다고 할 것이다.

**[ 체포의 긴급성 작성례 ]**

■ **피의자를 특정하지 못한 경우**

통상 피의자의 성명, 주민번호, 생년월일 등 인적사항을 특정하지 못한 경우에는 수사과정에서 파악한 피의자의 인상착의 등을 자세히 기재하고 우연히 만났다는 사실을 뒷받침하는 간접사실을 열거해주어 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없다고 한 후 체포의 긴급성이 인정된다는 취지로 끝맺는다

**(작성례)** 피의자 특정을 위해 관내를 순찰하던 중 피해자가 언급한 인상착의와 유사한 사람을 우연히 발견하고 혐의 추궁하자 처음엔 부인하였으나 피해자를 확인시키자 혐의 시인하였고, 피의자의 범죄 혐의가 중하여 높은 실형이 예상되는 상황에서 도주의 우려로 인해 법관의 영장을 발부받은 시간적 여유가 없어 체포의 긴급성이 인정된다.

■ **피의자를 특정한 경우**

체포영장을 발부받을 수 있는 시간적 여유가 없는 제한적 요건에서만 긴급체포가 가능하다. 피의자가 공항에 출국하기 직전인 상황과 같이 긴급한 상황에는 긴급체포가 가능하고, 그 사안을 상세하게 기술한 후 체포의 긴급성이 인정된다고 끝맺는다.

**(작성례)** 피의자의 범죄 행위에 대한 조사를 위해 출석을 요구하였으나 출석을 하지 않는 상황에서, 피의자가 해외로 도주할 예정이라는 제보를 입수하고 인천공항으로 방문한 바 피의자는 실제로 가방에 짐을 싣고 출국게이트로 이동하는 것을 확인하였다. 피의자가 해외로 도주할 가능성이 높은 상황에서 법관의 영장을 받을 시간적 여유가 없어 체포의 긴급성이 인정된다.

## Ⅲ. 절차

### 1. 긴급체포서의 작성

긴급체포서에는 ① 범죄사실의 요지, ② 긴급체포의 사유, ③ 피의자의 성명, 주민등록번호, 직업, 주거, ④ 피의자에게 변호인이 있는 때에는 그 성명, ⑤ 긴급체포한 일시 및 장소, ⑥ 구금한장소, ⑦ 체포자의 관직과 성명 등을 기재하여야 한다. 아울러 그 내용을 긴급체포원부에 기재하여야 한다.

긴급체포한 사유는 체포영장을 발부받을 시간적 여유가 없었고, 증거를 인멸할 염려가 있거나 도망 또는 도망의 우려가 있다는 점을 설득력 있게 기재한다. 한편, 구속영장청구에 대비하여 필요한 경우 체포의 과정과 상황 등을 자세히 기재한 수사보고서를 작성하여야 한다.

우리 형사소송법은 사법경찰관과 사법경찰리를 구분하면서 긴급체포, 영장 없는 긴급압수 등은 모두 사법경찰관이 처리할 수 있도록 규정하고 있다.

현장에서 사법경찰관 없이 사법경찰리가 피의자를 조우하여 긴급체포를 하거나 긴급압수를 할 수밖에 없는 상황이 있으므로,

사법경찰리가 사법경찰관(팀장)의 직접 지휘를 받아 처리하되, 수사보고서 등으로 이를 기재하고, 체포서 및 긴급압수 관련 서류의 처리자는 직접 지휘·명령을 한 사법경찰관(팀장) 명의로 작성하는 등 현실 여건을 반영하여 처리하고 있다.

### 2. 긴급체포 승인 건의

21년 형사소송법 개정 이후에도 사법경찰관이 긴급체포를 한 경우에는 즉시 검사의 승인을 얻어야 한다(수사준칙 제27조). 이 경우 12시간 내에 검사에게 긴급체포한 사유와 체포를 계속하여야 할 사유 등을 기재한 「긴급체포 승인건의서」를 작성하여 긴급체포 승인건의를 하여야 한다. 다만 기소중지된 피의자를 당해 수사관서가 위치하는 특별시, 광역시, 도 이외의 지역에서 긴급체포한 경우에는 24시간 내에 긴급체포승인

건의를 할 수 있고, 긴급을 요하는 경우에는 긴급체포의 사유와 체포를 계속하여야 할 사유를 상세히 기재하여 모사전송 또는 형사사법정보시스템을 이용하여 긴급체포에 대한 승인건의를 할 수 있다.

## 3. 불승인시 석방 절차

검사로부터 사법경찰관의 긴급체포를 승인하지 아니한다는 통보를 받은 때에는 사법경찰관은 피의자를 즉시 석방한 후 석방보고서를 작성하여 사건기록에 편철하여야 한다.

## 4. 변호인 등에게 긴급체포 이유 등의 고지

피의자를 긴급체포한 때에는 변호인에게, 변호인이 없는 경우에는 변호인 선임권자 가운데 피의자가 지정한 자에게 피의사건명, 긴급체포 일시·장소, 범죄사실의 요지, 체포의 이유와 변호인을 선임할 수 있는 취지를 서면으로 알려야 한다.

## 5. 구속영장의 신청

"체포한 때부터 48시간 이내에" 구속영장을 청구하여야 한다는 95년 형사소송법의 규정이 2007년 "지체 없이" 청구하여야 한다고 개정됨으로써 긴급체포 후 피의자의 구속영장 청구를 신속하게 하되, 그 시한은 48시간을 넘지 않아야 함을 명시하였다. 이러한 규정은 여러 형태의 체포 중 긴급체포 제도에만 있는 특별한 규정으로서 긴급체포제도의 남용을 방지하기 위한 것이다. 48시간 이내에 구속영장을 청구하지 아니하거나 발부받지 못한 때에는 피의자를 즉시 석방하여야 한다.

### 6. 석방한 경우의 조치

사법경찰관은 긴급체포한 피의자에 대하여 구속영장을 신청하지 아니하고 석방한 경우에는 즉시 검사에게 보고하여야 한다. 이 경우 「피긴급체포자 석방보고」를 작성하여 지체 없이 그 사실을 검사에게 보고한다. 긴급체포 후 석방된 자 또는 그 변호인·법정대리인·배우자·직계친족·형제자매는 통지서 및 관련 서류를 열람하거나 등사할 수 있다.

## Ⅳ. 실무상 쟁점

### 1. 불법체포·감금죄

긴급체포가 단순히 요건을 미충족한 것뿐 아니라 고의로 직권을 남용하여 피의자를 체포·감금한 경우에는 불법·체포감금죄가 성립할 수 있음에 유의한다.

**대법원 2003. 3. 27.자 2002모81 결정**

이 사건 긴급체포는 체포영장을 발부받을 수 없을 정도로 긴급을 요하는 경우에 해당한다고 도저히 볼 수 없어 긴급성의 요건을 갖추지 못하였을 뿐만 아니라, 위와 같은 입장의 재항고인이 도망할 염려나 증거를 인멸할 염려가 있다고 볼 수도 없는 만큼 형사소송법 제70조 제1항 제2호나 제3호의 요건 또한 갖추지 못한 것으로서, 이를 실행한 피의자의 판단은 당시의 상황과 경험칙에 비추어 현저히 합리성을 잃은 경우에 해당하므로, 이 사건 긴급체포는 위법한 체포에 해당한다고 보아야 할 것이다. 그리고 위와 같은 사실관계에 비추어 보면, 피의자에게는 직권을 남용하여 재항고인을 체포·감금한다는 점에 대한 고의도 있었다고 봄이 상당하다.

### 2. 영장 체포되었다가 석방된 자에 대한 긴급체포

이미 긴급체포한 후 석방된 자에 대해서는 동일한 범죄사실로 긴급체포할 수 없고, 체포영장으로 체포하거나 구속영장을 발부받아야 한다(제200조의4 제3항). 그런데 체포영장으로 체포되어 석방된 자를 긴급체포의 요건이 성립한다면 동일한 범죄사실로 긴급체포하는 것은 가능하다.

판례도 같은 입장이다(대법원 2001. 9. 28. 선고 2001도4291 판결).

다른 범죄사실로 긴급체포하는 것은 긴급체포 요건 충족을 전제로 허용됨은 물론이다.

가령, 마약사범을 영장체포하였으나 소변 간이시약검사결과에서 음성반응이 나와 석방하였는데 사후 정밀감정에서 양성반응이 나온 경우 긴급체포가 허용된다.

## 3. 자진출석(또는 임의동행) 피의자에 대한 긴급체포

긴급체포의 요건 상, 자진출석 또는 임의동행 피의자에 대한 긴급체포는 특별한 사정이 필요하다. 예컨대, ① 자진출석하였으나 본건 범죄자체가 중대한 경우(살인 등) ② 별건의 중대한 범죄가 확인되었고 증거인멸 또는 도주우려 있는 경우(사기 피의자가 마약투약과 소지가 확인된 경우) 등이 있다.

피의자가 수사기관에 자진 출석하여 조사를 받는 도중 또는 조사 후 귀가를 원하는 경우 긴급체포를 할 수 있는지가 문제 된다. 자진출석하여 조사를 받는다 하더라도 조사 과정을 통하여 자신의 죄가 무겁다고 인식하거나 변소가 받아들여지지 않는다는 점을 느끼게 되면 조사 후 영장을 청구하는 사이에 도망할 경우가 있을 수 있으므로 일률적으로 정하기는 어렵고, 피의자가 출석하게 된 경위, 출석 횟수, 출석불응이 있었는지 여부, 조사시간, 수사상황 등 여러 사정을 고려하여 신중하게 판단한다.

**자진출석(임의동행) 후 긴급체포가 문제된 판례**

**[대법원 2006. 9. 8. 선고 2006도148 판결]**

피고인 2는 참고인 조사를 받는 줄 알고 검찰청에 자진출석하였는데 예상과는 달리 갑자기 피의자로 조사한다고 하므로 임의수사에 의한 협조를 거부하면서 그에 대한 위증 및 위증교사 혐의에 대하여 조사를 시작하기도 전에 귀가를 요구한 것이므로... (중략)... 자신의 혐의사실에 대한 조사가 이루어지기 전에 퇴거를 요구하면서 검사의 제지에도 불구하고, 퇴거하였다고 하여 도망할 우려가 있다거나 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기도 어려우므로, 위와 같이 긴급체포를 하려고 한 것은 그 당시 상황에 비추어 보아 형사소송법 제200조의3 제1항의 요건을 갖추지 못한 것으로 쉽게 보여져 이를 실행한 검사 등의 판단이 현저히 합리성을 잃었다고 할 것이다.

**[대법원 2006. 7. 6. 선고 2005도6810 판결]**

① 경찰관 4명은 새벽 06:00경 자택으로 귀가하는 피의자를 발견하고 한꺼번에 차에서 내려 피의사실을 부인하는 피의자를 임의동행하려고 하였다. ②경찰관은 피의자를 현장에서 긴급체포하려고 하였으나 피의자가 혐의사실을 완강히 부인하고, 甲의 진술 외에는 확실한 증거가 없어 현장에서 바로 피의자를 긴급체포하면 보강증거를 찾기에 시간이 너무 부족한 것 같아 A에게 임의동행을 요구하였다. ③경찰관들이 임의동행을 요구할 당시 피의자에게 그 요구를 거부할 수 있음을 고지하지 않았다. ④피의자는 임의동행 형식으로 경찰서에 갔고, 화장실에 갈 때에도 경찰관 1명이 따라와 감시하는 등 임의로 퇴거할 수 없는 상황에서 긴급체포를 당하였다.

**[대법원 2002. 6. 11. 선고 2000도5701 판결]**

피고인은 현직 군수직에 종사하고 있어 검사로서도 피의자의 소재를 쉽게 알 수 있었고, 참고인 진술 이후 시간적 여유도 있었으며, 피의자도 도망이나 증거인멸의 의도가 없었음은 물론, 언제든지 검사의 소환조사에 응할 태세를 갖추고 있었고, 그 사정을 충분히 알 수 있었다 할 것이어서, 위 긴급체포는 그 당시로 보아서도 요건을 갖추지 못한 것으로 쉽게 보여져 이를 실행한 검사 등의 판단이 현저히 합리성을 잃었다.

※ 피의자의 신원, 주거지 등을 이미 파악한 상태에서 긴급체포가 문제가 된 사례임

**[ 긴급체포서 작성례 ]**

**■ 범죄사실**

피의자는 특수절도 등 전과 3범인 자이다. 2023. 8. 27. 06:30경 연수시 남동구 삼평3길 30 앞 노상에서 자신의 작은 아버지인 피해자 000(남, 60세)과 토지 증여문제로 다투던 중 불상의 도구를 이용하여 피해자를 살해할 목적으로 피해자의 목 부위 5곳, 오른쪽 귀 및 부위 1곳, 왼쪽 어깨 부위 1곳 총 7번의 자상을 입혔다.

**■ 체포의 사유**

**1. 범죄혐의의 중대성**

112 신고접수 이후 현장 임장하여 피해자가 상의 가슴 부위에 다량의 혈흔이 묻은 채로 풀더미에 덮여 있는 모습을 확인하고, 피의자가 칼로 피해자를 공격하는 모습을 보았다는 신고자 진술, 피의자의 손에 묻은 혈흔을 닦고 가는 장면이 담긴 CCTV 분석 결과, CCTV 영상 속에 인물이 자신의 사촌 동생으로 오늘 아침 사고를 쳤다는 내용의 전화통화를 했다는 진술 등을 종합할 때 피의자는 살인죄를 범하였다고 봄이 상당함

**2. 체포의 필요성 및 긴급성**

피의자 소유 차량인 00마0000 모하비의 동선을 파악하여 범행 후 현장을 벗어나 강원, 손평 방면으로 이동한 것을 확인하였고, 수연경찰서의 공조를 통하여 수연시 경진군 사곡 저수지 부근 노상에서 피의자 소유 차량을 발견하였다.

차량 안에는 피의자는 탑승하지 않고 있었고, 자신의 잘못을 시인하는 메모지가 발견되어, 사곡저수지 부근 수색 중 인접 야산에서 저수지로 들어가 자살하려던 피의자를 발견하게 되었다. 이 사건 피의자는 친족인 피해자를 흉기로 잔인하게 살해한 중대한 범죄로서 사건발생 이후 범행도구를 불상의 장소에 버리고 알 수 없는 장소로 도주하는 등 증거인멸 및 도주우려가 있음이 분명하고,

사건 발생시각 이후부터 계속적인 추적을 거쳐 불과 5시간 만에 발견되어 체포영장을 발부받을 시간적 여유가 없어 긴급체포하였음

**■ 체포를 계속하여야 할 사유**

피의자의 차량 내에서 범행 당시 착용했던 의복이 발견되고 피의자가 자살 시도의 행동으로 보아 피의자 범죄혐의는 인정되나, 범행에 사용된 흉기가 발견되지 않았으며, 구체적인 범행 동기에 대해 수사가 필요할 뿐 아니라, 중형 선고가 예상되는 만큼 체포를 계속하여야 할 필요가 있음

# 제4절 대인적 강제처분 : 현행범 체포

## Ⅰ. 개관

**형사소송법 제211조 (현행범인과 준현행범인)** ① 범죄의 실행 중이거나 실행의 즉후인 자를 현행범인이라 한다.
**제212조 (현행범인의 체포)** 현행범인은 누구든지 영장 없이 체포할 수 있다.

현행범인은 그 개념 자체에 의하여 '범인과 범증의 명백성'은 누구든지 알 수 있을 정도로 외부적으로 명백한 경우를 의미하므로, 수사기관의 주관적인 판단이 개입할 여지는 적어 헌법과 형사소송법에서 영장주의의 예외로 인정하고 있다.

## Ⅱ. 요건

### 1. 현행범인

#### 가. 고유한 의미의 현행범인(범행 실행 중·실행 즉후)

현행범인이란 '범죄의 실행 중이거나 실행의 즉후인 자'를 말하는데(법 제211조 제1항), 그 중 '범죄의 실행 중'이란 범죄의 실행에 착수하여 종료하지 못한 상태를 말하고, '범죄의 실행 즉후'란 행위를 종료한 순간 또는 이에 접착한 시간적 단계로서 결과발생의 유무와 관계없고 실행행위를 전부 종료하였을 것도 요하지 않는다. 범인이 범행장소를 이탈한 때에는 시간적 접착성도 인정되지 않으므로 동시에 장소적 접착성도 필요하다고 보아야 한다.

#### 나. 준현행범인

아울러 범죄의 실행 중이거나 실행의 즉후가 아니더라도 범인으로 호칭되어 추적되고 있는 자, 장물이나 범죄에 사용되었다고 인정함에 충분

한 흉기 기타의 물건을 소지하고 있는 자, 신체 또는 의복류에 현저한 증적이 있는 자, 누구임을 물음에 대하여 도망하려 하는 자를 현행범인으로 간주한다(법 제211조 제2항).

## 2. 현행범인 체포의 요건

현행범인으로 체포하기 위해서는 ① 행위의 가벌성, ② 범죄의 현행성, ③ 시간적 접착성, ④ 범인·범죄의 명백성, ⑤ 체포의 필요성(도망 및 증거인멸의 염려)을 요한다.

### 가. 행위의 가벌성

구성요건에 해당하고 별다른 위법성조각사유(정당방위 등) 및 책임조각사유(형사미성년자 등)가 없으며 처벌조건(예 친족상도례에서 배우자 등의 신분관계가 없어야 함)에 충족되면 행위의 가벌성이 인정된다. 범죄성립여부 자체가 의심스러운 경우 현행범 체포는 불가하다.

### 나. 범죄의 현행성·시간적 접착성

범죄의 실행 중이라 함은 범인이 범행의 현장에 있는 경우이며, 범죄실행의 즉후인 경우에는 현성을 요하지 아니하나, 범죄의 실행종료와 시간적 접착성이 있어야 한다. 다만 준현행범인의 경우 범죄의 현행성 요건은 완화된다.

한편 현행범체포는 범행현장에서 현행성을 이유로 체포할 수 있는 신병확보수단이다. 그러나 그 요건상의 한계로 말미암아, 체포의 사유의 대상인 범죄행위 자체는 길어도 1시간 이내에 단시간에 벌어진 행위로 한정될 수밖에 없다. 만약 현행성 없는 범죄사실을 기재하고 싶다면 긴급체포 등을 해야 한다. 가령 무임승차, 무전취식 이후 지구대에서 계속 소란을 피우며 시간을 지체하다 **공무집행방해로 이어져서 현행성을 상실한 경우에는 그 이전 무임승차 내지 무전취식은 현행범체포 범죄사실을 기재하면 안된다.**

### 다. 범인·범죄의 명백성

체포시 특정범죄의 범인임이 명백해야 한다. 명백성은 체포하는 자의 입장에서 볼 때를 기준으로 하므로, 추후 해당 범죄사실이 무죄판단이 되었다 하더라도 체포 당시 상황을 기준으로 체포의 적법성 여부를 판단하고 있다.

**[대법원 2013. 8. 23. 선고 2011도4763 판결]** 비록 피고인이 식당 안에서 소리를 지르거나 양은그릇을 부딪치는 등의 소란행위가 업무방해죄의 구성요건에 해당하지 않아 사후적으로 무죄로 판단된다고 하더라도,

피고인이 상황을 설명해 달라거나 밖에서 얘기하자는 경찰관의 요구를 거부하고 경찰관 앞에서 소리를 지르고 양은그릇을 두드리면서 소란을 피운 당시 상황에서는 객관적으로 보아 피고인이 업무방해죄의 현행범이라고 인정할 만한 충분한 이유가 있다.

### 라. 체포의 필요성(도주·증거인멸 우려) : 소극적 요건

긴급체포와 달리 형사소송법은 체포의 필요성을 요구하는 명시하고 있지 않다. 다만 대법원은 "현행범인 체포의 요건으로 체포의 필요성, 즉 도망 또는 증거인멸의 염려가 있을 것을 요한다"라고 판시하여 이를 인정하고 있다(대법원 1999. 1. 26. 선고 98도3029 판결). 그러나 현행범인 체포를 실제 담당하는 지역경찰의 실무는 체포의 필요성을 적극적인 의미로 받아들이기 어렵다. 가령 인적사항이 분명하고 도주 우려가 없더라도 말로써 제지하기 어려운 음주소란에 의한 업무방해, 격투로 인한 폭행 등의 경우에는 치안질서 유지를 위해 체포해야만 하는 급박한 사정이 있다는 점에서 그 필요성은 얼마든지 인정되어야 하기 때문이다.

다음의 체포의 필요성과 관련된 판례와 관련하여 수사기록 상 이같은 쟁점이 잘 드러날 수 있도록 노력해야 할 것이다.

**체포의 필요성이 쟁점이 된 판례**

**[대법원 2013. 8. 23. 선고 2011도4763 판결]**
피고인은 식당에서 소란을 피운 혐의로, 112신고를 받고 출동한 경찰관들을 도와 피고인을 제지하려던 매형인 피해자의 가슴, 낭심 등을 걷어차고, 출동한 경찰관을 폭행였다는 등의 이유로 업무방해·공무집행방해·폭행·상해로 공소제기 되었다. 피고인은 식당 운영권을 둘러싸고 수개월 동안 다툼이 지속되고 있었고, 경찰관 역시 빈번히 출동하기도 했던 사안이다. 따라서 영업권분쟁관계에 있는 당사자간의 다툼으로 도주 내지 증거인멸의 우려가 없는 경우이다. 심지어 소란행위 관련 업무방해죄는 무죄가 내려졌다. 그럼에도 대법원은 피고인이 상황을 설명해 달라거나 밖에서 얘기하자는 경찰관의 요구를 거부하고 경찰관 앞에서 소리를 지르고 양은 그릇을 두드리면서 소란을 피운 당시 상황에서는 객관적으로 보아 피고인이 업무방해죄의 현행범이라고 인정할 만한 충분한 이유가 있다는 등의 이유로 그 적법성을 인정한 바 있다.

**[대법원 2011. 5. 26., 선고, 2011도3682, 판결]**
반면, 피고인이 경찰관의 불심검문을 받아 운전면허증을 교부한 후 경찰관에게 큰 소리로 욕설을 하였는데, 경찰관이 모욕죄의 현행범으로 체포하겠다고 고지한 후 피고인의 오른쪽 어깨를 붙잡자 반항하면서 경찰관에게 상해를 가한 사안에서, 피고인은 경찰관의 불심검문에 응하여 이미 운전면허증을 교부한 상태이고, 경찰관 뿐 아니라 인근 주민도 욕설을 직접 들었으므로, 피고인이 도망하거나 증거를 인멸할 염려가 있다고 보기는 어렵고, 피고인의 모욕 범행은 불심검문에 항의하는 과정에서 저지른 일시적, 우발적인 행위로서 사안 자체가 경미할 뿐 아니라, 피해자인 경찰관이 범행현장에서 즉시 범인을 체포할 급박한 사정이 있다고 보기도 어려우므로, 경찰관이 피고인을 체포한 행위는 적법한 공무집행이라고 볼 수 없다
경찰관을 상대로 한 경우가 아니라 개인 간 모욕 등으로 시비가 된 사건에서 체포의 필요성을 문제삼지 않는 판결례도 있는 점(대법원 2014. 5. 29. 선고 2013도5686 판결), 형사소송법상 명시적으로 체포의 필요성을 요건으로 규정하지 않은 점, 현행범인 요건 충족에 대한 수사기관의 판단이 경험칙상 현저히 합리성을 잃은 경우에만 문제 삼고 있음에 유의할 필요가 있다.

### 마. 비례성의 원칙 – 경미범죄 특례

다액 50만 원 이하의 벌금, 구류, 과료에 해당하는 죄의 현행범인은 주거불명인 경우에 한하여 현행범인으로 체포 가능함에 유의한다.

## Ⅲ. 절차

### 1. 체포의 주체와 체포서 작성

현행범인은 누구든지 영장 없이 체포할 수 있고(제212조), 사법경찰관리 아닌 이가 현행범인을 체포한 때에는 즉시 검사 등에게 인도하여야 한다(제213조 제1항). 여기서 '즉시'라고 함은 반드시 체포시점과 시간적으로 밀착된 시점이어야 하는 것은 아니고, '정당한 이유 없이 인도를 지연하거나 체포를 계속하는 등으로 불필요한 지체를 함이 없이'라는 뜻이다.

실제 체포자가 사법경찰리라면 자기 이름으로 현행범인체포서를 만들어야 한다. 다만 사인이 체포한 경우 즉시 수사기관에게 인도하여야 하고, 경찰관은 현행범인인수서를 작성한다.

현행범체포와 임의동행이 모두 가능한 경우,
강제처분 서류작성이 번거롭다는 점, 피의자에게 중죄를 범한 것과 같은 인상을 주어 반발을 초래한다는 부담 등으로 임의동행을 선호하는 경향이 있다.
그런데 임의동행의 경우 퇴거를 요구하는 경우 보내 줄 수밖에 없어 초동수사가 난항을 겪거나 공판단계에서 임의동행의 불법성이 논란이 되는 경우도 있다.

## 2. 체포된 피의자에게 권리 고지

수사기관은 ① 범죄사실의 요지, ② 체포의 이유, ③ 변호인 선임권을 고지하고, ④ 변명의 기회를 주어야 한다. 이와 같은 고지는 실력행사에 들어가기 전에 미리 하는 것이 원칙이나, 달아나는 피의자를 쫓아가 붙들거나 폭력으로 대항하는 피의자를 실력으로 제압하는 경우에는 붙들거나 제압하는 과정에서 하거나, 그 직후에 지체 없이 행하였다면 경찰관의 현행범인 체포는 적법한 공무집행이라고 할 수 있다.

## 3. 체포의 통지

변호인 또는 변호인 선임권자 중 피의자가 지정한 자에게 체포 일시·장소, 피의사실의 요지, 변호인선임권 등을 지체 없이(통상 24시간 이내) 서면으로 통지해야 한다. 이때 피해자 보호를 위하여 '피의사실의 요지' 부분에 피해자를 특정할 수 있는 부분은 삭제하도록 한다.

## 4. 체포 후 석방 또는 구속영장 신청 결정

현행범인을 체포한 경우 체포한 때부터 48시간 이내에 구속영장을 청구하여야 하고, 그 기간 내에 구속영장을 청구하지 아니하거나 구속영장 청구가 기각된 경우에는 피의자를 즉시 석방하여야 한다. 사인(私人)이 현행범인을 체포하여 검사나 사법경찰관리에게 인도한 경우, 위 48시간의 기산점은 체포시가 아니라 검사나 사법경찰관리가 현행범인을 인도받은 때이다.

**[ 현행범체포서 작성례 ]**

**■ 체포의 사유**

**1. 범죄의 현행성**

피혐의자는 112 범죄신고를 받고 급히 현장으로 출동하는 피해 경찰관의 어깨를 가격한 현장에서 즉시 검거된 것으로 공무집행방해죄의 실행중인 자로서

**2. 범인·범죄의 명백성 및 체포의 필요성**

112신고 출동 중인 순찰차의 진행을 가로막는 피의자를 말리던 중 어깨를 가격당한 경찰관의 입장에서 피혐의자는 공무집행방해죄를 범한 것으로 명백히 인정될 뿐 아니라, 폭행사건 112 신고처리를 막아서는 피의자에 대한 체포가 필요한 급박한 사정이 인정됨

# 제5절 대인적 강제처분 : 구속

## Ⅰ. 개관

**형사소송법 제201조(구속)** ① 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 제70조제1항 각 호의 1에 해당하는 사유가 있을 때에는 검사는 관할지방법원판사에게 청구하여 구속영장을 받아 피의자를 구속할 수 있고 사법경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 관할지방법원판사의 구속영장을 받아 피의자를 구속할 수 있다. 다만, 다액 50만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 해당하는 범죄에 관하여는 피의자가 일정한 주거가 없는 경우에 한한다.

구속은 체포에 비하여 보다 장기간 피의자를 구금하는 것을 의미한다. 헌법상 보장된 신체의 자유와 무죄추정의 원칙은 수사와 재판 또한 원칙적으로 불구속 상태에서 이루어질 것을 요구한다. 그러므로 구속은 예외적으로 구속 이외의 방법에 의하여서는 범죄에 대한 효과적인 투쟁이 불가능하여 형사소송의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에 한하여 최후의 수단으로만 사용되어야 한다.

## Ⅱ. 요건

### 1. 범죄의 혐의

피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유는 유죄판결에 대한 고도의 개연성을 인정할 수 있는 정도의 범죄 혐의를 말한다. 이는 수사기관의 주관적 혐의만으로는 부족하고, 소명자료를 기초로 객관적이고 합리적으로 인정되어야 한다. 범죄가 발생한 점과 그 범죄가 피의자에 의해 이뤄졌다는 사실이 증거로 인정되어야 한다. 구속은 체포에 비해 요건이 엄격한 만큼 범죄혐의는 피의자가 유죄판결을 받을 고도의 개연성이 인정될 정도로 입증되어야 한다.

## 2. 구속사유

**형사소송법 제201조, 제70조(구속의 사유)** ① 법원은 피고인이 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 피고인을 구속할 수 있다.
1. 피고인이 일정한 주거가 없는 때
2. 피고인이 증거를 인멸할 염려가 있는 때
3. 피고인이 도망하거나 도망할 염려가 있는 때

② 법원은 제1항의 구속사유를 심사함에 있어서 범죄의 중대성, 재범의 위험성, 피해자 및 중요 참고인 등에 대한 위해우려 등을 고려하여야 한다.

무죄추정의 원칙과 불구속 수사·재판 원칙에 따라, 피의자의 범죄에 대한 구체적인 소명이 있다는 이유만으로 구속이 허용되지는 아니한다.

형사소송법은 구속사유로 ① 일정한 주거가 없는 때, ② 증거를 인멸한 염려가 있을 때, ③ 도망하거나 도망할 염려가 있는 때를 열거하고 있으며, 범죄의 중대성, 재범의 위험성과 같은 필요적 고려사유가 2007년 신설되었다.

### 가. 일정한 주거가 없는 때

**주거부정에 대한 판단기준**
1. 주거의 종류 [고정적인 주거 유무와 임시숙소(여관, 고시원, 찜질방, 대여숙소 등 거주)]
2. 거주기간, 주민등록과 주거의 일치여부, 주민등록 말소여부 (주소지가 주민센터인 경우)
3. 가족의 유무 (동거가족 유무)
4. 피의자의 성행, 지역사회 정착성

피의자가 일정한 주거가 없는 때라고 함은 당해 피의자에게 일정한 주소나 거소가 없는 때를 말한다. 이는 주거의 종류, 주거기간, 주민등록의 유무, 직업, 가족관계, 피의자의 의사 등 제반사정을 종합적으로 고려하여 판단한다. 다만 주거부정은 도망할 염려 판단의 중요 자료이나 독자적 의미를 갖는 것은 아니다.

### 나. 증거를 인멸할 염려가 있는 때

증거를 인멸할 염려는 ① 인멸 대상 증거의 존재여부 ② 당해 증거가 범죄사실의 입증에 결정적으로 영향을 주는지 여부 ③ 피의자에 의하여 그 증거를 인멸하는 것이 가능한 것인지 여부 ④ 공범이나 피해자 등에 대하여 압력을 행사할 수 있는지 여부 등을 종합적으로 고려해야 한다. 다만, 피의자는 헌법상 자기 방어권이 있으므로 범행 부인 내지 진술거부권 행사만으로 증거인멸의 염려가 있다고 할 수 없다.

**증거인멸 염려에 대한 판단기준**

1. 범죄의 성격에 따른 증거인멸, 왜곡의 용이성
2. 사안의 경중 및 증거의 수집정도
3. 피의자의 성행, 지능과 환경
4. 물적 증거의 존재 여부와 현재 상태
   : 증거서류와 증거물을 파기, 변경, 은닉, 위조(변조) 하였는지 여부
5. 공범의 존재 여부와 현재 상태
   : 대향적·조직적 범행의 경우, 공범과의 통모·공범에 대한 회유 및 협박 여부 (가능성)
6. 사건관계인(피해자, 참고인)과 피의자의 관계
   : 사건관계인 진술에 대한 조작·번복 우려, 피해자에 대한 회유·위해 가능성
7. 수사협조 등 범행 후 정황

**주거부정에 대한 판단기준**

1. 주거의 종류 [고정적인 주거 유무와 임시숙소(여관, 고시원, 찜질방, 대여숙소 등 거주)]
2. 거주기간, 주민등록과 주거의 일치여부, 주민등록 말소 여부 (주소지가 주민센터인 경우)
3. 가족의 유무 (동거가족 유무)
4. 피의자의 성행, 지역사회 정착성

## 다. 도망하거나 도망할 염려가 있는 때

도망한 때란, 피의자가 수사를 피할 의사로 주거를 장기간 이탈한 경우이다. 가령 정당한 사유 없이 주거를 이탈하여 연락이 어려운 때, 형사처분을 면할 목적으로 국외로 도피한 때, 소재불명되어 체포영장 발부된 때 등이 있다.

**도망할 염려에 대한 판단기준**

1. 전문적·영업적 범행 여부
2. 피의자의 직업, 재산, 교우관계, 지역사회 정착성
3. 주거의 형태와 안정성
4. 국외 근거지 존재 여부, 출입국 행태 및 가능성
5. 수사협조 등 범행 후의 정황
6. 피해자와의 관계 (합의 여부)
7. 양형기준상 사형·무기 또는 장기 10년이 넘는 징역이나 금고에 해당하는 경우
8. 누범, 상습범, 집행유예 기간 중 범행
9. 피의자가 인적사항을 허위로 진술한 경우
10. 과거 도망한 전력이나 도망을 준비하는 경우
11. 중형의 선고 가능성

**구속수사기준에관한지침 (대검 비공개 지침)**

**제8조(범죄의 중대성)** ① 범죄의 중대성이라 함은 사형, 무기 또는 장기 10년이 넘는 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 경우를 의미한다.

② 양형기준(법원조직법에 따라 제정되어 시행되고 있는 것을 말한다. 이하 같다.)에 따르면 권고형량범위의 하한이 3년 이상인 경우 또는 실형이 권고되는 경우도 범죄의 중대성이 있는 때에 해당한다고 본다.

**제9조(재범의 위험성)** ① 재범의 위험성이라 함은 피의자의 전과에 의하여 피의자가 누범에 해당하거나 상습범인 죄를 범한 경우 또는 범죄의 특성상 반복 범죄의 개연성이 높은 경우를 의미한다.

② (고려사항)

1. 피의자의 직업
2. 피의자의 성격 및 주관적 성향
3. 피의자의 가족관계
4. 당해 범행 이전의 행적
5. 범행의 동기
6. 범행의 횟수
7. 범행의 수단
8. 전에 범한 범죄와 당해 범행 사이의 시간적 간격
9. 범행 후의 정황
10. 개전의 정 유무

**제10조(피해자 및 중요 참고인에 대한 위해우려)**

1. 증거인멸의 염려를 판단하기 위한 제6조 제1항 및 제2항 각 호의 요소
2. 피해자 및 중요 참고인의 진술의 증거가치
3. 다른 증거의 수집 정도

## 3. 필요적 고려사유

본조는 신설된 계기는 사회적 영향력이 있는 피의자가 법률 외적인 이유로 석방되는 것을 막으려는 것 외에 기존에 명문의 규정이 없음에도 불구하고 범죄의 중대성, 재범의 위험성, 사회적 파급효과 등의 실체적 요소 및 형사정책적 요소를 구속사유 판단의 보조요소로 고려해 왔던 영장실무를 형사소송법에 반영토록 하여 법과 현실과의 간격을 해소하려는 것 또한 배경이 되었다.

### 가. 범죄의 중대성

구속에서의 범죄의 중대성은 범죄의 종류, 범행의 동기, 범죄의 죄질, 범행의 수법, 범인의 연령·성행, 범인의 수, 피해자의 수, 피해의 정도 및 규모, 범행 후의 정황 등을 종합적으로 고려하였을 때, 범죄가 매우 중요하여 국민의 법감정 및 여론이 쉽게 묵과할 수 없는 범죄를 의미한다. 범죄의 중대성은 높은 처단형이 예상되는 만큼, 주로 '도주의 우려'를 판단할 때 적극적인 요소로 고려될 수 있다.

### 나. 재범의 위험성

판단 기준으로는 동종 전과, 뉘우치지 못함, 치밀한 계획, 공범 및 여죄 부인, 사회에 대한 개전의 정 없는 부정적 태도 등이 있다. 동종의 범죄경력으로 당해 범죄가 누범 또는 상습범에 해당하거나 범죄 특성상 반복 범죄의 개연성이 높을 것을 의미하여, 주로 '도주의 우려'의 적극적인 요소로 고려될 수 있다.

### 다. 피해자 및 중요 참고인 등에 대한 위해 우려

피해자 등에 대한 위해와 증거인멸을 방지하려는 것으로, '증거인멸 우려' 판단의 주요 기준이 될 수 있다.

## 4. 구속의 제한

### 가. 경미사건

형사소송법 제70조 제3항에 의해, 50만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 해당하는 경미사건은 일정한 주거가 없는 경우에 한하여 구속이 가능하다. 즉, 주거가 확실한 경미사범에 대하여는 불구속 수사를 원칙으로 한다.

### 나. 법률상 또는 기타 규정상 제약

**헌법 제44조** ① 국회의원은 현행범인인 경우를 제외하고는 회기중 국회의 동의없이 체포 또는 구금되지 아니한다.
**소년법 제55조(구속영장의 제한)** ① 소년에 대한 구속영장은 부득이한 경우가 아니면 발부하지 못한다.
**노동조합 및 노동관계조정법 제39조** 노동자는 쟁의행위 기간 중에는 현행범 외에는 이 법 위반을 이유로 구속되지 아니한다.
**공직선거법 제11조(후보자 등의 신분보장)** ① 대통령선거의 후보자는 후보자의 등록이 끝난 때부터 개표종료시까지 사형·무기 또는 장기 7년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범한 경우를 제외하고는 현행범인이 아니면 체포 또는 구속되지 아니하며, 병역소집의 유예를 받는다.
② 국회의원선거, 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거의 후보자는 후보자의 등록이 끝난 때부터 개표종료시까지 사형·무기 또는 장기 5년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범하였거나 제16장 벌칙에 규정된 죄를 범한 경우를 제외하고는 현행범인이 아니면 체포 또는 구속되지 아니하며, 병역소집의 유예를 받는다.
③ 선거사무장·선거연락소장·선거사무원·회계책임자·투표참관인·사전투표참관인과 개표참관인(예비후보자가 선임한 선거사무장·선거사무원 및 회계책임자는 제외한다)은 해당 신분을 취득한 때부터 개표종료시까지 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범하였거나 제230조부터 제235조까지 및 제237조부터 제259조까지의 죄를 범한 경우를 제외하고는 현행범인이 아니면 체포 또는 구속되지 아니하며, 병역소집의 유예를 받는다.

# Ⅲ. 구속의 절차

## 1. 구속영장의 청구

구속영장의 청구는 ① 체포된 피의자에 대한 구속영장 청구와(체포영장에 의한 피의자, 영장에 의하지 아니한 긴급체포·현행범인 체포 피의자), ② 체포되지 않은 피의자에 대한 (사전) 구속영장 청구로 구분할 수 있다.

## 2. 구속영장의 심사

구속영장이 청구된 피의자에 대해 판사가 피의자를 직접 심문하여 구속영장 발부를 결정한다. 이와 같은 구속 전 피의자 심문은 통상 영장실질심사라고 칭한다.

### 가. 체포된 피의자

체포된 피의자는 지체 없이 심문하여야 하고, 특별한 사정이 없는 한 구속영장이 청구된 다음 날까지 심문하여야 한다. 심문기일의 통지는 서면 이외에 구술·전화·모사전송·전자우편·휴대전화 문자전송 그 밖에 적당한 방법으로 신속하게 하여야 한다.

### 나. 미체포 피의자

체포되지 않은 피의자에 대하여 구속영장을 청구받은 판사는 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 이유가 있는 경우에 구인을 위한 구속영장을 발부하여 피의자를 구인한 후 심문하여야 한다.

구인영장은 발부절차, 집행, 영장제시, 접견교통 등에서 구속영장에 준한다. 또한 구인영장은 피의자의 주거지 등에 출장하여 변호인 선임권 등을 고지하고 직접 집행하는 것도 가능하다. 만약, 피의자가 출석요구에 불응하고 도망하는 경우 판사는 심문절차를 생략하고 구속영장을 발부 할 수 있다.

**경찰청 수사과-6711「체포 업무처리 지침」 2005. 5. 4.**

전화로 출석요구하여 경찰관서에서 구인영장을 집행하는 경우에도 피의자의 변호인선 임권 및 방어권을 보장하기 위해 출석요구시 "구속영장이 청구되어 심문용 구인장이 발부된 사실 및 심문일시"를 피의자에게 미리 고지하여야 한다.

이는 그간 구인영장집행시 그 취지를 제대로 설명해오지 않았던 실무를 개선하기 위한 취지였다.

## 3. 구속영장 발부 및 기각

### 가. 구속영장 발부

영장발부가 결정되면 법원은 검찰청으로 영장 또는 기각사유가 기재된 영장청구서를 보내고, 검찰 당직실은 이를 팩스나 전화 등으로 경찰서에 통보해준다. 통상 18~24시 사이에 통보된다. 구속기간은 10일이고, 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 고려하면 실질적으로 11~12일까지 가능하다.

### 나. 구속영장 기각과 불복

영장이 기각된 경우 항고나 준항고가 가능한지에 대해, 판례는 구속영장청구의 기각은 판사의 명령에 해당할 뿐이고, '법원의 결정(형사소송법 제402조)'이나 '재판장 또는 수명법관의 구금 등에 관한 재판(제416조 제1항)'에 해당하지 않으므로 항고나 준항고의 대상이 되지 않는다고 판시한 바 있다.

## 4. 구속기간의 계산

사법경찰관이 피의자를 구속한 때에는 10일 이내에 피의자를 검사에게 인치하지 아니하면 석방하여야 하므로(법 제202조), 사법경찰관의 피의자에 대한 구속기간은 10일이 된다. 그리고 검사가 피의자를 구속한 때 또는 사법경찰관으로부터 피의자의 인치를 받은 때에는 10일 이내에 공소를 제기하지 아니하면 석방해야 하기 때문에(법 제203조), 검사의 피의자에 대한 구속기간도 마찬가지로 10일이 된다(제203조).

수사기관의 구속기간 산입배제에 대한 제언, 형사정책연구 제25권 제4호(통권 제100호, 2014·겨울)원광디지털대학교 경찰학과 조교수. 법학박사, 신이철

### 가. 구속기간의 기산점

피의자가 ① 체포된 경우에는 구속기간은 체포한 날로부터 구속기간을 기산한다. 그리고 ② 미체포 피의자 구인을 위한 구속영장(제201조의2 제2항)에 의해 구인된 경우에는 구속기간을 구인한 날로부터 구속기간을 기산하게 된다(제203조의2).

### 나. 초일불산입과 공휴일 등 불산입 원칙의 예외

이때 구속기간의 계산에 있어서는 피의자의 이익을 위하여 초일불산입 원칙의 예외를 인정함으로써, 시간을 계산함이 없이 1일로 산정하며(제66조 제1항 단서), 구속기간의 말일이 공휴일 또는 토요일에 해당되어도 그 공휴일 또는 토요일이 구속기간에 산입된다(제66조 제3항).

### 다. 영장실질 심사기간(구속 전 피의자심문기간)의 산입배제

영장실질심사로 인하여 수사기관의 구속기간을 확보해 주기 위해서 법원이 구속영장청구서, 수사관계 서류 및 증거물을 접수한 날로부터 구속영장을 발부하여 검찰청에 반환한 날까지의 기간은 구속기간의 계산에 있어서 산입하지 아니한다고 규정하고 있다(제201조의2 제7항).

형사소송법 규정은 체포와 미체포를 구분하여 규정하고 있지는 않으나, 미체포 피의자의 경우 인권보호를 위해 **사전영장 청구시 피의자심문을 위한 구인시부터 법원으로부터 수사기록을 반환받을 때까지의 기간은 실무상 구속기간에 산입하고 있다.**

■ **「사전영장 청구시 구속전 피의자심문을 위한 구인기간의 구속기간 산입」** 대검 형사 제1과-1551(2008. 2. 4.)

■ **「경찰 구속기간 기산에 관한 지침」** 경찰청 수사기획과-12657(2016. 7. 6.)

**체포된 피의자의 경우**

2023. 6. 1. 23:00 긴급체포
2023. 6. 2. 14:00 검사에게 구속영장 신청
2023. 6. 2. 16:00 법원에 구속영장 청구서 및 수사기록 접수
2023. 6. 3. 10:00 판사의 구속 전 피의자 심문
12:00 구속영장 발부
13:00 검찰청에 구속영장 및 수사기록 반환
2023. 6. 2. 16:00 법원에 구속영장 청구서 및 수사기록 접수
2023. 6. 3. 13:00 검찰청에 구속영장 및 수사기록 반환
이때 구속기간 10일 중 6월 2일과 3일(일수로 2일)은 산입 되지 않기 때문에, 6월 10일 24:00에서 2일이 늘어나게 되므로 사법경찰관은 2023년 6월 12일 24:00까지 구속할 수 있으며, 이때까지 검사에게 인치해야 한다.

**미체포된 피의자의 경우**

2023. 6. 10. 09:16경 사전구속영장 실질심사를 위한 구인장 집행
2023. 6. 10. 13:40경 영장실질심사 후 유치장 입감
23:00경 구속영장 발부
2023. 6. 19. 24:00까지 피의자를 구속할 수 있고, 이때까지 검사에게 인치하여야 한다. 미체포 피의자의 경우에는 체포 피의자와 달리, 피의자 심문을 위한 구인기간은 구속기간에 포함된다.

## Ⅳ. 구속영장의 집행

**형사소송법 제85조(구속영장집행의 절차)** ① 구속영장을 집행함에는 피고인에게 반드시 이를 제시하여야 하며 신속히 지정된 법원 기타 장소에 인치하여야 한다.
② 제77조제3항의 구속영장에 관하여는 이를 발부한 판사에게 인치하여야 한다.
③ 구속영장을 소지하지 아니한 경우에 급속을 요하는 때에는 피고인에 대하여 공소사실의 요지와 영장이 발부되었음을 고하고 집행할 수 있다.
④ 전항의 집행을 완료한 후에는 신속히 구속영장을 제시하여야 한다.

**제200조의6(준용규정)** 제75조, 제81조제1항 본문 및 제3항, 제82조, 제83조, 제85조제1항·제3항 및 제4항, 제86조, 제87조, 제89조부터 제91조까지, 제93조, 제101조제4항 및 제102조제2항 단서의 규정은 검사 또는 사법경찰관이 피의자를 체포하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 "구속"은 이를 "체포"로, "구속영장"은 이를 "체포영장"으로 본다.

### 1. 구속영장의 효력범위

법원이 직권으로 발부하는 영장은 명령장으로서의 성질을 가지는 반면, 수사기관의 청구에 의하여 발부하는 구속영장은 허가장으로서의 성질을 갖는 것으로 이해되고 있다. 아울러 구속의 효력은 원칙적으로 구속영장에 기재된 범죄사실에만 미친다고 할 것이므로, 위 종전의 구속영장에 의한 구속의 효력은 이 사건 구속영장에 기재된 별개의 범죄사실에는 미치지 아니한다.

### 2. 구속영장의 집행절차

구속영장의 집행절차는 체포영장과 동일하다. 구속영장의 집행지휘와 집행기관, 구속영장의 제시 및 구속이유 등의 고지, 각종 통지, 피의자의 인치 등은 체포영장의 집행 부분에서 설시한 내용과 동일하다.

## 3. 유의사항

### 가. 지체없는 신속한 집행

헌법이 정한 적법절차와 영장주의 원칙, 형사소송법이 정한 체포된 피의자의 구금을 위한 구속영장의 청구, 발부, 집행절차에 관한 규정을 종합하면, **법관이 검사의 청구에 의하여 체포된 피의자의 구금을 위한 구속영장을 발부하면 검사와 사법경찰관리는 지체 없이 신속하게 구속영장을 집행하여야 한다**. 피의자에 대한 구속영장의 제시와 집행이 그 발부 시로부터 정당한 사유 없이 시간이 지체되어 이루어졌다면, 구속영장이 그 유효기간 내에 집행되었다고 하더라도 위 기간 동안의 체포 내지 구금 상태는 위법하다.

**대법원 2021. 4. 29. 선고 2020도16438 판결**

피고인에 대한 구속영장이 2020. 2. 8. 발부되고 피고인에 대한 구속영장 청구 사건의 수사관계 서류와 증거물이 같은 날 17:00경 검찰청에 반환되어 그 무렵 검사의 집행지휘가 있었는데도, 사법경찰리는 그로부터 만 3일 가까이 경과한 2020. 2. 11. 14:10경 구속영장을 집행하였으므로 사법경찰리의 피고인에 대한 구속영장 집행은 지체 없이 이루어졌다고 볼 수 없고, 위 '구속영장 집행에 관한 수사보고'상의 사정은 구속영장 집행절차 지연에 대한 정당한 사유에 해당한다고 보기도 어려우므로 정당한 사유 없이 지체된 기간 동안의 피고인에 대한 체포 내지 구금 상태는 위법하다.

### 나. 변호인 조력권을 침해한 구속

구속영장청구 및 발부와 관련하여 변호인의 조력권이 보장되어야 한다. 최근에는 사선 변호인 관련 사항을 청구서에 기재하지 않았고 국선변호인이 실질심사에 참여하였음에도 구속이 위법하다는 결론을 내린 바 있다.

**대법원 2019. 1. 31. 선고 2018도19612 판결**

구속영장청구서에 변호인의 성명이 기재되지 않음으로써, 체포된 피의자가 자신이 스스로 선임한 변호인의 조력을 받지 못하고 그 변호인도 위 규정들에 따른 변호활동을 할 기회를 박탈당한 채 피의자심문이 실시되었다면, 그와 같은 피의자심문 절차에는 헌법이 형사소송법 등 관계 법령을 통하여 보장하는 기본권, 즉 체포된 피의자가 변호인의 조력을 받을 권리 또는 체포된 피의자를 조력할 변호인의 권리를 침해한 위법이 있다. 이러한 피의자심문의 결과 이루어진 구속은 헌법 제12조 제3항에서 정한 '적법한 절차'를 위반한 것으로서 위법하다. 이 과정에서 체포된 피의자에게 국선변호인이 선정되어 그 국선변호인이 피의자심문에 참여하였더라도, 위와 같은 피의자심문이나 그에 따른 구속이 위법하다는 결론에는 영향이 없다.

**[ 구속영장 작성례 ]**

요로결석 증상이 없는 환자를 상대로 증상이 있는 것처럼 허위의 영상판독자료 및 진단서를 작성, 체외충격파쇄석술 시술 후 보험사 및 국민건강보험공단을 상대로 총 4억 4천만 원 상당을 편취하고 무면허 의료행위를 한 병원장 등 15명을 검거한 사건임

**1. 범죄혐의의 상당성**

피의자 김○○이 작성한 총 23개의 판독지와 영상자료 중 20개가 서로 일치되지 않아 허위 판독된 것이라는 ○○협회 등 5곳의 감정결과서 및 시술병원인 비뇨기과 전문의 의사 ○○비뇨기과 원장 임○○, ○○피부비뇨기과 원장 윤○○의 각 진술, ○○생명 등 7개 보험사의 피해자 진술,

○○병원 김○○에게 "이○○은 내가 잘 아는 사람이니 그가 해 달라는 대로 판독지를 작성해 줘라"는 전화를 받고 20회에 걸쳐 판독지를 허위로 작성해 줬다는 1회 자백진술,

3회 신문에서 이○○의 CT(전산화단층촬영) 필름을 재 판독케 한 결과 이전 판독지와 전혀 일치되지 않는 점, 20○○년부터 20○○년까지 5년간 피의자 김○○이 판독한 요로결석 환자 51명의 의무기록과 영상자료는 이○○ 외에는 모두 일치되어 정상판독 되었다는 ○○의료원 비뇨기과 전문의 이○○의 감정결과서 등으로 볼 때 범죄를 인정할 만한 상당한 이유가 있다.

**2. 증거인멸 및 도망할 염려**

피의자 김○○은 1회 신문에서 이○○의 일자별 영상자료를 하나씩 보며 자신이 작성한 24장의 판독지 중 20회는 허위였다고 하면서 이는 한○○의 지시에 의한 것으로 이○○에게 허위 판독지를 교부할 때 그가 보험금을 노리고 시술을 받기 위해 비뇨기과에 판독지를 가져간 사실까지 알고 있었다며 범죄일체를 자백하였다. 그러나 2회 ~ 4회까지의 신문에서 피의자 김○○은 5년간 총 20회에 걸쳐 판독지를 허위 작성하고 이를 피의자 이○○에게 교부하여 행사한 범죄혐의에 대해 1회 신문에서는 경찰조사가 무서워 거짓 진술을 하였다고 진술을 번복하며 지금까지도 범죄혐의를 부인하고 있다.

또한, 실제 ○○병원 건강검증센터 문○○로부터 "바로 경찰에 갈 필요는 없다.", "저자세로 나갈 필요는 없다."는 말을 듣고 1차 출석에 불응한 사실,

2회 신문 중에는 ○○병원 원장 김○○의 부인이자 이사인 조○○이 전화해서 "아직도 조사를 받고 있는 중인가요?"라고 한 사실, 3회 신문 前 3차례 출석에 불응하다가 ○○병원 김○○, 건강검증센터 문○○과 상의 후 출석요구 없이 자진출석한 사실 등을 볼 때 김○○은 1회 신문의 자백진술을 동종 범죄사실로 의사면허가 취소되고, 징역 6월에 집행유예 1년의 처분(20○○. 4월 6일 집행유예 완료)을 받은 ○○병원 김○○ 등과 공모하여 2회 신문 이후 묵비하거나 진술을 번복하는 등 증거를 인멸하려 하였다.

이러한 점을 종합해 볼 때 1회 진술과 달리 이 사건에서도 실제 허위 판독지를 지시한 자를 끝까지 숨겨 사실을 은폐하거나, ○○병원 김○○ 등과 공모하여 진술을 맞추는 등의 방법으로 증거를 인멸할 우려가 상당하다.

**[ 필요적 고려사항 ]**

**1. 범죄의 중대성**

피의자 김○○은 영상의학과 전문의로 진찰·치료 등의 의료행위를 하는 일반의사와는 달리 환자의 생명·신체·건강에 관한 구체적인 증상과 상황에 맞는 검사를 시행하여 그 결과를 판독지에 담아 일반의사에게 전달함으로써 일반의사가 이를 믿고 정확한 진단을 내릴 수 있도록 할 의무가 있다.

그럼에도 김○○은 이○○이 고의 시술로 인해 보험금을 지급받는 사실을 알면서도 20○○. ○.경부터 20○○. ○.경까지 무려 5년 동안 ○○병원 원장 김○○의 지시에 의해 총 23회 중 20회에 걸쳐 결석이 있는 것처럼 판독지를 허위로 작성하여 이○○에게 교부하였고, 이○○은 이를 이용해 의원급 비뇨기과에 제출하여 체외충격파쇄석술을 시술받아 총 36회에 걸쳐 427,156,017원의 보험금을 지급받았다.

비뇨기과 의사들은 자체 검사에서 결석이 없는 줄 알았지만 이○○이 가져온 김○○의 판독지에 결석이 있다고 기록되어 있어 이를 믿고 시술하게 된 것이다. 만약 김○○의 판독지가 사실대로 작성되었다면 이○○은 물론 비뇨기과 의사들도 시술을 시행하지 못해 이 사건의 보험사기는 실행되지 않았을 것이다. 또한, 피의자는 본건에 대하여 자신의 잘못을 반성하거나 뉘우치고 있지 않아 죄질이 상당히 불량하다.

그러므로, 범죄의 죄질, 범행기간, 피해금액의 정도 등으로 비추어 피의자 김○○의 범죄가 중대하다.

## 제6절 대물적 강제처분 : 압수·수색·검증

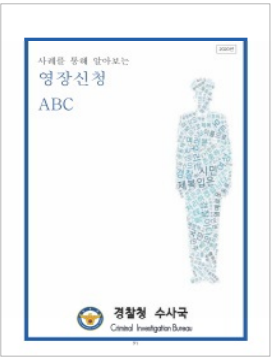



### Ⅰ. 개관

형사소송법에는 압수·수색에 관한 적법절차와 영장주의를 구체화한 규정을 두고 있다. 즉 범죄수사에 필요한 때에는 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 정황이 있고 해당 사건과 관계가 있다고 인정할 수 있는 것에 한정하여 검사에게 신청하여 검사의 청구로 지방법원판사가 발부한 영장에 의하여 압수, 수색 또는 검증을 할 수 있다(형사소송법 제215조 2항).

형사소송법은 강제처분 법정주의를 채택하여 범인을 발견·확보하고 증거를 수집·보전하는 수사기관의 활동에 필요한 강제처분은 형사소송법에 특별한 규정이 없으면 하지 못한다고 정하고 있다(제199조 제1항). 그러므로 수사기관에 의한 압수·수색의 경우 헌법과 형사소송법이 정한 적법절차와 영장주의 원칙은 법률에 따라 허용된 예외사유에 해당하지 않는 한 관철되어야 한다.

압수는 증거물 또는 몰수할 것으로 사료하는 물건의 점유를 강제적으로 취득하는 처분을 말하고, 수색은 위와 같은 물건이나 사람을 발견하기 위하여 사람의 신체, 물건, 주거 기타 장소에 강제력을 행사하는 처분을 말한다. 그리고 검증이란 수사기관이 물건의 존재와 상태 등을 오관의 작용에 의하여 인식하는 것을 말한다. 원칙적으로 강제처분이지만 승낙검증의 경우에는 임의수사로서 검증영장이 없어도 허용되어야 한다는 논의가 있다.




보다 자세한 사항은 **[경찰청 「영장신청ABC」「강제수사서류 작성기법 II」 매뉴얼 참고]**

**[대법원 2017. 9. 12. 선고 2017도10309 판결]** 피해자의 신고를 받고 출동한 사법경찰관이 범죄현장에서 지문을 채취한 사안에서 지문채취의 대상물이 피해자의 소유이고 피해자의 의사에 반하는 것으로 볼 수 없으므로 위법하지 않다는 입장이다

## Ⅱ. 영장에 의한 압수·수색

사법경찰관이 범죄수사에 필요한 때에는 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 정황이 있고 '해당 사건과 관계가 있다고 인정할 수 있는 것에 한정'하여 검사에게 신청하여 검사의 청구로 지방법원판사가 발부한 영장에 의하여 압수·수색 또는 검증을 할 수 있다(법 제215조 제2항)

압수·수색영장을 신청하여 영장을 발부받게 되면 압수·수색 실시 계획을 수립하고, 현장에 도착하기 전에 영장집행 참여자에게 통지하는 한편, 현장에 도착하여 영장을 제시하고 집행에 착수하게 된다. 그 과정에서 집행에 필요한 각종 처분을 행한 다음 압수목록 등 기타 서류를 교부하면 집행이 종료된다.

**[압수·수색절차]**

① 영장신청서 작성
② 압수·수색 계획 수립
③ 집행 참여자와 통지
④ 영장의 제시와 집행 착수
⑤ 집행에 필요한 처분
⑥ 압수의 실행, 서류 교부
⑦ 압수조서의 작성
⑧ 집행의 종료

### 1. 압수·수색 영장의 신청과 발부

#### 가. 해석원칙

압수수색영장에 기재된 내용은 그것만으로도 압수를 통해 입증하고자

**[대법원 2009. 3. 12., 선고, 2008도763, 판결]** 헌법과 형사소송법이 구현하고자 하는 적법절차와 영장주의의 정신에 비추어 볼 때, 법관이 압수·수색

영장을 발부하면서 '압수할 물건'을 특정하기 위하여 기재한 문언은 엄격하게 해석하여야 하고, 함부로 피압수자 등에게 불리한 내용으로 확장 또는 유추해석하여서는 안 된다. 따라서 압수·수색영장에서 압수할 물건을 '압수장소에 보관중인 물건'이라고 기재하고 있는 것을 '압수장소에 현존하는 물건'으로 해석할 수는 없다.

하는 혐의사실, 압수의 장소, 압수의 대상 등을 곧바로 인식할 수 있도록 특정성, 명확성, 간결성, 일의성(一意性) 등을 갖출 것이 요구된다. 만일 그렇지 않고 내용이 불명확 또는 모호하거나 다의적으로 해석될 수 있는 경우에는 이를 작성한 수사기관에 불리하게 해석하는 것이 영장주의와 적법절차의 원칙을 정한 헌법과 형사소송법의 이념에 부합한다.

**2018.9.21. 서울북부지법 2018노885**

- 검찰이 영장 대상 범위를 '회계자료 및 입출금 거래 내역 및 통장(상기 범행에 사용된 회사, 사장, 직원 및 가족 명의 포함)' 등으로 기재했는데, '직원 및 가족'이 '피의자 A씨의 가족'만 의미하는지, '회사 직원이자 동생인 B씨의 가족(C씨와 D씨)'까지 포함하는지 모호했기 때문이다.
- **[1심]** '회사 직원이자 동생인 B씨의 가족'도 영장에 기재된 '직원 및 가족'에 포함된다고 판단해 영장 집행 등 수사과정에 문제가 없다.
- **[항소심]** 여기서 '가족'은 '피의자인 A씨의 가족'만을 의미하고, '회사 직원인 B씨의 가족'은 포함되지 않는다고 봤다. 따라서 위법한 영장 집행이기 때문에 관련 압수물의 증거능력을 부정했다.

## 나. 장소의 특정

영장신청 시 압수·수색장소를 가능한 범위 내에서 최대한 특정하여야 하지만 압수·수색 장소의 내부구조를 사전에 명확히 알 수는 없는 점을 고려하면, 피의자·범죄사실과 압수·수색이 필요한 사유에 기초하여 통상적으로 압수·수색 영장에 기재된 장소와 동일성이 인정되는 범위 내에서는 영장기재 장소라고 보고 있다.

따라서 영장신청 서류를 작성할 때에는 ① 범죄사실, 압수·수색할 물건과 장소의 기재를 너무 좁게 특정하여 압수목적을 달성하지 못하거나, ② 반대로 너무 넓게 기재하여 영장을 발부받지 못하는 사례가 없도록 기재의 범위를 신중히 검토하여야 한다.

**[ 압수수색영장 작성례 ]**

■ **압수할 물건**

**[네00]** 2022. 10. 24.경 피해자의 휴대전화 번호(010-5905-0000)를 무단 사용한 네00 광고 아이디 abcd0000의 계정 가입자, 인적사항(이름, 생년월일, 또는 주민등록번호, 전화번호, 가입 및 탈퇴일시, 사업자번호 등)

**[아000이]** 2022.10.24. 경 피해자의 인적사항으로 회원가입하여 캐시 간편충전 상품권 2회 총 104,000원 구매한 가입자정보(피해자정보 제외), 거래내역, 구매한 상품, IP 등 정보 일체

## 2. 압수·수색 영장의 집행

### 가. 통지와 참여

검사, 피고인 또는 변호인은 압수·수색영장의 집행에 참여할 수 있고, 압수·수색영장을 집행함에는 미리 집행의 일시와 장소를 이들에게 통지하여야 한다고 규정하고 있다(법 제121조). 다만 불참의사를 명시한 때 또는 급속을 요하는 때에는 예외로 한다. 여기서 '급속을 요하는 때'라고 함은 압수·수색영장 집행 사실을 미리 알려주면 증거물을 은닉할 염려 등이 있어 압수·수색의 실효를 거두기 어려울 경우에 해당한다.

공무소, 군사용의 항공기 또는 선차 내에서 압수·수색영장을 집행함에는 그 책임자에게 참여할 것을 통지하여야 한다(법 제123조 제1항은). 제2항에서는 전항에 규정한 이외의 타인의 주거, 간수자 있는 가옥, 건조물, 항공기 또는 선차 내에서 압수·수색영장을 집행함에는 주거주, 간수자 또는 이에 준하는 자를 참여하게 하여야 한다. 다만, 제3항에서 전항의 자를 참여하게 하지 못할 때에는 인거인 또는 지방공공단체의 직원을 참여하게 하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 관련하여 범죄수사규칙에서는 관련 내용을 보다 상세히 규정하고 있다.

### 나. 영장의 제시와 사본의 교부

영장을 제시해야 할 대상은 '피처분자 모두'이다. 대법원은 현장에서 압수·수색을 당하는 사람이 여러 명일 경우에는 그 사람들 모두에게 개별적으로 영장을 제시해야 하는 것이 원칙이며, 그 장소의 관리책임자에게 영장을 제시하였더라도 물건을 소지하고 있는 타인으로부터 압수하고자 할 때는 그 사람에게 따로 영장을 제시해야 한다고 보고 있다(대법원 2009. 3. 12. 선고 2008도763 판결).

**[대법원 2015. 1. 22. 선고 2014도10978 판결]** 피처분자가 현장에 없거나 현장에서 그를 발견할 수 없는 경우 등 영장 제시가 현실적으로 불가능한 경우에는 영장을 제시하지 아니한 채 압수·수색을 하더라도 위법하다고 볼 수 없다

'피처분자가 없는 부득이한 경우'에는 피처분자에게 영장을 제시하지 않아도 된다. 다만, 압수수색의 처분을 받는 자가 부재중이면 범죄수사규칙 제113조 제2항에 따라 부득이한 사유로 영장을 제시할 수 없는 경우에 해당하여 참여인에게 이를 제시하는 것으로 족하다.

영장은 '원본'을 제시해야 한다. 또한, 영장은 '별지'까지 피처분자 등이 '읽고 이해할 수 있을 정도'로 제시하여야 한다.

아울러 최근 형사소송법 개정으로 압수·수색영장은 처분을 받는 자에게 반드시 제시하여야 하고, 처분을 받는 자가 피고인인 경우에는 그 사본을 교부하여야 하며, 처분을 받는 자가 현장에 없는 등 영장의 제시나 그 사본의 교부가 현실적으로 불가능한 경우 또는 처분을 받는 자가 영장의 제시나 사본의 교부를 거부한 때에는 예외로 한다고 개정되었음에 주의를 요한다(법 제118조).

**[대법원 2020. 9. 21. 선고 2015도12400 판결]** 수사기관에서 피압수자에게 영장 첫 페이지와 피의자의 혐의 내용만 보여줬을 뿐 압수수색 대상 물건과 장소, 압수 수색 필요 사유, 영장 담당 판사가 제시한 압수수색 방법 등이 기재된 부분을 제대로 확인하지 못하게 한 것은 '적합한 압수수색영장의 제시'라고 볼 수 없고 이 영장에 따라 압수된 증거물 역시 적법절차에 따라 수집된 증거로 보기 어렵다

### 다. 출입의 통제와 필요한 처분

압수·수색 집행 중에는 타인의 출입을 금지할 수 있고, 이에 위반한 사람에게는 퇴거하게 하거나 집행 종료시까지 간수자를 붙일 수 있다(법 제219조, 제119조). 집행을 중지한 경우 필요한 때에는 집행이 종료될 때까지 그 집행 장소를 폐쇄하거나 간수자를 둘 수 있다(법 제219조, 제127조). 또한 압수·수색 집행을 위해 건정을 열거나 개봉 기타 필요한 처분을 할 수 있다(법 제219조, 제120조).

압수·수색의 방법으로 소변을 채취하는 경우 압수대상물인 피의자의 소변을 확보하기 위한 수사기관의 노력에도 불구하고, 인근 병원 응급실 등 소변 채취에 적합한 장소로 이동하는 것에 동의하지 않거나 저항하는 등 임의 동행을 기대할 수 없는 사정이 있는 때에는 수사기관으로서는 소변 채취에 적합한 장소로 피의자를 데려가기 위해서 필요 최소한의 유형력을 행사하는 것이 허용된다. 이는 형사소송법 제219조, 제120조 제1항에서 정한 '압수·수색영장의 집행에 필요한 처분'에 해당한다.

### 라. 압수의 실행과 별건의 발견

증거 내지 몰수할 물건을 찾아 실제 압수를 실행한다. 한편 영장에 의한 압수는 소유관계를 묻지 않고 현재 점유하고 있는 자로부터 강제력으로 점유를 빼앗는 만큼, 범죄수사에 필요하고 '해당 사건'과 '관계가 있다고 인정할 수 있는 것'으로 인정되어 영장에 기재된 대상물이라면 압수가 가능하다. 다만, 물건의 소유자에 대하여 환부나 가환부에 의한 권리구제 절차를 안내할 필요가 있다. 영장에 기재된 범죄사실과 동종·유사의 범행에 해당한다고 볼 여지가 없어 **'해당 사건'과 '관계가 있다고 인정할 수 있는 경우가 아닌 경우에는 압수할 수 없다.**

다만, 마약소지, 사체의 발견, 총기의 무허가소지와 같이 그 자체가 별개 범죄의 경우 현행범체포(긴급체포) 후 **체포현장에서 압수수색과 사후영장을 통해 압수가 가능하다. 체포하지 않을 경우에는 범죄장소에서 긴급압수도 가능하다.**

실무상, 영장주의의 예외에 해당하지 않는다하더라도 임의제출은 가능하며, 그마저도 안된다면 최후로는 별도로 사전 압수영장을 신청한다.

**대법원 2012. 2. 9. 선고 2009도14884 판결**

- 검찰청 마약수사관이 필로폰 매도 혐의자에 대해 체포영장을 집행하면서, 집행장소에서 2km 떨어진 주거지에서 도검을 압수하고 사후영장을 발부받은 사례에서 증거능력을 부정함
- 피고인이 주거지에 대한 압수·수색에 관하여 자발적인 의사에 기하여 임의로 동의하였음이 명백하다고 볼만한 사정이 보이지 않는 이 사건에서, 위 도검은 영장 없이 위법하게 압수된 것으로서 증거능력이 없고, 이를 기초로 한 2차 증거인 이 사건 압수조서와 압수물 사진 역시 증거능력이 없다고 봄이 타당하다. 그리고 사후에 위 도검에 대한 압수·수색영장이 발부되었고, 위 피고인이나 변호인이 이 사건 압수조서 및 압수물 사진을 증거로 함에 동의하였다고 하여, 이와 달리 볼 수도 없다.

## 마. 관련 서류의 작성 및 교부

형사소송법 제129조에는 '압수한 경우에는 목록을 작성하여 소유자, 소지자, 보관자, 기타 이에 준할 자에게 교부하여야 한다'고 명시하고 있고, 수사준칙 제44조 제1항에서는 "압수하였을 때 별지 압수조서와 압수목록을 작성하여야 한다"고 명시하고 있다. 그리고 수색한 결과 증거물 또는 몰수할 물건을 발견하지 못한 때에는 그 취지의 증명서를 작성하여 수색을 받은 사람에게 교부하여야 한다(법 제219조, 128조, 범죄수사규칙 제121조).

**[대법원 2009. 3. 12. 선고 2008도763 판결]** 작성월일을 누락한 채 일부 사실에 부합하지 않는 내용으로 작성하여 압수·수색이 종료된 지 5개월이나 지난 뒤에 이 사건 압수물 목록을 교부한 행위는 형사소송법이 정한 바에 따른 압수물 목록 작성·교부에 해당하지 않는다.

여기서 주의할 것은 압수물 목록은 피압수자 등이 압수물에 대한 환부·가환부 신청을 하거나 압수처분에 대한 준항고를 하는 등 권리행사절차를 밟는 가장 기초적인 자료가 되므로, 이러한 권리행사에 지장이 없도록 압수 직후 현장에서 바로 작성하여 교부해야 한다.

실무상 현장에서 다수의 압수물을 수사팀 사무실로 모두 가지고 와 압수할 필요 여부를 검토한 후, 수일 내에 목록을 작성하여 교부하는 경우가 있다.

다만 우선 다수의 물건을 압수하여 사무실로 가지고 온 이후 서류 작성하면서 필요 없는 것을 돌려주는 소위 **'선별압수'는 금지된다.**

한편, 압수물의 소유자가 그 물건의 소유권을 포기한다는 의사표시를 하였을 때에는 소유권포기서를 제출받아야 한다. 실무적으로 피의자 등이 소유권 포기 의사를 표시하지 않는 경우가 있는데, 소유권포기를 원치 않는 경우에 소유권포기서 작성을 강요해서는 안 된다. 대법원은 피압수자가 수사과정에서 소유권포기의 의사를 표시한 경우에도 수사기관의 환부의무가 면제된다고 보지 않고 있다. 따라서 소유권 포기 의사 유무와 상관없이 환부나 가환부 등 권리행사 절차를 안내하는 것이 적절하다.

### 바. 집행의 종료

경찰관은 압수·수색을 할 때에는 부득이한 사유가 있는 경우 이외에는 건조물, 기구 등을 파괴하거나 서류 그 밖의 물건을 흩어지지 않게 하여야 하고, 이를 종료하였을 때에는 원상회복하여야 한다.

## 3. 압수물의 처리

### 가. 압수물의 보관

경찰청 수사기획과-18666 (2019. 8. 14.) 통합 증거물 관리 지침 하달·통보

압수물은 압수한 수사기관에서 보관함을 원칙으로 한다(자청보관의 원칙). 기본적으로는 경찰청 통합 증거물 관리 지침에 따라 통합 증거물 관리자가 관서의 모든 증거물의 관리·보관 업무를 전담한다. 운반이나 보관이 불가능하거나 불편한 압수물(예 대량의 유사석유,냉동창고에 보관중인 대규모 불량식품 등)의 경우 간수자를 두거나 소유자 또는 적당한 자의 승낙을 얻어 보관하게 할 수 있다(범죄수사규칙 제127조).

이 경우 대형·다량 압수물 처리 지침(2009. 3.)에 따라 감시 소홀이나 간수자의 부적정한 지정으로 문제가 발생하지 않도록 주의해야 하며 별도의 관리조치 없이 단속장소에 장기간 방치하거나 피압수자로 하여금 보관하도록 하지 않아야 한다.

한편 몰수하여야 할 압수물로 멸실·파손·부패·현저한 가치 감소의 염려가 있거나 보관이 어려운 압수물은 매각하여 대가를 보관할 수 있다. 환부하여야 할 압수물 중 환부를 받을 자가 누구인지 알 수 없거나 소재가 불명한 경우 압수물은 매각하여 대가를 보관할 수 있다.

### 나. 압수물의 폐기

위험발생의 염려가 있는 압수물(폭발물, 독극물 등)은 소유자 등 권한 있는 자의 동의가 없더라도 폐기할 수 있다. 다만 법령상 생산·제조·소지·소유 또는 유통이 금지된 압수물(마약류, 짝퉁 제품 등)로서 부패의 염려가 있거나 보관하기 어려운 압수물은 반드시 소유자 등 권한 있는 자의 동의를 받은 후 폐기할 수 있다.

### 다. 압수물의 환부·가환부

압수물의 환부는 종국적으로 소유자나 제출인에게 압수물을 반환하는 것을 의미하며, 가환부는 압수물의 효력을 존속시키며 목적물의 경제적

이용을 위하여 소유자·소지자·보관자·제출인에게 잠정적으로 돌려주는 것을 의미한다. 환부 및 가환부의 자세한 요건 및 절차는 형사소송법 및 수사준칙, 범죄수사규칙의 규정에 의한다. 원칙적으로 환부 및 가환부는 검사의 지휘를 요한다.

## Ⅳ. 압수수색검증영장 작성례

경찰청, 강제수사서류작성기법 매뉴얼2에서 발췌함

**[ 금융계좌추적용 압수·수색·검증영장 작성례 ]**

**■ 압수할 물건**

해당 계좌의 가. 고객정보조회표(Customer's Information File, CIF)
나. 계좌개설신청서(개설시 제시한 신분증 사본 포함) ①
다. 거래기간 동안의 입·출금 거래내역 ②

**■ 범죄사실 및 압수수색검증을 필요로 하는 사유**

**1. 범죄사실**

피의자는 서울 OO구 OO로 100에 있는 ㈜B社의 대표이사이다. 피의자는 고소인 乙로부터 기계부품 제작을 의뢰받더라도 생산할 의사나 능력이 없었다. 그럼에도 불구하고, 피의자는 2017. 9. 30. 16:00경 서울 OO구 OO로 100에 있는 ㈜B사 대표이사실 내에서 고소인에게 부품의 원재료를 구입하기 위한 1,000만 원을 계약금으로 지급하면, 2017. 10. 15. 까지 고소인이 의뢰한 TX-12A 기계부품을 제작해주겠다고 거짓말을 하였다.

피의자는 이와 같이 고소인을 기망하여 2017. 10. 1. 12:50경 이에 속은 고소인으로부터 피의자의 A은행 123-456-7890 계좌로 계약금 명목으로 1,000만 원을 교부받았다. 의료행위를 할 수 없고 의료인도 면허된 이외의 의료행위를 할 수 없다.

**2. 압수수색검증을 필요로 하는 사유**

**(1) 범죄의 정황과 사건의 관련성**

고소인이 제출한 '부품제작의뢰계약서', 고소인 명의 C은행 987-654-3210 계좌의 거래내역을 확인한바 고소인이 진술한 대로 기계부품 제작계약 사실과 피의자 명의의 계좌에 계약금이 입금된 사실이 확인된다. 그러나 피의자는 계약기일이 1개월 이상 지난 현재까지 계약내용을 준수하지 않고 있다.

**(2) 압수수색의 필요성**

피의자는 부품을 만들기 위해 계약금으로 받은 1,000만 원을 재료비로 사용하였다고 진술하고 있지만 구체적인 사용내역을 제시하지 않고 자신의 계좌 거래내역 또한 제출하지 않고 있다. 그러므로 실제 피의자의 진술대로 고소인이 입금한 1,000만 원을 재료를 구입하는데 사용하였는지 확인하기 위해서 피의자 명의의 계좌에 대해 압수수색이 필요하다.

**[ 일반 압수·수색·검증영장 작성례 ]**

**■ 압수할 물건**

이 건 ○○아파트 16세대 공매 또는 수의 계약 및 소상공인시장진흥공단에서 공고한 '23년 브랜드·디자인 R&D 개발회사 모집'관련 하여 작성된 자료, 뇌물 수수·공여 내역이 기록되어 있는 개인 및 업무용 컴퓨터(태블릿PC 포함)·USB(휴대용저장장치)·휴대전화(모바일〈카카오톡〉 메시지, 휴대전화 문자메시지, 저장번호 포함, 휴대전화 기기 변경 시 23. 4.경부터 사용하였던 휴대전화 기기 포함)·수첩·장부·메모지, 타인 명의 예금 통장·신용(체크)카드

**■ 수색·검증할 장소, 신체 또는 물건**

| 연번 | 대상자 | 장소 |
|---|---|---|
| 1 | 정 | 서울 00 00구 00동 |
| 2 | 정 | 아우디 차량 00버0000 |
| 3 | 정 | SM5 차량 00가0000 |
| 4 | 정 | 신체 |

**■ 범죄사실**

피의자 甲은 서울 ○○구 ○○에 위치한 부동산 분양대행업 등을 주요 사업 목적으로 하는 주식회사 A의 실질적인 대표, 피의자 乙은 별정직 공무원인 국회의원 보좌관(4급상당), 피의자 丙은 ○○공사 기획조정부 대외업무팀 팀장으로 근무하면서 국회 관련 업무의 총괄, ○○위원회 및 이사회 등 주요회의 운영 등에 관한 업무를 담당하였던 ○○공사 직원이다.

**1. 피의자 乙, 丙의 공동범행-알선뇌물수수**

피의자 乙는 2023. 6.경 피의자 甲으로부터 "○○공사에서 일괄 공매 진행하는서울 ○○구 ○○동 ○○아파트 16세대에 대해, 공매가 유찰되어 ㈜A가 낙찰 받게 되면, 그 잔금 납입기간을 3개월 연장 및 계약 후 1회에 한하여 계약 당사자 간 합의 하에 세대별 계약 명의자를 변경할 수 있게 해 달라"라는 부탁을 받고, 7.경 평소 알고 지내던 피의자 丙에게 피의자 甲이 운영하는 ㈜A를 소개하면서, ㈜A에게 편의를 제공하기로 모의하고, 구체적으로 ○○공사에서 일괄 공매하는 ○○아파트 16세대를 ㈜A에서 낙찰 받게 되면, ○○공사의 파산관재인 戊를 통해, 그 잔금 납입일 전까지 현장의 무단 점유자에 대한 명도에 대한 시일이 걸리는 점을 고려하여 잔금 납입기간 3개월 연장 및 계약 후 1회에 한하여 계약 당사자 간 합의 하에 세대별 계약 명의자를 변경할 수 있도록 편의를 제공하기로 협의하였다.

피의자들은 위와 같은 청탁의 대가로 피의자 甲으로부터 2023. 7. 5. 서울 ○○구 ○○동에 위치한 '○○' 유흥주점 특실 내에서 시가 258만 원 상당의 양주 2병, 안주 등의 향응을 제공받고, 현금 1,000만 원을 수수하고, 2023. 7. 15. 같은 장소에서 347만 원 상당의 양주 3명, 안주 등의 향응을 제공받았다.이로써 피의자 乙은 국회의원 비서관, 피의자 丙은 ○○공사 팀장 지위를 이용하여 다른 공무원의 직무에 속한 사항의 알선에 관하여 합계 1,605만 원의 뇌물을 수수하였다.

**2. 피의자 甲 - 뇌물공여**

피의자 甲은 위와 같이 피의자 乙, 피의자 丙에게 2023. 7. 5.경부터 2023. 7. 15경까지 사이에 합계 1,605만 원 상당의 뇌물을 공여하였다.

**3. 피의자 乙- 변호사법위반**

피의자 乙은 2023. 4. 경 피의자 甲으로부터 "○○공단에서 추가 공고한 '2023년 ○○ R&D개발회사 선정'에 ㈜B가 선정될 수 있도록 해달라"라는 부탁을 받고, 이를 ○○공단을 소관하는 국회 ○○위원회 위원장인 ○○○ 국회의원 보좌관을 통해 청탁 또는 알선 해준다는 명목으로 2023. 4. 23. 위 '○○○ 유흥주점' 특실에서 205만 원 상당의 술과 안주 등의 향응을 제공받았다. 이로써 피의자는 공무원이 취급하는 사건 또는 사무에 관하여 청탁 또는 알선을 한다는 명목으로 205만 원 상당의 향응을 수수하였다.

**■ 압수수색검증을 필요로 하는 사유**

**1. 범죄혐의 상당성**

현재까지의 수사사항, 제보자 김○○의 진술 그리고, 그의 진술과 부합하는 ① 손○○ 진술, ② 김○○, 甲, 乙 간의 전화통화 및 ○○○ 유흥주점 내에서 김○○, 甲, 乙, 丙 간의 대화를 녹음한 녹음 파일, ③ 향응 제공 관련 '○○○' 유흥주점 영수증, ④ 乙, 丙이 유흥주점에서 술, 안주 등 향응을 제공받을 당시 현장 사진, ⑤ ㈜B가 '2013 ○○ R&D 개발회사 모집공고'에 선정된 점, ⑥ 甲, 乙, 丙 간 현재까지도 긴밀한 연락을 주고받는 점 등으로 볼 때 피의자들에 대한 범죄혐의가 상당하다고 할 수 있다.

**2. 압수수색검증의 필요성**

**(1) 본건 범죄혐의에 대한 증거자료 확보**

제보자는 "甲이 丁을 항상 데리고 다니면서 자신이 만나는 사람과 돈을 준 일시, 금액 등 접대한 내용을 기록하게 하고, 丁은 甲의 지시를 받아 소지하고 다니는 태블릿 PC에 접대한 내역을 기록하고 있다며 乙, 丙에게 향응 및 현금을 제공한 내역에 대해서도 분명히 기록하여 보관하고 있을 것이다." 라고 진술하였다.

① 제보자가 丁이 태블릿 PC에 기록한 내용을 전송한 자료(기록 1권, 144쪽)에는 술을 마신 장소·일시·참석자·결제 대금의 출처·결제 방법 등 그 내역이 상세히 기록된 점,

② 2013. 7. 15.경 피의자 乙와 피의자 丙에게 술을 접대한 이후, 피의자 甲이 丁에게 "오늘 날짜에 니 일지에 기록하고"라고 말한 내용이 녹취록을 통해서 확인된다는 점(별권 1권, 녹취록 19권 53쪽) 등은 모두 제보자의 진술에 부합한다. 이처럼 제보자의 진술과 같이 피의자 甲은 피의자 乙, 피의자 丙 등에게 제공한 향응과 현금 내역 및 뇌물의 자금 출처 등을 丁으로 하여금 소상히 기록하도록 지시한 것으로 판단된다.

따라서 본건 혐의를 입증하기 위하여 丁이 피의자 甲의 지시로 작성한 기록물(일명 '장부')를 확보할 필요가 있다.

**(2) 추가 범죄혐의에 대한 증거자료 확보**

①『막말로 예보에 다른 현장 일들도 다 해결할 수가 있어... 너 걔 팀장이고 차장이고 걔네들만 좌지우지 하고 있으면 예보 물건 빼는 거는 일도 아니야. 정말로 쉬워.』 2023. 7. 16. 乙, 丙에게 술 접대 후, 甲이 김○○에게 말한 내용,

②『甲이 乙에게 수시로 30만 원 이상을 건네는 것을 20회 이상 목격하였고, 2023.말경 甲이 丁에게 지시하여 丙에게 1,000만 원을 주었다는 얘기를 한 적이 있다', '甲은 ○○○ 유흥주점 및 여의도에 있는 ○○○ 유흥주점에서 乙, 丙에게 술 접대를 하였다.', '甲의 휴대전화의 문자메시지 등을 확인하였는데 丙과 친구라고 하면서 친하게 지내는 것과 乙와 계속 연락하는 것을 확인하였다, 甲은 현재까지 乙, 丙을 만나고 있을 것이다』라는 손○○의 진술,

③『'(甲) 오늘 자리하면 용돈 벌이는 하겠네요, 저녁에 시간 있으세요', '(乙) 오늘은 다른 보좌진하고 연결해주는 자리가 있어서요, 확인해서, 연락드릴게요'』라는 손○○이 제출한 甲, 乙 간의 문자메시지 내용 등으로 피의자 甲은 현재까지 피의자들과 친밀한 관계를 유지하고 있는 것으로 볼 때, 피의자 甲이 乙, 丙들과 유착 관계를 이용하여 본건 이 사건 이외 또 다른 불법 행위와 그에 따른 향응과 금품을 제공하고 있음을 추정할 수 있다.

**(3) 강제수사의 필요**

뇌물범죄 특성상 혐의에 대한 객관적인 자료가 없다면 거짓 진술로 일관할 것이 예상되므로 압수수색을 통한 객관적인 증거자료를 확보할 필요가 있다. 또한 임의로 출석요구하거나 자료제출을 요청할 경우 피의자들 간 상호 연락하여 말을 맞출 가능성 상당하고, 참고인 丁이 소지하고 있는 장부를 은닉하거나 인멸할 우려도 상당하므로 영장에 의한 강제수사가 반드시 필요하다. 따라서, 뇌물 공여자인 피의자 甲의 수행비서 역할을 하며 뇌물 자금의 출처 등을 기록·보관하고 있을 것으로 추정되는 참고인 丁의 주거지, 신체, 차량에 대한 압수수색을 통해 범죄사실 및 여죄에 대한 객관적이고 설득력 있는 증거자료를 확보하고자 함

**■ 일출 전 또는 일몰 후 집행을 필요로 하는 취지와 사유**

검거 대상인 피의자 甲과 피의자 甲의 수행비서격인 참고인 丁은 모두 특정한 직업이 없는 사람으로, 출퇴근 시간이 일정하지 않으므로 일출 전 또는 일몰 후 집행을 필요로 함

**■ 둘 이상의 영장을 신청하는 취지와 사유**

피의자 甲을 검거함과 동시에, 참고인의 주거지와 차량에 대한 압수수색을 실시하여야 하나, 운행하는 차량이 주거지와 상당한 거리가 있을 수 있으므로, 별도 영장을 필요로 함

**■ 7일을 넘는 유효기간을 필요로 하는 취지와 사유**

피의자 甲의 휴대전화에 대한 실시간 위치 추적을 통해 검거한 후 주거지와 차량 2대 등 3곳에 대한 압수수색을 실시하여야 하고, 이에 따라 검거와 동시에 압수수색을 집행할 일시와 장소를 판단하기 위하여 7일이 넘는 유효기간을 필요로 함

# V. 영장에 의하지 않은 압수·수색

## 1. 의의

수사과정에서 적법한 사전 또는 사후에 영장을 발부받은 사실이 없다면 위법수집 증거에 해당하며, 피고인들과 변호인이 그 증거 사용에 관하여 동의하였더라도 유죄의 증거로 사용할 수 없다.

수사기관의 강제수사는 원칙적으로 사전에 영장을 발부받아 이를 제시한 후 집행하여야 하고, 예외적으로 증거보전의 필요성 및 긴급성의 요청에 따라 사전 영장 없이 강제수사를 하더라도 사후에 즉시 영장을 발부받아야 하는 별도의 절차 규정이 헌법과 형사소송법에 마련되어 있다.

형사소송법상 영장에 의하지 아니하고 압수할 수 있는 경우는 5가지(체포현장, 범죄장소, 긴급체포 소유물 등, 유류물, 임의제출물) 뿐이다.

5가지 경우 이외에는 영장 없이 압수할 수 없다.

| 구 분 | 사 후 조 치 | 요급처분 |
|---|---|---|
| 체포현장 | 계속 압수할 필요가 있는 경우, 체포한 때부터 48시간 이내에 압수수색영장을 청구 | ○ |
| 긴급체포 후의 | | × |
| 범죄장소 | 사후에 지체 없이 영장을 받아야 함 | ○ |
| 유류물·임의제출물 | 없음 | × |

## 2. 체포·구속 현장에서의 압수·수색·검증

사법경찰관이 피의자를 체포하는 경우에 필요한 때에는 영장 없이 체포현장에서 압수·수색·검증을 할 수 있으나(제216조 제1항 제2호), 이 경우에는 체포한 때부터 48시간 이내에 압수·수색영장을 청구하여야 하고(제217조 제2항), 이때 '체포현장'이라는 요건을 갖추지 못한 경우, 즉 당해 압수·수색·검증이 체포행위와 시간적으로 접착성을 갖지 못한 경우에는 그러한 압수·수색·검증은 위법하며, 이에 대하여 사후에 법원으로부터 영장을 발부받았다고 하여 그 위법성이 치유되는 것은 아니라고 보아야 한다.

주거지를 압수·수색하는 경우에도 엄격한 요건 하에서만 영장주의의 예외가 인정된다. 즉 압수·수색하는 장소에 범죄혐의 등을 입증할 자료나 피의자가 존재할 개연성이 소명되고, 사전에 영장을 발부받기 어려운 긴급한 사정이 경우에만 제한적으로 허용될 수 있다.

**[대법원 2017. 11. 29. 선고 2014도16080 판결]**

비록 피의자가 현실적으로 체포되었을 것을 요하지는 않더라도 적어도 수사기관이 체포에 착수한 이후 압수·수색·검증이 이루어진 경우에 한하여 '체포현장'이라는 시간적 접착성의 요건을 충족한다고 봄이 타당하다.

**[헌법재판소 2018. 4. 26. 선고 2015헌바370]**

형사소송법 제216조 제1항 제1호 관련 헌법재판소는 수색에 앞서 영장을 발부받기 어려운 긴급한 사정이 있는지에 대한 여부를 구별하지 아니하고 피의자가 소재할 개연성이 있으면 영장 없이 곧바로 타인의 주거 등을 수색할 수 있도록 하는 것은 헌법 제16조에 따른 영장주의에 위반된다는 이유로 헌법불합치 결정을 내렸다.

## 3. 범죄장소에서의 긴급 압수·수색·검증

범행 중 또는 범행직후의 범죄 장소에서 긴급을 요하여 법원 판사의 영장을 받을 수 없는 때에는 영장 없이 압수·수색 또는 검증을 할 수 있으나, 이 경우에는 사후에 지체 없이 영장을 받아야 한다(형사소송법 제216조 제3항).

예를 들어 112신고를 받고 범인을 체포하기 위하여 현장에 출동하였으나 범인은 이미 도주하고 현장에 남아 있는 증거물을 압수할 경우이다.

이 경우에는 사후에 지체 없이 영장을 받아야 한다(법 216조 3항).

범죄장소의 범위가 문제된다. 이와 관련 대법원 2011도15258 판결은, 음주교통사고 준현행범인 사안에서 사고현장이 아닌 곧바로 후송된 병원응급실도 범죄장소에 준하여 강제채혈을 허용하고 있다.

**대법원 2011도15258**

피의자의 생명·신체를 구조하기 위하여 사고현장으로부터 곧바로 후송된 병원 응급실 등의 장소는 형사소송법 제216조 제3항의 범죄 장소에 준한다 할 것이므로, 검사 또는 사법경찰관은 피의자의 혈중알코올농도 등 증거의 수집을 위하여 의료법상 의료인의 자격이 있는 자로 하여금 의료용 기구로 의학적인 방법에 따라 필요최소한의 한도 내에서 피의자의 혈액을 채취하게 한 후 그 혈액을 영장 없이 압수할 수 있다고 할 것이다.

## 4. 긴급체포 후의 압수·수색·검증

검사 또는 사법경찰관은 긴급체포된 자가 소유·소지 또는 보관하는 물건에 대하여는 긴급히 압수할 필요가 있는 경우에는 체포한 때부터 24시간 이내에 한하여 영장 없이 압수·수색 또는 검증을 할 수 있고(형사소송법 제217조 제1항), **압수한 물건을 계속 압수할 필요가 있는 경우에는 지체 없이 압수수색영장을 청구하여야 한다**. 이 경우 압수수색영장의 청구는 체포한 때부터 48시간 이내에 하여야 한다(같은 조 제2항).

### 가. 장소적 범위

이 규정에 따른 압수・수색 또는 검증은 체포현장에서의 압수・수색 또는 검증을 규정하고 있는 형사소송법 제216조 제1항 제2호와 달리, **체포현장이 아닌 장소에서도 긴급체포된 자가 소유・소지 또는 보관하는 물건을 대상으로 할 수 있다.**

**대법원 2017도10309 판결**

- 경찰이 2016. 10. 5. 20:00 마약류 거래하던 피고인 체포하면서 메트암페타민 약 9.50g이 들어 있는 비닐팩 1개(증제1호)를 압수
- 같은 날 20:24경 영장 없이 체포 현장에서 약 2km 떨어진 피고인의 주거지에 대한 수색을 실시해서 서랍장 등에서 메트암페타민 약 4.82g이 들어 있는 비닐팩 1개(증제2호) 등을 추가 압수
- 2016. 10. 7. 사후 압수수색영장을 발부받음
- 위와 같은 피고인에 대한 긴급체포 사유, 압수·수색의 시각과 경위, 사후 영장의 발부 내역 등에 비추어 보면, 수사기관이 피고인의 주거지에서 긴급압수한 메트암페타민 4.82g은 긴급체포의 사유가 된 범죄사실 수사에 필요한 범위 내의 것으로서 형사소송법 제217조에 따라 적법하게 압수되었다고 할 것이다.

### 나. 압수의 대상물

대법원은 당해 범죄사실의 구체적인 내용과 성질, 압수하고자 하는 물건의 형상·성질, 당해 범죄사실과의 관련 정도와 증거가치, 인멸의 우려는 물론 압수로 인하여 발생하는 불이익의 정도 등 압수 당시의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다고 보고 있다.

**[대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도2245 판결]**
보이스피싱 피의자 긴급체포하면서 보관하고 있던 다른 사람의 주민등록증, 운전면허증 등을 압수한 사안에서, 적법한 압수이며 점유이탈물횡령죄 범행에 대한 증거로 인정하였다.

### 다. 요급처분은 원칙적 불허

한편 요급처분(要急處分)으로서의 예외는 형사소송법 제216조의 규정에 의한 처분을 하는 경우에만 인정되므로(제220조) 긴급체포 후의 압수·수색·검증에는 주거자 등의 참여(제123조 제2항)나 야간집행의 제한(제125조)이 그대로 적용되어 체포한 때로부터 24시간 이내라고 하여도 야간집행은 원칙적으로 허용되지 않으며 주거자 등의 참여권도 보장되어야 한다.

실무상 이를 간과하는 경우가 종종 있다. 특히 야간집행 허용 가능성과 관련 논란의 소지가 있으나 최근 영장 기각 사례가 있으니 주의할 필요가 있다.

## Ⅵ. 임의제출물에 의한 압수수색

**형사소송법 제218조(영장에 의하지 아니한 압수)** 검사, 사법경찰관은 피의자 기타인의 유류한 물건이나 소유자, 소지자 또는 보관자가 임의로 제출한 물건을 영장없이 압수할 수 있다.

## 1. 유류한 물건의 압수·수색

형사소송법 제218조는 피의자 기타인의 유류한 물건의 압수를 영장주의의 예외로 인정하고 있고, 여기서 '유류한 물건'이란 소지자의 의사에 의하여 점유를 이탈한 물건을 포함하며 유류한 장소는 범죄의 현장에 한하지 아니한다.

여기서 유류물이란 점유이탈물보다는 넓은 개념으로서 자의로 유기한 물건도 포함된다. 임의제출물이나 유류물은 법원이 점유를 계속하여도 소유자 등에게 주는 고통이 거의 없고, 처음에는 불명하더라도 나중에 증거물 등임이 판명될 수 있으므로 일단 제한 없이 압수할 수 있도록 하는 것이 이 제도의 취지이다.

**[춘천지방법원 2012. 9. 14. 선고 2012고합63, 2012감고1(병합) 판결]**

경찰이 피고인을 이 사건 범행의 용의자로 보고 피고인의 주거지 인근에서 수사를 하던 중 피고인이 마시다 길에 버린 음료수 캔을 수거하여 이 캔에서 발견된 DNA와 피고인이 피해자의 가족들에게 발송한 협박편지에서 발견된 DNA의 일치여부를 감정한 사실이 인정되는바, 그렇다면 피고인이 버린 음료수 캔은 형사소송법 제218조 소정의 '유류한 물건'에 해당한다.

## 2. 임의제출물

임의제출물 그 대상은 단순히 임의제출물 또는 유류물이면 족하고 반드시 증거물 또는 몰수 대상물일 필요가 없다. 제출자가 반드시 적법한 권리자일 필요도 없다. 다만, 압수당시에 이미 그 사건과 전혀 무관함이 분명한 때에는 압수할 필요가 없을 것이다. 그러나 소유자, 소지자 또는 보관자가 아닌 자로부터 제출받은 물건을 영장 없이 압수한 경우에 그 압수물과 압수물을 찍은 사진은 피고인이나 변호인이 증거로 함에 동의하더라도 증거능력을 인정할 수 없다.

**임의제출물 압수 관련 판례**

**[대법원 2010. 1. 28. 선고 2009도10092 판결]**

충청남도 금산경찰서 소속 경사 A는 피고인 소유의 쇠파이프를 피고인의 주거지 앞 마당에서 발견하였으면서도 그 소유자, 소지자 또는 보관자가 아닌 피해자 B로부터 임의로 제출받는 형식으로 위 쇠파이프를 압수하였고, (중략) 압수물과 그 사진은 형사소송법상 영장주의 원칙을 위반하여 수집하거나 그에 기초한 증거로서 그 절차 위반행위가 적법절차의 실질적인 내용을 침해하는 정도에 해당하므로, 피고인의 증거동의에도 불구하고 위 사진은 이 사건 범죄사실을 유죄로 인정하는 증거로 사용할 수 없다.

해당 판례는 경사 A가 피고인의 주거지 앞마당에서 쇠파이프를 먼저 발견하였으면서도, 마치 피해자 B로부터 임의로 제출받는 형식으로 임의제출서를 작성한 사안이다.

이러한 점을 주의하여, 피해자가 임의제출물의 소유자·소지자·보관자에 해당하는지 여부는 각 사안마다 유의하여 판단하는 것이 바람직하다.

**[2018.12.13. 2018도14519의 제2심 판결(2018.8.23. 2018노566판결)에서 발췌]**

위법수집증거배제법칙은 수사기관이 헌법과 법률이 정한 절차에 따르지 않고 증거를 수집하고 절차위반행위가 적법절차의 실질적인 내용을 침해한 때에 증거능력을 부인하는 것이며, 아파트 관리소장의 승인을 받지 않았다고해서 적법절차를 위반했다고 보기 어렵고, 달리 수사기관이 CCTV 영상을 확보함에 있어 위법행위를 했다고 볼 만한 사정이 없다.

**[대법원 2008.5.15.선고 2008도1097 판결]**

교도관이 재소자가 맡긴 비망록을 수사기관에 임의로 제출하였다면 그 비망록의 증거사용에 대하여도 재소자의 사생활의 비밀 기타 인격적 법익이 침해되는 등의 특별한 사정이 없는 한 반드시 그 재소자의 동의를 받아야 하는 것은 아니고, 따라서 검사가 교도관으로부터 보관하고 있던 피고인의 비망록을 뇌물수수 등의 증거자료로 임의로 제출받아 이를 압수한 경우, 그 압수절차가 피고인의 승낙 및 영장 없이 행하여졌다고 하더라도 이에 적법절차를 위반한 위법이 있다고 할 수 없다.

## 3. 인신구속상태에서 임의제출한 경우

영장 발부의 사유로 된 범죄 혐의사실과 무관한 별개의 증거를 피압수자에게 임의 제출받아 압수하였다면 제출하는 과정에서 수사기관의 우월적 지위에 의하여 임의제출의 명목으로 실질적으로 강제적인 압수가 행하여진 것이 아니라면 증거로 인정될 수 있다(2018. 11. 15 선고 2018도11378 판결).

현행범 체포 현장이나 범죄 장소에서도 소지자 등이 임의로 제출하는 물건은 위 조항에 의하여 영장 없이 압수할 수 있고, 이 경우에는 검사나 사법경찰관이 사후에 영장을 받을 필요가 없다.




**[KCIS 〉 수사자료실 〉 #26번]**
디지털증거에 대한 압수수색은 최신 판례와 지침 등이 계속 변경되고 있으므로 위 매뉴얼을 참고, 본장에서는 이론적 설명을 중심으로 간략히 요약 정리한다. – 편집자 주–

# Ⅶ. 디지털증거에 대한 압수·수색

## 1. 디지털증거의 특성

"디지털 증거"란 「형사소송법」 제106조 및 제215조부터 제218조까지의 규정에 따라 압수한 디지털 데이터를 말한다. 즉 범죄와 관련 있는 것으로 판단하여 압수한, 범죄사실의 증명에 필요한 디지털 데이터이다. 그리고 그 특성상 특정 프로그램을 이용한 열람, 인쇄 출력 등을 통해서야 볼 수 있고 읽을 수 있게 된다.

### 가. 동일성과 무결성

동일성이란 자체적으로 가시성이 없는 디지털 증거를 변환하여 최종적으로 법원에 제출하는 과정에서 해당 증거 데이터가 현장에서 압수한 원 매체에 있는 데이터와 동일함을 의미한다.

이와 관련 대법원은 ① 디지털 저장매체 원본이 압수된 이후 문서 출력 시까지 변경되지 않았음이 담보될 것, ② 하드카피나 이미징으로부터 출력된 문서라면 원본과 하드카피나 이미징 한 문서들 사이의 동일성도 인정될 것, ③ 이를 확인하는 컴퓨터의 정확성, 프로그램의 신뢰성, 조작자의 전문성도 담보될 것을 판시하였다.

또한 대법원은 '해시값이 동일하다거나 정보저장매체 원본이 최초 압수 시부터 밀봉되어 증거 제출 시까지 전혀 변경되지 않았다는 등의 사정을 증명하는 방법 또는 법원이 그 원본에 저장된 자료와 증거로 제출된 출력문건을 대조하는 방법 등으로도 그와 같은 무결성·동일성을 인정할 수 있다'고 판시한 바 있다(대법원 2007. 12. 13. 선고 2007도7257 판결).

디지털 증거 관련 신뢰성과 무결성을 확보할 필요하다.

신뢰성은 절차, 도구, 전문가, 시설 분야에서 확보되어야 한다. 디지털 포렌식 가이드라인이나 법령 등 지침의 준수가 필요할 뿐 아니라 디지털 포렌식 도구, 전문가, 시설에 대한 신뢰성이 확보될 필요가 있다.

무결성은 수집 및 분석과정을 거쳐 법정에 제출할 때까지 증거 데이터를 변경이나 훼손 없이 유지해야 한다.

### 나. 관련성

과학기술의 발달로 저장매체의 크기는 소형화되고 저장용량은 커지게 되었다. 이를 위해 형사소송법 제106조 제3항은 "법원은 압수의 목적물이 컴퓨터용 디스크, 그 밖에 이와 비슷한 정보저장매체인 경우에는 기억된 정보의 범위를 정하여 출력하거나 복제하여 제출받아야 한다. 다만, 범위를 정하여 출력 또는 복제하는 방법이 불가능하거나 압수의 목적을

**[대법원 2015. 7. 16. 선고 2011모1839 결정]**

■ 수사기관의 전자정보에 대한 압수·수색은 원칙적으로 영장 발부의 사유로 된 범죄 혐의사실과 관련된 부분만을 문서 출력물로 수집하거나 수사

달성하기에 현저히 곤란하다고 인정되는 때에는 정보저장매체 등을 압수할 수 있다."고 규정하고 있다.

기관이 휴대한 저장매체에 해당 파일을 복제하는 방식으로 이루어져야 한다.

■ 혐의사실 관련성에 대한 구분 없이 임의로 저장된 전자정보를 문서로 출력하거나 파일로 복제하는 행위(관련성 문제), 압수 현장 및 사무실에서 연속적으로 이루어지는 압수수색 전 과정에 피 압수자의 참여 기회를 보장하지 않은 경우(정당성 문제)는 모두 위법하다

## 2. 디지털 증거의 압수·수색시 유의사항

### 가. 압수방식 유의사항

형사소송법 제106조 제1항, 제3항에서는 저장매체에 기록된 자료 중 피의자의 혐의사실과 관계가 있는 것을 한정하여 기억된 정보의 범위를 정하여 출력하거나 복제하여 제출받아야 하며 예외적으로 정보저장매체 등을 압수할 수 있다고 규정한다.

또한 법원의 압수·수색 영장별지(압수 대상 및 방법의 제한) 및 주요 판례에서는 저장매체의 소재지에서 수색·검증 후 혐의사실과 관련된 전자정보만을 범위를 정하여 출력·복제하는 방법을 디지털 증거(전자정보) 압수의 원칙으로 제시한다.

**[저장매체의 복제본 및 원본의 외부반출 사유]**

| 사유 | 영장 별지 예시 |
|---|---|
| (복제본 반출) 원칙적 압수 방법이 불가능하거나, 압수 목적을 달성하기에 현저히 곤란한 경우 | ‣ 피압수자 등이 협조하지 않거나, 기대할 수 없는 경우<br>‣ 혐의사실과 관련 전자정보가 삭제·폐기된 정황<br>‣ 출력·복제가 집행이 영업활동, 사생활 평온을 침해<br>‣ 그 밖에 위 각 호에 준하는 경우 |
| (원본 반출) 저장매체의 복제본 생성이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우 | ‣ 현장에서 복제본 생성이 불가능하거나 극히 곤란한 경우<br>‣ 하드카피·이미징이 영업활동, 사생활 평온을 현저히 침해<br>‣ 그 밖에 위 각 호에 준하는 경우 |

### 나. 참여권 보장 유의사항

법원은 저장매체 등을 수사기관 사무실 등 외부로 반출하여 이루어지는 전자정보의 탐색·출력·복제 과정이 전체적으로 하나의 압수·수색 영장 집행에 포함되며 압수수색의 전 과정에서 피압수자 또는 참여자(이하 피압수자 등)의 참여 기회를 보장하는 적법절차를 준수해야 한다라고 판시하였다.

**[대법원 2020. 11. 26. 선고 2020도10729 판결]**

저장매체를 탐색·복제·출력하는 과정에서 피의자의 참여의사가 없더라도 변호인이 있는 경우에는 그 변호인에게 별도로 참여권을 보장하여야 한다(압수수색의 참여는 변호인의 대리권이 아닌 고유권이라는 취지).

따라서 하드디스크 등 저장매체 복제본 또는 원본을 **수사기관 사무실이나 분석실 등으로 반출하는 경우 피압수자 등에게 참여권을 고지 후 확인서를 작성·교부해야 한다.**

피압수자 등이 참여의사를 밝힌 경우 외부에서의 추가적인 탐색·출력·복제 절차의 일시·장소를 통지하고 참여권을 보장해야 한다. 만약 피압수자 등이 위 절차의 참여에 불참의사를 밝힌 경우 압수·수색과정에 대한 사진 또는 동영상 촬영, 제3자 참여 등의 동일성·무결성 유지를 위한 조치 이행이 필요하다.

### 다. 압수 종료 시 유의사항

혐의사실과 관련된 전자정보의 탐색·복제·출력이 완료된 후에는 지체 없이 피압수자 등에게 ① 압수 대상 전자정보의 상세목록을 교부하여야 하고, ② 그 목록에서 제외된 전자정보는 삭제·폐기 또는 반환하고 그 취지를 통지하여야 한다.

## 3. 디지털 증거 출력·복제

### 가. 현장에서 범위를 정한 출력·복제

**[대법원 2015. 7. 16. 2011모1839 결정]**

특별한 사정이 없는 한 그 피압수자에게 형사소송법 제219조, 제121조, 제129조에 따라 참여권을 보장하고 압수한 전자정보 목록을 교부하는 등 피압수자의 이익을 보호하기 위한 적절한 조치가 이루어져야 할 것이다.

현장에서 대상 컴퓨터의 윈도우즈 탐색기나 전문 현장 증거 수집 프로그램을 이용하여 컴퓨터 하드디스크 등 저장매체를 탐색, 혐의사실과 관련성이 있는 디지털 증거만을 출력·복제한다. 이때, 반드시 디지털 증거의 해시값을 계산한다. 압수종료 후 지체 없이 압수한 전자정보 관련 '전자정보 확인서' 및 '전자정보 상세목록' 양식으로 작성하여 피압수자에게 교부한다.

### 나. 외부로 복제본 생성·반출 후 범위를 정한 출력·복제

압수현장에서 저장매체에 기록된 전자정보를 탐색하는 과정에서 혐의사실과 관련한 전자정보가 삭제·폐기된 정황 등 '복제본 반출'의 예외 상황이 발생한 경우 원 저장매체를 현장에서 전체 복제하여 이를 수사기관

분석실 등 외부로 반출할 수 있다. 복제본(하드카피, 는 이미지) 를 생성하고 복제본에 대한 해시값을 반드시 확인해야 한다.

### 다. 외부로 원본 반출 후 범위를 정한 출력·복제

현장에서 복제를 할 수 없는 원본반출의 예외사항 발생 시 원본 자체를 봉인하여 수사기관 분석실 등 외부로 반출할 수 있다. 최근에 스마트폰, 태블릿PC 등과 관련하여 가장 빈번한 유형이다. 이때 현장에서 ① 피압수자 등의 참여하에 원본을 봉인하며, ② 이후 **외부 반출된 원본을 대상으로 하는 전자정보 탐색·출력·복제과정에서의 참여권을 피압수자 등에게 고지해야 한다.** ③ 현장에서 원본 반출 확인서'를 작성한다. ④ 압수는 반출된 원본에 기록된 전자정보 중 혐의사실과 관련된 정보의 출력·복제가 완료되면 종료된다.

### 라. 원본 저장매체 압수

하드디스크 등 저장매체 자체가 직접 범죄에 사용되거나 몰수의 대상물인 경우 동일한 범죄의 반복의 방지와 범죄로 인한 이익취득을 금지하기 위해 원본을 압수할 수 있다. 이와 같이 저장매체 자체를 압수할 필요성 있을 경우 영장 신청 시 반드시 해당 사유를 충실하게 소명하여 원본을 압수할 수 있는 영장을 발부받아 압수해야 한다.

**[압수조서 작성례(현장에서의 범위를 정한 출력·복제)]**

# 압 수 조 서

피의자 甲에 대한 강간 피의사건에 관하여 2020. 8. 13. 14:00경 대전시 유성구 경찰로 111 경찰은행 지구대지점 지점장실에서 사법경찰관 경위 강인해는 사법경찰리 경사 정의봉을 참여하게 하고, 별지 목록의 전자정보를 다음과 같이 압수하다.

## 압 수 경 위

2023. 00. 00. 14:00 00시 00구 경찰로 111 경찰은행 지구대지점 지점장실에서 피의자 나배임에게 압수수색영장(제2019-1234호)를 제시하고 참여하게 한 뒤 수색하였다.
사무실 컴퓨터에 저장되어 있는 전자정보 중 혐의사실과 관련된 전자정보를 탐색한 결과, 직원별 실적 정리 엑셀파일, 피의자와 피해자의 대화가 담긴 음성파일 등 전자정보가 발견되어 해시값을 확인한 후, 붙임 세부목록의 전자정보를 압수하였다.

| | 성 명 | 주민등록번호 | 주 소 | 서명 또는 날인 |
|---|---|---|---|---|
| 참여인 | 나배임 | 0000000-1234567 | 00시 경찰로 111 00아파트 00동 000호 | |
| | | | | |
| | | | | |

2023. 00. 00.

0 0 경 찰 서

사법경찰관 경위 0 0 0 ㊞

사법경찰리 경사 0 0 0 ㊞

**[전자정보 확인서 작성례]**

# 전자정보 확인서

※ 저장매체별 작성

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **수집종류** | [ ] 임의제출 [ √ ] 압수·수색·검증영장 [ ] 기타 | | | |
| **일시·장소** | 충남 수연시 수연로 111 수연은행 수연지점 지점장실 | | | |
| **디지털기기 (저장매체)** | 품 명 | 삼성컴퓨터 | 모 델 명 | |
| | 일련번호 | R123SDCEF11 | 비 고 | |
| **전자정보 (압수물)** | 파 일 명 | 20200813나배임.zip | 해시종류 | SHA1 |
| | 해 시 값 | D5F8865BDA2A2C307B85EC8281DC7B25F6FB502E | | |
| | ※ 전자정보 상세목록에서 제외된 전자정보는 삭제·폐기함 | | | |
| **상세목록** | 교부방법 | [√]출력 [ ]복사 [ ] 전송(e-mail : ) | | |
| | 파 일 명 | 전자정보 상세목록 별첨 | 해시종류 | SHA1 |
| | 해 시 값 | | | |
| **피압수자 (제출자)** | 구 분 : [ ] 소지자, [√] 소유자, [ ] 기타( ) | | | |
| | 성 명 : 나배임 생년월일 : 82.00.00 연락처 : 010-****-**** | | | |
| **참여자** | 피압수자와의 관계 : | | | |
| | 성 명 : (인) 생년월일 : 연락처 : | | | |

본인은 위 디지털기기·저장매체에서 압수한 전자정보와 관련된 다음의 사항이 이상없음을 확인하였고, 전자정보 상세목록을 교부받았습니다.

1. 압수한 전자정보가 원본의 내용에서 수정·변경되지 않았음을 확인
1. 압수한 전자정보의 파일명, 해시값, 해시종류 및 상세목록 확인
1. (원본 또는 복제본을 반출 후, 탐색·복제·출력과정에 참여한 경우) 봉인 이상여부, 원본의 해시값과 복제본의 해시값 동일 여부

2023. 00. 00.

피압수자(제출자) : 나 배 임 (날인 또는 서명)

위 피압수자에게 압수한 전자정보와 관련된 위 사항을 확인하게 하고, 상세목록을 교부하였음(교부하였으나 의 이유로 기명날인 또는 서명을 거부함).

2023. 00. 00.

00경찰서 경위 0 0 0 (인)

**[전자정보 확인서 작성례]**

## 전자정보 상세목록

**총 5개 파일**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 파 일 명 | 직원별 실적 정리(예금).xls |
| | 해시값(해시종류) | 3B9C3536CBE1AF91EC9929F3D649E940EA235RT3(SHA1) |
| 2 | 파 일 명 | 직원별 실적 정리(적금).xls |
| | 해시값(해시종류) | 3C9C7447DBE2AC81JU9129F3A462F920DF472RR2(SHA1) |
| 3 | 파 일 명 | 직원별 실적 정리(신용카드).xls |
| | 해시값(해시종류) | 4F3C3527GEB2CA71GH4446F3B159F850EEW915G2(SHA1) |
| 4 | 파 일 명 | 직원별 실적 정리(계좌).xls |
| | 해시값(해시종류) | 6C1C8618DBE2AC81DC96659F3A753F556CCF325A1(SHA1) |
| 5 | 파 일 명 | 김고소 협박전화.m4a |
| | 해시값(해시종류) | 3C9C3522DFR2AC81DC9129F3A328F115WWF362E3(SHA1) |
| 6 | 파 일 명 | |
| | 해시값(해시종류) | |
| 7 | 파 일 명 | |
| | 해시값(해시종류) | |
| 8 | 파 일 명 | |
| | 해시값(해시종류) | |

# 제7절 통신 수사

## Ⅰ. 개관

통신수사란, 범인이 활용하는 통신수단에 대해 가입자정보(통신자료), 통화내역 및 발신기지국 확인(통신사실확인자료), 감청 등을 통해 수사진행에 필요한 단서를 확보하는 수사방법을 말한다.

통신수사를 통해 확보할 수 있는 통신정보의 유형으로는 ①통신자료, ②통신사실확인자료, ③통신제한조치, ④송수신이 완료된 전기통신 등이 있다.




**[KCIS 〉 수사자료실 〉 수사매뉴얼 〉 #52번]**
통신수사 관련 경찰청 국가수사본부 「통신수사 길라잡이」 참고

| 구분 | 통신자료 | 통신사실확인자료 | 송수신이 완료된 전기통신* | 통신제한조치 |
|---|---|---|---|---|
| 법률 | 전기통신사업법 제83조 제3항, 시행령 제53조 | 통신비밀보호법 제2조 제11호, 제13조, 제13조의4 | 형사소송법 제215조 제2항, 통신비밀보호법 제9조의3 제2항 | 통신비밀보호법 제5조 내지 제9조의2 |
| 내용 | 이용자의 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 이용자 ID, 가입일·해지일 | 가입자전기통신일시, 통신개시·종료시간, 통화내역, 발신기지국 접속지 추적자료, 인터넷 로그기록 등 | 이메일 내용 SNS 대화내용 등 | 우편물의 검열 전기통신의 감청 |
| 대상 | 전기통신사업자 | 전기통신사업자 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 요건 | 판사, 검사, 정보수사기관의 4급이상 공무원, 총경 이상 * 포털사는 압수영장 | 법원 허가서 필요 | 법원 영장 필요 | 법원 허가서 필요 |
| 통지 | 통신사 통해 수사기관 제공현황 열람 | 불입건·불송치결정(수사중지제외)을 한 경우 그 처분을 한날로부터 30일 내 통지, 검찰송치한사건(기소결정)은 통보를 받은 날부터 30일 내 통지 ※수사중지는 그 결정을 한 날부터 1년이 경과한 때부터 30일 이내 통지 | 불입건·불송치결정(수사중지제외)을 한 경우 그 처분을 한날로부터 30일 내 통지, 검찰송치한사건(기소결정)은 통보를 받은 날로부터 30일 내 통지 | 불입건·불송치결정(수사중지제외)을 한 경우 그 처분을 한날로부터 30일 내 통지, 검찰송치한사건(기소결정)은 통보를 받은 날로부터 30일 내 통지 |

# Ⅱ. 통신수사 대상 구분

## 1. 자료 내용별 절차 구분

통신수사는 대상에 따라 근거 법률과 절차, 서식을 달리하고 있다.

통신자료·통신사실 확인자료는 전기통신사업자(기간·별정·부가통신사 등)를 대상으로 하며, 그 외 비전기통신사업자(대학, 공공기관 등)에 대해서는 압수수색영장이 필요하다.

대화내용이므로 가입자 인적사항 확인과 달리 높은 수준의 정보로 가입자 통지대상이며, 압수수색검증영장(전기통신) 양식으로 반드시 신청해야 한다.

송수신이 완료된 전기통신의 경우, 이미 송·수신이 완료되어 서버 등에 저장된 전기통신 기록이나 내용(이메일, 카카오톡 대화내용 등)을 열어보거나 지득하는 것을 의미하고, 압수수색검증영장(전기통신) 대상이다(대법원 2016도8137). 포털 사이트·게임 사이트 등의 가입자 정보의 경우, 통신자료 또는 송수신이 완료된 전기통신에 해당하지 않아 일반 압수영장이 필요하다.

**[통신자료·통신사실 확인자료 등 구분] ('21년 11월 기준)**

| 구분 | 자료의 내용 | 보관기간 |
|---|---|---|
| 통신자료 | ■ 휴대전화 가입자 정보<br>※ IPV6는 SKT만 영장으로 제공, LGU+ 미제공(시스템 미보관) / KT는 영장으로 제공(22년 10월 기준)<br>※ 사업자번호(10자리)와 법인번호(13자리)는 LGU+만 통신자료제공요청으로 제공 가능(법인번호는 '직접입력')하고, 그 외는 영장 | ■ 가입해지 후 6개월간<br>※ 6개월 전은 압수수색영장(보관기간 5년) |
| 통신사실 확인자료 | ■ 휴대전화 통화내역, 실시간 위치추적<br>※ 기지국 역발신내역은 KT는 허가서, 그 외는 영장으로 요청<br>※ 데이터 통화내역은 통신3사 전부 '허가서'로 요청 가능(직접입력) | ■ 조회일로부터 1년 |
| | ■ 유선전화 통화내역 | ■ 조회일로부터 6개월 |
| | ■ 인터넷 로그기록 / 접속지 추적자료 | ■ 조회일로부터 3개월 |
| 통신제한조치 | ■ 유선전화 통화내용 감청(휴대전화x) | ■ 실시간만 가능 |
| 압수영장 (전기통신) | ■ 카카오톡 채팅 대화내용 | ■ 조회일로부터 2~3일 |
| | ■ E-mail 문서 내용 | ■ 해당 문서 삭제 前까지 |
| 압수영장 (일반) | ■ 다음/네이버 등 가입자 정보 | ■ 회원가입 기간 中 |
| | ■ 모바일 IP(유동·공용IP) 특정<br>※ SKT는 영장, 그 외 미제공 | ■ 조회일로부터 3개월 |

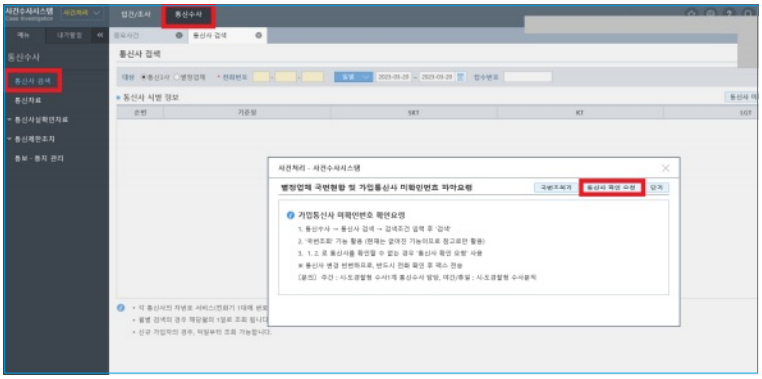
## 2. 통신사 식별

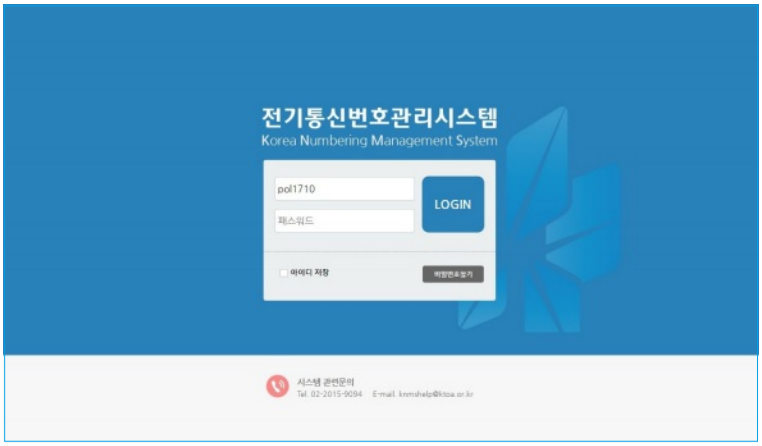
통신사 식별을 위해 사용하고 있는 시스템은 과학기술정보통신부에서 운영하는 KNMS(전기통신번호관리시스템)을 활용하고 있다. 해당 시스템은 실시간으로 특정번호에 대한 통신사를 확인하는 것이 아니며, **정보 업데이트 주기가 번호이동의 경우 일주일 내, 신규 가입의 경우 한 달 내 업데이트를 하고 있으므로 조회를 한 결과가 실제 통신사와 다를 수 있다.**

수사관들은 특정 번호를 판매, 관리하는 통신사업자가 누구인지에 관해서는 실시간으로 확인하고 싶어하나,

현재 우리 나라의 번호관리체계가 주기별 업데이트를 하고 있는한 수사기관이 이를 실시간을 확인할 방법은 없다.

통신3사의 경우는 KICS와 전용선으로 연결되어 이를 통해 확인할 수 있고 알뜰폰통신사의 경우는 우선 KICS를 통해 요청하면 시·도청의 통신수사 담당자들이 이를 접수하여 KNMS에 접속하여 개별확인하고 있다.





# Ⅲ. 통신자료제공요청

## 1. 통신자료의 의의

**전기통신사업법 제83조(통신비밀의 보호)** ③ 전기통신사업자는 법원, 검사 또는 수사관서의 장(군 수사기관의 장, 국세청장 및 지방국세청장을 포함한다. 이하 같다), 정보수사기관의 장이 재판, 수사(「조세범 처벌법」 제10조제1항·제3항·제4항의 범죄 중 전화, 인터넷 등을 이용한 범칙사건의 조사를 포함한다), 형의 집행 또는 국가안전보장에 대한 위해를 방지하기 위한 정보수집을 위하여 다음 각 호의 자료의 열람이나 제출(이하 "통신자료제공"이라 한다)을 요청하면 그 요청에 따를 수 있다.

1. 이용자의 성명
2. 이용자의 주민등록번호
3. 이용자의 주소
4. 이용자의 전화번호
5. 이용자의 아이디(컴퓨터시스템이나 통신망의 정당한 이용자임을 알아보기 위한 이용자 식별부호를 말한다)
6. 이용자의 가입일 또는 해지일

**전기통신사업법 시행령 제53조** ⑤ 법 제83조제9항에 따른 자료제공요청서의 결재권자는 판사, 검사, 수사관서(군 수사기관, 국세청 및 지방국세청을 포함한다. 이하 같다)나 정보수사기관의 4급 이상 공무원(5급 공무원이 수사관서의 장이거나 정보수사기관의 장인 경우에는 5급 공무원을 포함한다) 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 한다. 다만, 경찰 및 해양경찰의 경우에는 총경 이상의 공무원(경정이 관서의 장인 경우에는 경정을 포함한다)으로 하고, 군 수사기관의 경우에는 군검찰관 또는 중령 이상의 군인(소령이 부대장인 군 수사기관의 경우에는 소령을 포함한다)으로 한다.

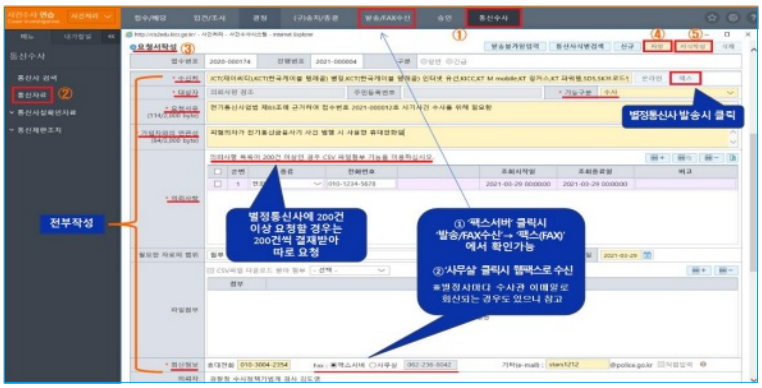
통신자료는 △피의자 인적사항 특정, △피의자 주소지 및 배회지 확인, △피의자 사용 휴대전화 인적사항 확인 등 소재추적을 위한 수사활동 전반에서 다양하게 활용이 가능하다. 주로 가입자 성명, 주소 등 수사초기 단계에서 대상자를 특정하기 전에 비교적 광범위하게 수집하는 기초자료이다. 전기통신사업법 제83조 제3항 각호에 따라 ① 이용자의 성명, ② 주민등록번호 ③ 가입주소 ④ 전화번호 ⑤ 아이디 ⑥ 가입일·해지일 확인 가능하다.

| | |
|---|---|
| 전화 | ■ 대상 휴대전화번호<br>⇒ 가입자 인적사항을 확인·피의자 특정 활용 |
| | ■ 대상자 인적사항<br>⇒ 대상자 명의로 가입한 전화번호 및 요금청구지 주소 확인 |
| | ■ 휴대폰 기기번호·유심칩 번호<br>⇒ 휴대전화 재개통 이력 및 대상자 인적사항 확인 |
| | ■ (기타) 통신사실 확인자료에 선행하여 대상 휴대전화 가입자 인적사항 확인 |
| 인터넷 | ■ 대상자 인적사항<br>⇒ 아이피 접속기록 확인·대상자 배회지 확인 |

우리 헌법재판소는 해당 규정에 대해 대상자에게 사후 통지 절차가 필요하다는 취지의 헌법불합치 결정을 내려, 23년 10월 현재 국회에서 개정안 논의가 진행 중이다.

[헌법불합치, 2016헌마388, 2022.7.21, 전기통신사업법(2010. 3. 22. 법률 제10166호로 전부개정된 것) 제83조 제3항 중 '검사 또는 수사관서의 장(군 수사기관의 장을 포함한다), 정보수사기관의 장의 수사, 형의 집행 또는 국가안전보장에 대한 위해 방지를 위한 정보수집을 위한 통신자료 제공요청'에 관한 부분은 헌법에 합치되지 아니한다. 위 법률조항은 2023. 12. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다.]

## 2. 통신자료제공요청 작성례




**■ 요청사유**

① '요청사유'에 접수번호·사건번호·죄명 중 한 가지 이상 필수 기재
- 전기통신사업법 제83조에 근거하여 접수번호 2021-000015 사기사건 수사를 위해 필요함
- 접수번호 반드시 기재해야 함

② '경정·경감' 결재 시, 직책 및 적법한 결재권자임을 별도 표기
- 서장 부재 시, '차상위자 혹은 공식직무대리자인 ○○과장 경정·경감 ○○○ 대결' 표기

③ 관서장 부재로 인해 직무대리자가 결재 대행 시, 반드시 '대결'로 지정
- 대결임에도 '결재'로 지정 시, 문서작성은 가능하나 발송 불가

**■ 가입자와의 연관성**

① 유선전화일 경우 '가입자와의 연관성'에 '~휴대전화임(x) / 전화번호임(0)

② '수사대상자' 혹은 '사건관계인이 사용한' 이라는 문구 활용
- '홍길동이 가입한(혹은 홍길동 명의) 휴대전화'라고 기재하였으나, 실제 명의자가 홍길동이 아닌 것으로 확인될 경우, '해당사항 없음'으로 회신됨

**■ 의뢰사항**

① IP자료 입력 시, 접속한 시·분·초를 정확히 특정하여 입력
- 시·분·초 특정하지 않고 일정기간 기재 시 통신사에서 자료회신 불가
- IP주소(초단위) : 2021-01-15 14:20:20 ~ 2021-01-15 14:20:21

② 200건 이상 통신자료 요청 시 CSV파일 작성 기준 준수
- 유선/무선 통신자료 : 시작일/종료일을 8자리(연월일)로 반드시 기재
- 시작일/종료일 미 기재 시 회신자료 오류 발생(일부 항목 누락)
- IP 통신자료 : 조회시작일/종료일 14자리(연월일 시분초)로 기재

## 3. QR코드 전자 FAX 시스템

통신3사의 경우 KICS와 전용선으로 연결되어 생성된 데이터를 송수신할 수 있는 시스템이 구축되어 있어 통신수사를 신속하게 진행할 수 있었던 반면, 최근 이용자 수가 폭발적으로 증가하고 있는 알뜰통신사의 경우는 웹팩스를 통해 송수신을 하면서 통신사 관계자가 일일이 수기 처리를 진행해야 하므로 상대적으로 많은 시간이 소요되었다. 통신수사, 특히 통신자료의 경우 수사의 개시와 함께 기초 자료로 역할을 하고 있기에 보다 신속한 자료회신을 위해 QR코드 시스템을 도입하게 되었다.


○○○○ 경 찰 서

2017. 11. 25.

수 신 : SK텔레콤, KT엑스텔콤, LG U+이동전화

제 목 : 통신자료제공요청

다음과 같이 통신자료 제공을 요청하니 협조하여 주시기 바랍니다.

| | |
|---|---|
| 성 명 | |
| 생 년 월 일 | |
| 주 소 | |
| 가입자와의 관 계 | |
| 요 청 사 유 | |
| 제 출 처 | 2016-05-01 ~ 2017-11-25 |
| 제 출 방 법 | |
| 요 청 자 | |
| 회 신 정 보 | |

○○○○경 찰

[QR코드 삽입예시]

알뜰통신사에 보내는 통신자료제공요청서에 QR코드 삽입하여 관련 정보를 손쉽게 인식할 수 있도록 하고, 이를 KICS 내 전자 FAX를 통해 송부하게 되면 해당 통신사에서 필요한 자료를 자동으로 인식·추출하고 회신해 주는 시스템이다. 이를 통해 그간 7일 정도 소요되었던 알뜰 통신사의 통신자료 회신 기간이 1일로 단축되었다.

# Ⅳ. 통신사실 확인자료

**통신비밀보호법 제13조(범죄수사를 위한 통신사실 확인자료제공의 절차)** ① 검사 또는 사법경찰관은 수사 또는 형의 집행을 위하여 필요한 경우 전기통신사업법에 의한 전기통신사업자(이하 "전기통신사업자"라 한다)에게 통신사실 확인자료의 열람이나 제출(이하 "통신사실 확인자료제공"이라 한다)을 요청할 수 있다.

② 검사 또는 사법경찰관은 제1항에도 불구하고 수사를 위하여 통신사실확인자료 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료가 필요한 경우에는 다른 방법으로는 범죄의 실행을 저지하기 어렵거나 범인의 발견·확보 또는 증거의 수집·보전이 어려운 경우에만 전기통신사업자에게 해당 자료의 열람이나 제출을 요청할 수 있다. 다만, 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 범죄 또는 전기통신을 수단으로 하는 범죄에 대한 통신사실확인자료가 필요한 경우에는 제1항에 따라 열람이나 제출을 요청할 수 있다.

1. 제2조제11호바목·사목 중 실시간 추적자료
2. 특정한 기지국에 대한 통신사실확인자료

③ 제1항 및 제2항에 따라 통신사실 확인자료제공을 요청하는 경우에는 요청사유, 해당 가입자와의 연관성 및 필요한 자료의 범위를 기록한 서면으로 관할 지방법원(군사법원을 포함한다. 이하 같다) 또는 지원의 허가를 받아야 한다. 다만, 관할 지방법원 또는 지원의 허가를 받을 수 없는 긴급한 사유가 있는 때에는 통신사실 확인자료제공을 요청한 후 지체 없이 그 허가를 받아 전기통신사업자에게 송부하여야 한다.

④ 제3항 단서에 따라 긴급한 사유로 통신사실확인자료를 제공받았으나 지방법원 또는 지원의 허가를 받지 못한 경우에는 지체 없이 제공받은 통신사실확인자료를 폐기하여야 한다.
⑤ 검사 또는 사법경찰관은 제3항에 따라 통신사실 확인자료제공을 받은 때에는 해당 통신사실 확인자료제공요청사실 등 필요한 사항을 기재한 대장과 통신사실 확인자료제공요청서 등 관련자료를 소속기관에 비치하여야 한다.
⑨ 이 조에서 규정된 사항 외에 범죄수사를 위한 통신사실 확인자료제공과 관련된 사항에 관하여는 제6조(제7항 및 제8항은 제외한다)를 준용한다.

## 1. 의의

통신사실 확인자료란 가입자의 전기통신일시, 전기통신 개시종료시간, 발착신통신번호 등 상대방의 가입자 번호 및 사용도수 등 통신비밀보호법 제2조 제11항에 열거되어 있는 통신자료를 말한다.

여기에는 컴퓨터 통신의 사용자가 컴퓨터통신에 접속한 인터넷 로그기록 혹은 정보통신망에 접속된 정보통신기기의 위치를 확인할 수 있는 발신기지국 위치추적자료까지 포함되어 있어 범인의 위치를 확인할 수 있는 자료를 제공한다.



자료유형별로 요청 및 회신자료가 다양하므로, 작성례와 KICS 활용방식은 반드시 위 매뉴얼을 참고해야 한다.

## 2. 요건

통신비밀보호법은 ① 검사 또는 사법경찰관은 ② 수사 또는 형의 집행을 위하여 필요한 경우 ③ 요청사유, ④ 해당 가입자와의 연관성 및 ⑤ 필요한 자료의 범위를 기록한 ⑥ 서면으로 ⑦ 관할 지방법원 또는 지원의 허가를 받은 후 요청하도록 하고 있으며, 통신비밀보호법 제13조 제2항 단서에 따라 관할 지방법원 또는 지원의 허가를 받을 수 없는 ⑧ 긴급한 사유가 있는 때에는 먼저 자료를 요청한 후 사후허가를 받도록 규정하고 있다.

통신사실 확인자료 요청허가서는, 수사 대상자에게 허가서를 제시할 의무가 없는 점, 집행시의 참여권 보장을 하지 않점, 집행 후에 통지하도록 규정되어 있다는 점에 있어서 일반적인 압수·수색과 차이점을 갖는다

| 요 건 | 주요 내용 |
|---|---|
| 검사 또는 사법경찰관 | 사법경찰관은 특별사법경찰관을 포함하며, 사법경찰리는 해당되지 않으므로 반드시 사법경찰관의 결재를 거쳐 신청하여야 한다. |
| 수사 또는 형의 집행을 위하여 필요한 경우 | 범죄로 인한 피해가 우려되는 경우의 수사를 위한 목적으로는 가능하며, '자살기도자 구조' 등은 원칙적으로 신청 대상이 되지 않는다. |
| 요청사유 | 피의자의 도피장소 및 동선 파악, 각 대상자간 연관 및 공모관계 파악, 진술의 진위여부 확인, 혐의사실 확인·입증 자료 확보 등 위 자료를 필요로 하는 사유에 대해 기재한다. |
| 해당 가입자와의 연관성 | 피의자가 가입 명의자인 경우 '피의자 본인 명의의 휴대전화임', 타인 명의의 전화를 피의자가 사용하는 경우에는 '가입자 000의 아들인 피의자가 실제 사용하는 휴대전화임', '가입자 000 명의로 개통된 대포폰으로 피의자가 실제 사용하고 있음' 등으로 그 관계를 간략히 기재한다. |
| 필요한 자료의 범위 | 발신기지국 위치추적, 통화내역(발신, 역발신내역), 로그기록(IP, ID, 전화번호 등), 기지국통화내역(발신내역), 접속 IP 등 실시간 위치추적 |
| 서면 | 긴급한 경우라도 서면 외 방식은 허용되지 않는다. 긴급한 경우라도 반드시 자료제공요청서로 요청하여야 하며 허가서를 사후보완하여야 한다. |
| 관할 지방법원 또는 지원 | 사법경찰관은 검사에 대해 허가를 신청하고, 검사는 법원에 대하여 그 허가를 청구할 수 있다. |
| 긴급한 사유 | 피의자의 신속한 검거가 필요한 경우, 추가적인 피해가 우려되는 사건 등의 수사를 위해 요구되는 경우 등 긴급한 사유가 있는 경우에 한하여 허가서 발부 이전에 통신사실 확인자료의 제공을 요청할 수 있다. |

## 3. 절차

통신사실확인자료 제공요청의 절차는 ① 통신사실 확인자료 제공요청 허가신청서 작성 ⇨ ② 법원 허가 ⇨ ③ 통신사실 확인자료 제공요청서 작성 ⇨ ④ 집행 ⇨ ⑤ 집행조서 작성 ⇨ ⑥ 집행사실 통지서 작성·발송 통지유예의 단계를 거치게 된다.

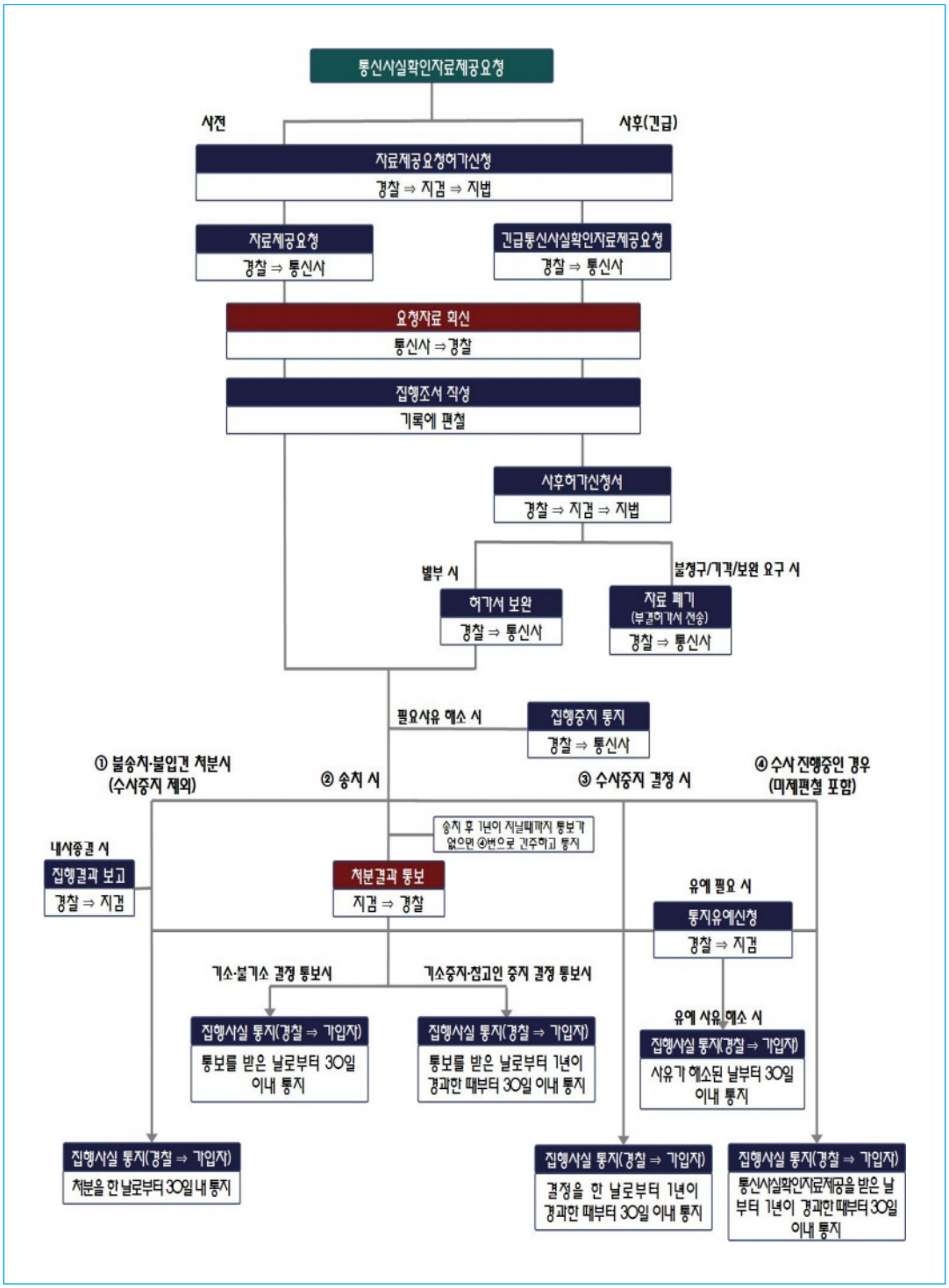
통신사실 확인자료 제공요청 사후허가의 경우에는 ① 통신사실 확인자료 제공요청 허가신청서 작성 ⇨ ② 통신사실 확인자료 제공요청서 작성 ⇨ ③ 집행 ⇨ ④ 검찰 경유, 법원 허가 ⇨ ⑤ 허가서 통신사 송부 ⇨ ⑥ 집행사실 통지서 작성·발송 / 통지유예의 단계를 거친다.

사전허가와 동일하게 허가신청서를 작성하되, 허가서 발부절차 이전에 즉시 자료제공요청서를 작성하여 통신사에 집행할 수 있다. 집행시점

으로부터 36시간 이내에 허가서를 발부받아 통신사에 송부하여야 한다. 허가신청이 기각된 때에는 기각되었다는 사실이 명시된 서류를 즉시 통신사에 송부하고, 제공받은 통신사실 확인자료는 즉시 폐기하여야 한다. 이 경우 발신기지국 위치추적 자료의 제공은 즉시 중단된다. 이외의 각 절차상 내용은 사전허가의 경우와 동일하다.

송·수신이 완료된 전기통신에 대한 압수영장의 경우, 이메일·SNS·메신저 대화내용과 같이 이미 수신이 완료된 전기통신에 관하여 남아있는 기록이나 내용을 말한다. 해당 자료는 형사소송법상 압수·수색·검증영장을 통해 압수할 수 있으며, 그 요건은 일반 압수·수색과 동일하다.

| 구분 | 보관 기간 | 보관 근거 | 필요 문서 |
|---|---|---|---|
| **송수신 기록**<br>(데이터 전송 일시, 착발신전화번호, IP) | 3개월 | 통신비밀보호법 시행령 제41조<br>(전기통신 사업자의 협조의무 등) | 법원 허가서 |
| **송수신 내용**<br>(대화 내용, 사진·동영상,음성,녹음,연락처 파일 등 포함) | 2~3일 | 법적 보관의무 없음 | 압수수색영장 |


통신사실확인자료제공요청
사전
사후(긴급)
자료제공요청허가신청
경찰 ⇒ 지검 ⇒ 지법
자료제공요청
경찰 ⇒ 통신사
긴급통신사실확인자료제공요청
경찰 ⇒ 통신사
요청자료 회신
통신사 ⇒ 경찰
집행조서 작성
기록에 편철
사후허가신청서
경찰 ⇒ 지검 ⇒ 지법
불청구/기각/보완 요구 시
허가서 보완
경찰 ⇒ 통신사
자료 폐기
(부결허가서 전송)
경찰 ⇒ 통신사
필요사유 해소 시
집행중지 통지
경찰 ⇒ 통신사
① 불송치·불입건 처분시
(수사중지 제외)
② 송치 시
③ 수사중지 결정 시
④ 수사 진행중인 경우
(미제편철 포함)
송치 후 1년이 지날때까지 통보가
없으면 ④번으로 간주하고 통지
내사종결 시
집행결과 보고
경찰 ⇒ 지검
처분결과 통보
지검 ⇒ 경찰
유예 필요 시
통지유예신청
경찰 ⇒ 지검
기소·불기소 결정 통보시
기소중지·참고인 중지 결정 통보시
유예 사유 해소 시
집행사실 통지(경찰 ⇒ 가입자)
통보를 받은 날로부터 30일
이내 통지
집행사실 통지(경찰 ⇒ 가입자)
통보를 받은 날로부터 1년이
경과한 때부터 30일 이내 통지
집행사실 통지(경찰 ⇒ 가입자)
사유가 해소된 날부터 30일
이내 통지
집행사실 통지(경찰 ⇒ 가입자)
처분을 한 날로부터 30일 내 통지
집행사실 통지(경찰 ⇒ 가입자)
결정을 한 날로부터 1년이
경과한 때부터 30일 이내 통지
집행사실 통지(경찰 ⇒ 가입자)
통신사실확인자료제공을 받은 날
부터 1년이 경과한 때부터 30일
이내 통지

**[작성례 : 지명수배자 검거]**

**■ 요청 사유**

피의자는 ○○경찰서에 사기죄로 체포영장(영장번호 0000-1234호)이 발부된 것을 포함하여 총 11건의 지명수배가 되어 있다. 최초 범행일인 2010년 이후 피의자 명의로 가입된 휴대전화는 발견하지 못하였으나, 피의자의 아버지 乙 명의로 총 3개의 휴대전화가 가입, 해지가 반복되는 것을 확인하였다.

이는 피의자가 수사기관의 추적을 피하기 위해 피의자 아버지 명의로 가입, 해지를 반복하는 것으로 추정된다. 이에 2015. 9. 1.부터 현재까지 피의자 아버지 명의로 가입된 휴대전화의 통화내역과 발신기지국 위치를 확인하여 피의자의 실사용 휴대전화를 특정하고, 피의자 검거자료로 활용하고자 한다.

**■ 필요한 자료의 범위**

1. 이동전화 (010-1234-5678)
   0000. 09. 01. 00:00:00 ~ 0000. 03. 15. 23:59:59
   통화내역(발신,역발신내역) 발신기지국 위치포함
2. 이동전화 (010-4321-8765)
   2000.09.01. 00:00:00 ~ 0000. 03. 15. 23:59:59
   통화내역(발신,역발신내역) 발신기지국 위치포함
3. 이동전화 (010-9876-5432)
   2000.09.01. 00:00:00 ~ 0000. 03. 15. 23:59:59
   통화내역(발신,역발신내역) 발신기지국 위치포함

**[작성례 : IP 실시간 위치추적]**

**■ 요청 사유**

피의자는 주소지에서 지내지 않는 등 현재 그 소재를 확인할 수 없으나, 친구 乙과 가족들의 진술에 따르면, PC방을 전전하며 乙 명의의 인터넷 계정을 사용하는 것으로 확인되기에 이에 피의자 甲 명의의 인터넷 계정의 로그기록 및 접속IP 실시간 위치추적을 통하여 피의자의 소재를 확인하여 검거하기 위함

**■ 필요한 자료의 범위**

1. 乙 명의로 가입된
   1) 인터넷 00업체 (knp123)
      (1) 0000. 10. 25. 00:00:00 ~ 0000. 11. 15. 23:59:59
          로그기록(IP)
   2) 인터넷 00업체 (knp1235)
      (1) 0000. 11. 15. 00:00:00 ~ 0000. 12. 15. 23:59:59
          접속IP 실시간 위치추적

KOREAN
NATIONAL
POLICE
AGENCY

# 신임수사관 길라잡이

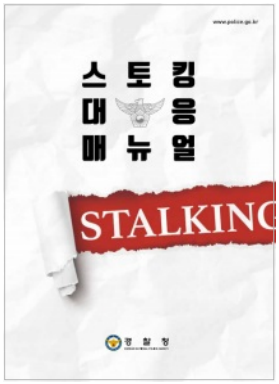
제5장

# 죄종별 특칙 및 유의사항


제1절 스토킹·성폭력 범죄 관련 특칙 및 유의사항
제2절 가정폭력·아동학대 범죄 관련 특칙 및 유의사항
제3절 소년범의 수사 관련 특칙 및 유의사항
제4절 장애인 수사 관련 특칙 및 유의사항
제5절 외국인 수사 관련 특칙 및 유의사항
제6절 출입국 규제 관련 특칙 및 유의사항
제7절 여권행정제재 관련 특칙 및 유의사항
제8절 공직선거법 관련 특칙 및 유의사항
제9절 공무원 수사 관련 특칙 및 유의사항
제10절 경찰공무원 수사 관할 관련 특칙 및 유의사항
제11절 교통사고처리특례법 입건전조사종결 특칙 및 유의사항
제12절 폭력사건 처리에 관한 특칙 및 유의사항

# 제5장 죄종별 특칙 및 유의사항

## 제1절 스토킹·성폭력 범죄 관련 특칙 및 유의사항




[스토킹 대응 매뉴얼]




[잠정조치(스토킹) KICS 매뉴얼]

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 | 이하 '스토킹처벌법' |
| | 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 | 이하 '성폭력처벌법' |
| | 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 | 이하 '청소년성보호법' |
| | 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 | 이하 '성매매피해자보호법' |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 【스토킹처벌법 개정 내용 및 지침 안내(2023. 8. 23. 여성청소년범죄수사과-2549)】 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 【잠정조치(스토킹) KICS 매뉴얼】 | KICS - 참여마당 - 공지사항 - 1325번 게시물 |
| | 「잠정조치(4호) 및 구속영장 신청 사례집」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 매뉴얼 |
| | 「성착취 목적 대화 수사 가이드라인」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 매뉴얼 |
| | 「신상정보등록대상자 관리 매뉴얼」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 - (구)수사지침 |

# Ⅰ. 스토킹 범죄 관련 특칙 및 유의사항

## 1. 피해자 보호에 관한 특칙

### 가. 응급조치

경찰관은 진행 중인 스토킹 행위에 대하여 신고를 받은 경우 즉시 △스토킹행위의 제지, △중단통보, △서면경고, △피해자 분리, △보호시설로의 피해자 인도 등의 응급조치를 하여야 한다(스토킹처벌법 제3조).

### 나. 긴급응급조치

경찰관은 스토킹행위가 지속적 또는 반복적으로 행하여질 우려가 있고 스토킹범죄의 예방을 위하여 긴급을 요하는 경우 △접근 금지, △전기통신 등을 이용한 접근 금지 등의 긴급응급 조치를 할 수 있다(스토킹처벌법 제4조).

### 다. 잠정조치

경찰관은 스토킹범죄가 재발할 우려가 있는 경우 직권 또는 피해자 등의 요청으로 검사에게 잠정조치를 청구하도록 신청할 수 있다.

검사의 청구를 받은 법원은 필요하다고 인정하는 경우에 △서면경고, △접근금지, △전자장치 부착, 유치 등의 잠정조치 결정을 한다(스토킹처벌법 제8조, 제9조).

**[스토킹처벌법 최근 개정 주요 사항]**

스토킹처벌법 개정 내용 및 지침 안내 여성청소년범죄수사과-2549 (2023. 8. 23.)참조

△ 온라인 스토킹이 스토킹행위 유형에 추가

△ 긴급응급조치·잠정조치의 보호대상 및 통지대상이 피해자에서 피해자 또는 그의 동거인, 가족으로 확대

△ 응급·긴급응급·잠정조치, 수사 및 재판 담당 공무원은 피해자등을 특정할 수 있는 정보(주소·성명·나이·직업·학교 등)의 공개·누설 금지

△ 스토킹범죄 반의사불벌 조항 삭제

△ 긴급응급조치 불이행시 과태료 처분을 형사 처벌로 변경

## 2. 변호사 선임에 관한 특칙

스토킹처벌법 개정에 따라 피해자 및 그 법정대리인은 형사절차상 입을 수 있는 피해를 방어하고, 법률적 조력을 보장받기 위해 변호사를 선임할 수 있다. 피해자에게 변호사가 없는 경우 검사는 의무적으로 국선변호사를 선정하여 피해자의 권익을 보호한다.

선임된 변호사는 피해자 및 법정대리인에 대한 조사, 피의자에 대한 구속 전 피의자심문 등에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

스토킹처벌법 제17조의4(피해자에 대한 변호사 선임의 특칙)로, 2024. 1. 12. 시행 예정

## Ⅱ. 성폭력 범죄 관련 특칙 및 유의사항

### 1. 성폭력 범죄의 수사

성폭력과 관련한 특별법으로는 성폭력처벌법, 청소년성보호법 등이 있다. 담당 수사관은 특히 각 법의 피해자 보호 관련 규정, 공소시효 특칙에 유의하여야 한다.

### 2. 피해자 보호에 관한 특칙

#### 가. 수사 절차상 특칙

형사소송법은 자기 또는 배우자의 직계존속을 고소할 수 없도록 규정하나, 성폭력범죄는 고소할 수 있다. 또한 성폭력범죄의 피해자에게는 「특정범죄신고자 등 보호법」을 준용하여 스마트워치 지급 등 보호조치를 할 수 있으며, 피해자는 사선·국선변호사의 도움을 받을 수 있다.

수사관은 성폭력 범죄 피해자의 주소, 성명, 나이, 직업 등 인적사항과 사생활을 공개하거나 누설해서는 안 된다.

**성폭력처벌법 제23조(피해자, 신고인 등에 대한 보호조치)** 법원 또는 수사기관이 성폭력범죄의 피해자, 성폭력범죄를 신고(고소·고발을 포함한다)한 사람을 증인으로 신문하거나 조사하는 경우에는 「특정범죄신고자 등 보호법」 제5조 및 제7조부터 제13조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 「특정범죄신고자 등 보호법」 제9조와 제13조를 제외하고는 보복을 당할 우려가 있음을 요하지 아니한다.

따라서 성폭력 범죄의 피해자는 범죄신고자법에 따라 불이익처우금지, 조서등에 인적사항기재금지, 신변안전조치 등을 요청할 수 있다.

#### 나. 피해자 조사·진술 등에 관한 특칙

성폭력 범죄의 피해자가 희망할 경우 △가명 진술조서 작성 △동성 경찰관 조사 혹은 동성 경찰관 입회조치를 하고, 진술에 있어 △신뢰관계인을 동석하도록 하거나 △진술 영상 녹화물을 촬영하여 보존하는 등, 피해자의 인권 보장을 위해 주의를 기울여야 한다.

### 3. 공소시효에 관한 특칙

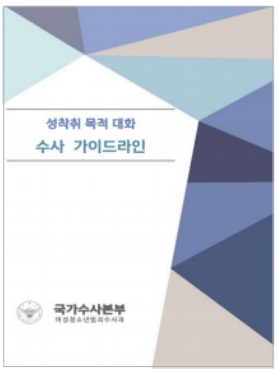
성폭력처벌법 및 청소년성보호법 등은 △미성년자 대상 성폭력 범죄, △13세 미만·장애인 대상 강간 등 상해, 강제추행, 유사 강간, △모든 피해자 대상 강간 등 살인, △아동·청소년 성착취물 제작, △디엔에이(DNA) 등 과학적인 증거가 있는 때 등 일정한 경우 형사소송법 등에 규정된 공소시효를 연장·폐지하고 있다.

△성폭력처벌법 제21조(공소시효에 관한 특례), △청소년성보호법 제20조(공소시효에 관한 특례) 각 참조

## 4. 기타 특칙

### 가. 신분 위장 또는 비공개 수사

아동·청소년 대상 디지털 성범죄에 대해서는 신분 위장 또는 비공개 상태로 범죄현장 또는 범인에 접근하여 성착취물과 관련된 계약·거래 등을 수사할 수 있다.




**[성착취 목적 대화 수사 가이드라인]**
신분 위장 또는 비공개 수사에 대하여 참조

### 나. 신상정보등록대상자에 대한 수사

신상정보등록대상자는 성범죄 유죄 판결 확정 후 30일 내에 관할 경찰서에 방문해 신상정보 제출, 정보 변경 시 20일 내 제출한다. 담당 경찰관은 신상정보등록대상자가 정당한 사유 없이 신상정보를 미제출하거나 허위제출하는 등 의무를 위반한 경우 입건하여 수사하여야 한다.




**[신상정보등록대상자 관리 매뉴얼]**
신상정보등록대상자 의무위반 수사 관련 참조

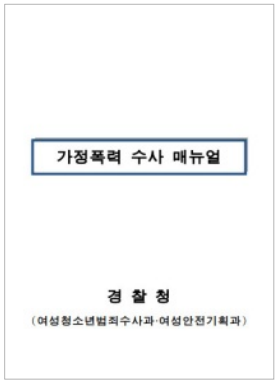
### 다. 성매매 관련 수사

피의자 수사 과정의 특칙은 없으나, 성매매피해자보호법상 지원시설에서 피해자의 수사기관 조사에 동행할 수 있도록 하는 등, 피해자 보호·지원을 위한 특칙이 있으므로 관련 수사시 숙지가 필요하다.

# 제2절 가정폭력·아동학대 범죄 관련 특칙 및 유의사항




[개정 형사소송법 수사실무 지침]




[가정폭력 수사 매뉴얼]




[아동학대 업무 매뉴얼]

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 | 이하 '가정폭력처벌법' |
| | 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 | 이하 '아동학대처벌법' |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「2021년 개정 형사소송법 수사실무지침 (제4판)」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 수사지침 |
| | 「가정폭력 수사 매뉴얼」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 |
| | 「아동학대 업무 매뉴얼」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 |

## Ⅰ. 가정폭력·아동학대 범죄 관련 특칙 및 유의사항

가정폭력처벌법과 아동학대처벌법은 △피해자 보호 및 행위자 성행 교정 등을 목적으로 하고, △응급조치 및 (긴급)임시조치 △법정 송치 △보호사건 처리 △고소제한에 대한 예외 등의 특칙을 두고 있다는 점에서 공통점이 있다.

가정폭력범죄는 다른 법률에 앞서 가정폭력처벌법을 적용하되, 가정폭력범죄에 해당하는 아동학대범죄는 아동학대처벌법을 우선 적용한다.

## Ⅱ. 피해자 보호에 관한 특칙

### 1. 가정폭력범죄에 대한 응급조치

진행 중인 가정폭력범죄에 대하여 사법경찰관리는 즉시 현장에서 △폭력행위의 제지, △피해자 분리, △현행범인의 체포 등 수사, △피해자의 의료기관 인도, 신변안전조치 청구 고지 등의 응급조치를 하여야 한다(가정폭력처벌법 제5조).

## 2. 아동학대에 대한 응급조치

아동학대피해가 확인되고 재학대의 위험이 급박·현저한 경우, 사법경찰관리는 피해아동 뿐만 아니라 피해아동의 형제자매인 아동 및 피해아동과 동거하는 아동의 보호를 위하여 즉시 △행위의 제지, △아동학대 보호시설로 피해 아동 인도, △피해아동의 의료기관 인도 등의 응급조치를 하여야 한다(아동학대처벌법 제12조 제1항).

아동학대관련 보호시설 인도 조치를 하는 때에는 피해아동등의 이익을 최우선으로 고려한다.

특히, 피해아동등을 보호하여야 할 필요가 있는 등 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 원칙적으로 피해아동등의 의사를 존중하여야 한다.

## 3. 가정폭력범죄·아동학대에 대한 임시조치

사법경찰관은 가정폭력범죄 또는 아동학대범죄의 원활한 조사·심리 또는 피해자의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우, 임시조치 청구를 신청할 수 있다.

**가정폭력처벌법과 아동학대처벌법의 임시조치**

| 구분 | 가정폭력처벌법 | 아동학대처벌법 |
|---|---|---|
| 공통 | ① 피해자(피해아동등) 또는 가정구성원의 주거 또는 점유하는 방실(房室)로부터의 퇴거 등 격리<br>② 피해자(피해아동등) 또는 가정구성원이나 그 주거·직장 등에서 100미터 이내의 접근 금지<br>③ 피해자(피해아동등) 또는 가정구성원에 대한 「전기통신기본법」 제2조제1호의 전기통신을 이용한 접근 금지<br>④ 의료기관이나 그 밖의 요양소에의 위탁<br>⑤ 국가경찰관서의 유치장 또는 구치소에의 유치 | |
| 개별 | ⑥ 상담소 등에의 상담위탁 | ⑥ 친권·후견인 권한 행사의 제한·정지<br>⑦ 아동보호전문기관 등에의 상담 및 교육 위탁 |

## 4. 가정폭력범죄·아동학대에 대한 긴급임시조치

사법경찰관은 응급조치에도 불구하고 가정폭력범죄, 아동학대범죄가 재발될 우려가 있고, 긴급을 요하여 법원의 임시조치 결정을 받을 수 없을 때에는 직권 또는 피해자나 그 법정대리인 등의 신청에 의하여 긴급임시조치를 청구할 수 있다.

**가정폭력처벌법과 아동학대처벌법의 긴급임시조치**

| 구분 | 가정폭력처벌법 | 아동학대처벌법 |
|---|---|---|
| 공통 | ① 피해자(피해아동등) 또는 가정구성원의 주거 또는 점유하는 방실로부터의 퇴거 등 격리<br>② 피해자(피해아동등) 또는 가정구성원이나 그 주거·직장 등에서 100미터 이내의 접근 금지<br>③ 피해자(피해아동등) 또는 가정구성원에 대한 전기통신기본법 제2조 제1호의 전기통신을 이용한 접근 금지 | |

## Ⅲ. 수사절차상 특칙

### 1. 가정보호·아동보호 사건의 법정 송치

이는 수사관의 수사에 따른 '책임송치'와 구별되는 '법정송치'에 해당한다.

가정폭력·아동학대 범죄는 혐의여부와 무관하게 신속 수사하여 송치해야 한다. 또한 수사관은 해당 사건을 가정·아동 보호사건으로 처리하는 것이 적절한지에 관해 의견을 제시할 수 있다.

### 2. 친고죄·반의사불벌죄 관련 특칙

#### 가. 직계존속에 대한 고소

피해자는 가정폭력·아동학대 행위자가 자기 또는 배우자의 직계존속인 경우에도 고소할 수 있고, 피해자의 법정대리인이 가정폭력·아동학대 행위자인 경우 등에는 피해자의 친족이 고소할 수 있다.

#### 나. 친고죄·반의사불벌죄의 특칙

①친고죄에서 고소가 없거나 취소된 경우 또는 ②반의사불벌죄에서 처벌을 희망하지 않는다는 명시적 의사표시를 하였거나 처벌을 희망하는 의사표시를 철회한 경우에도 보호사건으로 처리하는 것이 적절하다고 인정하는 경우에는 가정보호사건 또는 아동보호사건으로 처리할 수 있다.

## 3. 아동학대 수사 절차상 특칙

### 가. 국선 변호사의 의무적 선임

아동학대 피해자에게 변호사가 없는 경우 국선변호사를 의무적으로 선정하여 피해자의 권익을 보호하여야 한다.

**아동학대처벌법 제16조(피해아동에 대한 변호사 선임의 특례)** ⑥ 검사는 피해아동에게 변호사가 없는 경우 형사 및 아동보호 절차에서 피해아동의 권익을 보호하기 위하여 국선변호사를 선정하여야 한다.

### 나. 진술과정의 특칙 및 유의사항

아동학대범죄에 대하여는 특정범죄신고자 등 보호법, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 등을 준용한다.

따라서 수사관은 △피해자에 대해 가명조서를 작성하거나, △진술과정 영상물을 촬영·보존하고, △신뢰관계인 동석 및 진술조력인이 참여할 수 있도록 하는 등 피해자를 보호하여야 한다.

### 다. 공소시효의 특칙

아동학대범죄의 공소시효는 피해 아동이 성년(만 19세)에 달한 날부터 진행한다.

아동학대처벌법 제34조(공소시효의 정지와 효력) 참조

# 제3절 소년범의 수사 관련 특칙 및 유의사항




[소년범 학교폭력 수사실무]

### 주요 참고자료

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 경찰수사규칙 | 제89조 |
| | 소년법 | - |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「2021년 개정 형사소송법 수사실무지침(제4판)」: Ⅳ-3. 법원송치 관련 지침 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 「소년범 학교폭력 수사실무」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 매뉴얼 |
| | 「소년범 수사착안사항」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사착안사항 - 345번 게시물 |

## Ⅰ. 소년범의 분류 및 송치 절차

### 소년범의 분류

| 구분 | 범죄소년 | 촉법소년 | 우범소년 |
|---|---|---|---|
| 정의 | 죄를 범한 소년 | 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 소년 | 집단으로 몰려다니며 불안감을 조성하는 성벽<br><br>정당한 이유 없이 가출 음주소란 및 유해환경에 접하는 성벽 |
| 연령 | 14세 이상 19세 미만 | 10세 이상 14세 미만 | 10세 이상 19세 미만 |
| 형사 처벌 | 대상(감경기준 적용) | 대상 아님(보호처분 대상) | |
| 송치 절차 | 검찰 송치 | 가정법원 또는 지방법원 소년부 송치 | |

## Ⅱ. 수사절차상 특칙 및 유의사항

### 1. SPO에 대한 사건접수 통보

소년사건은 처벌뿐만 아니라 소년에 대한 선도·보호조치도 병행되어야 한다. 입건전조사사건의 접수를 포함하여 모든 소년사건(범죄소년, 촉법소년, 우범소년) 접수시 담당 수사부서는 여성청소년 기능(SPO)에 공문을 통하여 통보한다.

### 2. 보호자에 대한 통지 특칙

#### 가. 보호자에 대한 통지 원칙

소년에 대하여 출석요구나 조사를 할 때에 소년의 보호자 또는 보호자를 대신하여 소년을 보호할 수 있는 사람에게 연락하여야 한다.

경찰수사규칙이 보호자에게 통지할 의무를 규정하고 있는 점 등을 고려할 때, 소년이 보호자에 대한 통지를 거부한다고 하더라도 소년의 복리상 부적당하다고 인정되는 경우가 아닌 한 통지를 하는 것이 원칙이다.

**경찰수사규칙 제89조(소년에 대한 조사)** ② 사법경찰관리는 소년에 대한 출석요구나 조사를 하는 경우에는 지체 없이 그 소년의 보호자 또는 보호자를 대신하여 소년을 보호할 수 있는 사람에게 연락해야 한다. 다만, 연락하는 것이 그 소년의 복리상 부적당하다고 인정되는 경우에는 그렇지 않다.

#### 나. 소년범이 보호자 연락처를 묵비·기망하는 경우

보호자에게 통지의무가 있는 사안임에도 소년범이 고의로 보호자의 연락처를 알려주지 않거나 친구를 보호자로 가장하는 등의 경우, 소년범 및 보호자의 권리가 침해될 위험이 있다.

따라서 담당수사관은 보호자 연락처를 정확히 확인하고 통지하여야 하므로, △전화와 우편을 통해 이중으로 통지하거나, △SPO와 협업하여 학교로부터 보호자 등의 연락처를 확인하는 방법, △사건 수사결과 통지시 우편 등기로 송부하여 보호자가 통지를 직접 수령할 수 있도록 하는 방법 등을 적극적으로 고려할 수 있다.

**소년법 제2조(소년 및 보호자)** 이 법에서 "소년"이란 19세 미만인 자를 말하며, "보호자"란 법률상 감호교육을 할 의무가 있는 자 또는 현재 감호하는 자를 말한다.

특히 소년범과 일시적으로 같은 공간에서 동거하는 성인은 보호자가 아닌 점을 주의한다.

**소년범의 보호자에 대한 통지 누락 사례**

친구와 담배 4갑 훔친 고교생, 경찰 조사 받고 극단적 선택
2018. 4. 5. 경향신문

친구와 함께 담배를 훔쳤다가 경찰 조사를 받은 고교생이 스스로 목숨을 끊었다. 이 학생의 부모는 "경찰이 아들의 입건 사실을 보호자에게 알리지 않았고, 부모의 도움을 받을 수 없었던 아들은 혼자 수사 압박감을 견디지 못하고 극단적인 선택을 했다"고 주장했다. (중략)

ㄱ군 부모는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 탄원문을 통해 "경찰 조사가 시작됐을 시점부터 사건이 검찰에 송치될 때까지 아무런 사실을 통보받지 못했다"고 밝혔다. (중략)

경찰 관계자는 "조사 당시 ㄱ군이 엄마와 통화하게 해준다며 전화를 바꿔줬는데, 나중에 알고 보니 엄마가 아니라 ㄱ군의 친구였다" (후략)

## 3. 선도심사위원회 관련 특칙

### 가. 선도심사위원회의 요건

범죄소년의 죄질이 경미하여 훈방·즉결심판이 필요하고, 처벌조항에 벌금형이 명시되어 있는 죄를 범한 경우 선도심사위원회를 통해 훈방·즉결심판 등의 처분을 할 수 있다.

단, 불송치 또는 입건전조사종결이 명백한 사안은 선도심사위원회를 통한 처분 필요 없이 종결 결정한다.

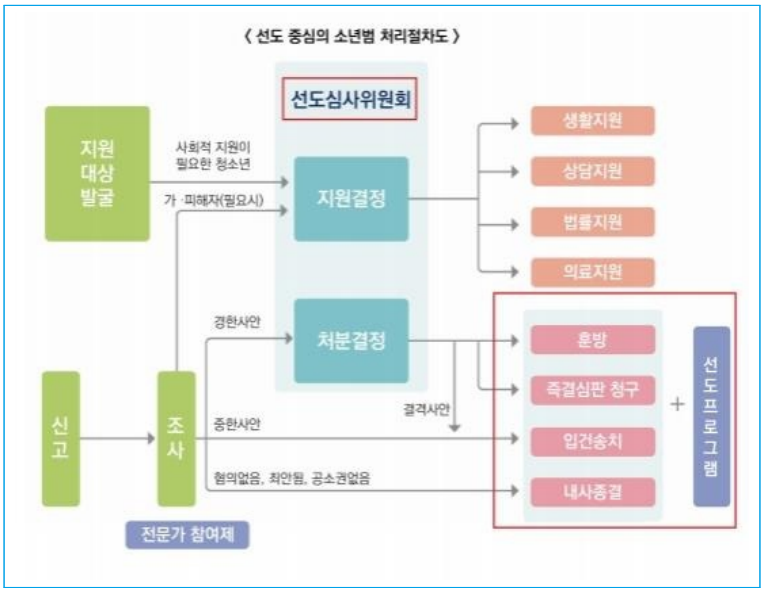
### 나. 선도심사위원회를 통한 처분

**훈방과 즉결심판**

| 구분 | 훈방 | 즉결심판 |
|---|---|---|
| 죄수 | 초범 | 죄수 관계 없음(재범도 가능) |
| 처벌의사 | 피해자 처벌 불원(합의 등) | 피해자 처벌 의사 관계 없음 |
| 입건 | 고소 등 입건시 불가<br>(피신조서 작성시 불가) | 입건 여부 관계 없음 |
| 공통사안 | 경미 사안(선고형 20만 원 이하 벌금사안), 개전의 정 등 | |

입건하는 경우 훈방이 불가능하다. 따라서 선도심사위원회 회부 및 훈방 처분이 가능한 사안으로 고려될 경우에는 가급적 입건하지 않고 '진술조서(피혐의자)' 양식을 사용하여 소년범의 진술을 기재하는 등, 선도심사위원회를 통한 훈방 처분이 가능하도록 주의를 기울일 필요가 있다.

단, 경미하지 않은 사건으로 판단되는 경우 선도심사위원회에서도 입건 후 송치결정할 수 있다.




선도심사위원회를 통한 소년범 처리도

죄종·사무분장 등에 따라 여성청소년과가 아닌 수사부서에서 소년범을 수사하는 경우가 발생한다.

이러한 경우에도 선도심사위원회의 활용을 고려할 수 있다.

## 4. 소년범 수사에 관한 특칙

### 가. 체포·구속 등에 대한 특칙

사법경찰관리는 소년인 피의자에 대해서는 가급적 구속을 피하고, 부득이하게 체포·구속 또는 임의동행하는 경우에는 그 시기와 방법에 특히 주의해야 한다.

또한, 부득이 소년인 피의자가 체포·구속된 경우 사법경찰관리는 다른 사건보다 우선하여 그 사건을 조사하는 등 신속한 수사를 위해 노력한다.

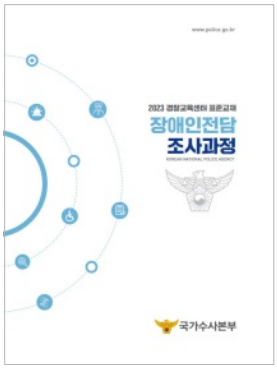
### 나. 소년환경조사서의 작성

사법경찰관리는 소년을 조사하는 경우 행위의 동기, 성품과 행실, 경력, 가정 상황, 교우관계, 그 밖의 환경 등을 상세히 조사하여 소년환경조사서를 작성하여야 한다(경찰수사규칙 제89조 제1항).

소년환경조사서는 KICS상 결정 단계 화면에서 입력이 가능하다.

소년환경조사서 입력시 촉법·우범·범죄소년 등 소년 구분의 변경이 불가능해지는 점을 유의한다.

# 제4절 장애인 수사 관련 특칙 및 유의사항




「장애인전담 조사과정」

## 장애인 사법지원 관련 체계도

| 법 | 내용 | 조문 |
|---|---|---|
| 형사소송법 | 농아자, 심신장애 국선변호인 선정 | 제33조 제1항 |
| | 신체 또는 정신적 장애 신뢰관계인 동석 | 제244조의5 |
| 장애인 차별금지법 | 사법절차에 있어서의 차별금지 | 제26조 |
| | 정보접근·의사소통 등에서의 차별금지 | 제20조 |
| 발달장애인법 | 보조인 및 신뢰관계인 동석 | 제12조 |
| | 발달장애인 전담 사법경찰관 지정 | 제13조 |
| | 발달장애인 유기 등에 대한 합동조사 | 제16조 |
| 장애인복지법 | 장애인 학대 및 장애인 대상 성범죄 신고 | 제59조의4 |
| | 응급조치 및 동행요청 | 제59조의7 |
| | 학대 장애인 수사절차의 보조인 | 제59조의8 |
| | 장애인 학대사건 국선변호인 선정 | 제59조의15 |
| 성폭력처벌법 | 진술 내용 및 과정 녹화 | 제30조 제1항 |




「장애인에 대한 이해 및 현장대응 가이드」

## 주요 참고자료

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「장애인전담 조사과정」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 매뉴얼 |
| | 「장애인에 대한 이해 및 현장대응 가이드」 | 법무·지식 정보검색 - 일반 매뉴얼 |
| | 수사서류에 관한 시각장애인 점자문서 제공 지침(2022. 10. 18. 수사인권담당관-3400) | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 【수사 절차에서 「발달장애인 권리보장」을 위한 절차 개선 방안 알림 (2023. 1. 18. 업무연락)】 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 - (구)수사지침 |

# Ⅰ. 장애인 수사시 유의사항

## 1. 장애 유무의 확인

사법기관은 조사 전 기록검토 등을 통해 사건관계인에 장애가 있는지를 확인하고, 적절한 조력을 받을 수 있도록 조치를 취하여야 한다.

장애인 여부는 장애인 등록 여부에 의하여만 판단하여서는 안 되고, 미등록 장애인에게도 지원이 제공될 수 있도록 면밀한 확인이 필요하다.

사전 검토 과정 등에서는 발견되지 않았으나, 조사 중 장애가 의심되는 경우에는 가족·유관기관 등을 통해 피조사자의 장애 유무를 확인하고 적절한 지원을 제공한다.

**장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 제26조(사법·행정절차 및 서비스 제공에 있어서의 차별금지)** ⑥ 사법기관은 사건관계인에 대하여 의사소통이나 의사표현에 어려움을 겪는 장애가 있는지 여부를 확인하고, 그 장애인에게 형사사법 절차에서 조력을 받을 수 있음과 그 구체적인 조력의 내용을 알려주어야 한다. 이 경우 사법기관은 해당 장애인이 형사사법 절차에서 조력을 받기를 신청하면 정당한 사유 없이 이를 거부하여서는 아니 되며, 그에 필요한 조치를 마련하여야 한다.

## 2. 수사시 유의사항

장애는 신체 외부기능 장애(시각, 청각, 언어 등에 대한 장애)뿐만 아니라, 내부기관 장애(뇌전증 등)와 정신적 장애(발달장애, 정신장애) 등 다양한 유형이 있다.

수사관은 관련 매뉴얼을 참고하여 장애의 유형별로 적절한 조력이 제공될 수 있도록 하고, 당사자에게 조력을 받을 수 있음을 알려준다.

# Ⅱ. 의사소통 조력 관련 특칙

## 1. 범죄 피해 장애인에 대한 진술조력인 참여

범죄의 피해자인 장애인이 의사소통·표현에 어려움이 있는 경우 직권이나 신청에 따라 진술조력인이 참여할 수 있다. 담당수사관은 진술조력인 선정 여부를 확인하고, 선정을 요청할 수 있음을 고지한다.

### 2. 의사소통에 필요한 조치의 제공

언어·청각장애 등으로 의사소통이나 의사표현에 어려움이 있는 경우 수화통역사의 선정 등 필요한 조치를 제공할 수 있다. 또한 필요한 경우 보조인력·점자자료·인쇄물음성출력기기·수화통역·대독·음성지원시스템·컴퓨터 등의 편의를 제공한다.

## Ⅲ. 신뢰관계인·변호인·보조인 관련 특칙

### 1. 신뢰관계인의 동석

#### 가. 피의자에 대한 신뢰관계인

피의자가 신체적 또는 정신적 장애로 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 미약한 경우, 희망여부를 확인하고 신뢰관계자를 동석하게 하여야 한다(형사소송법 제244조의5 제1호).

Q : 신뢰관계인과 진술조력인의 차이는?

A : 진술조력인이란 의사소통 중개 및 보조역할에 초점을 맞추고, 조사 전 피해자 면담 및 조사 후 의견제출권을 지니는 사람을 의미한다.

신뢰관계인이란 '배우자, 직계친족, 형제자매, 가족, 동거인, 고용주, 변호사, 보호·교육시설의 보호· 교육 담당자 등 심리적 안정과 원활한 의사소통에 도움을 줄 수 있는 사람'으로, 진술인의 심리적 안정에 초점을 맞춘 개념이다.

#### 나. 피해자에 대한 신뢰관계인

부득이한 경우가 아닌 한 신뢰관계에 있는 자를 동석하게 한다. 단, 시설관계자나 친인척 등 가해자와 이해관계·특수관계에 있어 공정을 해할 우려가 있는 사람이 신뢰관계자로 선정되지 않도록 주의한다.

### 2. 학대피해장애인에 대한 변호사 선임

피해자에게 변호사가 없는 경우 국선변호사를 선정할 수 있으므로, 변호사 선임 여부를 확인하고, 변호사가 없는 경우 국선변호사 선정을 요청할 수 있음을 고지하여야 한다.

학대피해장애인이 아동인 경우 아동학대처벌법에 따라 의무적으로 국선변호사를 선정하여야 함을 유의한다.

### 3. 학대피해장애인에 대한 보조인 선임

피해자가 수사기관의 조사를 받거나 재판에 증인으로 참여할 때 피해자의 법정대리인, 직계친족, 형제자매, 장애인권익옹호기관의 상담원 또는 변호사가 보조인이 될 수 있다.

## Ⅳ. 발달장애인 수사에 대한 유의사항

발달장애인에 대하여 발달장애인법 등이 별도로 규정하고 있는 만큼 보호에 각별한 유의가 필요하다.

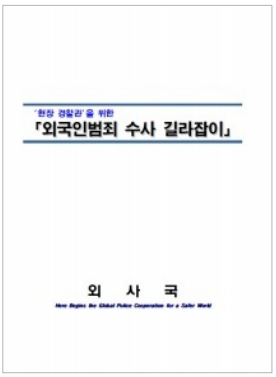
특히 경찰관서별로 발달장애인 전담경찰관이 지정되어 있으므로, 발달장애인과 관련된 사건이 접수된 경우 수사 초기단계부터 전담경찰관에게 인계되도록 제도를 확인할 필요가 있다.

# 제5절 외국인 수사 관련 특칙 및 유의사항

## Ⅰ. 통역 제공 관련 유의사항

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 경찰수사규칙 | 제91조 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「외국인 범죄 수사요령」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 |
| | 「외국인범죄 수사 길라잡이」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 |
| | 「외국어 수사서류 및 작성안내서」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 |
| | 외국어 권리고지 확인서 등 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 – 22번 게시물 |




[외국인범죄 수사 길라잡이]

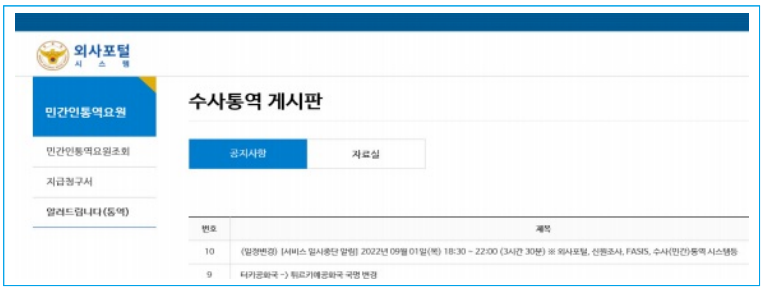
**경찰수사규칙 제91조(외국인에 대한 조사)** ① 사법경찰관리는 외국인을 조사하는 경우에는 조사를 받는 외국인이 이해할 수 있는 언어로 통역해 주어야 한다.

## 1. 수사시 통역의 활용

수사관은 외국인 피의자의 인권보호, 신속하고 공정한 수사를 위해 외국인 피의자와 소통할 때 민간인 통역요원과 전화통역 서비스 등을 활용할 수 있다.

경찰관 통역요원 인력풀의 경우 치안업무 및 국제 행사 등 경찰업무 수행에 주로 활용되며, 외국인 관련 범죄 수사시 통역 요원으로는 민간인 인력풀을 주로 활용한다.

KICS상 민간인통역요원시스템(CIS)을 사용하면 민간인 통역요원 인력풀을 언어별·지역별·시간대별로 검색·활용할 수 있고, 통역비를 자동계산할 수 있다.




민간인통역요원시스템(CIS) 화면

## 2. 폴리폰 및 KICS 시스템 등의 활용

미란다원칙의 고지, 체포·구속 통지와 같이 통역요원을 활용하기 어려운 긴급한 통지의 경우, 폴리폰과 KICS 포털에 사전 등록되어있는 외국어 수사 서류를 활용한다.

**출입국관리법 제84조(통보의무)** ① 국가나 지방자치단체의 공무원이 그 직무를 수행할 때에 제46조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이나 이 법에 위반된다고 인정되는 사람을 발견하면 그 사실을 지체 없이 지방출입국·외국인관서의 장에게 알려야 한다. 다만, 공무원이 통보로 인하여 그 직무수행 본연의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다.

**출입국관리법 시행규칙 제70조의2(통보의무 면제에 해당하는 업무)**

1. 「형법」 제2편제24장 살인의 죄, 제25장 상해와 폭행의 죄, 제26장 과실치사상의 죄, 제28장 유기와 학대의 죄, 제29장 체포와 감금의 죄, 제30장 협박의 죄, 제31장 약취, 유인 및 인신매매의 죄, 제32장 강간과 추행의 죄, 제37장 권리행사를 방해하는 죄, 제38장 절도와 강도의 죄 또는 제39장 사기와 공갈의 죄에 해당하는 범죄 수사
2. 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 또는 「교통사고처리 특례법」 위반에 해당하는 범죄 수사

## Ⅱ. 불법체류외국인 통보의무 및 면제제도

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 출입국관리법 | 제84조 제1항 |
| | 출입국관리법 시행령, 시행규칙 | 시행령 제92조의 2<br>시행규칙 제70조의 2 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「불법체류 외국인 통보의무 면제제도 홍보 리플릿」 | KICS – 수사자료실<br>– 수사도우미 – 매뉴얼 |
| | 「(오늘의 수사 Tip 17) 불법체류자 통보의무 면제제도」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미<br>– 수사TIP – 4번 게시물<br>– 17번 첨부파일 |
| | 「171030 불법체류자 통보의무 면제제도 업무처리 지침」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미<br>– 매뉴얼 – (구)매뉴얼 |

### 1. 불법체류자 통보의무와 면제에 관한 특칙

경찰공무원은 출입국관리법에 위반되는 불법체류자를 발견하면 그 사실을 지체 없이 지방출입국·외국인관서의 장에게 통보해야 한다(출입국관리법 제84조 제1항).

그러나 불법체류 중인 외국인이 범죄피해를 당한 경우 강제퇴거 없이 도움을 받도록 하기 위하여, 살인, 상해와 폭행, 협박, 강간과 추행, 절도, 강도, 사기 등과 같은 일부 범죄의 피해자에 대하여는 통보 의무가 면제된다(출입국관리법 시행령 제92조의2).




**[불법체류 외국인 통보의무 면제제도 홍보 리플릿]**

### 2. 통보의무 면제 절차

통보면제를 결정할 경우, 담당 수사관은 통보의무를 이행하지 않은 사실 및 통보의무 면제 사유에 대한 수사보고서를 작성하여 수사기록에 편철한다.

## Ⅲ. 외국인 체포·구속·변사 관련 영사 통보 특칙

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 경찰수사규칙 | 제91조 |
| | 범죄수사규칙 | 제215조 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「2021년 개정 형사소송법 수사실무지침(제4판)」: Ⅰ. 수사일반 - 통지(대국민) 및 통보(타기관) 관련 지침 - ⑳영사기관 체포(구속), 사망 통보 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 「외국인범죄 수사 길라잡이」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 매뉴얼 |

**범죄수사규칙 제215조 (외국인에 대한 조사)** ③ 경찰관은 「경찰수사규칙」제91조제3항에도 불구하고, 별도 외국과의 조약에 따라 피의자 의사와 관계없이 해당 영사기관에 통보하게 되어 있는 경우에는 반드시 이를 통보하여야 한다.

우리나라는 현재 중국 및 러시아와 각 「대한민국과 러시아 연방간의 영사협약」, 「대한민국과 중화인민공화국간의 영사협정」을 체결하고 있다.

### 1. 체포·구속의 영사통보 관련 특칙

외국인을 체포·구속하는 경우에는 ①국내 법령을 위반하지 않는 범위에서 영사관원과 자유롭게 접견·교통할 수 있고, ②체포·구속된 사실을 영사기관에 통보해 줄 것을 요청할 수 있다는 사실을 알려야 한다(경찰수사규칙 제91조 제2항). 해당 외국인이 요청하는 경우, 수사관은 영사기관에 체포·구속 사실을 통보해야 한다(경찰수사규칙 제91조 제3항).

단, 러시아 연방 및 중국과는 별도의 영사 협약이 되어 있으므로 피의자의 의사를 불문하고 영사기관에 통보한다(범죄수사규칙 제215조 제3항).

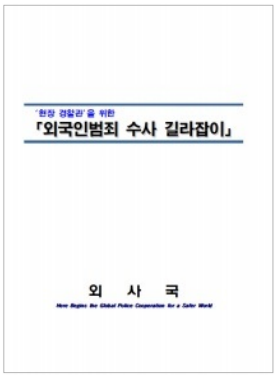
### 2. 변사사건의 영사통보 관련 특칙

외국인 변사사건의 경우 원칙적으로 내국인과 동일한 절차로 수사하되, 영사기관 사망통보서를 작성하여 지체 없이 해당 영사기관에 FAX로 통보한다(경찰수사규칙 제91조 제4항).

# Ⅳ. 외국인 피의자 수사시 특칙 및 유의사항

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 범죄수사규칙 | 제216조 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「외국인 범죄 수사요령」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 |
| | 「외국인범죄 수사 길라잡이」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 |




[외국인범죄 수사 길라잡이]

## 1. 인적사항 확인시 유의사항

수사시에는 외국인등록번호, 여권번호, 생년월일, 영문 성명 등을 확인하고, SOFA 대상자 또는 외국공관원 등 특권·면책대상자 해당 여부, 불법체류 여부 등을 수사 전에 파악해야 한다.

외국인이 피의자인 경우 영문성명과 생년월일을 기재하여 출입국 기록을 조회하거나 출입국 규제 절차 등을 진행하여야 하므로, 인적사항을 정확하게 확인해야 할 필요성이 특히 크다.

수사 중 영문 성명의 구체적인 철자를 확인할 수 없는 경우 등에는 관할 출입국 사무소에 공문으로 요청하여 여권 기록상의 영문성명 및 생년월일을 확인할 수 있다.

## 2. 피의자 신문시 특칙

**범죄수사규칙 제216조(외국인 피의자에 대한 조사사항)**

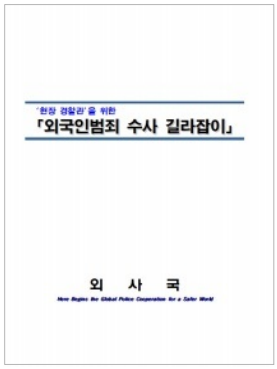
피의자가 외국인인 경우, 피의자신문의 일반적인 질문 외에도 다음 각 호의 사항에 유의하여 피의자신문조서를 작성한다.

① 국적, 출생지와 본국에 있어서의 주거
② 여권 또는 외국인등록 증명서 그 밖의 신분을 증명할 수 있는 증서의 유무
③ 외국에 있어서의 전과의 유무
④ 대한민국에 입국한 시기 체류기간 체류자격과 목적
⑤ 국내 입·출국 경력
⑥ 가족의 유무와 그 주거

# Ⅳ. SOFA 사건 수사 관련 특칙 및 유의사항




[개정 형사소송법 수사실무 지침]




[외국인범죄 수사 길라잡이]

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | SOFA협정 및 관련 합의의사록 | - |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「2021년 개정 형사소송법 수사실무지침(제4판)」: Ⅰ. 수사일반 - 통지(대국민) 및 통보(타기관) 관련 지침 - 21 한미행정 협정사건 통보 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 「SOFA 사건처리 매뉴얼」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 매뉴얼 |
| | 「외국인범죄 수사 길라잡이」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 매뉴얼 |
| | 【SOFA(소파) 사건처리 흐름도·체크리스트(2022. 7. 5. 경기남부청 외사과)】 | 법무·지식 정보검색 - 일반 매뉴얼 |

## 1. SOFA의 의의 및 적용대상

### 가. 주한미군지위협정의 의의

한 국가의 군대가 다른 국가의 영토 내에 주둔하는 경우, 주둔하는 외국 군대는 임무의 효율적 수행을 위해 일부 특권과 면제를 제공받는다.

우리나라는 미국과 「대한민국과 아메리카합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 합중국군대의 지위에 관한 협정」을 체결하고, 미군에 대한 형사사건의 처리 등에 특칙을 두고 있다.

과거에는 SOFA 협정을「한미행정협정」등으로 약칭하였다. 그러나 행정협정은 일반적으로 국회에서 비준되지 않은 조약을 지칭하는 점, 경찰청「SOFA 사건 처리 매뉴얼」등을 고려하여, 이하 본서에서는 「주한미군지위협정」으로 약칭한다.

### 나. 주한미군지위협정 적용대상

주한미군지위협정은 1) 미국 군대의 구성원, 2) 군속, 3) 미국 군대 구성원 및 군속의 배우자와 21세 미만의 자녀, 4) 초청계약자가 대한민국 영역 안에서 범한 범죄에 대하여 적용된다. 위 협정이 적용되는 사건을 이하에서 'SOFA 사건'으로 약칭한다.

카투사 근무자는 주한 미육군에 예속되어 근무하나 미국 군대의 구성원이 아니어서 주한미군지위협정의 적용을 받지 않는다.

## 2. SOFA 사건 수사에 관한 유의사항

### 가. SOFA 사건 수사의 원칙

주한미군지위협정 대상자는 미정부대표 참여 및 신병구금의 제한 등 일부 수사절차상 차이가 있을 뿐, 외교관·영사와 같은 면책 특권자에 해당하지 않는다.

담당 수사관은 대상자에게 SOFA 특칙 및 외국인 수사관련 특칙을 적용하되, 적극적으로 수사권을 행사하도록 한다. 특히, 사안이 중대하고 구속의 필요성이 있는 경우, 기소 전이라 하더라도 경찰 수사관이 구속영장을 신청할 수 있다.

과거에는 미측으로부터 신병인수 후 24시간 내 기소의무가 있어 불가피하게 불구속 송치하고 검찰에서 구속영장을 청구·집행하던 관행이 있었다.

그러나 SOFA 개선안에서 24시간 내 기소의무가 삭제됨에 따라 현재는 송치전 수사단계에서도 적극적으로 구속영장신청이 가능하다.

### 나. SOFA 사건 발생시 보고

SOFA 사건이 발생한 경우, 시·도 경찰청 죄종별 소관부서 및 형사과로 상황보고하여 중요 사안이 경찰청 형사국 마약조직범죄수사과로 보고될 수 있도록 협조한다.

## 3. SOFA 사건 수사에 관한 특칙

### 가. 출석요구 관련 특칙

출석요구를 해야 할 경우 최단 시일 내에 하는 것을 원칙으로 하되, 미헌병대장에게 출석요구를 구두로 먼저 통보한 후 서면으로 통보한다.

### 나. 피의자 조사 관련 특칙

#### (1) 미정부대표의 출석요구

SOFA 사건 피의자에 대한 조사는 반드시 미정부대표 입회하에 하며, 미정부대표의 입회 없이 조사할 경우 증거능력이 부정된다.

SOFA 사건 피의자를 부대 복귀전 체포한 경우 등, 미정부대표에게 별도로 출석요구하는 경우에는 출석요구한 시간 및 미대표가 출석한 시간을 시·도 경찰청에 별도로 보고해야 한다.

#### (2) 통역인 참여

한국어를 모르는 피의자에 대해서는 반드시 통역인을 참여시킨다. 미

군 당국에서 통역인을 동행시키는 경우, 조사에 방해가 되지 않는다면 참여하도록 하여 보충통역하는 것도 가능하다.

특히, 현행범·긴급체포하는 등 사건 발생 후 부대 복귀전 피의자의 신병을 확보한 경우에는 미정부대표보다 우리측 통역인이 먼저 출석할 수 있도록 통역요원을 신속히 확보하여야 한다.

### (3) 변호인 참여

피의자가 변호인을 선임하겠다고 하는 경우 변호인의 참여시까지 피의자신문이 불가능하다.

### (4) 피의자신문조서

조서에는 통역과 미국 정부대표의 서명날인을 함께 받는다. 피의자가 서명·날인을 거부했더라도 조사관의 서명·날인과 미국 정부대표의 서명·날인이 있는 한 조서의 효력에 영향이 없다.

## 제6절 출입국 규제 관련 특칙 및 유의사항



[개정 형사소송법 수사실무 지침]

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 출입국관리법 | - |
| | 형사소송법 | 제199조 제2항 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「2021년 개정 형사소송법 수사실무지침(제4판)」: V. 기타 - 9. 출입국 규제 관련 지침 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 【출입국규제 요청 절차 변경 안내(2023. 8. 23. 수사심사정책담당관-18994)】 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 「출입국 규제 KICS 매뉴얼」 | |
| | 「수사대상자 출입국규제 요청 업무가이드」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 - 61번 게시물 |

# Ⅰ. 출입국 규제의 필요성

수사관은 KICS상 피의자 등의 출입국 기록을 확인하여, ① 국외로 도주할 가능성이 있는 피의자에 대하여는 국외도피를 방지하기 위해 출국을 금지 또는 정지하고, ② 죄책을 면하기 위하여 국외로 도피한 피의자·수배자에 대해서는 국내로 입국하는 경우 통보받을 수 있다.




[출입국 규제 KICS 매뉴얼]

# Ⅱ. 출국금지·정지 관련 특칙 및 유의사항

## 1. 출국금지·정지 대상

**출국금지 및 출국정지의 대상**

| 구분 | 요건 | 비고 |
|---|---|---|
| 출국금지(내국인) | 범죄수사를 위하여 출국이 정당하지 아니하다고 인정되는 사람 | 출입국관리법 제4조 |
| 출국정지(외국인) | 사형, 무기, 장기 3년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄 혐의로 수사를 받고 있거나 기소중지 또는 수사중지 된 외국인 | 출입국관리법 제29조 |

## 2. 소명자료의 수집 및 출입국규제 기간의 검토

출국금지·정지 기간은 요청서에 첨부하는 소명자료에 따라 결정되므로, 수사에 소요되는 금지·정지 기간에 맞는 소명자료를 준비하여야 한다.

**출국금지·정지시 소명자료와 출입국 규제기간**

| 출국금지·정지 기간 | 소명자료 종류 |
|---|---|
| 1개월 | ① 출국금지(정지)요청서<br>② 검사 검토의견서<br>③ 출입국현황 |
| 3개월 | ① 출국금지(정지)요청서<br>② 검사 검토의견서<br>③ 출입국현황<br>④ 기소중지결정문 또는 수사중지결정서 또는 구속·체포영장 또는 지명수배자·통보자 전산입력요구서 |

| 출국금지·정지 기간 | 소명자료 종류 |
|---|---|
| 영장만료일 | ① 출국금지(정지)요청서<br>② 검사 검토의견서<br>③ 출입국현황<br>④ 구속·체포영장<br>⑤ 기소중지결정문 또는 수사중지결정서 |

체포영장 등은 수사상 강제처분인 반면, 출국금지 등 출입국 규제는 행정상 강제처분으로 그 성격이 다르다.

따라서 체포영장을 신청한다고 하더라도 자동으로 출입국 규제가 되는 것이 아니라 별도의 요청이 필요하다.

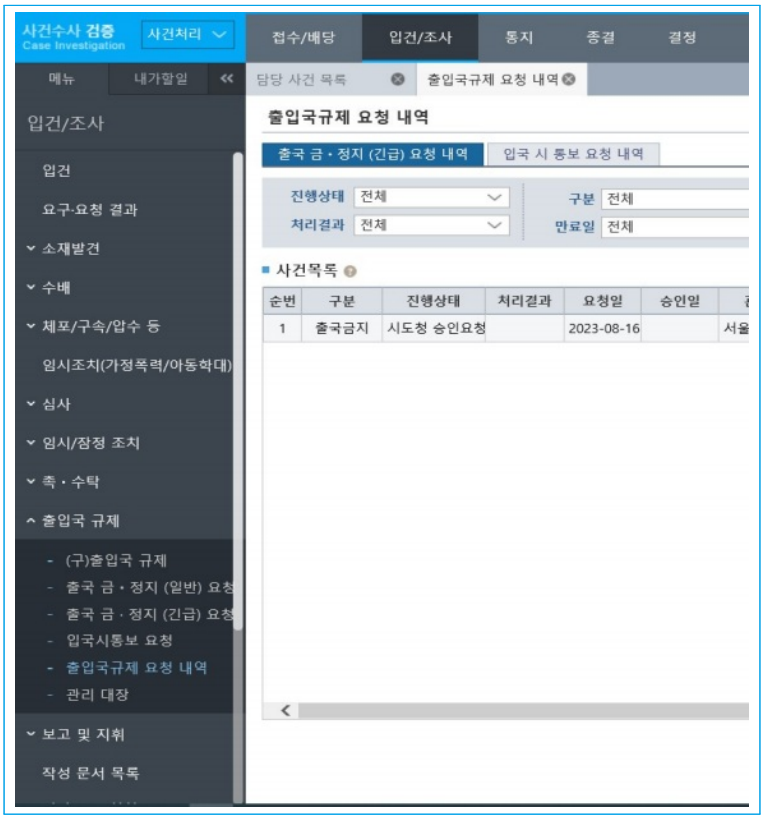
구체적인 KICS 업무 절차에 대해서는 최근 개정사항이 반영된 [출입국 규제 KICS 매뉴얼]을 참고

## 3. 출국금지·정지 절차

담당수사관은 소명자료를 첨부하여 KICS를 통해 출국금지·정지조치를 승인 요청한다. 이후 중앙행정기관장(경찰청장)이 법무부장관에게 출국금지·정지 조치를 요청한다.




KICS를 통한 출입국 규제




KICS를 통한 출입국 규제(계속)

## 4. 출국금지·정지의 효과

출국금지·정지 대상자의 정보는 법무부로부터 각 항공사로 공유되어 국내 공항에서 대부분 발권이 되지 않는다. 그러나 출국과정에서 별도로 검거·구속이 이루어지거나 담당수사관에게 유선 연락이 오지는 않는 점을 유의하여야 한다.

따라서 담당 수사관은 출국한다는 첩보를 입수한 경우에는 사전에 공항경찰대와 협조하여 피의자를 검거하여야 한다.

## Ⅲ. 긴급출국금지·정지 관련 특칙 및 유의사항

### 1. 긴급출국금지·긴급출국정지 의의 및 대상

출국금지·정지에 대한 검사 검토의견서를 받을 시간적 여유가 없거나, 일반적인 절차에 따라 출국금지·정지를 요청할 시간적 여유가 없는 등 긴급한 필요가 있을 때 개별 수사기관이 직접 출입국관리공무원에게 피의자의 출국금지·정지를 요청하는 제도이다.

**긴급출국금지 및 긴급출국정지의 대상**

| 구분 | 요건 | 비고 |
|---|---|---|
| 긴급출국금지<br>(내국인) | 범죄 피의자로서 사형, 무기, 장기 3년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 증거인멸 또는 도주 우려 있는 경우 | 출입국관리법<br>제4조의6 |
| 긴급출국정지<br>(외국인) | | 출입국관리법<br>제29조의2 |

### 2. 긴급출국금지·정지 절차

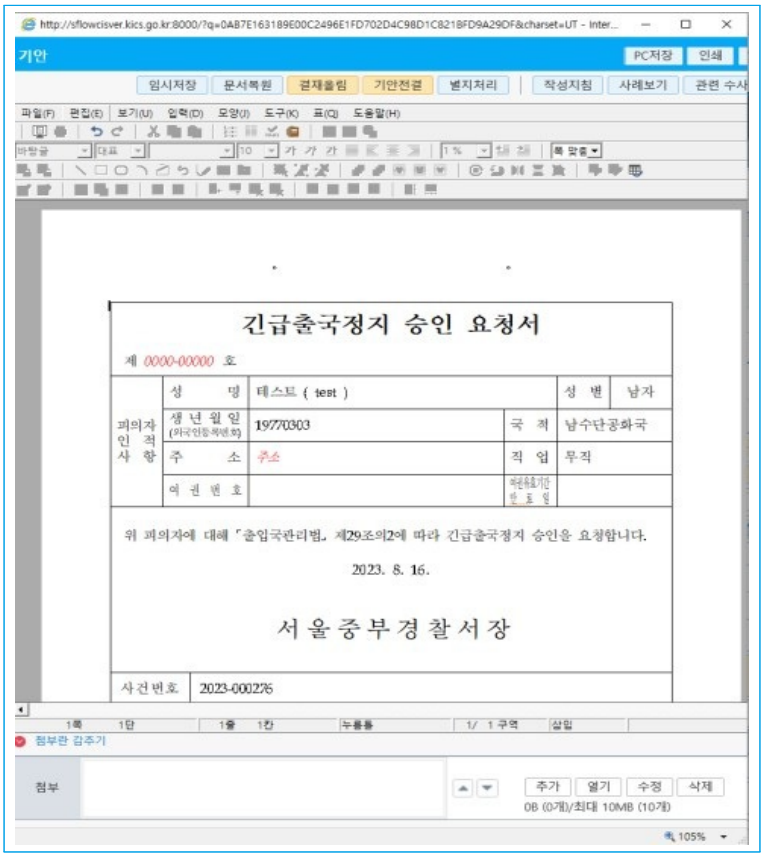
#### 가. 긴급출국금지·정지 요청서의 작성 및 전송

담당수사관은 KICS를 통해 긴급출국금지·정지 요청서를 작성하고, 이를 인쇄하여 인천공항 출입국외국인청 심사지원과에 팩스로 전송한다.

#### 나. 긴급출국금지·정지의 승인 요청

수사기관에서 요청한 시점부터 6시간 동안 출국금지·정지된다.

수사기관은 위 6시간 이내에 검사 검토의견서 등 소명자료를 첨부하여 KICS를 통해 긴급출국금지·정지 승인요청서를 작성하고, 온나라 시스템을 통하여 발송한다.




KICS상 긴급출국정지 승인요청서 작성 화면

### 다. 긴급출국금지·긴급출국정지 승인의 효과

법무부 장관이 긴급출국금지·정지에 대해 승인 결정하는 경우, 피의자는 1개월까지 출국금지·정지되고, 이후부터는 일반적인 출국금지·정지 절차에 따라 출국금지·정지 기간의 연장이 가능하다.

# Ⅳ. 입국시통보 관련 특칙 및 유의사항

입국시통보는 수사상 필요성이 있는 경우, 피혐의자 및 참고인

**형사소송법 제199조(수사와 필요한 조사)** ②수사에 관하여는 공무소 기타 공사단체에 조회하여 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다.

## 1. 입국시통보 대상

**입국시 통보의 대상**

| 구분 | 요건 | 비고 |
|---|---|---|
| 입국시통보<br>(내국인 및 외국인) | 범죄수사상 필요하다고 인정되는 내·외국인 중<br>① 형사처분을 면할 목적으로 국외 도피 중인 기소중지자<br>② 형사처분을 면할 목적으로 국외도피중인 피의자이고 영장이 발부된 자<br>③ 해외에 체류 중인 수사대상자 및 관련자로 입국할 때 검거 또는 통보받을 필요가 있는 자 | 형사소송법<br>제199조 제2항 |

## 2. 입국시통보 절차

검사 검토의견서, 영장사본, 수사중지 결정서, 출입국현황 등 소명자료 첨부하여 KICS를 통해 요청한다.

**입국시 통보요청 소명서류**

| 사건별 | 소명자료 종류 | 비고 |
|---|---|---|
| 체포영장 발부사건 | ① 체포영장<br>② 출입국현황 | 기간은 영장만료일 또는 입국시까지 |
| 수사중지사건 | ① 수사중지결정서<br>② 출입국현황 | |
| 기타<br>(기소중지 포함) | ① 검사 검토의견서<br>② 출입국현황 | |

## 3. 입국시통보의 효과

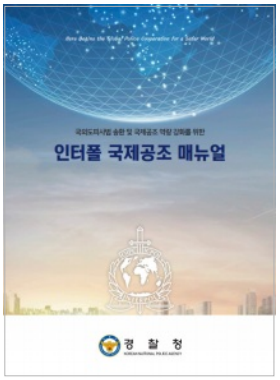
통보 대상자가 입국하는 경우 온나라 공문으로 담당 수사관에게 통보되며, 유선 연락을 하지는 않는다.

다만 통보 대상자가 지명수배자(영장발부, A수배)로, 공항경찰대가 인지한 경우에는 담당 수사관에게 유선 연락할 수 있다. 이러한 경우에는 공항경찰대가 출국대에 진출하여 검거 후 수배관서로 인계하므로, 담당 수사관은 피의자를 인계받아 수사를 계속한다.

# 제7절 여권행정제재 관련 특칙 및 유의사항

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 여권법 | 제12조, 제13조, 제19조 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「인터폴 국제공조 매뉴얼」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 |




**[인터폴 국제공조 매뉴얼]**

## Ⅰ. 여권행정제재 의의 및 필요성

외교부장관은 ①장기 3년 이상의 형에 해당하는 죄로 인하여 기소중지 또는 수사중지(피의자 중지로 한정)된 사람, ②체포영장·구속영장이 발부된 사람 중 국외에 있는 사람 등 여권법상 요건(여권법 제12조 제1항)에 해당하는 자에 대하여 여권발급을 거부하거나 여권반납명령을 내릴 수 있다.

담당수사관은 수사 중 국외도피사범 등에 대하여 필요한 경우 위와 같은 여권행정재제를 외교부 여권과에 요청할 수 있다.

여권행정제재가 될 경우 여권의 효력이 상실되기 때문에 실무상 '여권 무효화'라고도 한다.

**Q** : 여권무효화 조치는 수사 중 의무사항인지?

**A** : 의무사항은 아니다. 그러나 국외도피사범의 검거 및 송환 가능성 제고를 위한 조치인 만큼, 요청기준에 부합하는 대상자일 경우 조치를 취하는 것이 바람직하다.

## Ⅱ. 여권행정제재의 절차

### 1. 수사관서의 여권행정제재 신청 절차

여권행정제재는 출입국규제, 국제공조요청등과 달리 수사관서에서 직접 외교부 여권과에 요청할 수 있다.

담당수사관은 〈여권발급 거부 또는 여권반납 명령 요청서〉를 작성·첨부하여, 온나라 시스템을 통해 외교부에 여권행정제재를 요청한다.

## 2. 외교부의 여권행정제재 절차

외교부는 여권행정제재 요청에 따라서 대상자의 주민등록상 주소지에 여권반납 명령서를 발송한다. 대상자가 여권을 반납하지 않을 경우 재발송 및 공고 등의 절차를 거쳐야만 직권 제재(무효화)가 가능하므로 직권제재까지는 통상 1.5~2개월이 소요된다.

외교부가 직권 제재 조치 후 여권 정보를 전산 시스템에 입력하면 해당 정보는 경찰청을 경유하여 〈인터폴 분실·도난여권(SLTD) D/B〉에 자동으로 등재된다.

**[ 국외도피사범 여권행정제재(여권무효화 조치) 협조요청 온나라 시스템 기재례 ]**

1. 귀 부처의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련 근거
   가. ○○경찰서 사건번호 0000-0000
   나. 여권법 제12조, 제19조, 동법 시행령 제23조, 제24조
3. 위와 관련, ○○경찰서에서 수사 중인 아래 대상자에 대해 여권행정제재 등의 조치 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

**가. 대상자 인적사항**

성명 : 주소 :

주민등록번호 : 여권번호 :

출국사항(최종) : 일자, 출국국가

**나. 사건 담당자**

○○경찰서 ○○과 ○○팀 계급 ○○○ (전화번호)

붙임 : 1) 여권발급거부 또는 여권반납 명령 요청서(양식) 1부

2) 체포영장 또는 구속영장 각 1부. 끝.

여권발급거부 또는 여권반납 명령 요청서〉에는 △사건개요, △출국사항, △위법혐의조항, △법정형 등을 요청서 양식에 간략히 기재한다.

**[여권행정제재의 효과]**

| 구분 | 효과 | 비고 |
|---|---|---|
| 인터폴 회원국 | '인터폴 분실·도난여권(SLTD) D/B'에 등재 후 인터폴 194개 회원국간 여권 정보가 공유됨 | 인터폴 국제공조와 병행이 효과적 |
| 태국·필리핀 등 동남아 | 불법체류 등 이민법 위반으로 체포 가능 | 국가별 구체적 효력 상이 |
| 중국·미국·유럽 등 | 입국거부 및 체류연장·강제추방 심사의 참고자료로 활용(단, 즉시 체포·강제추방 대상은 아닌 점 주의) | |

# 제8절 공직선거법 관련 특칙 및 유의사항

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 공직선거법 | - |
| | 검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정 입법예고안 | 이하 '수사준칙 입법예고안' |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「공직선거법 해설서」 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 매뉴얼 |




[공직선거법 해설서]

## 1. 공직선거법 수사 관련 특칙

「공직선거법」은 △금품수수, △허위사실유포, △선거관여, △선거폭력, △불법단체동원, △부정선거운동 등 선거관련범죄를 규정하고 있다. 선거관련범죄에 대해서는 공소시효 등 특칙이 있으므로, 이를 주의하여야 한다.

## 2. 공소시효 관련 특칙

### 가. 단기공소시효의 적용

선거범죄는 단기 공소시효가 적용된다. 따라서 원칙적으로 당해 선거일 후 6개월(선거일 후에 행하여진 범죄는 그 행위가 있는 날부터 6개월)을 경과함으로써 공소시효가 완성된다(공직선거법 제268조 제1항).

### 나. 공소시효의 연장

다만, 범인이 도피한 때나 범인이 공범 또는 범죄의 증명에 필요한 참고인을 도피시킨 때 공소시효는 3년, 공무원이 직무와 관련하여 또는 지위를 이용하여 범한 이 법에 규정된 죄의 공소시효는 해당 선거일 후 10년으로 연장된다(공직선거법 제268조 제1항, 제3항).

'당해 선거일'은 해당 선거의 투표일을 의미한다.

특히, 당내경선운동에 관한 공직선거법 위반죄 공소시효의 기산일은 '당내경선의 투표일'이 아니라 '직접 관련된 공직선거의 투표일'이 기산일이다.

**수사준칙 입법예고안 제7조 제2항** 현재 수사준칙 입법예고안은 공직선거법에 따른 단기공소시효가 적용되는 사건에 대해서 공소시효 만료일 3개월 전까지 △송치전 수사할 사항, △증거수집 대상, △법령의 적용, △범죄수익 환수를 위한 조치 등에 관하여 경찰과 검찰이 상호 의견을 제시·교환해야 한다고 규정하고 있으므로(수사준칙 입법예고안 제7조 제2항) 주의가 필요하다.

### 3. 양벌규정 관련 특칙

공직선거법은 불법행위자가 소속된 정당·회사 그 밖의 법인·단체 등에도 벌금형을 과할 수 있도록 양벌규정을 두고 있다(공직선거법 제260조).

### 4. 자수 관련 특칙

금품수수 유형은 범죄혐의 발견이 어렵다는 점을 고려하여, 금품을 제공받거나 타인 지시에 따라 금품 등을 제공한 자로 하여금 자수·신고하도록 유도하기 위해 필요적으로 형을 감면한다(공직선거법 제262조).

## 제9절 공무원 수사 관련 특칙 및 유의사항




[개정 형사소송법 수사실무 지침]

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 범죄수사규칙 | 제46조 |
| | 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 | 이하 '공수처법' |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「2021년 개정 형사소송법 수사실무지침(제4판)」: Ⅰ. 수사일반 - 통지(대국민) 및 통보(타기관) 관련 지침 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 【공무원 범죄 신분확인 및 수사개시 및 결과 통보 철저 지시(2020. 7. 20. 수사기획과-15725)】 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 - (구)수사지침 |
| | 【정무직 공무원 수사개시 통보 금지 지시(2020. 12. 21. 수사기획과-23949)】 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |

# Ⅰ. 공무원 수사 개시·종결 통보 관련 특칙

## 1. 공무원 수사 개시·종결 통보

경찰관은 ①공무원 및 공공기관의 임직원 등에 대하여 수사를 시작한 때에 범죄수사개시 통보서를 작성하고, ②수사를 마친 때 범죄수사결과 통보서를 작성하여, 해당 공무원의 소속기관의 장 등에게 통보해야 한다(범죄수사규칙 제46조).

통보는 추후 징계, 연구개발비 환수조치와 같은 제재조치의 근거가 된다. 또한 잘못된 통보의 경우 개인정보 유출 및 피의사실 공표 등 논란의 소지가 있으므로, 대상과 근거 법령에 대한 명확한 확인이 반드시 필요하다.

## 2. KICS를 통한 통보 대상 공무원 여부 확인

KICS를 통한 고소·고발 정식접수, 범죄인지서 결재 등 수사 개시시 공무원인지 여부에 대해 자동확인요청할 수 있다. 수사 중 〈공무원 등 확인 조회요청〉 메뉴를 사용하여 수동으로 조회할 수도 있다.

단, 일부 KICS상 공무원 회신이 없는 경우에도 수사개시 통보규정 대상자일 수 있으므로 근거 법령 등에 주의하여 확인을 하여야 한다.

사건 종결시까지 공무원 여부를 조회완료하지 않거나, 피의자의 직업이 공무원으로 기재되어 있음에도 공무원 수사개시통보서가 미작성된 경우에는 통보누락 사실이 KICS 팝업으로도 표시된다.

**수사개시·종결시 통보 대상(범죄수사규칙 제46조 제1항)**

| 법령 | 조문 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국가공무원법 | 제83조제3항 | 10일 | - |
| 지방공무원법 | 제73조제3항 | | - |
| 사립학교법 | 제66조의3제1항 | | 사립학교 교원 |
| 공공기관운영법 | 제53조의2 | | 직무와 관련된 사건 |
| 지방공기업법 | 제80조의2 | | |
| 지방출자출연법 | 제34조의2 | | |
| 과기출연기관법 | 제35조의2 | | |
| 국가연구개발혁신법 | 제37조 | | 국가연구개발활동과 관련된 사건 해당 연구개발기관장과 소관중앙행정기관 장 |
| 국가정보원직원법 | 제23조제3항 | 지체 없이 | - |
| 군인사법 | 제59조의3제1항 | 10일 | 군인의 비행사실 |
| 청탁금지법 시행령 | 제37조 | | - |
| 그 밖에 수사 개시 등을 통보하도록 규정하고 있는 법령 | | | |

**국가공무원법 제2조(공무원의 구분)** ① 국가공무원은 경력직 공무원과 특수경력직공무원으로 구분한다.

③ "특수경력직공무원"이란 경력직공무원 외의 공무원을 말하며, 그 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 정무직공무원

가. 선거로 취임하거나 임명할 때 국회의 동의가 필요한 공무원

나. 고도의 정책결정 업무를 담당하거나 이러한 업무를 보조하는 공무원으로서 법률이나 대통령령에서 정무직으로 지정하는 공무원

2. 별정직공무원 : 비서관·비서 등 보좌업무 등을 수행하거나 특정한 업무 수행을 위하여 법령에서 별정직으로 지정하는 공무원

### 3. 사례별 통보대상 공무원 해당 여부

정무직공무원 중, 지방의회의원 또는 지방자치단체의 장이 체포되거나 구금되는 경우 수사기관의 장은 지방의회 의장 또는 지방자치단체에 통보를 해야 한다(지방자치법 제45조, 제113조).

**〈공공기관 여부의 확인〉**
공공기관 경영정보 공개 시스템 (http://www.alio.go.kr)

**수사개시·종결시 통보 대상(범죄수사규칙 제46조 제1항)**

| 구분 | 근거 법령 | 통보 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정무직 공무원 | 국가공무원 지방공무원 | X | 국회의원, 지방의회의원, 지자체장, 교육감 등 |
| 별정직 공무원 | | 개별 확인 | 일부 대통령령에 통지 규정 있음 |
| 교육공무원 | | O | 학교장과 관할 교육감(교육청) 동시 통보 |
| 사립학교 교원 | 사립학교법 | O | 사립학교법 따라 임용 |
| 기간제 교원 | | | |
| 사립학교 겸임교원 | 고등교육법 | X | 고등교육법 따라 임용 |
| 공공기관 임직원 | 공공기관 운영법 | O | 공공기관운영법 제53조의 2 |
| 사회복무요원 | 병역법 | 일부 범죄 | 병역법 제32조의 2 따라 청소년성보호법위반 등 일부 범죄에 대하여 통보 의무 |

## Ⅱ. 고위공직자범죄수사처 통보에 관한 특칙

### 1. 고위공직자 범죄 인지시 통보 의무

고위공직자의 종류 및 범위 등은 공수처법을 참고

범죄를 수사하는 과정(입건전조사를 포함한다)에서 고위공직자범죄 등을 인지한 경우, 〈고위공직자범죄등 인지통보서〉를 작성하여 그 사실을 즉시 고위공직자범죄수사처에 통보하여야 한다(공수처법 제24조 제2항).

### 2. 인지통보서의 작성 및 통보 의무

**고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 제24조(다른 수사기관과의 관계)** ① 수사처의 범죄수사와 중복되는 다른 수사기관의 범죄수사에 대하여 처장이 수사의 진행 정도 및 공정성 논란 등에 비추어 수사처에서 수사하는 것이 적절하다고 판단하여 이첩을 요청하는 경우 해당 수사기관은 이에 응하여야 한다.

고위공직자범죄등 인지통보서에는 대상자, 죄명, 인지경위, 범죄사실 등을 기재하며, 소속 수사부서장 결재를 받아 온나라 시스템을 통해 공수처에 발송한다.

공수처법은 '즉시' 통보할 의무를 규정하고 있으므로, 최대한 신속하게 통보하되 인지 시점부터 최장 48시간을 도과하지 않도록 유의한다.

### 3. 통보 이후의 수사 절차

공수처에 통보한 경우, 공수처장은 60일 내에 서면으로 수사개시 여부를 회신한다. 담당 수사관은 통보 후 회신 전에도 절차대로 수사를 진행하되, 공수처에서 사건 이첩을 요청하는 경우 그 요청에 응해야 한다.

특히 긴급체포, 구속영장, 압수영장 신청 및 집행과 같이 신속한 수사가 필요한 경우 공수처의 서류 사본 요청, 수사개시 회신 여부 등과 관계없이 수사가 이어질 수 있도록 주의하여야 한다.

② 다른 수사기관이 범죄를 수사하는 과정에서 고위공직자범죄 등을 인지한 경우 그 사실을 즉시 수사처에 통보하여야 한다.

③ 처장은 피의자, 피해자, 사건의 내용과 규모 등에 비추어 다른 수사기관이 고위공직자범죄 등을 수사하는 것이 적절하다고 판단될 때에는 해당 수사기관에 사건을 이첩할 수 있다.

④ 제2항에 따라 고위공직자범죄등 사실의 통보를 받은 처장은 통보를 한 다른 수사기관의 장에게 수사처규칙으로 정한 기간과 방법으로 수사개시 여부를 회신하여야 한다.

## 제10절 경찰공무원 수사 관할 관련 특칙 및 유의사항

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | (경찰청) 사건의 관할 및 관할사건수사에 관한 규칙 | 이하 '사건관할규칙' 제6조의 2 |
| | 범죄수사규칙 | 제25조, 제26조 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 【경찰관 관련 사건 책임수사관서 개선 지침(2018. 7. 11. 수사기획과-14094)】 | |

## Ⅰ. 경찰공무원 수사 관할의 특칙

### 1. 경찰공무원이 사건관계자인 사건의 관할

경찰관 등 경찰관서에서 근무하는 공무원이 피의자, 피혐의자, 피고소인, 피진정인 또는 피해자, 고소인, 고발인, 진정인, 탄원인인 모든 사건은 상급 경찰관서장의 지휘를 받아 해당 공무원의 소속 경찰관서가 아닌 동일 법원관할 내 인접 경찰관서 중 지정된 관서를 관할관서로 한다(사건관할규칙 제6조의2 제1항).

### 2. 즉시 현장조치가 필요한 경우

긴급·현행범체포 등 즉시 현장조치가 필요한 경우, 관할관서 또는 최초 신고접수서에서 피의자 검거 및 초동조치를 취한 후 즉시 상급관서의 지휘를 받아 이송하여야 한다(사건관할규칙 제6조의2 제2항).

### 3. 소속 경찰관서에서 계속 수사할 수 있는 예외

인접 경찰관서에서 수사하는 것이 수사의 신속성·효율성을 현저히 저해하거나, 해당 공무원의 소속 경찰관서에서 수사하더라도 수사공정성에 지장이 없음이 명백한 경우에는 상급 경찰관서장의 승인을 받아 계속 수사할 수 있다(사건관할규칙 제6조의2 제3항).

단, 이 경우 공정한 수사를 담보하기 위해 종결 직전 수사 결과를 상급관서에 사전 보고한다.

**소속 관서에서 계속 수사할 수 있는 예외 사유 예시**

1. 장기간 또는 다수 피의자 조사를 완료하는 등 수사가 상당히 진행된 상태에서 경찰관 피의자를 추가로 인지한 경우
2. 단순 음주운전 사안에서 음주측정 완료 등 객관적 증거를 이미 확보한 경우

## Ⅱ. 관할의 지정 절차

지휘는 서면지휘가 원칙이므로, ① KICS상 수사지휘건의서·수사지휘서를 작성하는 방법, 또는 ② 오프라인 수사지휘건의서·수사지휘서 작성 후 온나라 시스템을 통해 송부하는 방법으로 이루어진다. 단, 천재지변 등 긴급하거나 예외적인 경우 구두로 먼저 수사지휘하고, 사후 서면지휘 하는 것이 가능하다.

담당 수사관은 지방청장에게 서면으로 관할 지정에 대하여 수사지휘 건의를 한다.

지방청에서는 책임수사관서 지정 후, 해당 경찰관의 소속 관서와 책임수사관서 양쪽 모두에 서면으로 수사지휘한다.

지휘를 받은 해당 경찰관 소속관서는 책임수사관서로 사건을 이송하고, 책임수사관서에서 사건 수사를 계속한다.

# 제11절 교통사고처리특례법 입건전조사종결 특칙 및 유의사항

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 교통사고처리특례법 | 이하 '교통사고처리법' 제3조, 제4조 |
| | 교통사고조사규칙 | 제20조 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 【공소권 없음이 명백한 교통사고 입건 전 조사 종결(2021. 10. 12. 강력범죄수사과-4802)】 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 수사지침 |




**[공소권없음이 명백한 교통사고 입건전조사종결 계획]**

## Ⅰ. 교통사고처리법상 입건전조사종결 특칙

과거에는 교통사고 야기자가 종합보험에 가입하였거나 피해자와 합의한 경우 등, 공소권없음이 명백한 교통사고(교통사고처리법 제4조)에 대하여도 의무적으로 입건한 후 불송치결정을 하였다. 그러나 이는 피의자를 양산하고, 수사력이 낭비되는 결과를 낳았다.

이에 교통사고조사규칙을 개정하여 공소권없음이 명백한 교통사고에 대하여는 입건전조사종결 결정이 가능하도록 하였다.

## Ⅱ. 입건전조사종결의 요건

범칙금 등 행정처분은 입건전조사종결과 관계없이 교통사고 야기자에게 부과할 수 있다.

주요의무위반 사건: △도주, △음주측정불응, △12개 중과실 해당 사건 등

**공소권 없음으로 입건전조사종결하기 위한 요건**

| 요건 | 내용 |
|---|---|
| 수사개시전 | △실질상 수사개시에 해당하는 피의자신문·긴급체포·영장신청 등이 없는 사건 |
| 4주 미만 상해 | 4주 이상 상해 사고는 중상해 여부를 신중하게 검토 후 처리 |
| 공소권 없음이 명백 | △사망, 주요 의무 위반 등에 해당하지 않는 사건<br>△교통조사 결과에 당사자 간 다툼이 없는 사건<br>△종합보험 가입 또는 합의 사실 입증된 사건 |

# 제12절 폭력사건 처리에 관한 특칙 및 유의사항

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 형법 | 제25장 상해와 폭행의 죄 |
| | 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 | 이하 '폭력행위처벌법' |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 【폭력사건 수사지침(2021. 3. 26. 강력범죄수사과-1357)】 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 - (구)수사지침 |

## Ⅰ. 정당방위 등 판단 기준에 대한 지침

폭력사건 수사지침은 체크리스트 형태의 검토서를 통한 정당방위·정당행위 판단 기준을 제공함과 동시에, 회복적 대화·폭력사건 심의위원회 등에 대하여 규정하고 있다.

이를 통하여 정당방위, 정당행위 및 폭행과 상해 여부의 판단기준을 규정하고 수사의 공정성과 책임성을 제고한다.

## Ⅱ. 정당방위·정당행위의 수사상 특칙 및 유의사항

### 1. 정당방위·정당행위의 수사상 특칙

사건 당사자가 자신의 폭력행위에 대해 정당방위 · 불가벌적 과잉방위 또는 정당행위라는 진술을 할 때, 담당 수사관은 그 내용과 검토 결과 및 이유 등을 수사서류에 기재하여야 한다. 다만 해당 수사서류 기재는 '정당방위 검토서' 또는 '정당행위 검토서'로 갈음할 수 있다.

Q : 정당방위 또는 정당행위인 경우에는 수사 후 사건을 어떻게 마무리 하나?

A : 입건전 수사종결하거나 불송치 결정한다. 특히 '피의사실이 범죄구성요건에 해당하나 법률상 범죄의 성립을 조각하는 사유가 있어 범죄를 구성하지 않는 경우'에 해당하므로 '죄가 안됨' 주문으로 불송치 결정한다(경찰수사규칙 제108조 제1항 제2호).

### 2. 폭력사건 심의위원회를 통한 검토

수사관의 요청 등이 있는 경우, 외부 전문가 등이 포함되는 폭력사건 심의위원회를 통해 정당방위 등에 해당하는지 여부를 심의할 수 있다.

심의위원회는 심의 결과를 담당 수사관에게 통보하고, 수사관 등은 이후 새로운 증거의 발견 등 심의 결과를 변경할 만한 특별한 사정이 없는 한 이를 존중하여야 한다.

## Ⅲ. 회복적 대화 관련 특칙

경찰관은 폭력사건에서 피해자의 실질적인 피해회복 등을 위해 필요하다고 인정되고, 당사자들이 모두 동의하는 경우 회복적 대화의 기회를 부여할 수 있다.

회복적 대화 기회를 제공하는 경우에는 담당 수사관은 그 내용과 경위를 수사서류에 기재하여야 한다.

수사서류는 △발생보고서, △검거보고서, △조서, △수사보고서 등을 의미한다.

KOREAN
NATIONAL
POLICE
AGENCY

# 신임수사관 길라잡이

제6장

# 수사의 종결


제1절 종결의 형태

제2절 수사결과보고서 및 결정서 작성

제3절 수사·조사 결과 통지 및 통보

제4절 송치·불송치 결정 후 조치

# 제6장 수사의 종결

## 제1절 종결의 형태

### Ⅰ. 개관

**형사소송법 제245조의5(사법경찰관의 사건송치 등)** 사법경찰관은 고소·고발 사건을 포함하여 범죄를 수사한 때에는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 범죄의 혐의가 있다고 인정되는 경우에는 지체 없이 검사에게 사건을 송치하고, 관계 서류와 증거물을 검사에게 송부하여야 한다.
2. 그 밖의 경우에는 그 이유를 명시한 서면과 함께 관계 서류와 증거물을 지체 없이 검사에게 송부하여야 한다. 이 경우 검사는 송부받은 날부터 90일 이내에 사법경찰관에게 반환하여야 한다.

2021년 개정 형사소송법에 의해 경찰에 1차적 수사종결권이 부여되었다. 사법경찰관은 고소·고발사건을 포함하여 범죄를 수사한 후 범죄의 혐의가 인정되는 경우에는 지체 없이 검사에게 사건을 송치하고, 관계서류를 검사에게 송부하여야 한다(형사소송법 제245조의5 제1호, 수사준칙 제58조). 그 밖의 경우(불송치 결정)에는 검사에게 그 이유를 명시한 서면과 함께 관계 서류와 증거물을 지체 없이 검사에게 송부하여야 한다(형사소송법 제245조의5 제2호, 수사준칙 제62조).

검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정(이하 '수사준칙'이라 한다.) 제51조에서는 사법경찰관의 결정을 제1호 법원송치, 제2호 검찰송치, 제3호 불송치(혐의없음, 죄가안됨, 공소권없음, 각하), 제4호 수사중지, 제5호 이송으로 구분하고 있다.

### Ⅱ. 법원 송치

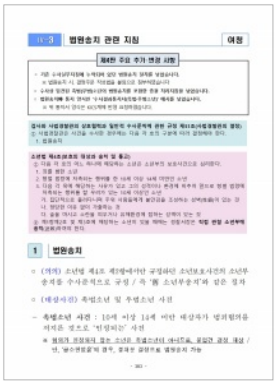
- **촉법소년** : 10세 이상 14세 미만 대상자가 범죄혐의를 저지른 것으로 인정되는 사건
- **우범소년** : 10세 이상 18세 이하 대상자가 죄를 범할 우려가 있는 사건

소년법 제4조 제2항에서만 규정하던 소년보호사건의 소년부송치를 수사준칙 제51조 제1항 제1호 규정한 것으로 '舊 소년부송치'와 같은 절차이다. 대상사건은 촉법소년 및 우범소년 사건이다. 법원송치 대상이 되는 촉법소년 사건은 범죄혐의가 인정되는 촉법소년을 의미하므로 혐의가 인

정되지 않는 촉법소년은 법원송치가 아닌 불입건 결정을 하여야 한다.

촉법소년은 책임조각사유로 입건이 불가하나 실무상 고소 등으로 부득이 입건이 된 경우에는 입건 상태에서 법원송치가 가능하도록 KICS시스템이 개선되었다. 단, 범죄혐의가 없는 촉법소년은 법원송치가 불가하므로 입건 취소 후 불입건 결정을 하여야 한다. **촉법소년 사건을 입건전 조사종결하는 경우에는 형식적 판단이 아닌 범죄혐의가 있는지 여부에 대한 실체적 판단을 먼저 하여야 한다.**

범죄혐의가 있는 촉법소년 사건은 소년법 제4조 제2항에 따라 전건 소년부 송치하는 것이 원칙이므로 경찰이 임의로 훈방할 수 없음을 주의한다. 구체적 지침은 수사실무지침 '법원송치 관련 지침'을 참조한다.



**[수사실무지침]** 수사종결단계 〉 법원송치 관련 지침

**소년법 제4조(보호의 대상과 송치 및 통고)**

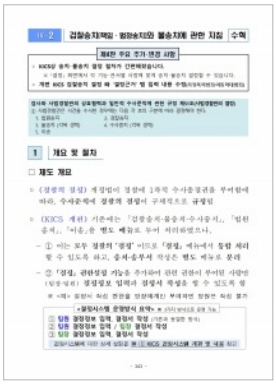
**소년법 제4조(보호의 대상과 송치 및 통고)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소년은 소년부의 보호사건으로 심리한다.

1. 죄를 범한 소년
2. 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 10세 이상 14세 미만인 소년
3. 다음 각 목에 해당하는 사유가 있고 그의 성격이나 환경에 비추어 앞으로 형벌 법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 10세 이상인 소년
   가. 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽(性癖)이 있는 것
   나. 정당한 이유 없이 가출하는 것
   다. 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 것

② 제1항제2호 및 제3호에 해당하는 소년이 있을 때에는 경찰서장은 직접 관할 소년부에 송치(送致)하여야 한다.

## Ⅲ. 검찰 송치

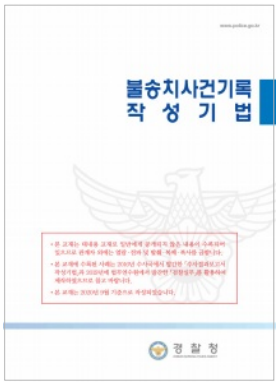
경찰이 **책임수사를 한 후 범죄 혐의가 있다고 판단하여 사건을 검찰에 송치하는 책임송치와 법적 요건을 충족할 경우 혐의 판단과 무관하게 송치의무가 부여되는 법정송치로 구분된다.** 책임송치와 법정송치는 송치의 법적 근거만 차이가 있을 뿐 검찰에 사건을 송부하는 수사기록은 동일하다.



**[수사실무지침]** 수사종결단계 〉 검찰송치(책임·법정송치)와 불송치에 관한 지침

**Q. 가정폭력이나 아동학대사건을 법정송치하는 경우 수사자료표를 송부는?**

형의 실효 등에 관한 법률 제5조 제1항 단서에 해당하지 않는 한 수사자료표를 작성해야 함. 따라서 가정폭력이나 아동학대사건이더라도 고소·고발 사건이 아니면 수사자료표를 작성해야 하며, 고소·고발 사건이더라도 혐의있다고 보아 검찰송치 결정 사유에 해당하는 피의자는 작성하고, 불송치결정 사유(법정송치)에 해당하는 피의자는 작성하지 않음. (가정보호, 아동보호 의견을 제시하며 송치하는 사건도 동일)




**[2020년 불송치 사건기록 작성기법(경찰청)]**

**책임송치와 법정송치**

■ **책임송치** : 형사소송법 제245조의5(사법경찰관의 사건송치 등) 제1호

■ **법정송치** : △형사소송법 시정조치요구(제197조의3 ⑥), 수사의 경합(제197조의4 ②), 체포·구속장소 감찰(제198조의2 ②), 이의신청(제245조의7 ②), △수사준칙 재정신청(제66조 ②), 재수사 후 송치요구(제64조 ②), △가정폭력처벌법(제7조), △아동학대처벌법(제24조), △즉결심판법(제5조) 송치

사건을 송치할 때에는 송치의 이유와 범위를 적은 송치결정서와 압수물 총목록, 기록목록, 범죄경력조회 회보서 등 관계서류와 증거물을 함께 송부하여야 한다. 송치 시 수사서류는 사건송치서 → 압수물 총목록 → 기록목록 → 송치결정서 → 그 밖의 서류 순으로 편철한다(경찰수사규칙 제103조 제2항).

수사준칙 제51조 제1항에서는 사법경찰관이 송치 결정을 하도록 규정하고 있으므로 송치결정서는 팀장 명의로 작성해야 한다. 구체적 지침은 수사실무지침 '검찰송치(책임·법정송치)와 불송치에 관한 지침'을 참조한다.

## Ⅳ. 불송치

경찰이 수사한 결과 범죄혐의가 인정되지 않는 경우 사건을 검찰에 송치하지 않는 결정을 의미하고, 모든 사건을 검찰에 송치하는 '전건 송치주의'에서 수사결과에 따라 선별적으로 송치하는 '선별 송치주의'로 변화된 것이다. 불송치 사유는 행정안전부령인 경찰수사규칙 제108조에서 상세히 규정하고 있다.

불송치 결정을 하는 경우에는 사건기록과 증거물 등을 검사에게 송부한 후 90일 이내에 반환받아 사법경찰관이 종결하는 것이 원칙이다. 그러나 예외적으로 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제7조, 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제24조에 의해 불송치 사유에 해당함에도 송부가 아닌 검사에게 송치하여야 하는 경우와 수사준칙 제51조 제3항에 의해 이송하여야 하는 경우가 있음을 유의한다.

**수사준칙 제51조 제3항**

**제51조(사법경찰관의 결정)** ③ 사법경찰관은 제1항제3호나목 또는 다목에 해당하는 사건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사건을 검사에게 이송한다.

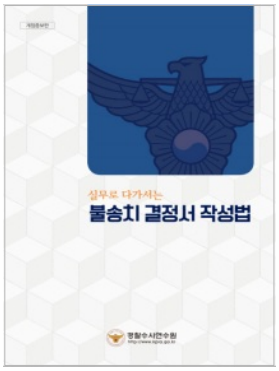
1. 「형법」 제10조제1항에 따라 벌할 수 없는 경우
2. 기소되어 사실심 계속 중인 사건과 포괄일죄를 구성하는 관계에 있는 경우

송치 시 수사서류는 불송치 사건기록 송부서 → 압수물 총목록 → 기록목록 → 불송치 결정서 → 그 밖의 서류 순으로 편철한다(경찰수사규칙 제109조 제2항). 수사준칙 제51조 제1항에서는 사법경찰관이 불송치 결정을 하도록 규정하고 있으므로 불송치 결정서는 팀장 명의로 작성해야 한다.

검찰과 법원의 판결문이나 결정서의 주문 등을 보면 모두 표준화된 문장으로 작성된 것을 볼 수 있다. 21년 형사소송법 개정과 함께, 법적 효력 없이 사실상의 효과만이 인정되는 의견 송치에서 법률상 효력을 발생시키는 결정과 처분으로 전환된 만큼 경찰청에서는 경찰의 불송치 결정서를 표준화하기 위해 꾸준히 노력하고 있으나 일부 수사관들은 교재를 활용하지 않고 임의대로 결정주문 및 불송치 이유를 작성하는 경우가 있으므로 불송치 결정서 작성시 교재에 기록된 표준화된 문장과 작성 방법 등을 기준으로 작성해야 한다. 불송치 결정에 관한 구체적 지침은 '수사실무지침', '불송치 사건기록 작성기법', '실무로 다가서는 불송치 결정서 작성법'을 참조한다.




[2023년 불송치 사건기록 작성기법(경찰청 국가수사본부)]




2023년 실무로 다가서는 불송치 사건기록 작성법(수사연수원)]

## V. 병존사건

실무상 수사결과에 따라 송치 결정과 불송치 결정, 수사중지 결정이 혼재하는 경우가 발생한다. 이러한 경우에는 피의자 또는 결정별로 송치 기록과 불송치 기록, 수사중지 기록을 각 분리하여 송치 또는 송부하는 것이 원칙이다. 송치 기록에는 원본을 편철하고, 불송치 기록에는 사본을 편철한다.



**[수사실무지침]** 수사종결단계 〉 병존사건의 처리 관련 지침

**(수사자료표 작성)**

A피의자에 대한 사건을 유사사건으로 분리하더라도 A피의자에 대한 수사자료표는 추가로 작성하지 않고 기존의 수사자료표를 사용한다.

결정별로 분리할 수 있는 기록은 분리하고, 분리할 수 없는 일부 기록은 사본하여 결정별 기록에 편철(수사보고서 작성)하고, KICS상 유사사건을 생성하여 결정별로 사건번호를 생성한다. 이후 처리는 결정별로 일반적인 사건처리 절차와 동일하다. 결정별 사건을 분리하였을 경우에는 각 기록에 그 사유를 기재한 수사보고서를 작성하고, 수사결과보고서는 각 결정별 기록마다 작성한다.

**[기록 분리가 가능한 사건]**

- 각기 다른 행위로 다수의 피해자가 있는 경우
- 구속 사건으로 기록 분리가 필요한 경우(이 경우는 '분리가능' 여부가 아니라 '분리 필요'에 의해 분리하는 것임)
- 동일한 피의자의 다수의 범죄사실에 대한 결정이 서로 다른 경우

**[예시1]** 00은행의 지점장인 피의자 A가 거래처 B, C, D로부터 부탁을 받고, 부당대출을 하여 준 경우(그러나, 수사결과 D에 대한 대출은 적법한 것으로 판명된 경우)

**[예시2]** 피의자 A의 거래처 B, C에 대한 사건(송치 – 원사건) / 거래처 D에 대한 사건(불송치 – 유사사건)을 분리하여 처리

기록 분리 가능 여부의 판단은 사건의 죄명, 피의자 수, 범죄사실 간 직접 관련성, 혐의 인정유무 및 수배여부, 공범 관계, 기소권과 재판관할권 등을 고려하여 사건별로 개별적이고 구체적으로 판단해야 한다. 하지만 각기 다른 행위로 다수의 피해자가 있는 경우, 구속 사건으로 기록 분리가 필요한 경우(이 경우는 '분리가능'여부가 아니라 '분리필요'에 의해 분리하는 것임), 동일한 피의자의 다수의 범죄사실에 대한 결정이 다른 경우에는 기록을 분리하도록 한다.

실무상 유사한 수법으로 행한 범죄행위로 다수의 피해자가 있는 경우, 동일한 피해자에 대하여 유사한 수법으로 행한 다수의 범죄행위(포괄일죄) 중 혐의 유무에 대한 결정이 혼재된 경우(일부 인정, 일부 불인정) 등 기록 분리가 불가능한 경우도 있다. 이러한 경우에는 하나의 수사결과보고서에 각 결정에 대한 내용을 작성한다.

**[기록 분리가 불가능한 사건]**

- 유사 수법 범죄행위로 다수 피해자가 있는 경우
- 동일한 피해자에 대하여 다수의 범죄행위(포괄일죄) 중 혐의 유무에 대한 결정이 혼재된 경우(일부 인정, 일부 불인정)

**[예시]** 00협동조합 이사인 피의자 A가 총 30회에 걸쳐 회사 자금을 임의로 소비하여 횡령한 혐의로 수사하였는데, 일부 소비는 혐의가 없는 경우

다만, 실무상 관계자 조사과정에서 범죄 일람표를 정리하여 혐의 인정되는 것만 송치결정하게 됨

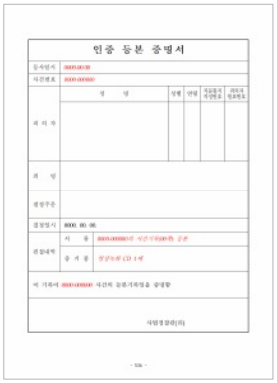
1개의 사건 KICS 시스템에서 송치 관련 서류, 불송치 관련 서류, 수사중지 관련 서류를 작성한 다음 원 사건기록에 사건송치서, 압수물 총목록, 기록목록, 송치결정서를 편철하여 하나의 사건으로 만들고, 불송치 관련 서류(불송치 사건기록 송부서, 압수물 총목록, 기록목록, 불송치 결정서) 및 수사중지 관련 서류(수사중지 사건기록 송부서, 압수물 총목록, 기록목록, 수사중지 결정서)는 철끈으로 각각 연결하여 검찰에 송부한다.

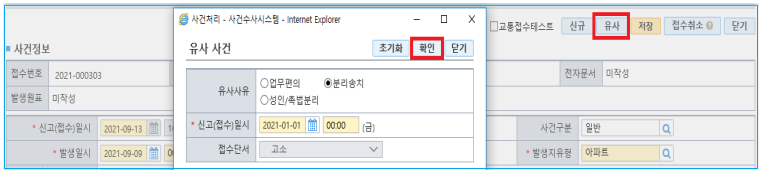
이때 사건송치서가 편철된 원 사건기록은 모두 등본(인증 등사)하여 경찰서에 보관한다. 불송치(불송치 관련 서류)는 90일, 수사중지(수사중지 관련 서류)는 30일 내로 반환되는데 이때 인증 등본된 기록 위에 검사

로부터 반환받은 결정서 등을 편철하여 경찰서에 보관한다. 사건 기록 편철 방법은 아래 표를 참고하고, 구체적 지침은 수사실무지침 '병존사건의 처리 관련 지침'을 참조한다.

등본 첫 장에 원본과 다름이 없음을 인정하는 '인증 등본 증명서'를 편철하여 수사관이 보관

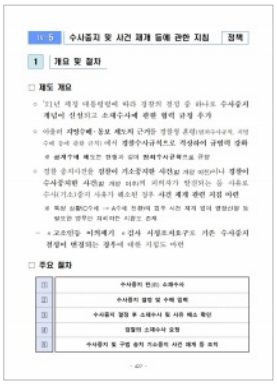
**[유사사건 생성]** 실무상 기록분리가 필요한 경우에는 원사건에서 아래과 같이 유사사건을 생성한다. 결정별로 기록(사건)을 분리하고, '불송치 사건기록 송부서'의 참고사항에 원 사건(송치사건)의 유사사건임을 기재하고, 원 사건의 '사건송치서'에도 이를 기재한다.


인증 등본 증명서




## Ⅵ. 수사중지

수사중지는 불송치 결정에서 제외된 별도의 처분으로, 기존의 '기소중지', '시한부 기소중지', '사안 송치', '참고인중지'의 사유를 포괄하는 경찰의 결정이다. 수사준칙 제51조 제1항 4호에서 수사중지는 피의자중지와 참고인중지로 구분되며, 경찰수사규칙 제98조 제1항에서 피의자중지 및 참고인중지에 대해 상세 유형 및 구체적인 사유를 규정하고 있다.


수사중지 및 사건 재개 등에 관한 지침

**[수사실무지침]** 수사종결단계 〉 수사중지 및 사건 재개 등에 관한 지침

소재불명으로 수사중지된 피의자에 대해서는 지명수배·통보를 하여야 하며, 수사중지 결정을 하는 경우는 수사보고서(소재확인종합), 해당 사건번호로 수배입력이 확행되어야 KICS상 사건이 진행이 가능하다. 피의자가 특정되지 않은 '성명불상' 사건을 수사중지할 경우는 수배 입력을 하지 않는다. 수사중지 결정 후에는 7일 이내 검찰에 사건 기록을 송부하여야 한다. 구체적 지침은 수사실무지침 '수사중지 및 사건 재개 등에 관한 지침'을 참조한다.

## Ⅶ. 이송

### 1. 경찰 ⇨ 검찰 이송

수사준칙 제51조 제3항에 의해 경찰은 △심신장애로 벌할 수 없는 경우, △기소되어 사실심 계속 중인 사건과 포괄일죄를 구성하는 사건의 경우와 형법 제40조에 따른 상상적경합 관계에 있는 경우에는 검사에게 이송해야 한다.

심신장애 사유는 '죄가 안됨' 사유이나 치료감소 관련 법률상 검사만이 치료감호 청구권자로 규정되어 있어 필수적 이송 사유로 규정하고 있다. 포괄일죄를 구성하는 경우와 상상적 경합 관계에 있는 경우에는 공소유지를 담당하는 검사가 최종 판단하여 필요시 공소장 변경 등을 해야 하므로 경찰이 '공소권없음' 판단하는 경우에도 필수적 이송 사유로 규정하고 있다. 단, 혐의가 인정되나 포괄일죄 구성 여부가 모호한 경우에는 '송치' 결정하고, 포괄일죄 또는 상상적 경합 관계가 명확해 '공소권없음' 판단되는 경우에는 검사와 협의 후 필수적으로 이송한다.

이송절차는 KICS 시스템에서 '사건이송서'를 작성하여 서류·증거물을 검사에게 이송한다. 구체적 이송지침은 수사실무지침 '사건이송에 관한 지침'을 참조한다.

### 2. 경찰 ⇨ 타 기관 이송(경찰관서 간 이송 포함)

| 단계 | 내 용 |
|---|---|
| 필수적 이송 | ① 사건 관할이 없거나 다른 기관의 소관 사항으로 경찰의 수사사항이 아닌 경우 (경찰수사규칙 제96조 제1항 제1호) |
| | ② 법령에서 다른 기관에 이송의무를 부여한 경우(경찰수사규칙 제96조 제1항 제2호) △공수처법 제24조 ①(공수처 이첩요청), 제25조 ②(검사의 고위공직자 범죄) 등 |
| 임의적 이송 | ① 다른 경찰관서나 기관에서 수사 중인 사건과 병합처리하는 것으로 이송받을 기관과 협의된 경우 (경찰수사규칙 제96조 제2항 제1호) |
| | ② 해당 경찰관서에서 수사하는 것이 부적당한 경우(경찰수사규칙 제96조 제2항 제2호) |

## Ⅷ. 관리미제

관리미제사건은 상당 기간 수사를 진행하였으나 피의자를 특정할 단서를 확보하지 못해 추가 단서 등 확보 시까지 여죄수사, 수사자료 등으로 활용하기 위해 별도로 관리하는 사건이다(범죄수사규칙 제227조의2). 수사 중이라는 의미를 내포하기 위해 '관리미제사건' 이란 용어를 사용하여 수사중지 사건과 차별성을 두고 있다.

**범죄수사규칙 제227조의2(관리미제사건)** ① 수사를 진행하였으나 피의자를 특정할 수 없어 종결할 수 없는 사건은 추가 단서 확보 시까지 "관리미제사건"으로 별도 등록하여 관리할 수 있다. 이 경우 경찰관은 관리미제사건으로 등록한 후에도 피의자 특정이 가능한 추가 단서 확보를 위해 노력하여야 한다.

수사중지에 해당하지 않아 사건기록을 검찰에 송부하지 않는다. 관리미제사건 등록은 피의자가 특정된 경우에는 해당하지 않고, 죄명 구분 없이 '성명불상'으로 입건된 모든 사건이 대상이다. (단, 고소·고발 사건은 제외)

관리미제사건을 등록할 경우에는 '수사결과보고서'를 작성하지 않고 '관리미제사건 등록보고서'를 작성한다. 구체적 지침은 수사실무지침 '관리미제사건 관련 지침'을 참조한다.

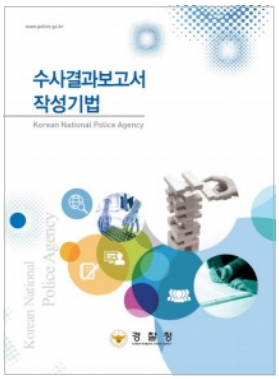
# 제2절 수사결과보고서 및 결정서 작성

## Ⅰ. 개관

### 1. 수사결과보고서

수사결과보고서는 수사관이 고소·고발·자수를 수리하거나 범죄 인지 후 수사를 진행하여 혐의 여부가 명확해진 단계에서 그 결과를 논증·정리하여 관서장에게 보고하는 문서이다. 범죄수사규칙 서식 156에 작성 양식이 마련되어 있다.

수사관은 수사를 마치고 규정을 준수하였는지, 수사내용이 전체적으




**[2016년 수사결과보고서 작성기법, 경찰청]**
폴넷 〉 자료마당〉 지식마당 〉 지식노하우 〉 No. 904

1) 이관희, 범죄수사입문, 박영사, 2021, 제381면

로 모순점이나 수시미진 사항은 없었는지 각 항목별로 검토한 후 의견을 달아 소속 관서장(수사부서장)의 지휘를 받는다. 수사관이 여러 방향으로 수사를 진행하여 도출한 결과를 내부적으로 최종 보고하는데 수사결과보고서의 주요한 목적이 있다.

또한 수사결과보고서는 구속영장의 신청에 활용될 경우 의사결정의 자료로, 의견이 첨예하게 대립되는 사건이나 법률적으로 논쟁이 예상되는 사건에서 수사관이 판단하게 된 근거와 이유를 명확하게 나타내는 도구로서 활용된다.

결정서의 경우에는 송치·불송치·수사중지 결정 사유 중심의 서술이 핵심이 되는데, 수사결과보고서는 사건의 성향에 따라 필요한 수사사항을 나열할 수도 있다. 살인사건 등에서 수사를 통해 용의자를 검거하는 과정 전체가 증거의 신빙성과 증거 간 연결성을 높일 수 있는 경우 각 수사기법 항목을 배열하여 전체적으로 브리핑하는 방법을 채택하기도 한다.[1)]

## 2. 결정서

제1절에서 살펴본 것처럼 수사를 마무리하면 결정을 내려야 하는데, 그 결정의 종류는 ①법원송치, ②검찰송치, ③불송치3), ④수사중지, ⑤이송으로 규정되어 있다(수사준칙 제51조 제1항).

이때, 송치결정을 하면 송치결정서, 불송치 결정을 하면 불송치 결정서, 수사중지 결정을 하면 수사중지 결정서를 작성해야 한다. 결정의 대상이 되는 범죄사실(불송치, 수사중지의 경우 피의사실)과 그 결정의 이유를 기재한 결정서를 작성하는 것이다.

불송치를 할 때는 불송치 결정을 할 때는 관계서류와 증거물을 검사에게 송부한 날부터 7일 이내에 서면으로 고소인·고발인·피해자 또는 그 법정대리인에게 사건을 송치하지 아니하는 취지와 그 이유를 통지하여야 한다(형사소송법 제245조의6). 이때, 수사결과를 통지할 때에는 우선 불송치 결정서의 내용을 그대로 통지서에 기재하게 된다. 또한, 피의자, 사건관계인 또는 그 변호인은 원칙적으로 불송치 결정서와 수사중지 결정

서에 대해 열람·복사 신청이 가능하다. 따라서, 불송치 결정서와 수사중지 결정서는 피의자, 사건관계인 또는 그 변호인에게 공개될 수 있다는 점에서 수사결과보고서, 송치결정서와 다른 성격을 갖는다.

종합해보면, 수사결과보고서를 토대로 결정서를 작성하게 되는데, 결정 종류별로 범죄사실(불송치, 수사중지의 경우 피의사실)과 결정 이유를 각각 작성하게 되며, **이때 불송치 결정서와 수사중지 결정서는 피의자 및 사건관계인 또는 그 변호인에게 공개될 수 있다는 점에서 수사결과보고서 및 송치 결정서와 차이가 있다.**

혐의가 인정되는 사건의 수사결과보고서 및 송치 결정서의 경우에도 **공소제기된 피고인은 형사소송법의 공소제기 후 서류 등의 열람·등사 관련 조항 (형사소송법 제266조의3)에 따라 열람·등사할 수 있어 완전 비공개의 대상으로 보기는 어렵다.**

## Ⅱ. 수사결과보고서 작성방법

### 1. 항목 번호

항목을 나눌 때는 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙(행정안전부령) 제2조 제1항에 따라 상위 항목부터 하위 항목까지 '1., 가., 1), 가), (1), (가), ①, ㉮' 형태로 표시한다. 다만, 필요한 경우에는 '□, ○, -, ·' 등과 같은 특수한 기호로 표시할 수 있다. 항목의 표시와 관련하여 '경찰청, 수사결과보고서 작성기법, 2016' 교재의 내용이 현재와 차이가 있으므로, 위 교재를 참고할 때 유의하여야 한다.

자세한 내용은 '경찰청, 수사결과보고서 작성기법, 2016'을 참고하길 바라며, 여기에서는 몇 가지 점을 보충하였다.

'경찰청, 수사결과보고서 작성기법, 2016' 제15면을 보면 항목의 번호가 「1. 피의자 인적사항 ~ 7. 수사참여경찰관」으로 되어 있다.

기존 교재에서는 '6. 수사결과 및 의견' 항목 아래 '가., 1), …'의 순서로 하위 항목 번호를 기재하였다.

그러나 개정된 수사결과보고서 양식(범죄수사규칙 서식 156)에 따르면 항목의 번호가 「Ⅰ. 피의자 인적사항 ~ Ⅶ. 수사참여경찰관」으로 이전에는 아라비아 숫자로 되어 있던 부분이 로마자로 바뀌었다.

### 2. 결정이 혼합되어 있는 병존사건의 경우

2021년 형사소송법 개정 이전에는 기소·불기소·기소중지 의견이 병존하더라도 수사결과보고서 내용을 모두 의견서로 옮기면 되었다. 그러나, 개정 이후에는 결정이 혼합되어 있는 경우 각각 송치·불송치·수사중

따라서, 이제는 'Ⅵ. 수사결과 및 의견'항목 아래 '1., 가., 1) …' 순서로 하위 항목 번호를 기재하면 된다.

지 결정서로 옮겨야 한다.

이를 위해서는 범죄사실별로 수사결과 및 의견을 각각 서술하는 것이 좋다. 그러면 송치 결정에 해당하는 범죄사실의 수사결과 및 의견은 송치 결정서로, 불송치 결정에 해당하는 범죄사실의 수사결과 및 의견은 불송치 결정서로, 수사중지 결정에 해당하는 범죄사실의 수사결과 및 의견은 수사중지 결정서로 쉽게 옮길 수 있다.

## 3. 의견란에 해당하는 문구

2021년 형사소송법 개정 이전에는 '의견'에 해당하는 맺음말에 '범죄 인정되지 아니하여 불기소(혐의없음) 의견임', '혐의 인정되어 기소 의견임' 등과 같이 작성하였다.

2021년 형사소송법 개정 이후에는 위와 같은 표현은 적절하지 않다. 2021년 형사소송법 개정 이후에는 '…불입건(입건전조사종결)하고자 합니다', '…송치(구속 또는 불구속) 하고자 합니다', '…불송치(혐의없음) 하고자 합니다' 등과 같이 작성한다.

## 4. 판결문이나 다른 사건 기록을 많이 참고할 것

수사결과보고서를 작성할 때는 다른 사건을 많이 참고하면 도움이 된다. 킥스에서 수사대상자검색 기능, 키워드 검색 기능을 통해 참고사건을 검색하고 그 사건의 기록을 공람 요청하여 참고하면 많은 도움이 된다.

대법원 판결서 인터넷열람 서비스 작성 방법은「kics-수사자료실-수사도우미-수사TIP-No.48 참조

또한 수사결과보고서 서식은 제1심 형사판결문과 유사한 구조를 갖고 있다. 따라서, 유사 사건의 형사 판결문을 많이 참고할 필요가 있다. 형사 판결문을 검색할 때는 대한민국 법원 사이트) (대국민서비스 – 판결서 인터넷 열람, https://www.scourt.go.kr/), 법제처 국가법령정보센터를 이용하거나 각종 판례검색 사이트(로앤비, 엘박스, 케이스노트, 빅케이스 등)을 이용하는 방법이 있다.

**[엘박스 서비스 이용 방법]**

① 경찰복지포털 로그인(https://polbokji.ezwel.com) – 판례 법령 검색서비스 배너 클릭 – 엘박스 로그인 후 사용

### 5. 간결하고 명료하게 작성하고, 수사서류 작성 규정에 따라 작성할 것

내용이 장황하지 않고 간결하고 이해하기 쉽도록 명료하게 작성하여야 한다. 실용적인 글쓰기의 목적은 자신의 생각과 경험을 타인에게 효과적으로 전달하는 것이다. 간결·명료한 글은 독자가 쉽고, 빠르고, 정확하게 이해할 수 있는 글이다. 계좌의 자금 흐름 추적 등 복잡한 자료의 경우에는 도표나 그래프를 활용하여 간단히 정리하는 것도 좋은 방법이다.

② http://non-profit.lbox.kr 로그인, 경찰관서 인터넷pc에서만 사용 가능, 접속이 안 될 경우 경찰복지포털 이용

③ 모바일 이지웰 복지몰 app 로그인 – 판례 법령 검색서비스 아이콘 클릭 – 엘박스 로그인 후 사용

## Ⅲ. 불송치 결정서 작성 방법




[2023년 불송치 사건기록 작성기법(경찰청 국가수사본부)]

### 1. 불송치 결정의 유형을 이해할 것

불송치 유형은 ①각하, ②공소권 없음, ③죄가안됨, ④혐의없음 네 가지로 구성 되어 있다(경찰수사규칙 제108조). 이때, 사건 종결에 있어 실체판단보다 형식판단을 우선해야 하므로, [각하 → 공소권없음 → 죄가안됨 → 혐의없음] 순으로 결정에 해당하는 사유가 있는지를 판단하고, 종결 사유가 다수일 경우 선순위로 결정하였는지를 확인한다. 불송치 유형을 이해하고 있어야 상황에 맞게 결정을 내릴 수 있고, 이에 맞게 결정서를 작성할 수 있다.

### 2. 피의사실은 사실관계의 요점을 간략하게 요약

불송치결정서와 수사중지결정서에서의 '피의사실'은 다른 수사서류의 '범죄사실'과 달리 사실관계의 요점을 간략하게 요약한다. 그리고 종결 어구에 형법 죄명을 함께 기재하여 어떤 죄명으로 의율 하였는지 쉽게 확인할 수 있도록 한다. 간략하게 기재하더라도 범죄구성요건 요소는 빠짐없이 기재해야 하며, 특히 고소취소 등이 없음에도 고소사실이 누락되는 일이 없도록 유의해야 한다. 범죄구성요건과 관계없는 불필요한 장소, 시간, 인적사항 등은 굳이 기재할 필요가 없고, 당해 사건과 밀접하게 관련이 있거나 주요 쟁점 사안이 되는 경우 등 반드시 필요한 때에만 추가로 기재한다.

공소장 및 불기소장에 기재할 죄명에 관한 예규(대검찰청 예규 제1336호, 2023. 1. 18.) 기준

이처럼 기재하는 이유는 향후 피의자와 고소인·고발인·피해자 또는 법정대리인에게 그 내용을 통지해야 하는데, 이때 개인정보 등 불필요한 내용이 포함되지 않도록 하기 위함이다.

## 3. 불송치 이유 작성 방법

불송치 이유는 수사결과 밝혀진 구체적인 사실, 증거 및 그에 관한 판단이므로 이를 쉽게 이해할 수 있도록 구체적이면서도 간결하게 기재한다.

형사소송법은 "사실의 인정은 증거에 의하여야 한다"(형사소송법 제307조제1항) 라고 규정하고 있으므로, 증거에 의해 사실관계를 파악해야 한다. 증거란 형벌법규 적용의 전제가 될 사실관계를 확정하기 위하여 사용되는 자료를 말한다.

수사한 사건이 사실관계가 쟁점이 없이 인정되는지, 사실관계에 대한 쟁점이 존재하는지에 따라 작성 방식이 달라지게 된다.

사실관계에 대한 쟁점이 없는 경우에는 주로 '①인정되는 사실 → ② 법률 판단 → ③ 결론' 순으로 작성하게 된다. 이러한 유형은 주로 '각하, 공소권없음, 죄가안됨, 혐의없음(범죄인정안됨)'의 경우에 해당한다.

사실관계에 대한 쟁점이 존재하는 경우에는 주로 '①인정되는 사실 → ②쟁점에 대한 고소인(피해자)의 주장 요지 → ③쟁점에 대한 피의자의 주장 요지 → ④증거판단(사실관계에 대한 수사기관의 판단) → ⑤법률판단 → ⑥결론' 순으로 작성하게 된다. 이러한 유형은 주로 '혐의없음(증거불충분)'의 경우에 해당한다.

인정되는 사실은 '당사자 사이에 다툼이 없고 증거에 의하여 인정되는 구성요건과 관련한 사실'을 모아서 간단명료하게 기재한다. 인정되는 사실을 뒷받침하는 증거를 기재할 때에는 괄호 안에 쪽수와 증거의 명칭을 간략히 기재한다. 만일 당사자 간의 주장이 엇갈려 다툼이 있다면 항목을 바꾸어 쟁점을 기재하고 증거(법률) 판단을 해야 한다.

그리고 쟁점에 대한 고소인의 주장 내용, 피의자의 주장 내용을 요약하여 기재한다. 그리고 나면 각 주장에 부합하는 증거를 비교·판단하여야 한다. 증거를 구분하는 기준은 여러 가지인데, 진술증거와 비진술증거 또는 인증·물증·서증으로 나눌 수 있다. 수사활동으로 수집된 이러한 증거들을 서로 비교·판단하여 사실인정 해야 하는 것이다.

이중 진술증거의 경우 진술 신빙성 판단을 해야 하는데, 판단 기준은 다음과 같다.

**[진술증거 판단 기준]**

※ 사법연수원, 형사증거법 및 사실인정론(2018) / 경찰청, 수사결과보고서 작성기법(2016) 요약 정리

① **근거의 유무** : 문제되는 증거가 어느 누가 보더라도 그 자체로 믿을만한 것인지, 즉 뚜렷한 근거를 가지거나 이를 신빙할 합리적인 이유가 있는지, 아니면 단순한 추측이거나 다른 사람으로부터 전해들은 것에 불과한지 여부가 첫 번째 판단기준이다.

② **진술의 일관성** : 진술이 번복되었는지 여부, 나아가 진술이 번복된 경우라면 그 번복에 납득할 만한 이유가 있는지 여부가 두 번째 기준이다.

③ **진술자의 위치** : 진술자가 중립적·객관적 위치에 있는지, 아니면 피의자나 고소인 중의 어느 한 쪽에 밀착된 자인지 여부도 중요한 기준으로 작용한다. 즉. 피의자와 대립되는 이해관계를 가진 사람인지, 허위의 진술을 할 이유가 없는 사람인지 여부 등을 고려해야 한다.

④ **진술 간의 불일치** : 문제되는 진술이 신빙성이 인정되는 다른 진술들과 불일치하는지 여부이다.

⑤ **객관적 증거와 배치되는지 여부** : 문제되는 진술이 객관적 증거와 배치되는지 여부이다.

⑥ **논리적인 관점 내지 사회통념** : 진술내용이 사회통념에 비추어 수긍할 수 있는지, 혹은 논리와 경험칙에 부합하는지 여부도 신빙성 판단의 주요한 방법이다. 간접증거에 의한 사실인정은 특히 범죄의 주관적 요소인 고의, 공모, 목적 등이 있었는지를 판단하는데 유용하게 사용될 수 있다. 하지만 추론과정에서 신중하고 냉정한 판단을 하지 않으면 잘못된 결론으로 나갈 위험이 있으니 주의를 요한다.

⑦ **범행의 동기 내지 사건화된 경위** : 피의자의 경우 범행의 동기가 있는지, 그 동기가 납득할 만한지를, 그 반대편 당사자라 할 수 있는 피해자 측의 경우에는 사건화된 경위(고소의 배경, 인지경위 등)에 의혹이 없는지 등을 따져보는 것도 중요하다.

증거 판단을 한 이후에는 인정한 사실관계에 법규범을 적용해야 한다. 법률 판단 과정이다. 이때 판단근거인 법리 혹은 판례는 장황하게 기재하지 않고 간결하게 기재하도록 한다. 다만, 고소인의 납득을 위하여 고소인이 특별히 주장하였거나 쟁점이 되었던 경우, 잘 알려지지 않은 판례에 의하여 불송치하는 경우 이를 간략히 제시하는 것이 좋은 경우도 있다.

증거판단과 법률판단까지 마치고 나면 결론을 내려준다. 결론은 최종적으로 피의자에게 해당하는 불송치 결정에 대한 법률평가를 내리는 '미괄식 문장'으로 구성한다.

통상 미괄식 문장으로 구성하는 것이 일반적이나 경우에 따라 결론을 먼저 제시하는 두괄식이나 결론을 먼저 제시한 뒤 끝에서 한 번 더 마무리하면서 결론을 제시하는 양괄식 문장으로 구성하는 경우도 있다.

## 4. 불송치 이유 작성 시 유의할 점

불송치 결정서의 내용을 복사하여 고소인·고발인·피해자 또는 그 법정대리인에게 통지해야 하고, 불송치 결정서는 공개의 대상이라는 점을 특히 주의하여야 한다. 따라서, 수사결과보고서의 내용을 그대로 복사하여 붙여 넣어서는 아니 된다.

성명, 주민등록정보 등 개인정보와 계좌번호, 전화번호 등 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보는 반드시 수신자가 타인의 개인정보를 알아볼 수 없도록 비공개 처리하는 등 적절한 개인정보 유출 방지 조치를 해야 한다. 또한, 범죄구성요건과 관계없는 개인의 민감정보는 기재하지 않도록 주의해야 하고, 개인의 민감정보가 당해 사건과 밀접하게 관련이 있거나 주요 쟁점이 되는 사안인 경우에만 필요 최소한으로 기재한다.

'참고인의 진술도 피의자의 진술에 부합하는 점 등으로 보아 피의자의 진술에 신빙성이 있어 피의자 혐의 없다' 등으로 간략하게 기재하는 것이 바람직하다.

인적증거 작성 시에는 2차 피해가 일어나지 않도록 간결하게 작성해야 한다. 참고인의 실명을 기재하지 말고 '참고인', '참고인1', '참고인2'와 같이 기재하는 것이 좋다. 진술 내용도 상세히 기재하여 불필요하게 참고인이 노출되는 일이 없도록 주의해야 한다.

수사결과보고서와 마찬가지로 증거로 확인되지 않은 사항을 기재하거나, 수사관 개인의 감정적 표현이나 추측을 기재하지 않도록 주의해야 한다.

불송치 결정서의 주문 부분은 정형화된 문구를 사용하여야 한다. 다음은 표준화된 결정 주문 문구이다.

| 불송치 유형 | | 결정주문 | 주문기재 실수 사례 |
|---|---|---|---|
| 각하 | | 피의자에 대한 고소를 각하한다. | 사건을 각하한다(x)<br>각하 의견이다(x) |
| 공소권없음 | | 피의자에 대한 공소권 없다. | 피의자에 대하여 공소권 없음 의견이다(x)<br>피의자는 공소권 없어 불송치 한다(x) |
| 죄가안됨 | | 피의자는 죄가 되지 아니한다. | 피의자는 위법성이 조각되어 불송치 한다(x)<br>피의자는 책임이 조각되어 불송치 한다(x) |
| 혐의없음 | 범죄인정안됨 | 피의자는 범죄 인정되지 아니하여 혐의 없다. | 피의자는 혐의 없다(x)<br>피의자는 혐의 없어 불송치 의견이다(x)<br>피의자에 대하여 증거가 불충분하다(x) |
| | 증거불충분 | 피의자는 증거 불충분하여 혐의 없다. | |

## Ⅳ. 수사중지 결정서 작성 방법

수사중지 결정서에서 피의사실은 불송치 결정서에서 피의사실과 같다. 수사중지 사유를 알고 사유에 맞게 작성하여야 한다. 경찰수사규칙 제98조 제1항 제1호는 피의자중지 사유, 제2호는 참고인중지 사유를 규정하고 있다. 피의자중지의 사유는 다음과 같다.

**경찰수사규칙 제98조 제1항 제1호**

가. 피의자가 소재불명인 경우
나. 2개월 이상 해외체류, 중병 등의 사유로 상당한 기간 동안 피의자나 참고인에 대한 조사가 불가능하여 수사를 종결할 수 없는 경우
다. 의료사고·교통사고·특허침해 등 사건의 수사 종결을 위해 전문가의 감정이 필요하나 그 감정에 상당한 시일이 소요되는 경우
라. 다른 기관의 결정이나 법원의 재판 결과가 수사의 종결을 위해 필요하나 그 결정이나 재판에 상당한 시일이 소요되는 경우
마. 수사의 종결을 위해 필요한 중요 증거자료가 외국에 소재하고 있어 이를 확보하는 데 상당한 시일이 소요되는 경우

피의자의 소재불명을 이유로 수사중지 결정을 하려는 경우에는 지명수배 또는 지명통보를 해야 하며(경찰수사규칙 제100조). 구체적인 요건은 다음과 같다.

**경찰수사규칙 제45조(지명수배)** ① 사법경찰관리는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람의 소재를 알 수 없을 때에는 지명수배를 할 수 있다.
1. 법정형이 사형, 무기 또는 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있어 체포영장 또는 구속영장이 발부된 사람
2. 제47조에 따른 지명통보의 대상인 사람 중 지명수배를 할 필요가 있어 체포영장 또는 구속영장이 발부된 사람

**제47조(지명통보)** 사법경찰관리는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람의 소재를 알 수 없을 때에는 지명통보를 할 수 있다.
1. 법정형이 장기 3년 미만의 징역 또는 금고, 벌금에 해당하는 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 출석요구에 응하지 않은 사람
2. 법정형이 장기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범했다고 의심되더라도 사안이 경미하고, 출석요구에 응하지 않은 사람

참고인중지의 사유는 '참고인·고소인·고발인·피해자 또는 같은 사건 피의자의 소재불명으로 수사를 종결할 수 없는 경우'로 규정되어 있다. 따라서 수사중지 결정서는 위 사유에 해당된다는 취지로 기재하면 된다.

실무상 대부분 피의자 또는 참고인의 소재불명으로 인해 수사중지 결정이 되고 있다. 피의자나 참고인의 소재를 파악하기 위해 계좌추적·통신·CCTV 수사 등 다양한 방법을 동원해 보고, 그럼에도 소재를 파악할 수 없을 때 수사중지 하는 것이 타당하다.

## V. 송치 결정서 작성 방법

송치 결정서는 범죄사실 기재란과 결정 이유란이 분리되어 있다는 점 외에는 불송치 결정서와도 큰 차이가 없다. 'Ⅰ. 피의자 인적사항'부터 'Ⅴ. 증거관계'까지는 기존 의견서 작성 방법대로 작성하면 되고, '송치 결정 이유' 작성방법은 불송치 이유 작성방법과 같다. '①인정되는 사실 → ②쟁점에 대한 고소인(피해자)의 주장 요지 → ③쟁점에 대한 피의자의 주장 요지 → ④증거판단(사실관계에 대한 수사기관의 판단) → ⑤법률판단 → ⑥결론' 순으로 작성하면 된다.

다만, 피의자가 자백하고, 자백에 대한 보강증거가 있는 경우에는 '① 피의자의 자백 → ②증거 판단(자백 보강증거) → ③결론' 순으로 작성하면 된다.

## Ⅵ. 수사결과보고서 작성례

### 1. 사실관계에 대한 쟁점이 있는 경우

**Ⅰ. 피의자 인적사항**

(생략)

**Ⅱ. 범죄경력자료 및 수사경력자료**

(생략)

**Ⅲ. 범죄사실**

피의자는 2016. 10. 25. 15:40경 서울 00구 000로 00길 00(00동)에 있는 피해자 홍00(여, 47세)가 운영하는 '명성당' 금은방에서 마치 처의 생일선물을 살 것처럼 피해자와 가격 흥정을 한 후 처를 기다리는 척하면서 책자를 보여 달라고 여러 번 요구하는 등 시간을 끌다가, 피해자가 책자를 보여주기 위해 고개를 숙이자 미리 준비한 불상의 둔기로 피해자의 뒷머리를 1회 내려쳐 피해자를 바닥에 쓰러뜨린 후 다시 피해자의 머리를 2회 더 내려쳐 피해자의 반항을 억압하였다.

그 후 피의자는 피해자의 얼굴과 상체를 신문지로 덮은 뒤 그곳 진열장에 진열되어 있던 피해자 소유인 다이아몬드반지 7개, 금목걸이 3개, 금귀걸이 3쌍 시가 합계 5,000만 원 상당의 귀금속을 꺼내어 가 강취하고, 이로 인하여 피해자에게 약 3주간의 치료가 필요한 뇌진탕 등의 상해를 가하였다.

이로써 피의자는 피해자의 재물을 강취하고 피해자에게 상해를 가하였다.

**Ⅳ. 적용법조**

형법 제337조

**Ⅴ. 증거관계**

발생보고, 홍00에 대한 진술조서, 박00에 대한 진술조서, 피의자신문조서, 압수조서, 유전자감정서, 수사보고서(현장확인), CCTV영상, 차량등록증, 진단서

**Ⅵ. 수사결과 및 의견**

**1. 피의자 특정 및 체포경위**

가. 피해자 홍00의 진술

평소에 손님에게 음료수를 거의 주지 않는데, 당시 범인이 처를 기다린다면서 1시간 이상 가게에 머무르고 있어 범인에게 '비타 500' 음료수를 건네주었고, 사건 발생 직후 출동한 경찰에게 쓰레기통에서 그 음료수병을 찾아 증거물로 임의제출하였다.

또한 범인은 50대가량의 남성으로 파란색 모자를 쓰고 상하의 검정색 등산복을 입고 있었으며 등산용 가방을 메고 있었다. 범인은 피부가 검은 편이고, 광대뼈가 튀어나와 있었으며 강원도 사투리를 사용하였다(제00쪽 홍00에 대한 진술조서, 제00쪽 압수조서).

나. 범행 현장 및 CCTV 수사

위 금은방은 출입문이 1개이고 내부 녹화용 CCTV 1대, 외부 녹화용 CCTV 1대가 설치되어 있다. 사건 당일 내부 녹화용 CCTV는 고장으로 작동하지 않았으나, 외부 녹화용 CCTV는 정상적으로 작동하였다(제00쪽 수사보고서).

외부 녹화용 CCTV에는 ① 2016. 10. 25. 14:30경 위 금은방 앞에 34라1234호 쏘나타 승용차가 주차되는 장면, ② 파란색 모자를 쓰고 상하의 검정색 등산복을 입은 남자가 위 차량에서 내려 등산용 가방을 메고 주변을 두리번거리다가 가게 안으로 들어가는 장면, ③ 위 남자가 같은 날 15:50경 가게 밖으로 급하게 뛰어나와 승용차를 타고 현장을 떠나는 장면, ④ 같은 날 16:00경 경찰관들이 현장에 도착하는 장면이 녹화되어 있다(제00쪽 CCTV영상).

다. 34라1234호 쏘나타 차량에 대한 수사

위 차량 소유자는 박00으로 확인되고, 박00은 2016. 1.경 사채업자로부터 대출을 받고 위 차량을 사채업자에게 담보로 건네주었을 뿐 현재 누가 차량을 운전하고 다니는지 알지 못한다고 진술한다(제00쪽 차량등록증, 제00쪽 박00에 대한 진술조서).

위 차량에 대한 교통사고 내역을 검색한 결과, 피의자가 2016. 8. 6. 16:30경 위 차량을 운전하여 교통사고를 낸 사실이 확인된다[제00쪽 수사보고서(교통사고내역조회)].

라. 피의자 특정

피의자의 운전면허증 사진과 피의자와 연령대 및 인상착의가 유사한 동종수법 전과자 9명의 사진을 함께 피해자에게 제시한 결과, 피해자는 피의자를 범인으로 지목하였다[제00쪽 수사보고서(범인식별절차)].

마. 피의자 체포경위

2016. 11. 15. 14:00경 서울 00구 000로 45에 있는 피의자 주거지 주변을 탐문하던 중 34라1234호 쏘나타 승용차가 집 앞에 주차되어 있는 것을 확인하고, 집 밖으로 나오던 피의자를 우연히 발견하여 피의자를 긴급체포하였다(제00쪽 긴급체포서).

긴급체포 이후 피의자 주거지와 차량에 대해 압수·수색하였으나, 피해품이나 범행도구 등은 발견하지 못하였다(제00쪽 수사보고서).

**2. 피의자의 주장**

피의자는 2016. 10. 25. 위 금은방에 간 사실조차 없다며 범행 일체를 부인한다(제00쪽 피의자신문조서).

**3. 피의자의 주장에 배치되는 증거**

가. 유전자감정결과

피의자의 동의를 얻어 구강 상피세포에서 채취한 유전자(DNA)형과 피해자가 임의 제출한 음료수병을 닦은 면봉에서 채취한 유전자(DNA)형은 일치한다(제00쪽 유전자감정서).

나. 피의자의 일부 진술

강원도 속초가 고향이고 그곳에서 군대 갈 때까지 살았다(제00쪽 피의자신문조서).

다. 기타 증거

앞서 기재한 피해자의 진술, 외부 녹화용 CCTV영상, 수사보고서(교통사고내역조회) 등

**4. 검토**

피의자는 범행일체를 부인하나, ①유전자감정결과 범인이 마신 음료수병에서 피의자의 유전자형이 검출된 점, ②피해자는 피의자를 범인으로 지목하면서 범행 당시 상황과 경찰 신고 경위 등을 일관되게 진술하는 점, ③피해자가 진술하는 범인의 인상착의, 말투 등이 피의자와 일치하는 점, ④피의자가 34라1234호 쏘나타 승용차를 실제 운전하고 다닌 점 등에 비추어 강도상해 혐의를 인정할 수 있다.

**5. 결론**

혐의 인정되어 송치(불구속) 하고자 합니다.

**Ⅶ. 수사참여경찰관**

경위 000

## 2. 사실관계에 대한 쟁점이 없는 경우

**Ⅰ. 피의자 인적사항**

(생략)

**Ⅱ. 범죄경력자료 및 수사경력자료**

(생략)

**Ⅲ. 범죄사실**

피의자는 2016. 3. 3. 15:00경 서울 종로구 종로16길 00에 있는 ○○공영주차장에서, 그곳에 주차되어 있던 피해자 박○○ 소유의 00바0000 그랜저HG 차량에 다가가 잠겨 있지 않던 운전석 문을 열고 콘솔박스 안에 있던 피해자 소유인 현금 25만 원, 운전면허증 1장, 롯데 신용카드 1장, 영수증 3장이 들어 있던 시가 30만 원 상당의 구찌 지갑과 조수석 뒷자리에 놓여 있던 시가 140만 원 상당의 삼성 노트북을 가지고 갔다.

이로써 피의자는 피해자의 재물을 절취하였다.

**Ⅳ. 적용법조**

형법 제329조

**Ⅴ. 증거관계**

피의자신문조서, 박○○에 대한 진술조서, CCTV 영상, 압수조서

**Ⅵ. 수사결과 및 의견**

피의자는 2016. 3. 3. 15:00경 ○○공영주차장에 주차된 피해자의 차량 내에서 현금 25만 원 등이 들어 있던 지갑과 노트북을 절취한 사실을 시인한다(제00쪽 피의자신문조서).

○○공영주차장 CCTV 영상(제00쪽), 박○○에 대한 진술조서(제00쪽), 압수조서(제00쪽) 등이 피의자의 자백에 부합한다.

혐의 인정되어 송치(불구속) 하고자 합니다.

**Ⅶ. 수사참여경찰관**

경위 000

## Ⅷ. 불송치 결정서 작성례

**Ⅰ. 피의자**

(생략)

**Ⅱ. 죄명**

폭행

**Ⅲ. 주문**

피의자는 증거 불충분하여 혐의 없다.

**Ⅳ. 피의사실과 불송치 이유**

1. 피의사실

2020. 2. 1. 01:00경 00시 00구 00동 00마트 앞 노상에서 고소인 이몽룡의 뒤통수를 1회 폭행

2. 불송치 이유

○ 고소인은 위 일시, 장소에서 술에 취하여 걸어가는데 누군가가 뒤에서 갑자기 뒷머리를 세게 때리므로 쓰러졌다가 바로 일어나 뒤돌아 보았더니 평소 안면이 있는 피의자임이 틀림없는 것으로 짐작되는 남자가 뒷모습을 보이며 급히 달아나고 있더라는 취지로 주장하고 있다.

○ 피의자는 고소인을 때려서 상해를 가한 사실이 전혀 없고, 위 일시에는 장소로부터 약 10㎞나 떨어진 ◦◦주점에서 술을 마시고 있었다는 취지로 주장하고, 위 주점 종업원 갑의 진술도 피의자의 주장과 부합한다.

○ 고소인의 위 진술은 당시 고소인이 술에 취하여 있었던 점, 위의 일시, 장소는 야간으로서 가로등이 없는 어두운 골목길인 점, 고소인도 피의자로 짐작되는 남자의 뒷모습을 보았을 뿐 그 얼굴을 확인하지는 못한 점 등에 비추어 그대로 받아들이기는 어려워 피의자의 주장을 뒤집고 그 범행을 인정하는 자료로 삼기에 부족하고, 달리 피의자의 범행을 인정할 만한 뚜렷한 자료를 발견할 수 없다.

○ 증거 불충분하여 혐의 없다.

## Ⅷ. 송치 결정서 결정이유 작성례

**[사례 1]**

○ 피의자가 피해자의 허락을 받지 않고 피해자의 집 거실까지 들어간 사실은 인정된다(제00쪽 김00에 대한 진술조서, 제00쪽 피의자신문조서).

○ 피해자는 피의자가 초인종을 누르지 않고 거실까지 인기척 없이 들어왔다가 자신을 보자마자 도망갔다며 자신의 집임을 몰랐을 리가 없었다고 주장하고, 참고인 홍길동도 피해자의 집과는 동과 층이 다르며 피의자와 만나기로 약속한 적도 없었다고 진술하여 고소인의 주장과 일치한다.

○ 피의자는 피해자의 집을 자신의 친구 홍길동의 집으로 착각하여 들어간 것이라고 주장하며 고의를 부인한다.

○ 피의자의 위 주장에 부합하는 증거가 없고, 오히려 고소인의 주장을 뒷받침하는 참고인의 진술과 피해자의 집 현관에서부터 거실까지 약 6m를 인기척 없이 들어갔다는 현장검증결과 등에 비추어 피의자의 주거침입 고의가 인정된다.

○ 피의자의 범죄혐의 인정되어 송치한다.

**[사례 2]**

○ 피의자는 2016. 3. 3. 15:00경 00공영주차장에서 주차된 피해자의 차량 내에서 현금 25만원 등이 들어 있던 지갑과 노트북을 절취한 사실을 시인한다(제00쪽 피의자신문조서).

○ 00공영주차장 CCTV영상, 박00에 대한 진술조서, 압수조서 등이 피의자의 자백과 부합한다.

○ 피의자의 범죄혐의 인정되어 송치한다.

## Ⅸ. 수사중지 결정서 결정이유 작성례

○ 피의자가 고소인이 운영하는 ○○주유소에서 외상판매대금 수금업무에 종사한 사실, 피의자가 (주)00제강에서 유류 외상판매대금 3,000만 원을 수금한 사실은 다툼이 없다.

○ 고소인은, 피의자가 위와 같이 유류 외상판매대금을 수금하고도 주유소에 입금하지 않았으므로 이를 횡령한 것이라고 주장한다(제00쪽 진술조서).

○ 피의자는 (주)00제강에서 300만 원을 수금하여 위 주유소 소장인 강00에게 건네주었다고 주장한다(제00쪽 피의자신문조서).

○ 결국, 이 사건은 강00의 진술을 들어보아야 그 진상을 알 수 있으나, 강00이 현재 소재불명이다(제00쪽 소재수사보고).

○ 강00의 소재가 발견될 때까지 수사중지(참고인중지)한다.

# 제3절 수사·조사 결과 통지 및 통보

## Ⅰ. 사건 관계인에 대한 수사·조사 결과 통지

### 1. 수사·조사 종결의 통지

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 경찰수사규칙 | 제20조, 제97조, 제113조 |
| | 검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정 | 이하 '수사준칙' 제62조 |
| | 범죄수사규칙 | 제227조의 2 |
| | 경찰 수사서류 열람·복사에 관한 규칙 | 제4조 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「2021년 개정 형사소송법 수사실무지침(제4판)」: Ⅰ. 수사일반 – 통지(대국민) 및 통보(타기관) 관련 지침 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 수사지침 |
| | 「불송치사건기록 작성기법」: Ⅰ. 이론편 – 4. 불송치 결정 통지서 | 폴넷 – 경찰청 공지사항 |
| | 「신임수사관을 위한 수사실무 자료집」 | 폴넷 – 폴메일 – 파일박스 – 공유폴더(수사) |
| | 「변호인 통지 기능 사용 매뉴얼(2021. 수사인권담당관)」 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 매뉴얼 |
| | 【불송치 결정 통지서(고소인등) 작성 방법 명확화 지침(2021. 7. 7. 수사심사정책담당관-11006)】 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 수사지침 |

**[국가인권위원회 – 21진정0683200 결정(경찰에 의한 고소인의 알권리 침해 등)]** 고소인 및 고소인의 변호인에게 수사 결과 등을 통지하지 않은 수사관의 행위는 고소인의 알 권리 및 변호인 조력권 등을 침해하였다는 결정

경찰이 1차적 수사 종결권을 행사함에 따라, 수사종결 통지의 중요성이 높아지고 있다. 담당수사관은 △사건 관계인의 알 권리를 보호하고, △이의신청 등의 권리구제수단을 안내하며, △변호인의 조력권을 충분히 보호하기 위하여 수사 결과 등을 고소인, 피의자, 변호인 등에게 적절하게 통지하여야 한다. 수사·조사의 종결 단계에서 확인하여야 하는 주요 통지 사항은 다음과 같다.

**수사·조사 종결 단계의 통지**

| 단계 | 내용 | 기한 | 경찰 수사규칙 |
|---|---|---|---|
| 접수 | 불입건 결정 통지(피조사자) | 7일 | 제20조 |
| | 불입건 결정 통지(진정인 등) | | |
| 수사 종결 | 수사결과 통지(고소인등·송치 등) | | 제97조 |
| | 수사결과 통지(피의자·송치 등) | | |
| | 수사결과 통지(피의자·불송치) | | |
| | 수사결과 통지(고소인등·불송치) | | |
| | 수사결과 통지(촉법·우범소년) | | - |
| | 이의신청에 따른 사건송치 통지 | 지체 없이 | 제113조 |
| | 통신사실 확인자료제공 요청사유 | 관련지침 참고 | |

이외에도 사건 관계인의 권리를 보호하기 위해 관리미제 사건등록(범죄수사규칙 제227조의2) 등도 유의하여 통지하여야 한다.

## 2. 통지의 방법

### 가. 통지의 방법

통지는 서면, 전화, 팩스, 전자우편, 문자메시지 등 사건 관계인이 요청한 방법으로 할 수 있다. 사법경찰관은 서면으로 통지한 경우에는 그 사본을, 그 외의 방법으로 통지한 경우에는 그 취지를 적은 서면을 사건 기록에 편철한다.

KICS를 통해 문자메시지를 발송한 경우 KICS에서 발송 기록을 확인할 수 있다. 그러나 이 경우에도 수사보고서를 통해 문자로 통지한 일시, 내용, 취지를 작성하고, 사건 기록에 편철하는 것이 바람직하다.

### 나. 사건관계인 개인정보에 대한 보호

수사결과를 통지할 때에는 피의자 또는 사건관계인의 명예나 권리 등이 부당하게 침해되지 않도록 주의해야 한다(수사준칙 제62조).

따라서 담당 수사관은 통지 전 경찰 수사서류 열람·복사에 관한 규칙을 참고하여, △성명·주민등록번호와 같은 개인정보, △범죄구성요건과 관계없는 개인의 민감정보, △계좌번호·전화번호 등 다른 정보와 쉽게 결합하여 개인을 알아볼 수 있는 정보 등에 대해 부분 비공개 처리한다.

**경찰 수사서류 열람·복사에 관한 규칙 제4조(열람·복사의 제한)**

**제4조(열람·복사의 제한)**

3. 수사서류의 공개로 인하여 사건관계인의 명예나 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있거나 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 경우

   ⇒ 피의자의 직업, 주거 사항 등 비공개 필요함

5. 수사서류의 공개로 인하여 비밀로 유지할 필요가 있는 수사방법상의 기밀이 누설되는 등 범죄의 예방·진압 및 입건 전 조사·수사에 관한 직무수행을 현저히 곤란하게 할 우려가 있거나 불필요한 새로운 분쟁이 야기될 우려가 있는 경우

   ⇒ 참고인 진술, 참고인 정보 등 비공개 필요함

#### 다. 미성년자에 대한 통지

미성년자가 통지 대상자인 경우, 미성년자 본인과 법정대리인 등에게 모두 통지하여야 한다(범죄수사규칙 제13조 제1항).

단 미성년자인 피해자의 가해자 또는 피의자가 법정대리인 등인 경우에는 미성년자 본인에게만 통지하되, 필요한 경우 미성년자의 동의를 얻어 그와 신뢰관계 있는 사람에게 통지할 수 있다(범죄수사규칙 제13조 제2항).

## Ⅱ. 유형별 통지 유의사항

### 1. 송치등 통지서

#### 가. 사건송치에 따른 통지

사건을 송치했을 때, 해당 사건을 관할 검찰청에 송치하였다는 내용 및 담당 팀장의 연락처 등을 사건관계인에게 통지한다. 문자메시지·전화 등으로 통지할 경우에도 내용 및 이의신청 방법 등을 서면과 동일한 수준으로 통지하되, 담당 팀장을 기재한다.

### 나. 수사중지에 따른 통지

피의자중지, 참고인중지 등 수사중지 결정을 한 경우에도 〈송치 등 통지〉 양식을 활용하여 사건관계인에게 모두 통지하는 것을 원칙으로 한다. 다만 피의자 소재불명으로 인하여 피의자 중지 결정을 한 때에는 피의자에 대한 통지가 불가능하므로 고소인 등에게만 통지한다.

즉결심판, 훈방 등의 경우에는 수사진행상황통지서를 통하여 통지한다.

## 2. 불입건·불송치에 대한 통지서

형사소송법 제245조의6은 불송치 결정시 서면으로 고소인 등에게 사건을 불송치한 취지와 이유를 함께 통지하도록 하고 있다.

따라서 고소인 등에게 불송치 결정에 대한 수사결과를 통지할 때에는 반드시 서면으로 통지하고, 불송치 결정서의 내용을 그대로 통지하는 것을 원칙으로 하되, 개인정보 등을 부분 비공개 처리한다.

**Q. 진위여부가 불분명한 고소·고발을 불송치(각하)하는 경우도 결과를 통지해야 할까?**

불송치(각하)도 수사결과를 통지하는 것이 원칙이다. 다만 경찰수사규칙 제20조 제4항 제2호는 불입건 결정하는 경우 사안의 경중 및 경위, 피진정인·피혐의자와의 관계, 분쟁의 종국적 해결에 미치는 영향 등을 고려하여 결정을 통지하지 않을 수도 있다고 규정하고 있다.

따라서 해당 고소·고발을 진정으로 전환 수리할 수 있는 경우 불입건 결정으로 종결하고 통지를 생략할 수 있을 것이다.

# Ⅲ. 변호인에 대한 통지

## 1. KICS를 통한 변호인 선임·통지 관리

수사관은 사건관계인이 고소대리인·변호인 등을 선임한 경우 변호인에게 통지 희망 여부를 확인하고 KICS에 등록한다. 이때, 변호인이 통지를 희망하지 않는다는 의사표시를 하지 않는 한 통지하는 것을 원칙으로 한다.

**변호인 통지 관련 등록·입력사항**

변호인 등록시에는 변호인의 성명, 국선·사선 여부, 선임일·사임일, 통지희망 여부 등을 필수적으로 등록한다.

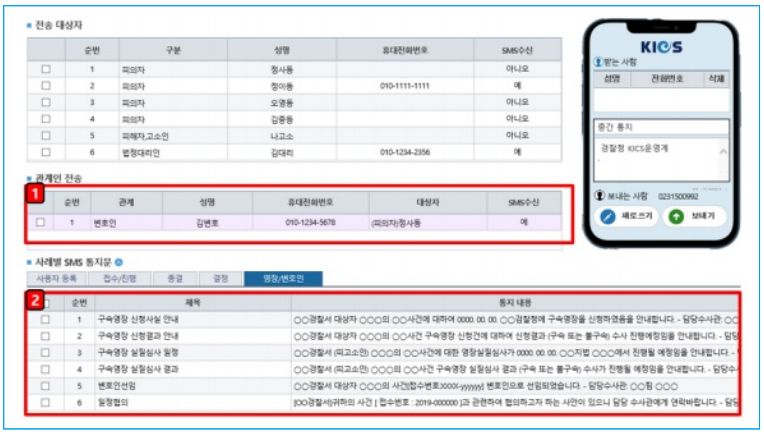
- **변호인의 성명** : 법무법인 또는 법률사무소의 이름이 아닌 담당 변호사의 이름 및 연락처를 등록한다.
- **선임일·사임일** : 담당 수사관에게 해당 변호인의 선임서와 사임서가 접수된 날짜를 등록한다.
- **연락처** : 변호인이 통지를 희망하는 경우 통지가능한 연락처를 확인하여 입력한다. 핸드폰 번호를 입력하는 경우에만 문자메시지를 통한 통지가 가능한 점에 주의가 필요하다.




[KICS 변호인 통지 기능 사용자 매뉴얼]




대상자별 변호인 관리 화면




문자 통지 화면

## 2. 피의자 변호인에 대한 체포·구속 관련 통지

피의자 변호인에 대해 통지희망을 선택한 경우, KICS에서 구속영장을 작성할 때 '변호인 자동 통지'기능 선택이 가능하다. 단, 미체포 피의자 등 증거인멸·도주의 우려가 있는 경우에는 해당 기능을 사용하지 않고 수동 통지하도록 주의를 요한다.

### 3. 성폭력·아동학대 사건 등의 국선변호사 통지

△성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법, △아동·청소년의 성보호에 관한 법률, △아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법, △장애인복지법 등에 따른 범죄 피해자의 국선변호인(검사의 국선변호사 선정 등에 관한 규칙 제1조의2 제1호)에게는 피해자 조사 일시·장소·사건번호, 사건 송치 사실 등을 의무적으로 통지하여야 한다(검사의 국선변호사 선정 등에 관한 규칙 제12조의2).

**검사의 국선변호사 선정 등에 관한 규칙 제12조의2(국선변호사에 대한 통지)** ① 검사 또는 사법경찰관은 피해자를 조사하기 전에 그 일시, 장소 및 사건번호를 국선변호사에게 통지하여야 한다.

② 사법경찰관은 사건을 검사에게 송치한 때에는 지체 없이 그 사실을 국선변호사에게 통지하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 통지는 서면 외에 구술, 전화, 팩스, 전자우편, 휴대전화 문자전송이나 그 밖에 적당한 방법으로 할 수 있다.

## Ⅳ. 인·허가 관련 범죄 수사에 대한 통보

### 1. 인·허가 관련 범죄의 의의 및 통보

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 2021년 개정 형사소송법 수사실무지침 : 수사 일반 〉 통지(대국민) 및 통보(타기관) 관련 지침 | KICS – 수사자료실 – 수사도우미 – 수사지침 |
| | [인·허가 관련 범죄 통보 강조 지시(2023. 6. 23. 수사심사정책담당관-13884)] | |

인·허가 관련 범죄는 대검찰청 내규 인·허가 관련 범죄통보 지침의 [별첨4 인·허가 관련 범죄 입건(또는 처분)에 의거 행정처분할 수 있는 범죄]를 참고하여 확인할 수 있다.

단, 이는 예시적 규정이므로, 후술하는 KICS 팝업 표시 등을 참고하여 실제 행정처분 대상인지 여부를 확인하는 것이 반드시 필요하다.

행정관청으로부터 인·허가, 면허 또는 자격을 취득한 자가 범죄를 범하거나 형이 확정되면 주무관청에서 행정처분을 하도록 특별법에 규정되어 있는 경우, 이를 '인·허가 관련범죄'라 한다.

인·허가 관련 범죄를 수사한 경우 행정처분이 누락되거나 지연되지 않도록 입건 또는 처분 결과를 주무관청에 통보하여야 한다.

**통보가 필요한 인·허가 관련 범죄의 예시**

**[피의자가 숙박업소 운영 중 해당 업소를 성매매 장소로 제공하여 풍속영업의 규제에관한법률 위반 혐의로 수사한 후 송치한 경우]**

**풍속영업규제에관한법률 제6조(위반사항의 통보 등)** ① 경찰서장은 풍속영업자나 대통령령으로 정하는 종사자가 제3조를 위반하면 그 사실을 허가관청에 알리고 과세에 필요한 자료를 국세청장에게 통보하여야 한다.

② 제1항에 따른 통보를 받은 허가관청은 그 내용에 따라 허가취소·영업정지·시설개수 명령 등 필요한 행정처분을 한 후 그 결과를 경찰서장에게 알려야 한다.

⇒ 담당 수사관은 송치시 허가관청에 통보 조치하여야 한다.

## 2. 인·허가 관련 범죄 결과 통보 절차

### 가. 통보 대상 범죄 확인

인·허가 관련 범죄를 포함하고 있는 특별법을 적용한 경우에는 송치결정시 KICS에서 주무관청 통보 여부를 확인하는 알림창이 현출된다. 형법 및 국가보안법을 위반하여 행정처분대상이 된 경우는 KICS 알림기능이 제공되지 않으므로 주의하여 통보하여야 한다.

알림창은 적용되는 특별법에 따라 표시되는 것으로,

해당 법률 내 인·허가 관련범죄가 아닌 다른 죄명을 적용하더라도 현출된다. 따라서 행정처분 대상이 되는 인·허가 관련 범죄인지 반드시 개별적으로 확인해야 한다.

또한, 예컨대 [자동차를 이용하여 강도등 행위를 하여 운전면허를 취소하는 경우]는 형법 상 범죄이나 통보 대상 범죄에 해당한다.

### 나. 온나라 시스템을 통한 처분 결과 통보

담당 수사관은 온나라 시스템을 통하여 주무관청에 입건 또는 처분 결과를 통지한다. 통보시에는 사건번호, 송치번호, 피의자 및 피의자가 운영하는 사업체에 관한 정보, 위반사항, 수사결과, 담당 수사관 등을 기재한다.

**[온나라를 통한 통보서 작성]**

1. 행정처분의 대상이 사업소인 경우, 피의자 관련 정보 뿐만 아니라 대상 사업소에 관한 정보도 함께 기재한다.

예 업소명 : 000 (대표자 : 피의자 000) 주소 : (사업장 주소 기재)]

2. 위반사항 및 위반법률을 기재한다.

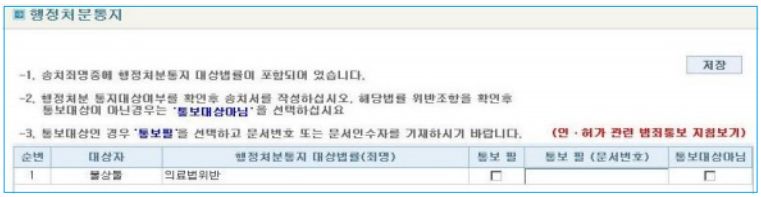
3. 수사결과 : 사건번호, 송치여부 등 수사 결과를 간략히 기재한다. 추후 주무관청이 송치번호·사건관계서류 등을 요청하는 경우 협조할 수 있다.

4. 담당자 : 소속과 계급, 성명, 연락처 등을 기재한다.

### 다. KICS상 행정처분통지 대상법률 통보 여부 입력

#### (1) 인·허가 관련 범죄가 아닌 경우

인·허가 관련 범죄에 해당하지 않지만 특별법 적용으로 인해 KICS상 통보 대상 여부 알림창이 현출되는 경우, 통보대상 아님을 체크하고 송치절차를 마무리한다.




#### (2) 인·허가 관련 범죄로 통보대상이며 통보 완료한 경우

KICS를 통하여 통보 대상 여부가 현출되는 경우에는 [통보 필]을 체크하고 온나라 시스템상 표시되는 문서번호 또는 문서 인수자를 기재한다. [통지 필] 선택시 송치서 비고란에 '인·허가 관련 범죄입건 통보필'이 자동으로 표시된다.

KICS에서 통보 대상 여부가 현출되지 않는 경우, 수사관이 송치서 비고란에 '인·허가 관련 범죄입건 통보필'이라고 수동으로 입력한다.

# 제4절 송치·불송치 결정 후 조치

## Ⅰ. 보완수사요구

### 1. 개관

**검찰사건사무규칙 제29조(보완수사요구의 대상과 절차)** ① 검사는 법 제197조의2제1항에 따른 사법경찰관에 대한 보완수사요구는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 보완수사요구(결정) : 송치사건의 공소제기 여부를 결정하는 데 필요한 사항에 관하여 법 제197조의2제1항제1호에 따라 수사준칙 제52조제1항제5호 및 제60조제1항 본문에 따른 방법으로 보완수사요구를 하는 경우
2. 보완수사요구(추완) : 송치사건의 공소제기 여부를 결정하는 데 필요한 사항에 관하여 법 제197조의2 제1항제1호에 따라 수사준칙 제60조제1항 단서에 따른 방법으로 보완수사요구를 하는 경우
3. 보완수사요구(공판) : 공소제기 후 송치사건의 공소유지에 필요한 사항에 관하여 법 제197조의2제1항제1호 및 수사준칙 제59조제2항에 따라 보완수사요구를 하는 경우
4. 보완수사요구(영장) : 사법경찰관이 신청한 영장의 청구 여부를 결정하는 데 필요한 사항에 관하여 법 제197조의2제1항제2호 및 수사준칙 제59조제3항에 따라 보완수사요구를 하는 경우

② 검사는 사법경찰관이 사건을 송치한 경우 또는 사법경찰관의 영장신청서를 접수한 경우에는 신속하게 보완수사요구 여부를 검토해야 한다. 다만, 사안이 복잡하거나 장기간 검토하여야 할 특별한 사정이 있을 때에는 그러하지 않다.

③ 검사는 법 제197조의2제1항에 따라 사법경찰관에게 보완수사요구를 하는 경우에는 보완수사요구서에 보완수사요구가 필요한 이유, 보완수사가 필요한 사항 등을 구체적으로 적는다. 이 경우 검사는 제1항제2호·제3호 및 제4호의 보완수사요구를 하면서 필요한 경우에는 법 제197조의2제2항에 따라 사법경찰관이 지체 없이 보완수사요구를 이행하도록 이행기한을 정할 수 있다.

검사는 송치사건의 공소제기 여부 결정 또는 공소의 유지에 관하여 필요한 경우와 사법경찰관이 신청한 영장의 청구 여부 결정에 관하여 필요한 경우에는 보완수사를 요구할 수 있다(형사소송법 제197조의2 제1항). 2023. 11. 1. 시행된 수사준칙에 의해 검사의 보완수사요구가 접수된 날로부터 3개월 이내에 보완수사를 마쳐야 한다(수사준칙 제60조).

### 2. 보완수사요구(결정)

검사는 송치사건의 공소제기 여부를 결정하는 데 필요한 사항에 관하여 그 이유와 내용 등을 구체적으로 적은 서면과 관계 서류 및 증거물을

사법경찰관에게 함께 송부하는 형태로 보완수사요구를 할 수 있고, 이때 '보완수사요구'라는 주문으로 송치사건을 종결한다. 이러한 유형의 보완수사요구를 보완수사요구(결정)이라고 한다(형사소송법 제197조의2 제1항 제1호, 수사준칙 제52조 제1항 제5호, 제59조 제2항, 제60조 제1항, 검찰사건사무규칙 제29조).

검사가 송치사건을 장기간 방치(3개월이상)하다가 뒤늦게 보완수사요구(결정) 하는 경우에는 부당한 보완수사요구로 보아 불이행함이 타당하나, 보완수사요구(공판)은 검사의 수사진행과 공판준비에 상당한 시간이 소요되므로 위와 같은 불이행이 아닌 검사의 보완수사요구에 따라 보완수사 결과를 통보하는 것이 원칙이다.
(21년도 실무지침 23페이지는 보완수사요구(결정)만 해당)

### 3. 보완수사요구(공판)

검사는 공판 단계에서 공소유지를 위해 보완수사가 필요한 경우 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있다. 이때 필요한 경우 이행기간을 정할 수 있다(형사소송법 제197조의2 제1항 제1호, 수사준칙 제59조 제2항, 검찰사건사무규칙 제29조).

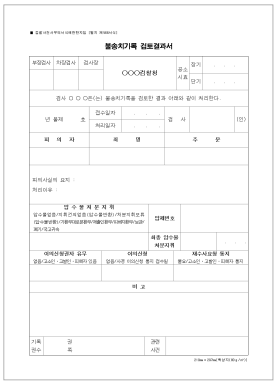
### 4. 보완수사요구(영장)

검사는 사법경찰관이 영장에 대하여 영장의 청구 여부 결정에 관하여 필요한 경우 보완수사요구를 할 수 있다. 이때 검사는 기록을 반환하거나 또는 보완수사요구 사항, 긴급성 등을 고려하여 기록을 반환하지 않은 상태로 보완수사를 요구할 수 있다. 이때 필요한 경우 이행기간을 정할 수 있다(형사소송법 제197조의2 제1항 제2호, 수사준칙 제59조 제3항, 검찰사건사무규칙 제29조).

## Ⅱ. 재수사요청

사법경찰관은 범죄를 수사하여 증거가 불충분하거나 범죄가 인정되지 않아 혐의없음·죄가안됨·공소권없음·각하 사유가 있는 경우에는 불송치 결정하고, 그 이유를 명시한 불송치 결정서와 함께 관계 서류, 증거물을 지체 없이 검사에게 송부해야 한다(형사소송법 제245조의5 제2호, 수사준칙 제51조 제1항 제3호).

검사는 기록을 검토한 후 '불송치기록 검토결과서'를 작성하고, 불송치 결정이 위법하거나 부당한 때에는 사법경찰관에게 그 내용과 이유를 구체적으로 적은 서면인 재수사요청서로 재수사를 요청하며, 그 외에는 송부받은 날로부터 90일 이내에 사법경찰관에게 기록을 반환한다(형사소송법 제245조의8 제1항, 수사준칙 제63조 제1항, 검찰사건사무규칙 제134조 제2항, 제135조 제1항).



**[불송치기록 검토결과보고서]**
검찰사건사무의서식에관한지침
제566호 서식

불송치 결정에 영향을 줄 수 있는 명백히 새로운 증거 또는 사실이 발견된 경우나 증거 등의 허위, 위조 또는 변조를 인정할 만한 상당한 정황이 있는 경우에는 90일이 지난 후에도 재수사를 요청할 수 있다(수사준칙 제63조 제1항). 검사는 재수사를 요청한 경우에는 이를 고소인 등에게 통지한다(수사준칙 제63조 제3항). 사법경찰관은 재수사의 요청이 접수된 날로부터 3개월 이내에 마쳐야 한다(수사준칙 제63조 제4항).

사법경찰관은 검사의 재수사요청에 따라 재수사를 하는 경우에 **범죄의 혐의가 있다고 인정되는 경우에는 검사에게 사건을 송치하고, 기존의 불송치 결정을 유지하는 경우에는 '재수사결과서'에 그 내용과 이유를 구체적으로 적어 검사에게 통보**한다.



**[재수사결과서]**
경찰수사규칙 제124호 서식

검사는 사법경찰관이 재수사 결과를 통보한 사건에 대하여 다시 재수사를 요청하거나 송치 요구를 할 수 없다. 다만, 사법경찰관이 사건을 송치하지 않은 위법 또는 부당이 시정되지 않아 검사가 사건을 송치받아 수사할 필요가 있는 경우에는 재수사 결과를 통보받은 날로부터 30일 이내에 형사소송법 제197조의3에 따라 사건송치 요구를 하여야 하고, 그 기간 내에 송치요구를 하지 않을 경우에는 송부받은 관계 서류와 증거물을 사법경찰관에게 반환해야 한다(수사준칙 제64조 제2항, 제4항).

## Ⅲ. 시정조치요구

검사는 사법경찰관리의 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 의심되는 사실의 신고가 있거나 그러한 사실을 인식하게 된 경우 사법경찰관에게 사건기록 등본의 송부를 요구할 수 있고, 필요하다고 인정되는 경우 사법경찰관에게 시정조치를 요구할 수 있으며, 검사는 시정조치요구가 정당한 이유 없이 이행되지 않았다고 인정되는 경우 사건을 송치할 것을 요구할 수 있다(형사소송법 제197조의3). 또한 검사는 사법경찰관이 수사중지 결정을 하여 사건 기록을 송부한 경우에도 기록을 검토하여 형사소송법 제197의3에 따라 시정조치요구를 할 수 있다(수사준칙 제51조 제4항).



**[시정조치 결과 통보서]**
경찰수사규칙 제87호 서식

사법경찰관은 수사중지 결정·시정조치요구를 받았을 때에는 7일 이내에 사건기록(등본)을 검사에게 송부하여야 한다. 검사는 사건기록(등본)을 송부받은 후 30일(사안의 경중 등을 고려하여 10일의 범위에서 한 차례 연장 가능) 이내에 시정조치요구 여부를 결정하여 사법경찰관에게 통보한다(수사준칙 제45조 제3항). 사법경찰관은 시정조치요구를 통보받은 경우 정당한 이유가 있는 경우를 제외하고는 지체 없이 시정조치를 이행하고, 그 이행 결과를 서면에 구체적으로 적어 검사에게 통보해야 한다.

검사는 시정조치요구가 정당한 이유 없이 이행되지 않았다고 인정되는 경우 송치요구가 가능하며 경찰은 이에 따라야 한다(수사준칙 제45조 제6항). 검찰총장(또는 검사장)은 경찰관의 인권침해 등 행위에 대한 제재로써 시정조치요구와 별개로 해당 경찰관이 소속된 경찰관서의 장에게 징계를 요구할 수 있다.

## Ⅳ. 이의신청

사법경찰관이 불송치 결정을 한 경우 이에 대해 통지를 받은 고소인 등(고발인은 제외)은 해당 사법경찰관의 소속 관서의 장에게 이의를 신청할 수 있다(형사소송법 제245조의7, 경찰수사규칙 제113조). 고소인은 형사소송법 제29조 보조인에 대한 규정을 준용하여 통지를 받은 사람으로부터 위임받은 배우자·직계친족·형제자매·변호사도 신청할 수 있도록 수사실무지침에 명시하고 있다.

**형사소송법 제245조의7(고소인 등의 이의신청)**

① 제245조의6의 통지를 받은 사람(고발인을 제외한다)은 해당 사법경찰관의 소속 관서의 장에게 이의를 신청할 수 있다.

고소인 등의 이의신청 기간에는 제한이 없고, 사법경찰관은 이의신청이 있으면 지체 없이 검사에게 사건을 송치하고 관계 서류와 증거물을 송부해야 한다(형사소송법 제245조의7 제2항). 검사의 재수사요청에 따라 재수사를 하던 중 고소인 등의 이의신청이 있다면 사법경찰관은 재수사를 중단하고 사건을 지체 없이 검사에게 송치해야 한다(수사준칙 제65조).

〈이의신청 절차〉

| 단 계 | 내 용 |
|---|---|
| 이의신청서 작성·제출 | ① 불송치 결정 통지를 받은 사람이 이의신청서 작성<br>② 수사지원 담당부서로 신청<br>※ 이의신청에는 정해진 기한이 없어 언제든지 신청 가능 |
| 서류작성 | ① 이의신청서를 교부받은 즉시 KICS상 '이의신청' 접수<br>② 접수 즉시 수사관에게 이의신청서 교부<br>③ 교부받은 수사관은 즉시 송치결정서 및 사건송치서 작성 |
| 통 지 | ① 이의신청에 따른 사건처리 통지서를 신청인이 원하는 방법으로 통지 |
| 서류 편철 및 송치 | ①-1 (사건기록 원본이 검찰에 있을 때)<br>사건송치서 → 송치결정서 → 이의신청서 → 통지서 順 편철 후 즉시 송치<br>①-2 (사건기록 원본이 경찰에 있을 때)<br>사건송치서 → (필요시) 기록목록 → 송치결정서 → 이의신청서 → 통지서 → 불송치 사건기록 원본 順 편철 후 즉시 송치(한 권으로 편철) |

## Ⅴ. 이의제기(수사중지사건)

형사소송법 제29조 보조인에 대한 규정을 준용하여 통지를 받은 사람으로부터 **위임받은 배우자·직계친족·형제자매·변호사**도 신청할 수 있도록 수사실무지침에 명시

**[작성례]** 수사중지 결정(결정일 : 00.00.00.)한 0000-0000 사건 관련 고소인 000의 이의제기(신청일 : 00.00.00.)에 대한 수용 여부를 결정해줄 것을 건의합니다.

수사중지 결정 통지를 받은 사람은 수사중지 결정 통지받은 날부터 30일 이내에 해당 사법경찰관이 소속된 상급경찰관서의 장에게 '수사중지 결정 이의제기서'를 제출해야 한다(수사준칙 제54조, 경찰수사규칙 제101조). 원칙적으로 모든 이의제기는 시·도경찰청 수사심의계로 접수하고 경찰서 사건의 경우에는 경찰서 수사지원팀으로 제출이 가능하다.

경찰서 수사지원팀으로 제출된 경우는 시·도청경찰청 수사심의계로 이의제기서를 즉시 송부하고, 시·도경찰청 직접수사부서의 경우는 경찰청 수사심사정책담당관이 담당한다.

〈이의제기 절차〉

| 단 계 | 내 용 |
|---|---|
| 이의제기서 작성·제출 | ① 수사중지 결정을 통지받은 날로부터 30일 이내에 이의제기서 작성 및 제출 |
| | ② 제출 전 수사중지 결정 통지에 대한 이의제기인지 확인 |
| | ③ 수사심의계로 제출(경찰서로 제출한 경우 즉시 수사심의계로 송부) |
| 처리 및 결정 | ① 접수 받은 수사심의계는 해당 수사관에게 접수 통보 |
| | ② 수사관은 수사심의계로 '지휘 건의' |
| 지시 및 통지 | ① 수사심의계는 수용 여부를 이의제기서를 제출받거나 송부받은 날로부터 30일 이내에 결정한 후 수사관에게 '수사 지휘' |
| | ② (수용 결정 시) 수사관은 지휘 사항을 이행하고 그 결과를 수사심의계로 '사건 보고' |
| | ③ 수사심의계는 결정을 한 날로부터 7일 이내에 이의제기한 사람에게 이의제기 처리결과와 그 이유를 통지 |

## Ⅵ. 심의신청

사건관계인(고소인, 기관고발인, 고발인, 피해자, 피조사자, 피진정인 및 그들의 대리인)은 입건전조사·수사 절차 또는 결과의 적정성·적법성이 현저히 침해되었다고 판단하는 경우 경찰관서에 심의를 신청할 수 있다(경찰수사사건심의등에관한규칙 제2조 제1항).

수사심의신청을 할 때에는 담당 수사관이 소속된 경찰관서 또는 시·도경찰에 제출해야 한다. 수사심의 사건은 수사심의계에서 조사·처리하는 것을 원칙이나 수사심의계 인력 여건, 사건의 전문성·민감성, 시·도청 수사지휘 기능의 역할 등을 감안하여 해당 상급 부서에서 처리하는 경우도 있다. 수사관·수사책임자가 수사심의계 등의 심의결과에 따른 조치에 대해 이의가 있는 경우에는 범죄수사규칙 제30조, 제31조를 준용한다. 구체적 지침은 '수사심의신청 사건 처리 지침'을 참조한다.




**[수사심의신청 사건 처리 지침]**
경찰청 수사심사정책담당관-7233(2021. 5. 7.)

심의신청 관련 지정된 양식을 사용하지 않았더라도 「수사심의신청」「수사이의」라는 용어를 작성하였고,

그 내용도 실질적으로 수사 절차·결과에 대한 불복으로 판단되는 경우에는 수사심의신청 사건으로 접수 가능하다(수사실무지침 〉심의신청).

| 1 신청·접수 | 2 배당 | 3 조사 | 4 조사결과에 따른 조치 | 5 위원회 심의, 사건종결 등 |
|---|---|---|---|---|
| ·(주체) 사건관계인<br>·(대상) 내·수사의 절차 및 결과의 적정성<br>·(절차) 심의신청서 작성<br>·(조치) 접수 및 반려 | ·(원칙) 수사심의계 접수처리<br>·(예외) ①전문조사 영역 등 사건은 해당 기능에서 담당<br>②수사부장 지시에 따라 타 직접수사부서에 배당 가능 | ·(조사) KICS 내사사건 등록처리, 내사사건에 준하여 조사<br>· 조사 중 해당 기능의 검토의견이 필요한 경우 해당 사안 통보, 의견요청 가능 | ·(조치유형) ① '이유 없음' 종결<br>② 보완·재수사 지시 ③ 절차보완지시<br>④ 신속처리지시 ⑤ 수사부서재지정<br>⑥기타조치(예방·개선을 위한 교육 등) 등<br>※ ① ~ ⑥ 병행조치 가능 | ·全 사건 조사결과 위원회 상정·심의<br>·위원회 심의결과를 감안, 4 에 따른 조치 실시<br>·신청인 등에게 결과통보 |

[ 심의신청 절차 ]

KOREAN
NATIONAL
POLICE
AGENCY

# 신임수사관 길라잡이

제7장

# 원표 및 수사자료표 작성

제1절 범죄통계원표
제2절 수사자료표

# 제7장 원표 및 수사자료표 작성

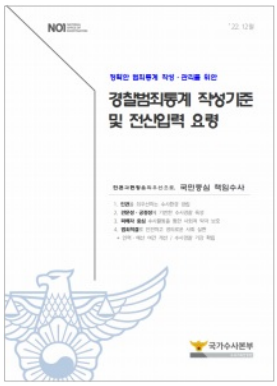
## 제1절 범죄통계원표




[개정 형사소송법 수사실무 지침]

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 경찰 범죄통계 작성 및 관리에 관한 규칙 | - |
| | 경찰수사규칙 | 제86조 |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「2021년 개정 형사소송법 수사실무지침(제4판)」Ⅴ. 기타 - 범죄통계원표 작성 및 처리 관련 지침 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 【경찰범죄통계 작성기준 및 전산입력 요령(2022. 12. 1.)】 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |




[경찰범죄통계 작성기준 및 전산입력 요령]

### Ⅰ. 범죄통계원표의 의의

사법경찰관리는 범죄를 수사한 경우 형사사법정보시스템을 이용하여 사건마다 범죄통계원표를 작성한다(경찰수사규칙 제86조).

입력된 범죄통계원표는 관리미제 사건 용의자 분석, 여죄 수사, 범죄통계분석, 치안자료 등으로 활용된다.

## Ⅱ. 범죄통계원표의 작성 방법

### 1. 범죄통계원표의 및 작성 방법

범죄통계원표는 발생통계원표, 검거통계원표, 피의자통계원표가 있다. 담당수사관은 범죄통계원표를 KICS를 통해 전산으로 입력한다.

**범죄통계원표의 종류 및 작성 방법**

| 구분 | 작성시점 | 주의사항 |
|---|---|---|
| 발생 통계원표 | 고소·고발, 신고, 인지 등을 통해 범죄 발생을 알게 된 때 | ① 발생 1건당 1매 작성 원칙<br>② 범죄가 발생한 경찰관서의 수사과장이 승인<br>③ 사건 접수 관서가 발생지 관할 관서와 다른 경우, 접수 관서는 KICS를 통해 발생지 경찰관서에 원표 승인요청을 하여야 함 |
| 검거 통계원표 | 송치 또는 불송치 결정하는 때 | 검거 1건당 1매 작성 원칙 |
| 피의자 통계원표 | | 피의자 1명당 가장 중한죄 또는 주된 죄에 대해 1매 작성 원칙 |

발생통계원표 입력시에는 사건 접수정보에 따라 죄명, 발생연월일시, 접수 연월일시, 범죄수법, 수사단서 등이 자동으로 현출된다.

다만 발생통계원표에서 입력한 죄명, 재산피해 등이 검거통계원표와 피의자통계원표에도 이어지는 점을 유의하여, 정확히 입력되었는지 여부를 다시 확인한다.

### 2. 원표 작성의 기준

기능별·죄종별로 입력이 곤란한 원표 상세 항목이 있고, 이에 대한 관행이 관서마다 다른 경우가 많다. 이러한 경우에는 KICS에 표시되는 원표 입력지침 및 【경찰범죄통계 작성기준 및 전산입력 요령】을 지키면서 입력하되, 입력이 곤란한 항목은 관서별 관행을 참조하여 [미상], [불상], [기타] 등의 선택을 활용한다.

이때 범죄발생률과 검거율 등의 치안지표를 의식하여 원표의 작성을 누락하거나, 통계를 왜곡시키지 않도록 주의하여야 한다.

사기죄의 발생통계원표를 입력하는 과정에서 발생통계원표의 [범행시 일기], 검거통계원표의 [범행시 도구]를 입력하는 경우 등

## Ⅲ. 범죄통계원표 작성 예시

**Q : △혐의없음, △죄가안됨 및 △공소권없음으로 불송치 결정할 때에도 원표를 모두 작성하여야 할까?**

A : 작성한다. 단, '불송치(각하)' 결정하는 사건은 원표를 입력하지 않는다.

**Q : 수사중지의 경우 원표를 어떻게 입력하나?**

A : 수사중지 결정한 사건으로서 피의자를 미검거한 경우에는 검거통계원표는 입력하지 않는다. 피의자통계원표는 나타난 자료에만 의해 입력하되, 확인되지 않아 입력할 수 없는 항목은 입력하지 않는다.

**원표 작성 예시**

### 1. 1인 수죄의 원표 작성

가. 피의자가 절도와 사기

| 구분 | 원표 작성 |
|---|---|
| 발생통계원표 | 절도 1, 사기 1 |
| 검거통계원표 | 절도 1, 사기 1 |
| 피의자통계원표 | 사기 1 (중한 죄에 대해 1매 작성) |

나. 피의자가 사문서를 위조·행사하여 사기

사문서 위조·동행사 및 사기가 발생한 것에 해당하나, 【경찰범죄통계 작성 기준 및 전산입력 요령】에 의해 범죄의 수단인 행위가 수개의 죄명에 해당하는 경우에는 중한 죄 1건으로 작성

| 구분 | 원표 작성 |
|---|---|
| 발생통계원표 | 사기 1 |
| 검거통계원표 | 사기 1 |
| 피의자통계원표 | 사기 1 |

### 2. 수인 1죄의 원표 작성

피의자 갑과 을이 사기의 공범으로 입건된 경우

| 구분 | 원표 작성 |
|---|---|
| 발생통계원표 | 사기 1 |
| 검거통계원표 | 사기 1 |
| 피의자통계원표 | 갑 사기 1, 을 사기 1 |

### 3. 수인 수죄의 원표 작성

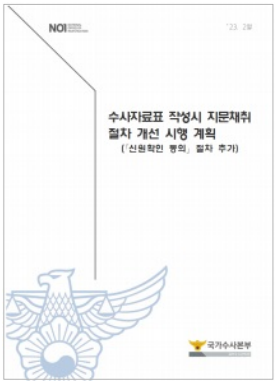
피의자 갑은 절도와 사기, 피의자 을은 강도와 사기로 각 입건(사기죄는 갑·을이 공범)

| 구분 | 원표 작성 |
|---|---|
| 발생통계원표 | 절도 1, 사기 1, 강도 1 |
| 검거통계원표 | 절도 1, 사기 1, 강도 1 |
| 피의자통계원표 | 갑 사기 1, 을 강도 1<br>(피의자마다 그가 범한 죄중 가장 중한 죄에 대하여 작성함) |

# 제2절 수사자료표

**주요 참고자료**

| 구분 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 관련 법령 및 규칙 | 형의 실효 등에 관한 법률 | 이하 '형실효법' |
| | 지문을 채취할 형사피의자의 범위에 관한 규칙 | 이하 '지문규칙' |
| | 지문 및 수사자료표 등에 관한 규칙 | 이하 '수사자료표 규칙' |
| 참고 매뉴얼 및 지침 | 「2021년 개정 형사소송법 수사실무지침(제4판)」: Ⅴ. 기타 - 범죄통계원표 작성 및 처리 관련 지침 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 「수사자료표 작성 매뉴얼」 | E-CRIS - 게시판 - 자료실 |
| | 【고소·고발 사건 수사자료표 작성 관련 강조 지시(2022. 8. 29. 범죄분석담당관-19761)】 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |
| | 【수사자료표 작성시 지문채취 절차 개선 시행 계획(2023. 2. 17 범죄분석담당관-4099)】 | KICS - 수사자료실 - 수사도우미 - 수사지침 |




**[수사자료표 작성시 지문채취절차 개선 시행 계획]**

## Ⅰ. 수사자료표 일반

### 1. 수사자료표의 개념

수사자료표란 수사기관이 피의자의 지문을 채취하고, △인적사항(△성명, △국적, △주민등록번호, △외국인번호, △여권번호 등)과 △죄명, △입건관서, △입건일자, △처분결과 등을 기재하여 경찰청에서 관리하는 표를 말한다(형실효법 제2조 제4호).

수사자료표를 통해 수사관은 피의자의 신원을 신속·정확하게 특정하여, 피의자의 범죄 및 전과사실 확인이 가능하다.

수사관은 아래 수사자료표의 작성 제외대상 각 호를 제외한 피의자에 대하여 수사자료표를 작성하고, E-CRIS 시스템 등을 통해 경찰청에 송부한다(형실효법 제5조 제1항).

수사자료표를 기초로 범죄경력자료와 수사경력자료가 관리된다. 따라서 도용된 인적사항으로 수사자료표를 작성하는 경우에는 무고한 피해자에게 범죄·수사경력이 기재될 수 있고, 외국인의 경우 출입국관리에도 문제가 발생할 수 있다. 담당수사관은 이를 주의하여, 수사자료표 작성 전 피의자의 신원을 명확히 하여야 한다.

## 2. 수사자료표의 작성 제외 대상

### 가. 즉결심판 대상자

이와 달리 판사가 즉결심판 청구를 기각하여 검찰에 사건을 법정송치하는 경우(즉결심판법 제5조 제2항)에는 수사자료표를 작성한다.

즉결심판 대상자 및 즉결심판에 불복하여 정식재판이 청구된 피고인에 대하여는 수사자료표를 작성하지 않는다(형실효법 제5조 제1항 제1호).

### 나. 불송치결정 사유에 해당하는 사건의 피의자

수사실무에서는 재소환절차 최소화 등을 위해 피의자신문을 할 때 수사자료표를 작성하는 것이 일반적인바, 수사자료표의 작성 이후에 추가적인 수사를 거쳐 송치 또는 불송치 여부를 결정하게 된다.

이러한 때에는 작성 후 승인절차를 거치지 않고 저장해두었다가 ①송치결정하는 경우 기작성한 수사자료표를 승인받고, ②불송치결정하게 되는 경우에는 기작성한 수사자료표를 승인받지 않고 삭제할 수 있다.

사법경찰관이 수리한 고소 또는 고발 사건 중 불송치결정한 사건의 피의자에 대해서는 수사자료표를 작성하지 않는다.

### 다. 만 14세 미만의 형사미성년자

만 14세 미만의 형사미성년자에 대하여는 수사자료표를 작성하지 않는다.

## 3. 수사자료표상 지문을 채취하는 피의자의 범위

### 가. 형법 또는 특정법률 위반 피의자

**Q : 지문채취대상 특정법률을 쉽게 확인할 수 있는 방법이 있는가?**

A : e-CRIS에서 수사자료표 작성시 죄명을 검색하면 검색된 죄명에 (Y) 또는 (N)이 표시된다. (Y)는 지문채취대상 죄명이고, (N)은 지문채취대상 죄명이 아니다.

지문을 채취할 피의자의 범위는 ①형법 위반 피의자와 ②규칙 별표 특정법률 위반 피의자이다(지문규칙 제2조 제1항).

**지문규칙 별표상 지문채취 대상인 특정법률**

△영해및접속수역법 △국민투표법 △공직선거및선거부정방지법 △변호사법 △출입국관리법 △여권법 △집회및시위에관한법률 △총포·도검·화약류등단속법 △밀항단속법 △항공기운항안전법 △국가보안법 △반국가행위자의처벌에관한특별조치법 △국내재산도피방지법 △사회보호법 △보안관찰법 △보건범죄단속에관한특별조치법 △폭력행위등처벌에관한법률 △특정범죄가중처벌등에관한법률 △특정경제범죄가중처벌등에관한법률 △외국환거래법 △방위사업법 △군사시설보호법 △해군기지법 △방어해면법 △군용항공기지법 △군용전기통신법 △군사기밀보호법 △군용물등범죄에관한특별조치법 △군형법 △계엄법 △문화재보호법 △의료법

### 나. 기타의 경우

형법 또는 특정법률 위반 피의자가 아니라 하더라도 ①신원증명자료 미제시, ②신원확인 곤란, ③구속, ④피의자 동의 등 사유가 있는 경우에는 지문을 채취한다(지문규칙 제2조 제2항).

**Q : 지문채취 대상 범죄가 아닌 경우 피의자의 신원을 어떻게 확인하나?**

A : 신분증으로 먼저 신원을 확인한다. 또한 필요한 경우 E-CRIS의 사진조회·지문조회 기능을 사용하여 E-CRIS상 사진·지문과 피의자의 얼굴·지문을 비교한다.

## Ⅱ. 수사자료표의 종류

### 1. 전자수사자료표와 종이수사자료표

수사자료표는 ①전자수사자료표 시스템(E-CRIS)을 이용하여 작성하는 방법과 ②종이수사자료표를 이용하여 작성하는 방법이 있다.



**[E-CRIS 시스템 사진조회 및 지문조회 화면]**

### 2. 수사자료표의 서식

수사자료표는 오른손 첫째 손가락의 지문을 채취하는 제1호서식과 십지지문 모두를 채취하는 제2호서식으로 구분한다.

**오른손 첫째 손가락의 지문 채취가 곤란·불가능한 경우**

(1) 제1호서식 지문은 오른쪽 첫째 손가락 지문을 채취하되 지문이 불량하거나 손가락의 손상, 부상(깁스 상태) 등으로 지문을 채취할 수 없는 경우에는 다른 손가락의 지문 채취·작성하고, 수사자료표 비고란에 사유를 기재하여야 한다.

(2) 다른 손가락 지문 채취시에는 왼쪽 첫째 → 오른손 둘째·셋째·넷째·다섯째 → 왼손 둘째·셋째·다섯째 손가락 순으로 채취를 시도한다(수사자료표 규칙 제14조).

(3) 모든 지문 상태가 좋지 않은 경우에는 사유를 기재하고 제2호서식(십지채취)으로 작성한다.




**[수사자료표 작성 매뉴얼]**
E-CRIS 〉 게시판 〉 자료실

과거에는 일반적으로 이와 같은 양식의 종이수사자료표를 작성하였다.

현재에는 E-CRIS를 이용하여 전자문서로 수사자료표를 작성하는 것이 원칙이며, E-CRIS를 통해서 1호서식 및 2호서식을 모두 작성할 수 있다.

△피의자의 입원, 수감 등으로 인한 경찰관서 출석 불가, △E-CRIS를 사용한 지문 채취 불가 등 예외적인 경우에는 종이수사자료표를 작성한다.

【별지 제1호 서식】 (앞면)

**수 사 자 료 표**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 국 적 | | | | | | |
| ② 성 명 | | ③ 성별 | 남·여 | ④ 주민등록번호 | | |
| ⑤ 주 소 | | | | | | |
| ⑥ 등록기준지 | | | | | | |
| ⑦ 작 성 사 항 | 관 서 명 | 년 월 일 | 번 호 | 죄 명 | ⑬ 오른손 첫째 손가락 | |
| ⑧ 사 건 번 호 | 년 – | ⑪ 작 성 자 | 소속: | 과 | 계 | |
| ⑨ 범죄·수사경력 | 건 | | 계급(직급): | 성명: | (인) | |
| ⑩ 비 고 | | ⑫ 확 인 관 | 계급(직급): | 성명: | (인) | |

※ 본인은 신원확인 내용을 고지받았고, 지문채취에 동의합니다. 성명: (인)

187mm×83mm(모조용지 120g/m²)

**수사자료표 1호 서식**

【별지 제2호 서식】 (앞면)

**수 사 자 료 표**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 국 적 | | | | | | |
| ② 성명 한 글 | | ③ 성별 | 남·여 | ④ 주민등록번호 | | |
| ② 성명 영 문 | | | | | | |
| ⑤ 주 소 | | | | | | |
| ⑥ 등록기준지 | | | | | | |
| ⑦ 외국인신분 | | ⑧ 여권번호 | | ⑨ 외국인등록번호 | | |
| ⑩ 작 성 사 항 | 관 서 명 | 년 월 일 | 번 호 | 죄 명 | ⑯ 오른손 첫째 손가락 | |
| ⑪ 사 건 번 호 | 년– | ⑭ 작 성 자 | 소속: | 과 | 계 | |
| ⑫ 범죄·수사경력 | 건 | | 계급(직급): | 성명: | (인) | |
| ⑬ 비 고 | | ⑮ 확 인 관 | 계급(직급): | 성명: | (인) | |

**왼 손**

| 둘째 손가락 | 셋째 손가락 | 넷째 손가락 | 다섯째 손가락 | 첫째 손가락 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**오 른 손**

| 둘째 손가락 | 셋째 손가락 | 넷째 손가락 | 다섯째 손가락 | 첫째 손가락 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 왼손가락 평면지문 | 오른손가락 평면지문 |
|---|---|
| | |

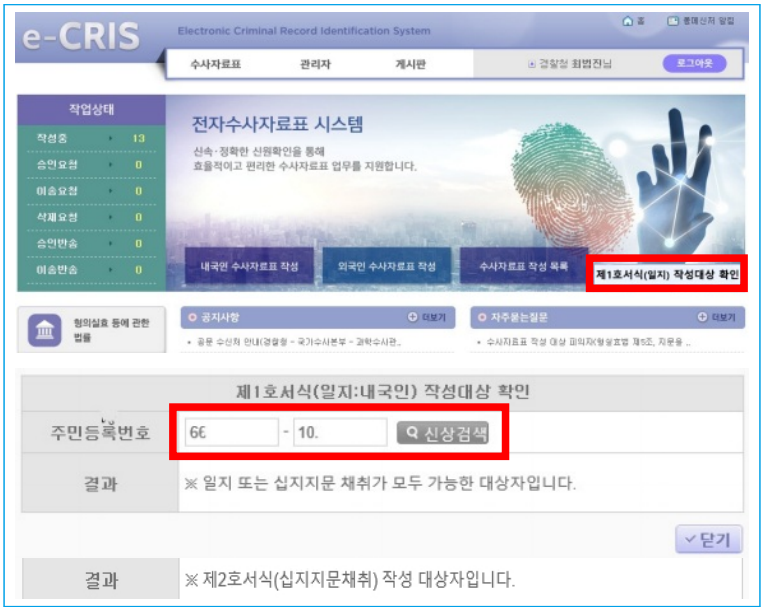
※ 본인은 신원확인 내용을 고지받았고, 지문채취에 동의합니다. 성명: (인)

187mm×265mm(모조용지 120g/m²)

**수사자료표 2호 서식**

피의자 신원이 확인된 경우에는 제1호서식을 작성하되, E-CRIS 등을 통해 확인되는 다음의 경우에는 제2호서식을 작성한다.

교도소 접견 등 E-CRIS 사용이 불가능한 곳에서 종이수사자료표를 작성하는 경우, 사전에 E-CRIS를 통해 '제1호서식(일지) 작성대상 확인' 기능을 사용하여 작성하는 양식을 확인한다.




E-CRIS 1호서식 작성대상 확인 기능

## 가. 지문자료가 없는 내국인의 경우

만14세 이상 미성년자, 주민등록증발급신청서 미작성자 등으로서 〈주민등록증발급신청서〉 또는 〈제2호서식으로 작성된 수사자료표〉가 없는 피의자인 경우 신분증, 가족관계증명서 등으로 신원을 확인하고 제2호서식을 작성한다.

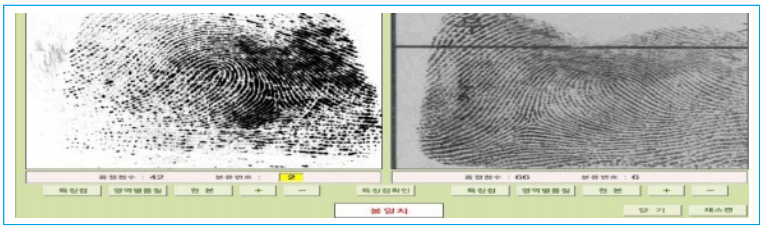
## 나. 지문자료가 없는 외국인의 경우

△〈제2호서식으로 작성된 수사자료표〉, 〈법무부 십지지문(90일 초과 체류 등록외국인)〉이 모두 없거나, △2개 중 1개만 존재하거나, △외국인 피의자의 종이수사자료표를 작성하는 경우에는 제2호서식으로 수사자료표를 작성한다.

단기체류 외국인(90일 이하)의 경우 출입국사무소에 좌·우 시지가 등록되므로, 외국인 피의자는 특히 좌·우 시지 지문 품질에 유의하여 지문을 채취하여야 한다.

### 다. E-CRIS로 동일인 여부가 판명되지 않는 경우

먼저 성명도용 여부를 재확인하되, △신상정보 변경 △주민등록증 발급신청서의 채취지문 불량 등으로 인하여 불일치된 경우에는 제2호서식 수사자료표를 사용하여 십지지문을 채취한다.



전자수사자료표시스템상 동일인 여부가 판명되지 않는 경우

### 라. 주민조회시 지문분류번호가 없는 경우

지문 분류번호가 00000-0000으로 표시되는 경우 등이며, 제2호 서식 수사자료표를 작성한다.

### 마. 지문분류번호를 정정할 필요가 있는 경우

손가락의 손상·절단 등으로 지문분류번호를 정정하여야 하는 경우 제2호서식 수사자료표를 작성한다.

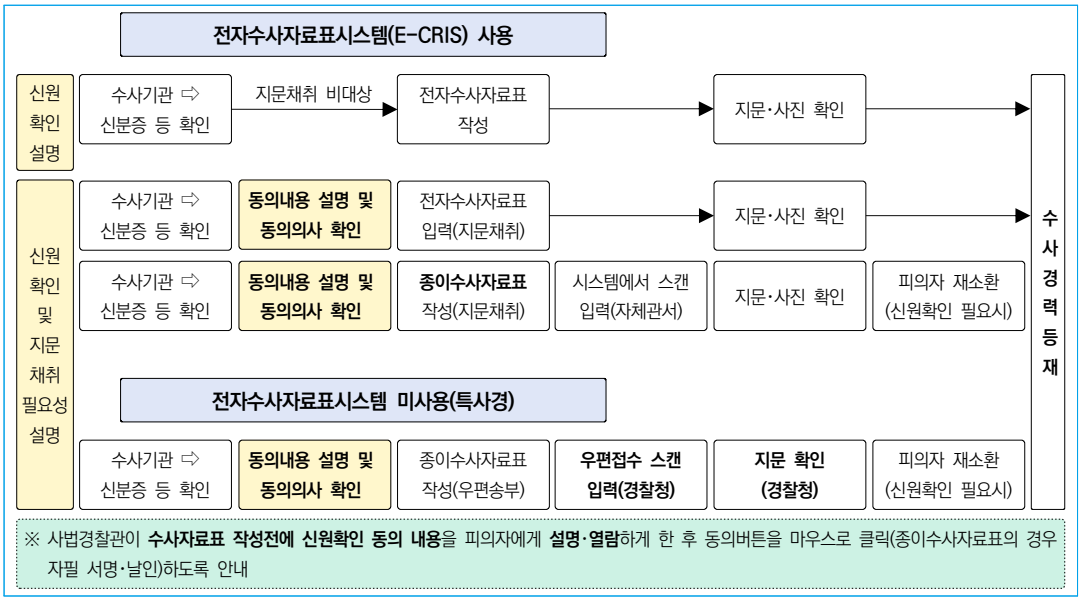
### 바. 주민등록번호 등이 확인되지 않는 경우

주민등록번호 또는 외국인등록번호가 확인되지 않는 경우, 항목을 다음과 같이 입력하고, 제2호서식을 작성한다.

**주민등록번호가 확인되지 않는 경우의 입력**

| 구분 | | | 주민등록번호 항목 입력 |
|---|---|---|---|
| 내국인 | 1900년대 출생 | 남자 | 생년월일-1000000 |
| | | 여자 | 생년월일-2000000 |
| | 2000년대 출생 | 남자 | 생년월일-3000000 |
| | | 여자 | 생년월일-4000000 |
| 외국인 | 1900년대 출생 | 남자 | 생년월일-5000000 |
| | | 여자 | 생년월일-6000000 |
| | 2000년대 출생 | 남자 | 생년월일-7000000 |
| | | 여자 | 생년월일-8000000 |

# Ⅲ. 수사자료표 작성 절차 및 방법




수사자료표 작성 절차

## 1. 수사자료표 작성 시기

인적사항 도용여부를 신속하게 확인하고 대상자의 협조를 유도하며 고품질 지문을 채취하기 위해 가급적 피의자가 경찰관서에 출석한 직후, 즉 피의자신문조서 작성 전에 수사자료표를 먼저 작성한다.

경찰서 출석 초기에 피의자가 협조적일 가능성이 높고, 피의자신문조서 작성 후에는 간인·무인 등으로 손가락이 지저분한 경우가 많기 때문이다.

## 2. 수사자료표 작성의 절차

### 가. 신분증 등 확인

지문채취 진행 전 형실효법 등 근거법률과 신원확인·지문채취 필요성을 피의자에게 설명하고, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증 등) 제시를 요구한다.

신분증의 위·변조 여부를 확인한 후, 신분증 인적사항을 E-CRIS에 입력한다. E-CRIS상 표시되는 사진·지문(지문가치번호)을 실제 피의자와 비교하고, 피의자 신원 일치여부를 확인한다.

**〈피의자에 대한 설명 예시〉**

[수사관은 「형의 실효 등에 관한 법률」제2조제4호 및 제5조제1항에 따라 사법절차 진행 관련 정확한 신원확인을 위해 귀하의 지문을 채취하여야 합니다.]

[다른 사람의 성명을 도용하거나 대리출석하는 경우를 방지하기 위해 귀하의 지문을 채취하여 신원을 명확히 확인하고자 하니 협조하여 주시기 바랍니다.]

### 나. 동의내용 설명 및 동의의사 확인

수사자료표 신상검색시 해당 사용자의 성명, 생년월일, 조회업무, 조회대상자 정보 등이 시스템 사용기록(LOG)에 저장 보관된다. 따라서 수사관은 본인의 ID를 사용하여 수사자료표를 작성하도록 유의하여야 한다.

신원확인 동의 내용을 피의자에게 설명 및 열람하게 한 후, 피의자가 동의버튼을 마우스로 클릭하도록 안내한다(종이수사자료표의 경우 자필서명·날인).

이때, 동의를 받기 위한 묵시적 강요 등 인권침해 소지가 없도록 각별한 유의가 필요하다.

### 다. 지문채취 및 수사자료표 작성

입력된 인적사항을 확인하고, 죄명 등을 입력한 뒤 피의자의 지문을 채취한다.

## 3. 지문채취 방법



▲ 스캐너 표면 청소



▲ 우→좌(좌→우) 회전

피의자의 손과 라이브스캐너를 깨끗이 닦은 후 채취를 시작한다.

지문을 채취할 때는 지문의 양쪽 삼각도가 채취될 수 있도록 손가락을 좌에서 우로(우에서 좌로) 회전하면서 채취한다. 힘을 과하게 주어 누르거나 중간에 멈추게 되면 지문에 얼룩이 지거나 융선, 특징점에 변형이 생길 수 있으므로 유의한다.

**지문 채취상태가 좋지 않은 경우 채취 방법**

1. 무좀, 습진 등 피부질환이 있는 경우
   핀셋 등을 이용하여 각질을 제거 후 물수건 등으로 깨끗이 닦고 수분 제거 후 채취
2. 지문융선이 불분명하고 건조한 경우
   핸드크림을 바르거나, 물수건이나 물티슈 등으로 손가락을 감싸고 일정 시간 불린 후 채취

종이수사자료표 역시 동일한 방법으로 삼각도가 채취될 수 있도록 회전하며 채취한다. 특히 종이수사자료표 작성시에는 잉크를 너무 많이 묻히는 경우 지문융선이 뭉개지므로 적당히 묻혀서 채취하도록 주의하여야 한다.



**지문채취 우수 사례**

지문의 중심점과 삼각도가 명확하고 지문융선이 선명함



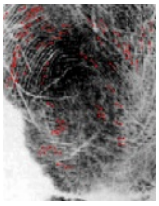
▲ 좌측면 채취



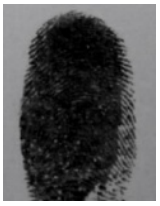
지문 중심점 없음



지문융선 불분명



종이수사자료표
스캔해상도가 낮음



지문잉크 과다 및
압력이 높음

**지문채취 불량 사례**



▲ 우측면 채취

**지문채취시 주요 오류 사례**

1. 종이수사자료표 작성시 피의자 동의 서명(날인) 누락, 주민등록증 지문 오려붙이기 등으로 수사자료표 작성
2. 십지지문 채취시 동일한 손가락을 중복해서 찍거나 왼손·오른손을 바꾸어서 채취
3. 다수 피의자 수사자료표 작성시 피의자 지문을 바꿔서 작성
4. 수사자료표에 담당수사관 본인의 지문 날인하여 작성
5. 지문 품질이 불량하거나 누락되었음에도 수사자료표 승인

⇒ 오류사례 발생시 수사자료표를 재작성하여야 하므로 유의가 필요하다.

## 4. 피의자 지문채취 부동의시 대응방안

### 가. 신원확인 및 지문채취 필요성을 다시 한번 더 설명

△신분증 위·변조 흔적, △지문분류번호 불일치, △사진과 피의자 인상 불일치 등의 사유로 신원확인이 되지 않았음을 다시 한번 설명한다.

신원확인이 되지 않았으므로 지문을 채취해 정확한 신원을 확인할 수 있음을 고지하고, 성명도용 또는 대리출석 방지를 위해 위·변조가 불가능한 지문으로 피의자의 신원을 명확히 확인할 필요가 있음을 설명한다.

### 나. 신원확인이 가능한 경우

특히 외국인의 경우 법무부에 동일인 여부·단기체류자 출입국 신원확인 등을 요청할 수 있으나, 요청시 외국인등록증, 여권사본 등이 필요하므로 이를 누락하지 않도록 유의한다.

신분증이 없는 내국인의 경우 가족관계증명서 등 가족을 통해 대상자의 신원이 맞는지 확인하고 근거서류를 첨부한다. 수용된 피의자의 경우는 수용증명서 또는 수용생활기록부 등 신원확인 가능한 서류를 첨부할 수 있다.

피의자가 위·변조 흔적이 없는 신분증을 제출하고, 피의자의 지문·얼굴이 E-CRIS의 지문·사진과 육안으로 일치하는 경우 E-CRIS상 지문미채취 기능을 사용해 수사자료표를 작성한다. 이때 〈피의자 신원확인 결과보고서〉를 작성하고 스캔하여 신분증과 함께 E-CRIS에 첨부한다.

### 다. 신원확인이 불가한 경우

불구속 피의자의 의사에 반해 영장 발부 시까지 경찰관서에 머물도록 강요하는 행위는 엄격히 금지되어 있다.

압수수색검증영장신청서에는 신원확인 절차를 이행하였음에도 명확하게 신원이 확인되지 않아 지문채취 외에는 신원 확인방법이 없음을 소명한다.

피의자가 인적사항 일체를 묵비하거나, 위·변조가 의심되는 신분증을 제시하거나, 지문·피의자 인상이 차이나는 등 정확한 신원 확인이 불가능한 경우에는 지문채취를 위한 압수수색검증영장을 신청하여야 한다.

이후 ①영장이 발부된 경우에는 영장을 집행하여 지문을 채취하고, E-CRIS에 영장을 스캔하여 첨부하거나 영장번호와 발부법원을 기재한다.

②영장이 기각된 경우에는 지문미채취 기능을 사용해 지문채취 없이 수사자료표를 작성하되 '피의자 신원확인 결과보고서'를 작성하고, 스캔 후 E-CRIS에 첨부한다.

### 라. 경범죄처벌법 위반에 따른 입건

**경범죄처벌법 제3조(경범죄의 종류)**

34.(지문채취 불응) 범죄 피의자로 입건된 사람의 신원을 지문조사 외의 다른 방법으로는 확인할 수 없어 경찰공무원이나 검사가 지문을 채취하려고 할 때에 정당한 이유 없이 이를 거부한 사람

지문조사 외 다른 방법으로 신원을 확인할 수 없음에도 피의자가 정당한 이유 없이 지문채취를 거부하는 경우, 경범죄처벌법위반에 따른 입건을 검토할 수 있다.

| 팀(계)장 | 과 장 |
|---|---|
| | |

# ○○○○기관명

제 *0000-000000* 호 20yy. mm. dd.

제 목 : 피의자 신원확인 결과 보고

*사건명* 사건(접수번호 : *0000-000000*) 신원확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

**1. 신원확인 대상자**

성 명 : 주민등록번호 :
최종주거지 :
주 소 :
등록기준지 :

**2. 사건 인지 경위**

**3. 피의자 인적사항 특정 경위**

가. 수사관이 위 대상자를 피의자로 특정한 경위 및 물적증거, 각종 정보를 기술하여 피의자의 인적사항이 정확하다는 점을 증명하여야 하고, 이러한 증명은 구체적이고 상당한 정도이어야 함.

나. 가족관계증명서 등 제반자료를 검토한 결과를 기술하여 피의자는 인적사항 도용가능성이 없음을 설명해야 함.

**4. 지문미채취 사유**

가. 검증영장 신청 및 발부 여부, 영장 기각시 그 사유를 상세히 기재

나. 출석요구(전화·우편 등) 결과, 출석요구서 반송 또는 전화통화 상황, 피의자의 출석불응 경위, 출석불응의 고의성 여부 판단, 기 수배여부 등을 기재

다. 국외 출국시 KICS 법무부 정보검색 중 출입국조회(피의자의 직업이 선원인 경우와 같이 필요한 경우에는 항만을 이용한 출입국 여부를 별도 확인) 확인 결과 등을 기재

라. 교도소 등 교정기관 수감 중 접견거부시 KICS 법무부 정보검색 중 수용자정보 확인 결과 등을 기재

마. 전염병, 중환자 등으로 병원 입원시 진료내역서 확인 결과 등을 기재

바. 기타 피의자 사진(얼굴) 확인 등의 방법으로 신원확인 결과 등을 기재

**피의자 신원확인 결과 보고서 작성 양식**

# Ⅳ. 사건종결과 수사자료표

## 1. 고소·고발 사건종결과 수사자료표

[고소·고발사건 관련 결정 유형별 수사자료표 작성 지침(2022. 8. 29. 범죄분석담당관-19761)] 참조

### 가. 송치결정으로 사건을 종결하는 경우

#### (1) 책임송치의 경우

송치결정으로 사건을 종결하는 경우, 수사자료표의 작성번호와 송치서상 '지문원지(수사자료표) 작성번호'가 동일하여야 한다. KICS를 통하여 자동입력된다.

**Q : 송치완료 후 확정재판까지 받은 사건(전임자 사건 포함)인데 수사자료표가 작성되지 않았다며 재작성을 요구하는 경우, 재작성해야 하는지?**

A : 범죄경력·수사경력 관리를 위해서는 수사자료표 작성이 필요하다. 다만, 과거 불상의 사유로 수사자료표가 작성되지 아니한 사례에 있어서 지문 채취가 불가능한 경우 예외적으로 지문 채취 없이 수사자료표 작성이 가능하다. [법무부 질의회신(2010. 10. 28.)법무부 형사기획과-6278]

#### (2) 법정송치의 경우

법정송치 시점을 기준으로 불송치결정 사유가 있는 사건(△불송치결정 사유가 있는 가정폭력사건·아동학대사건 등)은 수사자료표를 작성하지 않고(형실효법 제5조 제1항 제2호), 그 외 경우에는 수사자료표를 작성한다. 가정보호, 아동보호 의견을 제시하며 송치하는 사건의 경우도 동일하다.

### 나. 불송치결정으로 사건을 종결하는 경우

**[수사경력자료 보존기간]**

**[불송치결정 보존기간(형실효법 제8조의2)]**

- 법정형이 사형, 무기징역, 무기금고, 장기 10년 이상의 징역·금고에 해당하는 죄 : 10년
  - ※ 법정형 '10년 이하의 징역·금고'포함
- 법정형이 장기 2년 이상의 징역·금고에 해당하는 죄 : 5년
  - ※ 법정형 '2년 이하의 징역·금고'포함
- 법정형이 장기 2년 미만의 징역·금고, 자격상실, 자격정지, 벌금, 구류 또는 과료에 해당하는 죄 : 6개월
- 「소년법」상 소년(불송치 결정 당시 만19세 미만)에 대한 보존기간 특례 : 4개월

사법경찰관이 불송치결정으로 사건을 종결하는 경우, 각 범죄의 법정형에 따른 일정 기간 동안 수사경력자료가 보존된다. 따라서 KICS에서 불송치 사건기록 송부서 작성시에는 수사경력자료 보존기간을 정확히 입력하여야 한다.

보존기간을 잘못 입력할 경우 수사경력조회 및 회보에 오류가 발생하거나, 장기간 수사경력자료가 남게 되어 민원이 발생하는 등의 문제가 생길 수 있으므로 주의를 요한다.

### 다. 종결 결정 후 이의신청·재수사·보완수사

이의신청은 법정송치에 해당하므로 수사자료표를 작성하지 않고 송치한다. 송치결정 이후 보완수사요구에 따라 수사 중 불송치로 결정을 변경하는 경우는 기작성한 수사자료표를 삭제하여야 한다.

불송치결정 이후 재수사요청에 따라 수사하여 송치로 결정을 변경하는 경우는 경찰이 혐의가 있다고 판단한 책임송치에 해당하므로, 수사자료표를 신규 작성하여 송치한다.

## 2. 그 외 인지사건 등 종결과 수사자료표

인지사건 등 고소·고발 사건이 아닌 경우에는 형실효법 제5조 제1항에 따라 불송치결정 여부에 관계 없이 수사자료표를 작성한다.

## 3. 수사자료표의 삭제

### 가. 삭제가 필요한 경우

고소·고발 사건 중 불송치결정을 함에도 수사자료표가 작성·승인된 경우, 촉법소년·즉결심판·통고처분·내사종결 등 사건에서 수사자료표가 작성·승인된 경우, 사건이송 등으로 수사자료표가 이중으로 작성·승인된 경우에는 수사자료표의 삭제가 필요하다.

### 나. 삭제 절차

**(1) 삭제 방법**

**가) 수사자료표가 작성중 상태인 경우**

소속 계·팀장에게 삭제요청하고, 계·팀장은 e-CRIS에서 삭제요청 승인하여 작성중 상태의 수사자료표를 삭제한다.

**나) 수사자료표가 승인완료 상태인 경우**

수사자료표가 승인되면 '범죄경력관리시스템'에 수사경력자료가 생성된다. 따라서 승인완료된 수사자료표를 삭제할 경우 반드시 삭제 사유를 기재하여 경찰청 범죄분석담당관에 온나라 시스템 공문을 통해 삭제 요청해야 한다.

공문에는 △사건정보, △수사자료표 정보, △피의자 정보, △삭제사유 등을 기재한다.

### ⑵ 삭제요청시 유의사항

수사자료표 삭제요청은 수사자료표가 작성된 관서에서 요청하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 이송 등으로 수사자료표가 이중으로 작성된 경우에는 최종 송치관서에서 삭제요청 할 수 있다.

수사자료표 삭제요청시 공문에 △작성대상 아님 △이중작성 등의 구체적인 삭제사유와 함께 삭제대상 수사자료표(작성번호 등)를 기재해야 한다. 다만, 사건이송 등으로 수사자료표가 이중작성된 경우에는 동일사건 여부 등 삭제사유를 명확히 하여 요청할 수 있다.

집필진

### 경찰청 국가수사본부 경정 곽 문 준

- 경찰대 법학사(17기), 서울대 언론정보학 석사
- 수사연수원·경찰인재개발원·경찰대학교 외래강사
- 서울서초 지능팀장, 전남순천 형사과장 등

### 충남청 천안동남서 경정 강 동 필

- 경찰대 법학사(20기), 경북대 법학전문대학원, 변호사
- 「수사의 정석」, 「경찰관 범죄수사법실무」, 「사기의 세계」 등 집필
- 수사연수원 반부패범죄수사학과장, 제주청 수사2계장, 제주서부 경제팀장 등

### 경기남부청 수사심사관 경감 강 용 규

- 경희대 경영학 학사
- 순경 공채, 책임수사관(수사), 경기남부청 신임수사관 강사
- 수원남부 지능팀, 경기남부청 산업기술안보수사대, 수원서부 지능팀장 등

### 중앙경찰학교 경감 이 충 기

- 경찰대 행정학사(25기)
- 서울청 마약수사대, 사이버수사대
- 서울관악 경제팀, 서울관악 사이버팀, 서울성북 사이버팀장

### 경찰수사연수원 경감 손 병 훈

- 경찰대 행정학사(28기)
- 부산연제 경제팀·사이버팀, 부산청 수사과 수사2계
- 부산사하 경제팀장·사이버팀장

### 경찰청 국가수사본부 경감 김 수 민

- 부산대 법학사, 고려대 법학전문대학원, 변호사
- 법무법인 근무, 변호사 경력채용
- 서울영등포 경제팀장

# 신임수사관 길라잡이

**인쇄일** 2023년 11월
**발행일** 2023년 11월
**발행인** 경찰청장 윤희근
**발행처** 경찰청
**인쇄처** 경성문화사 (02-786-2999)

# 신임수사관
# 길라잡이



경찰청
KOREAN NATIONAL POLICE AGENCY